

Anatomia NEGOCJACJI

**Studium taktyk, technik i trików
w polskim biznesie**

Aleksander Binsztok

Anatomia NEGOCJACJI

**Studium taktyk, technik i trików
w polskim biznesie**



Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Wrocław 2026

Recenzja naukowa
Wojciech Cieśliński

Redakcja wydawnicza
Aleksandra Śliwka

Korekta
Barbara Łopusiewicz

Skład i łamanie
Małgorzata Myszkowska

Projekt okładki
Beata Dębska

Na okładce wykorzystano zdjęcia z zasobów Adobe Stock
Zdjęcie autora książki wykonane przez Lenę Binsztok

© Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław 2026

Nota copyright obowiązuje do 31 lipca 2026. Kopiowanie i powielanie w jakiegokolwiek formie
wymaga pisemnej zgody Wydawcy

Od 1 sierpnia 2026 publikacja dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych
samyach warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Skrócona treść licencji na <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl>



ISBN 978-83-68394-90-0 (dla wersji drukowanej)
ISBN 978-83-68394-91-7 (dla wersji elektronicznej)

DOI: [10.15611/2026.91.7](https://doi.org/10.15611/2026.91.7)

Cytuj jako: Binsztok, A. (2026). *Anatomia negocjacji. Studium taktyk, technik i trików w polskim biznesie*. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Aleksander Binsztok ORCID: [0000-0001-5643-4172](https://orcid.org/0000-0001-5643-4172)

Druk i oprawa: TOTEM

*Moim Najbliższym –
Magdusi, Krzysiówi i Lence
oraz
Kochanym Rodzicom – Ewie i Waldemarowi,
a także Teściom i śp. Babci Hani,
która zawsze powtarzała mi, że
„lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć”*

Spis treści

Wstęp	11
1. Wprowadzenie do problematyki negocjacji	15
1.1. Definiowanie negocjacji oraz zakres ich zastosowania.....	15
1.2. Struktura procesu negocjacyjnego w świetle wybranych modeli teoretycznych.....	17
1.3. Wartości relacyjne i perspektywa długoterminowa w negocjacjach.....	18
1.4. Konflikt jako immanentny komponent procesu negocjacyjnego	19
1.5. Negocjacje partnerskie – założenia i kryteria	21
1.6. Taktyki, techniki i triki – próba systematyzacji pojęć.....	23
1.7. Priorytety i subiektywne doświadczenia w procesie negocjacji.....	25
1.8. Rola systematycznego ćwiczenia w procesie negocjacji.....	27
1.9. Negocjacje jako zjawisko interakcyjne o charakterze rekreacyjnym	28
1.10. Konstrukcja pozytywnej wizualizacji w procesie przygotowania negocjacyjnego	29
1.11. Rola akumulacji pozytywnych doświadczeń w procesie samomotywacji negocjatora	29
2. Przygotowanie do negocjacji jako proces strategiczny i wielowymiarowy	30
2.1. Gry strategiczne jako metaforyczne ramy analizy negocjacji	30
2.2. Rozpoznawanie perspektyw stron jako fundament efektywnej strategii negocjacyjnej	31
2.3. Rola stereotypów w procesie negocjacyjnym	32
2.4. Znaczenie różnic płciowych w dynamice negocjacji.....	33
2.5. Wstępne założenia w procesie negocjacyjnym – refleksje Maurice’a Bercoffa	34
2.6. Znaczenie okazywania szacunku w procesie negocjacyjnym	36
2.7. Wstęp do problematyki przygotowania negocjacji handlowych	37
2.8. Znaczenie przygotowania w procesie negocjacyjnym	39
2.9. Znaczenie pierwszego wrażenia w procesie negocjacyjnym	40
2.10. Metodologiczne podejście do gromadzenia informacji na potrzeby negocjacji	41
2.11. Znaczenie precyzyjnego definiowania celów negocjacyjnych	42
2.12. Formułowanie oczekiwań w procesie negocjacji – aspekty teoretyczne i praktyczne	45

2.13.	Odporność na presję negocjacyjną jako czynnik warunkujący efektywność procesu negocjacyjnego	47
2.14.	Negocjacje jako przestrzeń inscenizacji zachowań: rola elementów teatralnych i manipulacyjnych	48
2.15.	Struktura ról w zespołach negocjacyjnych jako czynnik determinujący efektywność procesu	49
2.16.	Zewnętrzni eksperci i negocjatorzy w strukturze procesów negocjacyjnych	50
2.17.	Blef jako strategia w procesie negocjacyjnym: między grą a manipulacją	53
3.	Taktyki, techniki i triki stosowane na początku rozmów negocjacyjnych	55
3.1.	Zasada „mierz wysoko” w negocjacjach	55
3.2.	Zasada stopniowego ustępowania w negocjacjach	56
3.3.	Krytyczna analiza stosowania zasady dzielenia różnicy na pół w początkowej fazie negocjacji	57
3.4.	Unikanie wstępnej eskalacji stanowisk negocjacyjnych	58
3.5.	Zasada wzajemności ustępstw w procesie negocjacyjnym	58
3.6.	Rola i zasady ustępstw w negocjacjach	59
3.7.	Metoda malejących kroków w procesie negocjacyjnym	60
3.8.	Bagatelka	61
3.9.	Technika harcownika w negocjacjach	61
3.10.	Technika „ziarnko do ziarnka”	62
3.11.	Technika „optyk z Brooklynu”	62
3.12.	Strategia pozornej niekompetencji w procesie negocjacyjnym („na inspektora Columbo”)	63
3.13.	Strategia negocjacyjna odroczonych korzyści	64
4.	Taktyki, techniki i triki negocjacyjne stosowane na zaawansowanych etapach procesu negocjacyjnego	65
4.1.	Strategie ukierunkowane na osłabienie pozycji konkurencyjnej	65
4.2.	Mechanizmy kreowania iluzji przyszłych korzyści w negocjacjach	66
4.3.	Perspektywa partnera negocjacyjnego a mechanizmy percepcji intencji	67
4.4.	Obrona przed presją cenową w początkowej fazie negocjacji	68
4.5.	Negocjacje jako gra pozycji i znaczenie strategii asertywnej	68
4.6.	Technika „dobrego i złego policjanta” w negocjacjach grupowych	69
4.7.	Czułość mimo znajomości technik – bądź przygotowany na niespodzianki	70
4.8.	Dywersyfikacja rozwiązań – zawsze miej przygotowane wyjście awaryjne	71
4.9.	Wykazywanie postawy elastyczności w procesie negocjacyjnym	71

4.10. Wzmacnianie własnej pozycji poprzez przypomnienie o dokonanych ustępstwach	72
4.11. Mechanizmy obronne w reakcji na propozycje negocjacyjne	72
4.12. Obustronna niedoskonałość a taktyki obniżania oczekiwań negocjacyjnych	73
4.13. Taktyka selektywnego wyboru korzystnych elementów ofert – „wydłużanie rodzynek”	74
4.14. Rola wprowadzenia nowego negocjatora w procesie negocjacji	75
4.15. Zastosowanie osoby zastępczej w procesie negocjacyjnym: analiza techniki „pan tu nie stał”	75
4.16. Poszukiwanie wielowariantowych rozwiązań jako strategia rozszerzająca zakres informacji negocjacyjnych	76
4.17. Mechanizm „zamglenia” w komunikacji negocjacyjnej	76
4.18. Metoda autorytatywnego świadectwa jako narzędzie wpływu w komunikacji negocjacyjnej	76
4.19. Taktyka ograniczonych kompetencji jako strategia negocjacyjna	77
4.20. Technika hipotetycznego pytania w procesie negocjacyjnym	77
4.21. Taktyka negocjacyjna „zwiastun prawdy” jako instrument ustalania dolnej granicy cenowej	78
4.22. Taktyka „drobniaków” w strategii prezentacji ceny	78
4.23. Kontynuacja taktyki „drobniaków” – wizualizacja niskich rat	78
5. Emocje i presja w negocjacjach	79
5.1. Znaczenie kontroli emocji w procesach negocjacyjnych	79
5.2. Taktyka negocjacyjna określana jako „na biedaka” – analiza i charakterystyka	80
5.3. Regulacja emocji sprzedawcy wobec braku zrozumienia ze strony klienta	81
5.4. Dekonstruowanie ceny jako technika percepcyjna w sprzedaży	81
5.5. Alternatywne strategie motywacyjne wobec presji cenowej klienta	81
5.6. Prenegocjacja wynagrodzenia w usługach doradczych	82
5.7. Taktyka „wańka-wstańka” jako przykład utrzymania pozycji negocjacyjnej wobec oporu	82
5.8. Ryzyko i element zaskoczenia w strategiach negocjacyjnych	82
5.9. Technika „śmieszne pieniądze” – relatywizowanie kosztu w negocjacjach	83
5.10. Taktyczne wycofanie własnej oferty – ograniczenie pola negocjacyjnego	83
5.11. Technika: „nagroda w raju” (znana także jako „talon na balon”)	84
5.12. Trik: restrykcje czasowe – wymuszanie pośpiechu	85

6.	Negocjacje twarde jako forma konfrontacji strategicznej	86
6.1.	Tradycyjne koncepcje wojenne a współczesne strategie negocjacyjne..	86
6.2.	Weryfikacja zasobów i pozycji negocjacyjnej strony przeciwnej	87
6.3.	Presja sytuacyjna jako narzędzie negocjacyjne	88
6.4.	Dynamika postaw negocjacyjnych a efektywność komunikacji interpersonalnej	89
6.5.	Odmowa negocjacji jako strategia komunikacyjna.....	90
6.6.	Taktyka „zastraszania konkurencją” w negocjacjach	91
6.7.	Znaczenie przerw podczas trudnych negocjacji	91
6.8.	Postępowanie wobec odmowy negocjacji i twardych technik negocjacyjnych	92
6.9.	Konstrukcje dystansu w komunikacji negocjacyjnej: analiza zjawisk i funkcji	94
6.10.	Determinanty skuteczności blefu: rola tupetu i śmiałości.....	94
6.11.	Strategia „faktów dokonanych” jako forma manipulacji negocjacyjnej	95
6.12.	Utrzymanie wiarygodności blefu w warunkach zagrożenia jego ujawnienia	95
6.13.	Mechanizm „warunków wstępnych” w procesie negocjacyjnym	95
6.14.	Strategia „szokującej oferty” jako próba weryfikacji pozycji negocjacyjnej	96
6.15.	„Metoda szokowa” – intonacja i mimika jako narzędzia presji negocjacyjnej	98
6.16.	Technika „wóz albo przewóz” – stosowanie siły w negocjacjach	98
6.17.	Groźba jako narzędzie presji negocjacyjnej.....	98
6.18.	Strategiczne ujawnianie alternatywy fiaska negocjacji	99
6.19.	Retoryczne strategie presji w negocjacjach: analiza fenomenów „taniach chwytów”	102
6.20.	Strategia ultimatum: analiza tzw. propozycji nie do odrzucenia na przykładzie schematu Ala Capone	102
6.21.	Mechanizm metody niezależnego zdania w kontekście manipulacji.....	103
6.22.	Taktyka negocjacyjna „rosyjski front” – geneza i zastosowanie w praktyce biznesowej.....	104
6.23.	Negocjacyjna technika „zdechła ryba” (znana również jako „śmierdzący śledź”) – charakterystyka i funkcje.....	105
7.	Relacje negocjacyjne oparte na współpracy i zaufaniu: perspektywa negocjacji miękkich	106
7.1.	Znaczenie odwołania do wspólnych doświadczeń w budowaniu relacji negocjacyjnych	106

7.2.	Rozszerzenie relacji biznesowych na obszary pozazawodowe jako element strategii negocjacyjnej	107
7.3.	Konstrukcja wspólnoty psychicznej jako czynnik sprzyjający efektywności negocjacji	107
7.4.	Wrażliwość na niewerbalne wskazówki i ich rola w procesie negocjacji	108
7.5.	Kreowanie wartości dodanej w relacjach z klientem	109
7.6.	Wzmacnianie zaangażowania klienta poprzez prośbę jako narzędzie perswazji	109
7.7.	Taktyka negocjacyjna w kontekście wspólnego posiłku jako narzędzie budowania relacji	110
7.8.	Mechanizm ingracji – rola komplementowania w procesie sprzedażowym	110
7.9.	Komplement jako narzędzie psychologiczne w negocjacjach	110
7.10.	Przestroga przed nadużywaniem komplementów niskiej jakości	111
7.11.	Technika negocjacyjna: „imadło Henry’ego Kissingera”	111
7.12.	Aprecjacja porównawcza jako strategia negocjacyjna	112
7.13.	Taktyka odgrywania roli ofiary w negocjacjach	113
7.14.	Dekonstrukcja własnej pozycji negocjacyjnej jako taktyka psychologiczna	113
7.15.	Rola kontekstu emocjonalnego w procesie negocjacyjnym	114
8.	Taktyki, techniki i triki stosowane w finalnej fazie negocjacji	115
8.1.	Zjawisko eskalacji roszczeń w końcowej fazie negocjacji	115
8.2.	Taktyka sukcesywnego uzyskiwania ustępstw („technika skubania”)	115
8.3.	Zastosowanie oferty ograniczonej czasowo jako mechanizmu finalizacji negocjacji	116
8.4.	Odraczanie decyzji jako narzędzie kontroli przebiegu negocjacji	116
8.5.	Przejęcie od ustnych uzgodnień do formy pisemnej w finalnej fazie negocjacji	117
8.6.	Technika ograniczonego budżetu („pusty portfel”) jako narzędzie wpływu w negocjacjach	117
8.7.	Mechanizmy presji negocjacyjnej opartej na powtarzalności przekazu	118
8.8.	Mechanizmy reakcji na zastrzeżenia partnera negocjacyjnego w fazie finalizacji rozmów	120
9.	Perswazja werbalna w negocjacjach – mechanizmy psychologiczne i ich zastosowanie	122
9.1.	Psychologia negocjacji – klucz do skutecznych rozmów	122
9.2.	Argumentacja w negocjacjach – mechanizmy i strategie	123
9.3.	Zasady organizacji wypowiedzi w kontekście negocjacji	125
9.4.	Mechanizmy perswazji w procesach negocjacyjnych	126

10 ● Anatomia negocjacji. Studium taktyk, technik i trików w polskim biznesie

9.5.	Znaczenie doboru sformułowań w praktyce negocjacyjnej	127
9.6.	Językowe aspekty manipulacji w komunikacji negocjacyjnej	128
9.7.	Wybrane taktyki wywierania wpływu społecznego w negocjacjach organizacyjnych	129
9.8.	Bariery skuteczności perswazji w negocjacjach	130
10.	Wizerunek negocjatora i komunikacja niewerbalna w procesie negocjacyjnym	132
10.1.	Typowe schematy zachowań niewerbalnych	132
10.2.	Świadome kształtowanie wizerunku negocjatora w procesie negocjacyjnym	133
10.3.	Koherencja komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako fundament wiarygodności negocjatora	134
10.4.	Znaczenie lokalizacji w kontekście przebiegu negocjacji	135
10.5.	Proksemika i jej znaczenie w dynamice interakcji negocjacyjnych	136
10.6.	Komunikacja niewerbalna jako nośnik informacji pozawerbalnej w interakcjach społecznych	138
10.7.	Mimika twarzy jako wskaźnik stanów emocjonalnych	139
10.8.	Rola kontaktu wzrokowego w komunikacji interpersonalnej	139
10.9.	Paralingwistyka – wpływ modulacji głosu na odbiór komunikatu	140
10.10.	Adaptacja przekazu komunikacyjnego do preferowanego kanału percepcyjnego partnera negocjacji	140
11.	Strategie, metody, taktyki i techniki negocjacyjne stosowane przez polską kadrę kierowniczą (badania pilotażowe i studium przypadku)	143
11.1.	Wstępne badanie ankietowe dotyczące znajomości i umiejętności stosowania strategii, metod, technik i taktyk negocjacyjnych w szeregach polskiej kadry kierowniczej	143
	Kwestionariusz ankietowy wykorzystany w badaniach	153
11.2.	STUDIUM PRZYPADKU: Negocjacje w przypadku międzynarodowego producenta narzędzi precyzyjnych	158
11.3.	Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych	166
	Załączniki	168
	Przydatne formularze wspomagające proces negocjacji	168
	Literatura	180
	Spis rysunków	182
	Spis tabel	182

Wstęp

Negocjacje to jeden z najstarszych, a zarazem najbardziej złożonych procesów społecznych i biznesowych, który nieprzerwanie fascynuje badaczy, praktyków i uczestników życia gospodarczego. Niniejsza monografia stanowi próbę systematycznego ujęcia wielowymiarowego charakteru negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem ich psychologicznych, strategicznych i komunikacyjnych uwarunkowań. Celem książki jest nie tylko teoretyczne przybliżenie zjawiska negocjacji, lecz także przedstawienie konkretnych technik i narzędzi, które mogą znaleźć zastosowanie w praktyce zawodowej.

Przedmiot pracy

Chcąc przybliżyć tematykę negocjacji, warto zwrócić uwagę na mnogość jej rodzajów, co zaprezentowane zostało w tab. 1.

Tabela 1. Rodzaje negocjacji

Kryteria podziału	Podział	Charakterystyka
Przedmiot rozmów	• handlowe • pracownicze • polityczne • społeczne • inne (wojskowe, sądowe, medyczne itp.)	Ze względu na bogaty zakres zachowań interpersonalnych zachodzących między ludźmi można wyróżnić różne typy negocjacji, zależne od głównego przedmiotu rozmowy. W przypadku negocjacji handlowych głównym obszarem zainteresowania jest pertraktowana transakcja, w ramach negocjacji pracowniczych – sprawy wynagrodzenia, awansu czy warunków umowy. W zakresie negocjacji politycznych czy społecznych tematem przewodnim może być dobro danego kraju lub jego mieszkańców.
Podmiot rozmów	• Indywidualne (dwustronne) – stronę reprezentuje tylko jedna osoba • Zbiorowe (zespołowe) – strony reprezentowane są przez zespoły	Negocjacje indywidualne – stanowią najczęstszą formę uzgadniania stanowisk w ramach rozmów towarzyskich czy rodzinnych, prowadzone są przez pojedyncze osoby reprezentujące odrębne podmioty gospodarcze. Związane są zwykle z mniej wartościowymi i skomplikowanymi transakcjami. Stosuje się je szczególnie wtedy, gdy dąży się do uzyskania szybkiego porozumienia stron. Negocjacje złożone – dotyczą bardziej złożonych problemów poddanych negocjacjom, wymagających często zespołu profesjonalistów, stąd też są znacznie bardziej kosztowne. Często składają się z kilku etapów. Przyjmowane w przypadku negocjacji prowadzonych przez

Kryteria podziału	Podział	Charakterystyka
		wiele grup interesu, których cel jest wspólny, lecz grupy te reprezentowane są przez różne podmioty.
Relacje między stronami	• symetryczne • asymetryczne	Symetryczne – negocjacje, w których to strony mają podobny status, np. reprezentują te same stanowiska w swoich firmach. Asymetryczne – negocjacje, w których jedna ze stron ma wyższy status bądź ma większą siłę niż druga.
Postawa negocjatorów	• aktywne • pasywne	Ze względu na postawę, jaką reprezentują negocjatorzy podczas rozmów, wyróżnia się negocjacje aktywne , w których negocjator uczestniczy na każdym etapie procesu negocjacji, oraz negocjacje pasywne , w których negocjator przyjmuje postawę bierną. Wybór odpowiedniej strategii determinowany jest przyjętą strategią i techniką negocjacyjną.
Zasięg oddziaływania	• na rynku krajowym • na rynku międzynarodowym	Ze względu na zasięg oddziaływania lub obszar, jaki obejmują, wyróżnia się negocjacje krajowe – prowadzone w jednym z krajów, i międzynarodowe , gdzie występują przedstawiciele odmiennych nacji, etapy prowadzone są w różnych krajach, a obszary uzgodnień mogą dotyczyć kwestii politycznych czy/i wojskowych.

Źródło: (Grac i Stupińska, 2018, s. 10).

Tabela 2. Negocjacje zarządcze, handlowe i prawne

Rodzaje	Przykłady	Uczestnicy
ZWYCZAJNE/DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA – dotyczą wewnętrznych problemów i stosunków w pracy pomiędzy pracownikami	• ustalenie warunków wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych • określenie zadań i obowiązków na danych stanowiskach • zwiększenie wydajności, np. dzięki pracy w godzinach nadliczbowych	• zarząd • podwładni • współpracownicy • związki zawodowe • radcy prawni
HANDLOWE – głównym czynnikiem w tego rodzaju negocjacjach, które odbywają się zwykle pomiędzy daną organizacją a stroną zewnętrzną, jest korzyść finansowa	• zdobycie kontraktu lub klienta • opracowanie harmonogramu dostaw towarów i usług • uzgodnienia dotyczące jakości i ceny produktów	• zarząd • dostawcy • klienci • rząd • związki zawodowe • radcy prawni
PRAWNE – zwykle są oficjalne i prawnie wiążące. Spory dotyczące precedensu mogą stać się równie istotne jak główne kwestie	• postępowanie zgodne z lokalnym ustawodawstwem i polityką państwa w zakresie planowania • porozumienie się z ustawodawcami (np. urzędem antymonopolowym)	• władze lokalne • rząd • ustawodawcy • zarząd

Źródło: (Hindle, 2000, s. 8).

Zastanawiając się nad istotą pojęcia negocjacji, można – za T. Hindlem – dokonać rozróżnienia na trzy podstawowe rodzaje pertraktacji. Pokróćce przedstawiono je w tab. 2.

Przedmiotem rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu są negocjacje gospodarcze, których szczegółowa analiza koncentruje się przede wszystkim na negocjacjach handlowych.

Założenia metodologiczne i struktura opracowania

Początkowo opracowanie to miało być podręcznikiem poświęconym problematyce negocjacji. W toku prac koncepcyjnych zakres publikacji uległ jednak istotnej modyfikacji. Uwzględnienie wyników badań ankietowych, a także szczegółowa prezentacja trzech studiów przypadków, odnoszących się do przebiegu negocjacji w zróżnicowanych sektorach gospodarki, wpłynęły na konieczność zmiany charakteru pracy. Dodatkowo istotnym elementem stało się odwołanie do licznych opracowań naukowych, co przesunęło akcenty z warstwy instruktażowej na analityczną.

Przeprowadzona redakcja, wspierana narzędziami sztucznej inteligencji, w szczególności modelem ChatGPT, umożliwiła przekształcenie tekstu z pierwotnie podręcznikowego w opracowanie o charakterze monograficznym. W efekcie powstała publikacja, której obecna forma odpowiada standardom pracy naukowej.

Struktura rozdziałów

Rozdział pierwszy stanowi szerokie wprowadzenie do problematyki negocjacji. Omawiane są tu podstawowe definicje i modele teoretyczne, a także zagadnienia związane z relacyjnym wymiarem negocjacji, rolą konfliktu, znaczeniem taktyk i technik negocjacyjnych, a także wpływem doświadczeń i wizualizacji na skuteczność negocjatora.

Rozdział drugi poświęcony jest procesowi przygotowania do negocjacji, traktowanemu jako złożona, strategiczna aktywność. Autor analizuje tu m.in. znaczenie stereotypów, różnic płciowych, wstępnych założeń negocjacyjnych, roli szacunku, gromadzenia informacji, precyzyjnego definiowania celów oraz odporności na presję. Rozdział ukazuje negocjacje jako przestrzeń, w której istotne są również elementy teatralne, inscenizacja ról i obecność zewnętrznych ekspertów.

Rozdział trzeci skupia się na technikach stosowanych w początkowych fazach rozmów negocjacyjnych. Omówione zostają m.in. zasady „mierz wysoko”, stopniowego ustępowania, dzielenia różnicy, technika „ziarnko do ziarnka”, strategia pozornej niekompetencji czy metoda odroczonej korzyści.

Czwarty rozdział przedstawia bardziej zaawansowane techniki negocjacyjne, stosowane w dalszych etapach procesu. Szczegółowo omówiono tu strategie osła-

biania pozycji konkurenta, techniki budowania iluzji korzyści, mechanizmy obrony przed presją oraz techniki takie jak „dobry i zły policjant”, „wydłubywanie rodzynek”, czy „pan tu nie stał”.

Rozdział piąty poświęcony jest roli emocji i presji w negocjacjach. Autor ukazuje, jak kontrolować emocje, stosować techniki relatywizowania ceny, taktyki „wańka-wstańka” czy „śmiesznych pieniędzy”, a także w jaki sposób zarządzać ryzykiem, czasem i nagłymi zwrotami akcji.

Szósty rozdział koncentruje się na twardych negocjacjach, przedstawiając je jako formę strategicznej konfrontacji. Wśród omawianych zagadnień znalazły się strategie zastraszania, presji sytuacyjnej, groźby, blefu oraz tzw. propozycji nie do odrzucenia. Szczególną uwagę poświęcono dynamice komunikacji i technikom wywierania presji.

Rozdział siódmy przenosi uwagę czytelnika na negocjacje miękkie, oparte na współpracy i zaufaniu. Autor ukazuje znaczenie wspólnych doświadczeń, relacji pozazawodowych, wrażliwości na sygnały niewerbalne i mechanizmów budowania zaangażowania, takich jak komplementy, wspólne posiłki czy technika „imadła Henry’ego Kissinger’a”.

W rozdziale ósmym omówione zostały taktyki stosowane w finalnej fazie negocjacji, czyli podczas zamykania rozmów. Znalazły się tu techniki eskalacji roszczeń, sukcesywnego „skubania”, oferty ograniczonej czasowo, kontrolowania decyzji i przenoszenia ustaleń na grunt pisemny.

Rozdział dziewiąty poświęcony jest psychologicznym mechanizmom perswazji werbalnej w negocjacjach. Autor analizuje tu strategie argumentacji, organizacji wypowiedzi, doboru sformułowań, językowych aspektów manipulacji oraz bariery skuteczności perswazji.

Z kolei w rozdziale dziesiątym, który koncentruje się na roli wizerunku negocjatora i komunikacji niewerbalnej w procesie negocjacyjnym, autor ukazuje, jak wygląd, gesty, mimika i inne niewerbalne sygnały wpływają na efektywność negocjacji i postrzeganie negocjatora przez partnerów.

Całość książki dopełnia rozdział jedenasty, który przedstawia wyniki badań dotyczących znajomości i stosowania strategii oraz technik negocjacyjnych przez polską kadrę kierowniczą. Obejmuje zarówno analizę danych ankietowych, jak i studium przypadku firmy z branży technologicznej. Całość uzupełniają przykłady praktycznych ćwiczeń rozwijających kompetencje negocjacyjne.

Podsumowanie

Monografia ta stanowi kompleksowy przewodnik po świecie negocjacji – od teorii i strategii po szczegółowe techniki i narzędzia. Kierowana jest zarówno do badaczy i studentów, jak i do praktyków pragnących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, oferując im bogaty zestaw inspiracji i praktycznych wskazówek.

Rozdział 1

Wprowadzenie do problematyki negocjacji

1.1. Definiowanie negocjacji oraz zakres ich zastosowania

W literaturze przedmiotu spotkać można różnorodne definicje negocjacji, odzwierciedlające rozmaite perspektywy teoretyczne i metodologiczne. Jedną z najczęściej cytowanych w polskiej tradycji badań nad negocjacjami jest definicja zaproponowana przez Z. Nęckiego, według której negocjacje stanowią „sekwencję wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów” (Nęcki, 1995, s. 16).

Z kolei G. Myśliwiec akcentuje aspekt komunikacyjny oraz subiektywne postrzeganie wspólnych interesów, ujmując negocjacje jako „nawiązanie komunikacji wskutek subiektywnego uczucia minimalnej zbieżności interesów, prowadzące do zgłoszenia oferty przez jedną ze stron i co najmniej kontroferty przez drugą stronę lub uzyskania ustępstwa w co najmniej jednym wymiarze” (Myśliwiec, 2007, s. 11).

W pewnym uproszczeniu niektórzy badacze oraz praktycy przyrównują proces negocjacyjny do swoistej gry sił, w której dominacja jednej ze stron przesądza o ostatecznym wyniku. Tego rodzaju podejście, choć popularne w potocznym rozumieniu, nie wyczerpuje złożoności zagadnienia.

W kontekście współczesnych ujęć analitycznych coraz częściej podkreśla się komunikacyjny i relacyjny charakter negocjacji. Przykładem może być definicja, w której negocjacje ujmowane są jako „dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe”. W podobnym duchu sformułowano znane określenie negocjacji jako „sztuki uzyskiwania TAK!”.

Nie sposób pominąć również ujęcia przedstawionego przez D.G. Pruitta, H. Kelly’ego i J. Thibauta, zgodnie z którym negocjacje stanowią proces, w wyniku którego współzależne podmioty, reprezentujące odmienne preferencje względem dostępnych alternatyw, podejmują wspólne decyzje.

Znaczący wkład w rozwój teorii negocjacji wnieśli również R. Fisher i W. Ury. W ich koncepcji negocjacje jawią się jako podstawowa metoda osiągania własnych celów

w interakcji z innymi, a więc jako zwrotny proces komunikacji służący wypracowaniu porozumienia w sytuacji częściowej wspólnoty i częściowego konfliktu interesów.

Analiza powyższych definicji pozwala dostrzec, że mimo różnic akcentowanych przez poszczególnych autorów wszystkie one pozostają zgodne co do kluczowych komponentów negocjacji: obecności przynajmniej częściowo rozbieżnych interesów, potrzeby komunikacji oraz dążenia do osiągnięcia porozumienia.

Z perspektywy własnych doświadczeń badawczych i praktycznych autora warto jednak podkreślić inne, nieco szersze ujęcie negocjacji. Można bowiem rozpatrywać je jako proces wspólnego poszukiwania rozwiązań, który niekoniecznie musi przybierać formę konfrontacyjną. W tym kontekście negocjacje jawią się raczej jako wspólne rozwiązywanie problemów niż jako rywalizacja przeciwników o ograniczone zasoby. Choć takie podejście może nie oddawać w pełni złożoności zjawiska, niewątpliwie zbliża się do idei negocjacji jako procesu twórczego i kooperacyjnego.

Przyjęcie takiej perspektywy sprzyja głębszemu zrozumieniu motywacji partnerów negocjacyjnych oraz ułatwia identyfikację czynników, które skłaniają ich do podjęcia rozmów. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście umiejętność wskazania korzyści, jakie druga strona może odnieść w wyniku współpracy. Najczęściej przywoływane w literaturze oraz praktyce aspekty obejmują:

- oszczędność czasu,
- redukcję kosztów,
- zwiększenie wygody,
- wzrost poczucia pewności,
- poprawę bezpieczeństwa,
- wzmocnienie prestiżu społecznego,
- rozszerzenie zakresu swobody działania.

Kwestia właściwego momentu podjęcia negocjacji pozostaje nie mniej istotna. W literaturze dostępne są liczne modele pozwalające określić, kiedy prowadzenie negocjacji jest zasadne, a kiedy może okazać się nieefektywne. Zagadnienie to ilustruje tabela 1.1.

Tabela 1.1. Przyczyny podejmowania lub niepodejmowania negocjacji

Negocjacje należy podejmować, gdy:	Negocjacji nie należy podejmować, gdy:
Obie strony są gotowe do zawarcia umowy	Szanse są niewielkie bądź nie ma się do zaoferowania nic wystarczająco wartościowego dla drugiej strony
Istnieje zarówno zgodność, jak i konflikt między stronami	Nie zyska się zbyt dużo
Jest się uprawnionym do wydawania decyzji	Występuje zbyt duże pobudzenie emocjonalne, które może się przyczynić do błędnych decyzji
Jest się przygotowanym do prowadzenia negocjacji	Istnieją mniej pracochłonne czy kosztochłonne sposoby zaspokojenia potrzeby

Źródło: (Gracz i Stupińska, 2018, s. 10).

1.2. Struktura procesu negocjacyjnego w świetle wybranych modeli teoretycznych

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że negocjacje stanowią proces złożony i wieloetapowy, którego dynamika jest determinowana zarówno przez cele stron, jak i przez kontekst sytuacyjny. W celu lepszego zrozumienia logiki negocjacji warto odwołać się do modeli ukazujących ich strukturę fazową.

Jednym z najczęściej przywoływanych modeli pozostaje propozycja Gullivera, który wyróżnia osiem zasadniczych etapów negocjacji. Każdy z nich odpowiada określone mu zakresowi działań, jakie podejmują strony w toku procesu negocjacyjnego. Szczegółową charakterystykę poszczególnych faz przedstawia zestawienie w tab. 1.2.

Tabela 1.2. 8 etapów negocjacji według Gullivera

Etap (faza) negocjacji	Co dzieje się na danym etapie?
1.	Wybór miejsca przeprowadzenia negocjacji
2.	Ustalenie planu negocjacji i zdefiniowanie podstawowych punktów spornych
3.	Ustalenie zakresu, w jakim mogą się toczyć negocjacje (ustalenie granicznych dopuszczalnych rozstrzygnięć)
4.	Niwelowanie różnic między stronami
5.	Przygotowanie do ostatecznego targu
6.	Ostateczny targ
7.	Zrytualizowane potwierdzenie osiągniętego kompromisu
8.	Wykonanie porozumienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Brożek i Stelmach, 2014, s. 20).

W odmiennym ujęciu K. Kennedy zaproponował model, który również zakłada sekwencyjny przebieg negocjacji. W jego pierwotnej wersji struktura procesu obejmuje osiem etapów, z których każdy spełnia odrębną funkcję w ramach dążenia do porozumienia. Model ten, przedstawiony w tabeli 1.3, ukazuje negocjacje jako proces o wysokim stopniu formalizacji.

Tabela 1.3. 8 etapów negocjacji według K. Kennedy'ego

Etap (faza) negocjacji	Co dzieje się na danym etapie?
1.	Przygotuj się! (Ustal, co musisz, co zamierzasz, a co tylko chciałbyś osiągnąć).
2.	Przekonuj! (Przedstaw swoje stanowisko i argumenty, które za nim przemawiają).
3.	Zasygnalizuj! (Zasygnalizuj możliwe rozwiązania).

Etap (faza) negocjacji	Co dzieje się na danym etapie?
4.	Zaproponuj! (Sformułuj precyzyjnie proponowany kompromis).
5.	Zapakuj! (Sformułuj dodatkowe warunki możliwych kompromisów).
6.	Targuj się! (Wszelkie propozycje składaj w formie warunkowej: coś za coś).
7.	Zamknij! (Doprowadź do zawarcia kompromisu).
8.	Podpisz! (Zawrzyj ugodę).

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Brożek i Stelmach, 2014, s. 21-22).

W późniejszych publikacjach K. Kennedy dokonał znaczącego uproszczenia pierwotnego modelu, redukując liczbę faz do czterech zasadniczych etapów. Każdy z nich związany jest z precyzyjnie określonym celem, co ma ułatwić analizy i praktyczne zastosowanie tego podejścia. W nowej wersji procesu negocjacyjnego wyróżnione zostały następujące fazy:

1. Przygotuj się! (Odpowiedz na pytanie, czego ty chcesz).
2. Rozmawiaj! (Odpowiedz na pytanie, czego chce przeciwnik).
3. Zaproponuj! (Odpowiedz na pytanie, z których postulatów możesz zrezygnować).
4. Targuj się! (Odpowiedz na pytanie, z jakich postulatów zrezygnuje przeciwnik) (Brożek i Stelmach, 2014, s. 21-22).

Wszystkie zaprezentowane modele, niezależnie od stopnia złożoności, ujmują negocjacje jako proces oparty na porządku logicznym, w którym kolejne etapy są ze sobą powiązane funkcjonalnie. Zestawienia te wskazują zarazem, że skuteczne prowadzenie negocjacji wymaga zarówno odpowiedniego przygotowania, jak i umiejętnego dostosowania działań do zmieniających się warunków rozmów.

1.3. Wartości relacyjne i perspektywa długoterminowa w negocjacjach

Redukowanie procesu negocjacyjnego do prostej dychotomii zwycięstwa i porażki stanowi istotne uproszczenie, które nie odzwierciedla rzeczywistej złożoności tego zjawiska. Postrzeganie negocjacji wyłącznie przez pryzmat osiągania jednostronnych korzyści – zgodnie z logiką „wygrana–przegrana” – ogranicza możliwości wypracowania trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Z perspektywy współczesnych analiz procesów negocjacyjnych szczególną rolę przypisuje się czynnikom relacyjnym, w tym budowaniu wzajemnego zaufania oraz pozytywnych relacji interpersonalnych. To właśnie te elementy często przesądzają o finalnym rezultacie rozmów, wykraczającym poza bezpośredni efekt transakcyjny.

Raz nawiązana relacja zaufania może stanowić istotny kapitał społeczny, determinujący kolejne interakcje między stronami.

Przykład ilustrujący tę zależność odnaleźć można w relacjach z przedstawicielami zawodów usługowych. Jeżeli dana osoba – np. hydraulik, sprzedawca, doradca finansowy czy agent nieruchomości – wzbudza zaufanie, wówczas jej propozycje cenowe lub inne warunki transakcji są zwykle akceptowane bez istotnych zastrzeżeń. Ponadto relacja ta zwiększa prawdopodobieństwo ponownego nawiązania współpracy. Brak zaufania natomiast skutkuje zazwyczaj poszukiwaniem alternatywnych kontrahentów, niezależnie od atrakcyjności oferty (Ross, 2014, s. 31).

1.4. Konflikt jako immanentny komponent procesu negocjacyjnego

Jednym z kluczowych elementów konstytuujących proces negocjacyjny jest konflikt interesów. W definicjach negocjacji, szczególnie tych o charakterze klasycznym, wskazuje się na ich istotę jako sekwencje wzajemnych posunięć, poprzez które strony dążą do osiągnięcia możliwie korzystnego rozwiązania częściowego konfliktu interesów.

Z perspektywy analitycznej kluczowe znaczenie ma tu pojęcie konfliktu interesów. W tradycyjnym ujęciu konflikt ten postrzegano głównie w kategoriach negatywnych, jako czynnik destabilizujący relacje społeczne i ekonomiczne. Współczesne ujęcia jednak znacząco odchodzą od tej perspektywy. Obecnie konflikt coraz częściej traktowany jest jako zjawisko o charakterze konstruktywnym, niosące potencjał twórczy i rozwojowy.

Tabela 1.4 przedstawia zestawienie odmiennych podejść do konfliktu w kontekście negocjacji – tradycyjnego i współczesnego. Analiza ta pozwala dostrzec, w jaki sposób zmieniał się postrzeganie konfliktu w toku ewolucji teorii negocjacji.

Tabela 1.4. Konflikt w negocjacjach w sensie tradycyjnym i współczesnym

Tradycyjny pogląd na konflikt	Współczesny pogląd na konflikt
Konfliktu można unikać	Konflikt jest nieunikniony
Konflikt przynosi straty	Konflikt może być zjawiskiem pozytywnym
Powodem konfliktu są błędy i niedopatrzenia	Konflikt powstaje z wielu przyczyn, np. nieuniknionych różnic celów, różnic w wartościach
Zadaniem stron jest eliminowanie konfliktu	Zadaniem jest poszukiwanie rozwiązania korzystnego dla obu stron
Konflikt uniemożliwia osiągnięcie optymalnych rezultatów	Konflikt w różnym stopniu może się przyczyniać do optymalnej efektywności rozmów

Źródło: (Kałużna-Drewińska, 2006, s. 68).

Po uwzględnieniu wcześniejszych rozważań dotyczących konstruktywnego potencjału konfliktu w negocjacjach zasadne wydaje się poddanie refleksji zachowaniom, które mogą sprzyjać jego rozwiązaniu bądź to utrudniać. W analizach teoretycznych oraz badaniach empirycznych wskazuje się na szereg postaw i działań, które w istotny sposób wpływają na przebieg oraz rezultat procesu negocjacyjnego.

Tabela 1.5 prezentuje zestawienie wybranych przykładów zachowań o odmiennym charakterze: z jednej strony takich, które wspomagają konstruktywne rozwiązanie konfliktu, z drugiej zaś takich, które prowadzą do jego eskalacji bądź utrwalenia.

Tabela 1.5. Zachowania ułatwiające i utrudniające rozwiązanie konfliktu

Zachowania ułatwiające rozwiązanie konfliktu	Zachowania pogłębiające konflikt
1. Odślanianie się, ujawnianie własnych uczuć, intencji myśli 2. Wykazywanie zainteresowania sytuacją drugiej strony 3. Sprecyzowanie stawianych nam zarzutów 4. Sygnalizowanie życzliwości wobec drugiej strony – werbalne i niewerbalne 5. Podkreślanie w wypowiedziach tego, co strony łączy. Odwoływanie się do wcześniejszych pozytywnych doświadczeń 6. Przyjęcie odpowiedzialności za własne zachowania 7. Szukanie wsparcia – odwoływanie się do autorytetu, odwoływanie się do trzeciej strony 8. Potraktowanie konfliktu jako problemu do rozwiązania, szukanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony	1. Wzajemne obwinianie się stron 2. Odrzucanie – wypowiedzi zawierające niechęć do partnera, oceny personalne, czeplanie się 3. Nakazy, rozkazy, żądania – wypowiedzi domagające się od drugiej strony podporządkowania się, zmiany stanowiska 4. Zadawanie wrogich pytań zawierających duży ładunek niechęci i sugerujące, że druga strona nie jest w porządku 5. Negatywne domniemanie – wypowiedzi przypisujące drugiej stronie myśli, intencje, uczucia, których nie wyraża 6. Unikanie odpowiedzialności 7. Unikanie konfliktu, niedostrzeganie go 8. Poddanie się bez podjęcia walki 9. Podjęcie walki w celu zniszczenia przeciwnika 10. Forsowanie na siłę swojego rozwiązania

Źródło: (Kałużna-Drewińska, 2006, s. 72, za: Cenker, 2011, s. 177; Nęcki, 1995, s. 157-165).

Omawiane zestawienie pozwala dostrzec, iż negocjacje, także w sytuacjach nacechowanych dużym napięciem, mogą stanowić przestrzeń sprzyjającą poszukiwaniu kompromisów i porozumień. Wymaga to jednak świadomego kształtowania określonych postaw komunikacyjnych i interpersonalnych, opartych na wzajemnym szacunku, otwartości i gotowości do współpracy.

[Negocjacje – co to takiego?]

Gdybyś miał zamiar kupić dom, za który sprzedający początkowo żąda 350 000 zł, jednak bez większego namysłu zgadza się na 300 000 zł – jak byś się wtedy poczuł? Cóż, prawdopodobnie zacząłbyś podejrzewać, że budynek ma jakieś ukryte wady, na przykład wilgoć na ścianach, albo że są tu jakieś inne niejasności, które jeszcze po prostu nie wyszły na jaw (Lundén i Rosell, 2003, s. 11).

Tenże znajomy chciał kupić dom w Sopocie. Jak się wkrótce okazało, w owym Sopocie praktycznie nie było domów na sprzedaż. Pośrednicy w handlu nieruchomościami kręcili tylko przecząco głowami, kiedy znajomy wchodził do ich biur, pytając o dom, który spełniałby jego oczekiwania. Jeden z pośredników stwierdził jednak, że owszem, ma w ofercie dom, który idealnie odpowiadałby znajomemu. Problem był jednak następujący: właściciel domu postawił warunek, że w rozliczeniu chce otrzymać w zamian czteropokojowe mieszkanie w centrum Sopotu. A takim mieszkaniem znajomy nie dysponował. Wydawało się więc, że sytuacja jest jasna – w tym momencie w Sopocie nie ma żadnych domów na sprzedaż. Jednak znajomy nie poddał się. Nie zadowolili się odmową ze strony pośrednika, ale postanowił sam spotkać się z właścicielem domu. Ponownie skontaktował się z pośrednikiem i spytał: czy mógłby przyjść i obejrzeć dom, mimo że nie mógł zaproponować w zamian żadnego mieszkania. Powiedział, że jeśli rozplanowanie i wystrój domu nie będą mu odpowiadały, to przynajmniej będzie miał tę ofertę z głowy i nie będzie musiał szukać jakiegoś czteropokojowego mieszkania na zamianę.

Pośrednik zorganizował oglądanie domu i tak się złożyło, że właściciel był akurat na miejscu. Wtedy zainteresowany kupnem znajomy skorzystał z okazji i spytał, czy właściciel nie byłby jednak skłonny sprzedać domu. „Właściwie... – odparł właściciel – dlaczego nie? W sumie myślę, że mógłbym poszukać mieszkania na własną rękę”. Oczywiście pośrednik również był zaskoczony reakcją właściciela, podobnie jak znajomy, który chciał kupić dom. Po kilku tygodniach transakcja doszła do skutku.

Źródło: (Lundén i Rosell, 2003, s. 20).

1.5. Negocjacje partnerskie – założenia i kryteria

W literaturze przedmiotu występuje wiele definicji negocjacji. Na potrzeby dalszych rozważań szczególną uwagę warto poświęcić negocjacjom partnerskim, rozumianym jako proces prowadzony w zgodzie z zasadami etycznymi, ponieważ tylko takie negocjacje mają, zdaniem autora, szansę powodzenia w dłuższej perspektywie czasu i służą budowaniu dobrych, trwałych relacji biznesowych. Koncepcja ta zakłada spełnienie określonych warunków, takich jak:

- **obustronność korzyści** – wzajemne uzyskiwanie uzasadnionych rezultatów,
- **uczciwość** – przejrzystość intencji i działań,
- **trwałość** – dążenie do rozwiązań o charakterze długoterminowym,
- **przydatność społeczna** – zgodność rozwiązań z interesem szerszego otoczenia,
- **sprawność prowadzenia negocjacji** – efektywność procesu,

- **pogłębianie dobrych relacji** – budowanie wzajemnego zaufania (Nęcki, 1995, s. 20).

Jednocześnie warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia negocjacji jest spełnienie kilku podstawowych przesłanek, takich jak:

- gotowość obu stron do zawarcia porozumienia,
- istnienie zarówno wspólnych, jak i rozbieżnych interesów,
- posiadanie odpowiednich kompetencji decyzyjnych,
- odpowiedni poziom przygotowania merytorycznego i proceduralnego (Nęcki, 1995, s. 21-22).

W kontekście praktycznym warto również wskazać sytuacje, w których negocjacje nie powinny być podejmowane. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy:

- prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest znikome,
- strona negocjująca działa pod silnym wpływem emocji,
- istnieją inne, bardziej efektywne sposoby zaspokojenia potrzeb (Nęcki, 1995, s. 23-24).

Z perspektywy praktyki negocjacyjnej niektórzy doświadczeni negocjatorzy dodatkowo wskazują na sytuacje, w których podejmowanie negocjacji jest niecelowe, np.:

- 1) gdy strona jest zbyt słaba w stosunku do partnera,
- 2) gdy strona dysponuje pozycją dominującą, eliminującą potrzebę negocjacji,
- 3) gdy przedmiot negocjacji jest nieistotny,
- 4) gdy kontekst negocjacji z definicji wyklucza jakiejkolwiek ustalenia (np. sytuacje ofiarności).

Model negocjacji partnerskich

W kontekście negocjacji partnerskich szczególnie istotny staje się model oparty na poszukiwaniu rozwiązań o charakterze synergicznym. Dobrym przykładem jest tzw. problem jednej cytryny, opisany w literaturze negocjacyjnej. W zależności od sposobu przeprowadzenia rozmów możliwe są różne rezultaty (tab. 1.6).

Tabela 1.6. Negocjacje – jakie być powinny?

Przykład wyniku negocjacji
Jeżeli dwie osoby zabiegają o jedną cytrynę, to:
a) mogą się podzielić i w efekcie otrzymujemy wynik: strona A (+0,5) i strona B (+0,5) = 1
b) może otrzymać jedna z nich i wówczas mamy rozwiązanie najgorsze, tzn. A(− 1) zaś B(+ 1) = 0 lub też
c) gdy w wyniku negocjacji ustalimy, że osoba A zabiega o cytrynę ze względu na sok, a B ze względu na skórkę (tartą, do pieczenia ciasta), to możliwy jest wynik A(+ 1) i B(+ 1) = 2!

Źródło: (Bielski, 1996, s. 127).

Powyższy przykład obrazuje, że negocjacje prowadzone w duchu współpracy i otwartości mogą generować korzyści wykraczające poza prostą grę o sumie zerowej.

Zapobieganie eskalacji konfliktów i agresji w negocjacjach

Integralnym elementem efektywnych negocjacji jest umiejętność zapobiegania agresji oraz minimalizowania ryzyka eskalacji konfliktu. W literaturze przedmiotu wskazuje się na szereg czynników, które powinny być przedmiotem refleksji w tym kontekście. Zestawienie tych czynników wraz z krótkimi komentarzami przedstawia tab. 1.7.

Tabela 1.7. Zapobieganie agresji i konfliktom

Kilka punktów do rozpatrzenia	Komentarze (do uzupełnienia)
1. Czy istnieje rozbieżność między tym, do czego dążysz (zamiary, cele, aspiracje), a obrazem wyłaniającym się z wysyłanych przez ciebie sygnałów?	Wygląd fizyczny, ubiór, język werbalny i pozawerbalny powinny pozostawiać możliwie najmniej wątpliwości co do twoich intencji.
2. Czy twoje sposoby i kanały komunikacji mogą być interpretowane jako dwuznaczne?	Rozmówca powinien mieć dokładny pogląd na temat tego, co się aktualnie wydarza: dlaczego, jak, z jakiego powodu, w jakich okolicznościach itd.
3. Jak kontrolować formę, wyraz i kierunek agresji innych osób? (Zakładamy, że jesteś świadomy stanu emocjonalnego innych osób).	- Okazywanie „stoickiego” spokoju może rozbroić agresywnego rozmówcę. - Traktuj innych tak, jak chciałbyś, żeby oni traktowali ciebie.
4. W razie konieczności natychmiast ujawniaj swój punkt widzenia i swoje uczucia. (Jest to okazywanie uczuć jako sposób na rozwiązywanie trudności pojawiających się w kontaktach).	- Okazywane uczucia są ważnymi sygnałami: trzeba ich słuchać (swoich i cudzych). - Należy jednak oddzielać uczucia od zachowań.
5. Powiedz bez stosowania uników, co jest dla ciebie nie do przyjęcia. Jeżeli sytuacja tego wymaga, daj poznać swoje zamiary i decyzje (zawieszaj głos, zatrzymuj się, żeby wyrazić swoją niezgodę na stosowanie gróźb itd.).	- Powiedz, jakich zachowań oczekujesz od innych. - Przerwij dyskusję w razie konieczności, ale... nie zatraskuj drzwi.

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 97).

1.6. Taktyki, techniki i triki – próba systematyzacji pojęć

W literaturze dotyczącej negocjacji pojawia się szereg pojęć odnoszących się do określonych działań i zachowań stosowanych w trakcie rozmów negocjacyjnych. Do najczęściej używanych należą „taktyka”, „technika” oraz „trik”. Ze względu na ich odmienny charakter oraz częste niejednoznaczne użycie w języku potocznym zasadne

wydaże się ich wyraźne rozróżnienie. Zestawienie kluczowych cech tych pojęć wraz z ich podstawowymi definicjami przedstawiono w tab. 1.8.

Tabela 1.8. Rozróżnienie podstawowych pojęć związanych z negocjacjami

Pojęcie związane z negocjacjami	Przybliżony opis danego pojęcia
Technika – co dokładnie powiem/ zrobię w danym momencie?	Konkretny zabieg werbalny i niewerbalny, jaki jest udziałem jednej ze stron. Nie jest on przedzielony żadnym innym zabiegiem i realizuje cel szczegółowy negocjacji. Jest to w zasadzie pojedynczy ruch – coś, co dzieje się „tu i teraz”, np. celowa pauza, pytanie otwarte czy podniesienie brwi. Nie wymaga ona żadnego wcześniejszego przygotowania.
Taktyka – jakich sekwencji działań użyję?	Sekwencja technik, która prowadzi do celu finalnego, czyli przyjęcia przez obie strony konkretnej opcji w jednym z obszarów. Przykładem może być taktyka „dobry i zły policjant” albo „salami”.
Trik – czy gram fair, czy stosuję nieetyczne zagrania?	Technika lub sekwencja technik, które wprowadzają w błąd partnera lub dążą do zmanipulowania sytuacji. Celem jest tutaj wprowadzenie partnera w błąd – czasem subtelnie, czasem bezpośrednio.
Metoda – jakim podejściem się posługuję?	Ogólny sposób prowadzenia negocjacji oparty na określonym podejściu teoretycznym, np. metoda pozycyjna, problemowa czy oparta na interesach. Zwykle określa ramy prowadzenia całego procesu i najczęściej odpowiada na pytanie: „Według jakiego podejścia zamierzamy prowadzić całe negocjacje?”.
Strategia – co chcę osiągnąć i dlaczego?	Długofalowy plan działania obejmujący dobór metod, taktyk i technik, który ma prowadzić do osiągnięcia celów negocjacyjnych w kontekście szerszych interesów strony. Uwzględnia nie tylko rozmowę, ale także kontekst relacji, czas, presję, siłę przetargową, cele wizerunkowe itd.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Myśliwiec, 2007, s. 11-13).

Wszystko to, o czym była mowa powyżej, można zilustrować rys. 1.1.



Rys. 1.1. Poziomy działań negocjacyjnych (schemat wizualny)

Źródło: opracowanie własne.

Partnerów negocjacyjnych można podzielić ze względu na stosunek do własnych interesów na 4 kategorie:

- młody wilk,
- rep negocjacyjny,
- partner,
- opiekun (tab. 1.9) (Myśliwiec, 2007, s. 17).

Tabela 1.9. Typy partnerów negocjacyjnych

Typ partnera negocjacyjnego	Krótką charakterystyka
Wilk	W negocjacjach z nim zachowuj ostrożność w ujawnianiu informacji o własnej sytuacji. Bądź wyczulony na wszelkie niedomówienia.
Rep	To twardy, ale konstruktywny negocjator. Należy dać mu nieco więcej informacji w początkowej fazie oraz wykorzystać jego kunszt negocjacyjny, aby skontrolować go w finale.
Partner	Partnera informujemy szczerze i obszernie. Negocjacje są dla niego bardziej heureka niż rywalizacja. Możesz więc liczyć, że znajdzie on rozwiązanie korzystne w tym samym stopniu dla obu stron.
Opiekun	Ma on bardzo niską siłę wolicjonalną, może być łatwą ofiarą pojedynczej transakcji. Z tego też powodu należy obronić go przed samym sobą.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Myśliwiec, 2007, s. 17-19).

Warto podkreślić, że wskazana typologia ma charakter orientacyjny i nie eliminuje ryzyka błędnej diagnozy w początkowych etapach negocjacji. W praktyce bowiem dany partner może przyjmować postawy nieadekwatne do swojego rzeczywistego typu, np. „wilk” może symulować otwartość, „opiekun” – stanowczość, „rep” – obojętność, a „partner” – nadmierną ostrożność. Błędna ocena może w konsekwencji wpłynąć na niekorzystny przebieg rozmów (Myśliwiec, 2007, s. 19).

1.7. Priorytety i subiektywne doświadczenia w procesie negocjacji

Rozważmy hipotetyczną sytuację sprzedaży nieruchomości na przykładzie mieszkania o powierzchni 50 m², zlokalizowanego we Wrocławiu, w dzielnicy Krzyki. Budynek powstał około dekady temu, a sprzedający jest pierwszym właścicielem, który spędził tam znaczny czas. Okolica cechuje się przyjaznym charakterem, a sąsiedzi są życzliwi. Cena rynkowa za metr kwadratowy wynosi 8 tysięcy złotych. Wobec tych danych naturalne wydaje się ustalenie ceny ofertowej na poziomie około 440 tysięcy złotych, uwzględniając konieczność negocjacji i ewentualnego zejścia z ceny.

W momencie pojawienia się potencjalnego klienta, którego reakcja jest natychmiastowa i zdecydowana – krótka inspekcja mieszkania i szybkie zapytanie o cenę – sprzedający odpowiada zgodnie z ogłoszeniem. Klient oferuje natychmiastową zaliczkę i proponuje spotkanie u notariusza. Mimo pozornie korzystnej transakcji, w świadomości sprzedającego pojawiają się emocje, takie jak rozczarowanie i wątpliwości co do adekwatności ceny. Pojawia się poczucie, że możliwe było uzyskanie lepszego wyniku, co wywołuje mieszanekę złości, żalu i samokrytyki.

Analiza tych stanów emocjonalnych ujawnia istotny aspekt psychologii negocjacji: zbyt łatwe zwycięstwo rzadko wywołuje pełną satysfakcję. Wewnętrzne dialogi, takie jak:

- „Mogłem wziąć więcej! Widziałem, jaki był napalony!”
- „No tak... 440! Może i dużo, ale za taataaaaaaakie mieszkanko...???”
- „Kurczę, chyba powiem mu, że dzwoniła żona i obiecała komuś innemu za 470, więc albo dopłaca, albo niech odda kasę, a ja przecież kogoś znajdę! Na taataaakie mieszkanie?”

stanowią wyraz frustracji wynikającej z braku realnej konfrontacji negocjacyjnej.

Dynamika procesu negocjacyjnego – hipotetyczna rekonstrukcja

W alternatywnej wersji scenariusza klient podchodzi do mieszkania z większą krytyką i sceptycyzmem: dokładnie ogląda każdy detal, zwraca uwagę na mankamenty techniczne i estetyczne, wyraża niezadowolenie i podważa wartość nieruchomości, proponując znacznie niższą cenę – około 350 tysięcy złotych. Dopiero wówczas rozpoczynają się negocjacje, które po intensywnych wymianach stanowisk kończą się uzyskaniem ceny ostatecznej:

- a) 410 tysięcy złotych – wynik satysfakcjonujący, przekraczający cenę rynkową, powodujący pozytywną reakcję sprzedającego;
- b) 400 tysięcy złotych – zadowolenie wynikające z uzyskania ceny rynkowej;
- c) 390 tysięcy złotych – akceptacja ceny bliskiej wartości rynkowej;
- d) 380 tysięcy złotych – szybka sprzedaż i możliwość inwestycji środków, mimo niewielkiej niższej kwoty.

Przy tym ostatnim wariancie reakcje emocjonalne sprzedającego pozostają w sferze akceptacji, mimo krytycznych uwag ze strony współmałżonka, co ilustruje mechanizmy obronne i strategie radzenia sobie z niepewnością ekonomiczną.

Wnioski z analizy emocjonalnej aspektów negocjacji

Przytoczone scenariusze dostarczają cennych spostrzeżeń na temat relacji między trudnością negocjacji a satysfakcją z jej rezultatu. Istotne jest, że osiągnięcie porozu-

mienia bez konieczności rzeczywistego wysiłku negocjacyjnego prowadzi do ograniczonego poczucia sukcesu, a często wręcz do frustracji z powodu utraconych możliwości. Z kolei konieczność walki o warunki transakcji, rywalizacji oraz kompromisów generuje znacznie wyższy poziom zadowolenia, co można interpretować jako efekt psychologiczny – satysfakcja płynie z aktywnego zaangażowania i pokonania przeszkód. Stąd też kluczową strategią skutecznych negocjacji jest inicjowanie rozmów i dopuszczanie do konfrontacji stanowisk. Należy również pamiętać, że warunkiem powodzenia jest pozostawienie drugiej stronie poczucia wygranej – przekonania, iż osiągnęła ona satysfakcjonujący rezultat, wynegocjowała korzystne ustępstwa oraz zyskała przewagę w dialogu.

W praktyce oznacza to, iż obie strony powinny odczuwać, że „wykręciły” od przeciwnika maksymalną możliwą korzyść, co stanowi podstawę trwałej i pozytywnej relacji negocjacyjnej.

1.8. Rola systematycznego ćwiczenia w procesie negocjacji

Rekomendacja dotycząca nieustannego ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych wydaje się szczególnie uzasadniona. W praktyce obserwuje się, że intensywne i powtarzalne treningi prowadzą do znacznego wzrostu efektywności w negocjacjach. Ta sugestia kierowana jest przede wszystkim do mężczyzn. Wynika to z obserwacji, iż kobiety w sposób wyraźny wykazują większą niechęć wobec procesów targowania się. Przykładem jest sytuacja podczas wspólnych zakupów – kiedy nadchodzi moment finalizacji transakcji przy kasie, partnerki czy matki często znikają, unikając bezpośredniego zaangażowania w negocjacje. Nie jest to spowodowane odmową ponoszenia kosztów, lecz raczej niechęcią wobec samego aktu negocjowania, który często jest odbierany jako nieprzyjemny. Paradoksalnie jednak, pomimo tej niechęci, negocjacje przynoszą wymierne korzyści – zazwyczaj możliwe jest uzyskanie rabatu lub drobnego bonusu, co skutkuje zadowoleniem zainteresowanych stron.

Autor przyznaje, iż sam nie jest entuzjastą częstych zakupów; wśród nielicznych regularnych aktywności zakupowych autora dominują zakupy książek. Zwykle przy jednej wizycie nabywa około 8-10 pozycji, co przekłada się na sumę rzędu 450 złotych. W tym kontekście negocjowanie ceny – na przykład próba uzyskania 25% rabatu, a ostatecznie 15% – staje się działaniem opłacalnym. W praktyce oznacza to oszczędność około 67,50 zł, co można porównać do wartości jednego posiłku o umiarkowanym standardzie. Ta perspektywa uzasadnia zaangażowanie w negocjacje, które trwają zaledwie kilka minut, a przynoszą zauważalne korzyści.

Spółeczne percepcje negocjacji i ich konsekwencje kulturowe

W polskim kontekście kulturowym wyraźnie dostrzegalne jest negatywne nastawienie do negocjacji, które bywają postrzegane jako zjawisko nieetyczne, niekulturalne, a nawet nieprzyzwoite. Takie opinie prowadzą do refleksji na temat społecznego statusu negocjatorów, który można by metaforycznie określić jako „banicję” osób podejmujących się tego rodzaju działań.

Obserwując powszechną niechęć wobec negocjacji, można odnieść wrażenie, że w niektórych środowiskach społecznych są one traktowane jako zjawisko porównywalne – a niekiedy nawet gorsze – niż nielegalne praktyki. Tymczasem w kulturach wielu innych krajów negocjacje stanowią element codziennego funkcjonowania rynku. W pewnych regionach świata, przykładowo w krajach arabskich, proces nabywania dóbr i korzystania z usług jest nierozzerwalnie związany z długotrwałymi, szczegółowymi i złożonymi negocjacjami, które są tam czymś naturalnym i powszechnie akceptowanym.

1.9. Negocjacje jako zjawisko interakcyjne o charakterze rekreacyjnym

Doświadczenie bezpośrednie z przestrzeni rynkowej wskazuje, że negocjacje mogą pełnić funkcję nie tylko transakcyjną, ale również rozrywkową, a ich przebieg nie rzadko stanowi formę gry społecznej. Autor przywołuje przykład własnej wizyty na targowisku w miejscowości rodzinnej, której celem było nabycie poduszek samochodowych przeznaczonych dla dzieci. W wyniku procesu negocjacyjnego cena została obniżona z 20 do 14 złotych.

Następnie, po kolejnym obchodzie placu targowego, autor zakupił ręcznik z wizerunkami postaci z filmu dla dzieci „Auta”, którego cena po negocjacjach spadła z 24 do 15 zł. Komunikat sprzedawcy: „Tylko już trzeci raz niech pan nie wraca!”, wypowiedziany z uśmiechem, ilustruje charakterystyczny dla tego typu interakcji element humorystyczny oraz rytuał społeczny towarzyszący negocjacjom.

Podsumowując, autor zwraca uwagę, że negocjacje w takim kontekście powinny prowadzić do sytuacji, w której klient opuszcza punkt sprzedaży z poczuciem dokonania wyjątkowo korzystnego zakupu – „złotego interesu życia”. Równocześnie sprzedawca odnosi satysfakcję z przeprowadzonej transakcji, postrzegając ją jako opłacalną, mimo że ostateczna cena była niższa niż pierwotna.

1.10. Konstrukcja pozytywnej wizualizacji w procesie przygotowania negocjacyjnego

Jednym z kluczowych elementów przygotowania do negocjacji, poprzedzającym bezpośredni kontakt z drugą stroną, jest mentalne ukształtowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby jako skutecznego negocjatora. Proces ten obejmuje celowe wywołanie i utrwalenie w świadomości obrazu własnej kompetencji i pewności siebie w kontekście prowadzenia rozmów negocjacyjnych.

Realizacja tej strategii wymaga chwilowego zatrzymania się i osiągnięcia stanu relaksu, co umożliwia nasycenie umysłu konstruktywnymi i pozytywnymi myślami. Technika ta opiera się na przypomnieniu sobie szczególnie pozytywnych i przyjemnych momentów z życia, które skutkują redukcją napięcia psychicznego. Skierowanie uwagi na te wspomnienia sprzyja obniżeniu poziomu stresu, co jest szczególnie istotne w kontekście potencjalnie długotrwałych i obciążających negocjacji. W konsekwencji takie przygotowanie mentalne może znacząco wpłynąć na efektywność prowadzonych rozmów.

1.11. Rola akumulacji pozytywnych doświadczeń w procesie samomotywacji negocjatora

Wielu praktyków negocjacji, których autor obserwuje, stosuje strategię wsparcia własnej motywacji poprzez świadome lub intuicyjne odwoływanie się do pozytywnych wspomnień. Respondenci pytani o mechanizmy radzenia sobie z niekorzystnymi warunkami – zarówno zewnętrznymi, jak i emocjonalnymi, takimi jak trudne warunki atmosferyczne, niepowodzenia zawodowe czy stany obniżonego nastroju – wskazują na tendencję do mentalnego powrotu do doświadczeń pozytywnych.

Te wspomnienia dotyczą różnorodnych aspektów życia, od beztroskich chwil spędzonych w sprzyjających warunkach (np. letnie wieczory na plaży w towarzystwie bliskich osób), przez momenty spektakularnych sukcesów zawodowych aż po zwykłe, codzienne przyjemności, takie jak rodzinne spacery w słoneczne dni.

Na tej podstawie można postulować, że skutecznym elementem przygotowania negocjatora do konfrontacji z wymagającymi sytuacjami negocjacyjnymi czy też negocjATOREM o twardym charakterze jest świadome przywołanie i zintensyfikowanie pamięci o własnych udanych doświadczeniach negocjacyjnych. Takie działanie sprzyja utrzymaniu pozytywnej perspektywy i wzmacnia odporność psychiczną.

Rozdział 2

Przygotowanie do negocjacji jako proces strategiczny i wielowymiarowy

2.1. Gry strategiczne jako metaforyczne ramy analizy negocjacji

W analizie zjawiska negocjacji użyteczne wydaje się odwołanie do gier o różnorodnym charakterze, które – choć pozornie różne – dostarczają analogii do rozmaitych aspektów interakcji negocjacyjnych z klientami.

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na szachy. Ta klasyczna gra strategiczna ukazuje negocjacje jako sekwencję świadomie planowanych ruchów, które bazują na zrozumieniu debiutów oraz ciągłym reagowaniu na działania przeciwnika. Umiejętność przewidywania i dopasowywania strategii do zmiennych warunków gry stanowi tu istotny element skutecznego prowadzenia negocjacji.

Warcaby z kolei ilustrują dynamiczną wymianę, w której często dochodzi do „zbitcia” argumentów strony przeciwnej. Metafora ta podkreśla, jak często w negocjacjach strony starają się „usunąć” lub zdyskredytować argumentację kontrahenta, co tworzy dynamiczny charakter procesu wymiany racji i stanowisk.

Poker symbolizuje element niepewności i ukrytej strategii. W negocjacjach, podobnie jak w tej grze karcianej, uczestnicy często stosują bluff, ukrywając swoje faktyczne intencje lub rezerwując określone atuty na późniejszy etap interakcji. Ta analogia uwypukla znaczenie percepcji i zdolności odczytywania niewerbalnych sygnałów w trakcie negocjacji.

Boks natomiast obrazuje aspekt siły i wytrzymałości. Podobnie jak w ringu w negocjacjach zdarza się konieczność „zadania mocnego ciosu” – zastosowania zdecydowanych argumentów lub taktyk, które pozwalają utrzymać lub zyskać przewagę. Równocześnie – jak w boksie – ważne jest kontrolowanie dystansu oraz elastyczność w reagowaniu na ruchy przeciwnika – umiejętność zadania ciosu i błyskawicznego uniknięcia kontrataku.

Brydż zaś to metafora złożoności i konieczności planowania długofalowego. Niezbędna jest tu umiejętność diagnozy sytuacji, oceny „siły kart” (zasobów negocjacyjnych), a także czytania komunikatów partnerów i przeciwników. Tak jak w brydżu

istotne jest precyzyjne konstruowanie licytacji, tak w negocjacjach konieczne jest dostosowywanie komunikatów do aktualnego przebiegu rozmowy oraz wykorzystywanie informacji zawartych w wypowiedziach strony przeciwnej.

Na koniec – bierki przypominają o subtelności i precyzji niezbędnej w każdym ruchu negocjacyjnym. Każde posunięcie wymaga wyczucia – czy jest to energiczne działanie, które nie powinno naruszyć równowagi całego układu, czy delikatne i ostrożne podejmowanie decyzji, które pozwalają zachować integralność całości.

Warto dodać, że inne gry, jak tenis, mogą również stanowić interesujące metafory – na przykład silny serwis jako inicjujący argument, który pozwala szybko zakończyć dyskusję. Jednak wybór zaprezentowanych powyżej analogii wydaje się szczególnie trafny z uwagi na wielowarstwowość i złożoność negocjacji.

2.2. Rozpoznawanie perspektyw stron jako fundament efektywnej strategii negocjacyjnej

W procesie przygotowania do negocjacji kluczowe jest wykształcenie zdolności rozpoznawania intencji i motywacji drugiej strony. Na podstawie własnych doświadczeń, m.in. z okresu prowadzenia negocjacji w Moskwie na rzecz polskiego koncernu, autor zauważył, że pierwotne skupienie na własnych celach i interesach bywa ograniczające. Istotnym przełomem okazało się przesunięcie uwagi z własnych oczekiwań na analizę potrzeb i aspiracji partnera negocjacyjnego.

Praktyka ta pozwoliła nie tylko ułatwić przebieg rozmów, ale również przyczyniła się do znalezienia rozwiązań, które obie strony odbierały jako satysfakcjonujące. W efekcie negocjacje przybierały formę dialogu prowadzącego do wzajemnego porozumienia, a uczestnicy często wyrażali zaskoczenie, że proponowane rozwiązania odpowiadały ich rzeczywistym pragnieniom i potrzebom. Wnioskiem płynącym z tych doświadczeń jest konstatacja, iż sukces negocjacyjny w dużej mierze zależy od zdolności wczucia się w sytuację i cele drugiej strony.

Przypowieść o słoniu jako metafora ograniczeń percepcyjnych i subiektywności interpretacji

Aby głębiej zrozumieć konieczność wieloaspektowego postrzegania rzeczywistości negocjacyjnej, można przytoczyć klasyczną przypowieść o niewidomych mieszkańcach wioski, którzy zetknęli się ze słoniem. Każdy z nich, dotykając innej części ciała zwierzęcia, formułował własną, częściową i w konsekwencji niepełną interpretację jego natury: od twardej ściany, przez ostry kieł, elastyczną trąbę, masywną nogę, wachlarzowate uszy aż po linę reprezentowaną przez ogon.

PRZYPowieść o sŁoniu

„W okolicy wioski, w której mieszkali wyłącznie niewidomi, przywędrował sŁoń, zwierzę im nieznane, a budzące zaciekawienie. Niektórzy więc udali się czym prędzej w jego kierunku, by na miejscu poznać go bliżej. Dotykali olbrzyma i natychmiast zdawali innym relacje: pierwszy dotknął boku z szorstką skórą i stwierdził, że sŁoń jest twardym murem; drugi natknął się na kieł, więc ostrzegł przed zwierzęciem, które jest ostrym oszczepem; trzeci dotknął trąby i zapewniał innych, że sŁoń jest elastyczną rurą, czwarty objął masywną sŁoniową nogę i oświadczył, że zwierzę to jest drzewem; piąty zbliżył się do uszu i ogłosił, że sŁonie mają kształt wachlarzy; szósty wreszcie, dotykając ogona, skonstatował, że poznawane zwierzę jest po prostu liną. Każdy z sześciu podawał właściwą i w swym przekonaniu jedynie prawdziwą informację opisującą sŁonia, swoją wiedzę o nim”.

Źródło: (Folta, 2003).

Ta metafora ilustruje, że każda perspektywa jest prawdziwa, lecz zarazem fragmentaryczna i ograniczona. Przeniesienie tego rozumowania na grunt negocjacji podkreśla, iż zrozumienie pełnego obrazu wymaga uwzględnienia różnych punktów widzenia i uważnej analizy wszystkich sygnałów, które strony wymieniają podczas rozmów.

2.3. Rola stereotypów w procesie negocjacyjnym

W kontekście omówionej wcześniej przypowieści o sŁoniu warto zwrócić uwagę na problematykę stereotypów i uproszczonych schematów poznawczych, które wpływają na sposób postrzegania partnerów negocjacyjnych. Aby lepiej zilustrować ten mechanizm, posłużono się analogią pochodzącą ze świata fauny. Postawiono pytanie: którego z przedstawionych ssaków można uznać za bardziej reprezentatywnego dla całej grupy – delfina czy sŁonia?

Analogicznie, rozważono kolejny przykład – spośród zaprezentowanych ryb, którą można uznać za „bardziej rybią”? Konika morskiego czy rekina?

Ostatnia ilustracja dotyczy ptaków – który z nich – struś czy orzeł – jest bardziej typowym przedstawicielem tej klasy?

Wynik typowej klasyfikacji, który często pojawia się w tego rodzaju zadaniach, to wskazanie na sŁonia, rekina oraz orła. Takie rozumowanie opiera się na funkcjonowaniu w umyśle obrazów typowych, prototypowych dla danej kategorii zwierząt. Zjawisko to ukazuje, jak nasze wyobrażenia często operują na stereotypach i uproszczeniach, mimo iż rzeczywistość jest bardziej złożona.

W konsekwencji można wysunąć wniosek, że stereotypy w kontekście negocjacji pełnią funkcję ograniczającą i bywają źródłem błędów interpretacyjnych. Negocjator, który podchodzi do rozmów z założeniem, że druga strona to „typowy sprzedawca” („Ten to z pewnością chce mnie naciągnąć i oszukać”), „klasyczny urzędnik” („Na pierwszy rzut oka widać, że kompletnie niekumaty!”) czy też „typowy Żyd” („A ten to

pewnie będzie „żydził” do końca!”), „zwykły nastolatek” („Na 100% to gnojek i drobny cwaniaczek bez kultury!”) albo „szef taki jak wszyscy” („Ten to chciałby się dorobić na plecach innych biednych ludzi. Tyle zarabia i jeszcze mu mało!”), w rzeczywistości znacznie zawęża sobie pole skutecznej komunikacji.

Ważne jest zatem, aby negocjator zdobył się na refleksję, czy partner rozmowy nie jest przypadkiem jednostką o potrzebach i celach zbliżonych do jego własnych, a może nawet poszukuje porozumienia na podobnych zasadach.

Znaczenie perspektywy partnera w ocenie sytuacji negocjacyjnej

Przed przystąpieniem do negocjacji fundamentalne znaczenie ma właściwa ocena zarówno pozycji, jak i nastawienia strony przeciwnej. Istotne jest, aby dokonać tego z perspektywy drugiego uczestnika rozmów, a nie jedynie z własnego punktu widzenia. Inaczej istnieje ryzyko powtórzenia sytuacji z anegdoty o „dywaniku u Pana Dziekana”:

Na dywaniku u pana Dziekana

- (dziekan) Słucham pana, o co chodzi tym razem?
- (student) *Pan dziekan od razu podejrzewa mnie o coś.*
- Skądże znowu, chcę tylko poprawić atmosferę naszych dotychczasowych rozmów.
- *To znaczy, że moja osoba kojarzy się panu z przykrymi przeżyciami.*
- Pan to powiedział. To o co chodzi? Szybko, bo nie mam czasu.
- *Chciałem pana prosić o kolejne przedłużenie sesji, bo...*
- Co? Znowu problemy? Co tym razem?

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 17).

2.4. Znaczenie różnic płciowych w dynamice negocjacji

Istotność wpływu płci na przebieg i charakter negocjacji wydaje się niezaprzeczalna. Różnice w zachowaniach negocjacyjnych kobiet i mężczyzn wynikają z wielu uwarunkowań o charakterze socjalizacyjnym, biologicznym oraz kulturowym. Procesy socjalizacji różnią się globalnie, a ich efektem są odmienne wzorce funkcjonowania w społeczeństwie, które kształtują także role płciowe. Ponadto zróżnicowana jest również biologia człowieka, m.in. w kontekście neuroanatomii mózgu. Mimo że współczesne procesy ekonomiczne i społeczne zmierzają ku ujednoliceniu stylów życia i ról – zjawisku określanemu mianem „unisex” – czynniki genetyczne i psychospołeczne pozostają ważnym hamulcem dla całkowitej uniformizacji zachowań (Myśliwiec, 2007, s. 19-20).

W celu pogłębionej analizy tych różnic warto odwołać się do przedstawionego zestawienia (tab. 2.1), które systematyzuje modele psychospołecznych zachowań płci w kontekście negocjacji.

Tabela 2.1. Modele psychospołecznych zachowań płci

Zagadnienie	Model kobiecy	Model męski
Cel	Nawiązanie relacji, podtrzymanie konwersacji	Zdobycie lub potwierdzenie statusu, rozwiązanie problemu
Sposób	Komunikacja partnerska, współpracująca	Komunikacja asertywna i dominująca
Budowane relacje	Partnerskie	Hierarchiczne
Ważne	Człowiek i relacja z nim	Zadanie
Ton głosu	Wyższy, barwniejszy	Niższy z większą siłą
Język	Bogaty, płynny i poprawny gramatycznie	Uboższy, mniej płynny i poprawny
Wysyłanie komunikatów	Bogatsze, mowa ciała, śmiech, ale czasem treść „ukryta między wierszami”	Ograniczone, ale bezpośrednie i wprost
Dekodowanie komunikatów	Trafniejsze, za pomocą wielu zmysłów	Ograniczone

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 20, za: Mruk, 2004, s. 67).

W perspektywie językowej mężczyźni częściej wykorzystują komunikację nacechowaną rywalizacją, władzą i dążeniem do utrzymania lub zdobycia prestiżu oraz statusu społecznego. Język kobiet natomiast charakteryzuje się funkcją budowania i podtrzymywania relacji interpersonalnych oraz zbliżania rozmówców. Kobiety często w początkowej fazie interakcji koncentrują się na tworzeniu kontaktu interpersonalnego, co stanowi fundament do dalszej wymiany informacji. Mężczyźni z kolei bardziej bezpośrednio nastawieni są na szybkie rozwiązanie problemu, a poczucie wspólnoty z rozmówcą osiągają poprzez efektywne działanie.

Ponadto komunikacja kobiet cechuje się większą subtelnością – przekazy bywają niejednokrotnie formułowane w sposób pośredni, „między wierszami”. Przykładowo zdanie: „Może byśmy rozpatrzyli inny termin dostawy?” często stanowi sygnał dezaprobaty wobec dotychczas proponowanych terminów, co jednak bywa rozumiane przez mężczyzn jako komunikat niejasny lub o niskiej wadze. Dodatkowo zakończenie takiego zdania intonacją pytającą może osłabiać motywację do poszukiwania alternatywnych rozwiązań ze strony mężczyzn (Myśliwiec, 2007, s. 19-20).

2.5. Wstępne założenia w procesie negocjacyjnym – refleksje Maurice’a Bercoffa

Już na etapie przygotowań do negocjacji istotne jest przyjęcie określonych, wartościowych założeń, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przebieg oraz efektywność prowadzonych rozmów. Poniższy zestaw wskazówek autorstwa Maurice’a

Bercoffa (tab. 2.2) stanowi cenny punkt odniesienia dla osób podejmujących się tego wyzwania.

Tabela 2.2. Negocjacyjne wskazówki Maurice’a Bercoffa

1. <i>Zastanów się wcześniej</i> nad tym, czego nie wolno ci tracić z pola widzenia: – co jest najważniejsze (stawki), – co trzeba koniecznie osiągnąć (podstawowe cele), – co zrobisz, jeżeli negocjacje się nie udać (alternatywy).
2. <i>Słuchaj uważnie</i>, ponieważ twój rozmówca usiłuje – świadomie lub nieświadomie i za pomocą wielu sygnałów – zakomunikować ci: – potrzeby psychologiczne, które stara się zaspokoić, – aspiracje, dotyczące tego, co chce uzyskać, – sposób dojścia do porozumienia.
3. <i>Ujawniaj od początku nielojalne podstępny i manewry</i>, zanim pojawią się „gry” i toksyczne wymiany, które mogą tylko: – destabilizować i zaznaczać stosunek sił, – sprzyjać dwuznacznym zachowaniom, – zmienić dobrą wzajemność wymiany (życzliwości) w złą (groźby, odmowa, obojętność) i dać w ten sposób powód do powstania konfliktu.
4. <i>Dowartościowuj swoich rozmówców</i>, starając się odwoływać do ich tożsamości zarówno osobistej, jak i zawodowej, gdyż są oni: – nosicielami emocji i wrażliwości, jak każdy, – zdolni – kiedy widoczne przeszkody zostaną pokonane – do zmiany postrzegania sytuacji i swoich interesów. – gotowi dzielić z tobą twórczy wysiłek opracowania nowych opcji (które powiększą „tort” przed podziałem).
5. <i>Zrób pierwszy krok...</i>, kiedy się to opłaca, aby: – wysłać silny sygnał wykluczający pułapkę pozorów, – wprowadzić mechanizm wzajemnej życzliwości, – postawić rozmówcę w sytuacji „dłużnika”.
6. Zdolność „otrzymywania” polega przede wszystkim na umiejętności: – pomijania oficjalnych „stanowisk” i odkrywania prawdziwych potrzeb, – nieulegania manewrom i próbom destabilizacji, – ustalania relacji opartych na wzajemnej życzliwości”.

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 117-118).

Wskazówki te nie tylko podkreślają znaczenie przygotowania merytorycznego i mentalnego negocjatora, lecz także akcentują konieczność rozumienia i adekwatnej interpretacji komunikatów partnera negocjacyjnego. Otwarta postawa, uważne słuchanie oraz gotowość do inicjatywy mogą przekształcić negocjacje w proces budujący wartość wspólną zamiast konfliktu.

2.6. Znaczenie okazywania szacunku w procesie negocjacyjnym

Kwestia okazania szacunku stronie przeciwnej wydaje się fundamentalnym elementem skutecznych negocjacji. Jak wskazują B. Lundén i L. Rosell, niezmiennie istotne jest respektowanie poglądów partnera negocjacyjnego, niezależnie od ich treści. Warto podkreślić, że celem negocjacji nie jest zmiana systemu wartości drugiej strony, lecz dążenie do wypracowania korzystnych porozumień i realizacji interesów. Wobec tego podczas negocjacji powinno się konsekwentnie podtrzymywać szacunek wobec osoby rozmówcy.

Doświadczenie wskazuje, że gdy druga strona odczuwa, iż jej poglądy oraz osobowość są szanowane, wykazuje większą tolerancję wobec ewentualnych błędów czy nieporozumień popełnianych w toku negocjacji. Co więcej, można zaobserwować zależność: im więcej szacunku wykazuje negocjator wobec partnera, tym większy szacunek zyskuje w odpowiedzi.

Ta zasada, podkreślona w formie stwierdzenia: „**im więcej szacunku okazujesz innym, tym więcej szacunku oni okazują tobie**”, powinna zostać głęboko zakorzeniona w świadomości negocjatora (Lundén i Rosell, 2003, s. 104).

Istotne jest również to, że już na wczesnym etapie kontaktów interpersonalnych, niekoniecznie będących jeszcze formalnymi negocjacjami, warto wprowadzić określone reguły komunikacji, które mogą znacząco ułatwić poszukiwanie rozwiązań opartych na zasadzie „win-win”. Zbiór takich reguł zaprezentowano w tab. 2.3.

Tabela 2.3. Reguły interpersonalne

Zasada grzeczności	Podkreśla się niezbędność przestrzegania zasad kultury, delikatności, taktu
Zasada aprobaty	Jest to reguła wzajemnego szacunku i uznania. Komunikowanie się z partnerem bez stosowania grubiańskiej krytyki, zwrotów mogących urazić stronę przeciwną.
Zasada skromności	Chodzi o niedemonstrowanie rozmówcy swojej wyższości, celowe deprecjonowanie własnej wartości.
Zasada zgodności	Założenie, że strony będą dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska, wyrażania aprobaty dla tych wypowiedzi rozmówcy, dla których jest to możliwe. Jest to najważniejsza zasada w procesie negocjacji.
Zasada ironii	Oznacza podejmowanie rozmowy w konwencji żartu dla polepszenia atmosfery między partnerami. Zakłada się jednak, że rozmówcy jednoznacznie określają, kiedy rozmowa toczy się w konwencji żartu, a kiedy serio.
Zasada kooperacji	Obowiązek budowania dobrego klimatu, łagodzenia sporów i sprzeczności.
Zasada ciekawości	Okazywanie zainteresowania tym, co mówi rozmówca, i proponowanie takich tematów rozmów, które są dla niego interesujące.

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 43).

Implementacja wyżej wymienionych zasad nie tylko sprzyja harmonijnemu przebiegowi negocjacji, ale również stanowi podstawę dla długotrwałych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych w sferze biznesowej.

2.7. Wstęp do problematyki przygotowania negocjacji handlowych

Proces negocjacji handlowych wymaga odpowiedniego przygotowania, które można określić jako dogłębne i precyzyjne. Dlaczego jednak posłużono się metaforą „przygotuj się DOSKONAŁE do walki”? Negocjacje, z punktu widzenia dynamiki interakcji, mogą być rozpatrywane jako pewnego rodzaju starcie interesów i strategii. Nie należy ich jednak traktować jako rywalizacji „na śmierć i życie”, gdyż takie podejście często prowadzi do sytuacji, w której jedna ze stron kończy z negatywnym bilansem – w literaturze określanej jako model „wygrany–przegrana”. Tego typu negocjacje zazwyczaj skutkują zerwaniem relacji i obopólną niechęcią do kontynuacji współpracy, co czyni je nieopłacalnymi z punktu widzenia długoterminowego partnerstwa.

W przeciwieństwie do tego celem negocjacji, które rekomenduje autor, jest osiągnięcie porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tak abyś zarówno Ty, jak i Twój partner negocjacyjny opuścili rozmowy z poczuciem wzajemnej korzyści i gotowości do dalszej współpracy. Należy jednak zaznaczyć, iż nie każda ze stron będzie przyjmować postawę kooperacyjną czy otwartą – jest to zjawisko powszechne, którego nie należy ignorować.

Przykład ilustrujący wyzwania w negocjacjach

Ilustrując wyzwania negocjacyjne, przywołano sytuację z życia codziennego. Ustalono wstępnie cenę zakupu książki na poziomie 100 zł. Podczas finalizacji transakcji okazało się, że sprzedawca pozostaje nieugięty wobec propozycji obniżenia ceny, pomimo argumentów dotyczących stanu książki, relacji osobistych oraz wcześniejszych ustaleń.

Przykład dialogu:

Ja: „Słuchaj! Chciałbym od ciebie kupić tę książkę. Niestety obecnie mnie nie stać, bo nie mam aż stówy. Czy mogłoby to być dziewięć dych?”

Kumpel: „Nie, Olek”.

Ja: „Słuchaj! No, ale zobacz, że książka była już używana, więc tak naprawdę chyba jej wartość nie wynosi aż 100 zł... Może jednak byśmy pogadali? Może ze-chciałbyś jednak mi dyszkę odpuścić, co?”

Kumpel: „Nie, Olek! 100 zł!”

Ja: „Ale zwróć uwagę na to, jak długo się znamy. Ile razy ja ci książki pożyczałem? Więc ty możesz mi tę sprzedać trochę taniej, nieprawdaż?”

Kumpel: „Nie, Olek! 100 zł. Jeżeli nie chcesz, nie bierz! Mam dwóch innych kupców, którzy mają właśnie za godzinę do mnie zadzwonić. Każdy z nich chce ją kupić za 120 zł, więc tylko dlatego, że cię lubię, sprzedaję ci tę książkę za 100 zł”.

W tym przypadku można zaobserwować strategię negocjacyjną opartą na nieustępliwości, w której sprzedający konsekwentnie powtarza swoje stanowisko („technika zdartej płyty”), odmawiając obniżenia ceny pomimo zastosowanych przez drugą stronę różnorodnych technik perswazyjnych. Zastosowano tutaj między innymi odniesienia do słabych stron produktu, odwołania emocjonalne oraz prośby o ustępstwa, które jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.

Wnioski dotyczące zastosowania technik negocjacyjnych

Przedstawiona sytuacja wskazuje, że nie wszystkie techniki negocjacyjne prowadzą do uzyskania zamierzonych rezultatów, zwłaszcza w przypadku partnerów stosujących strategię twardą i nieelastyczną. Mimo to, znajomość różnych metod jest niezbędna, gdyż w negocjacjach nastawionych na współpracę pozwala to osiągnąć optymalne korzyści i budować trwałe relacje biznesowe.

Tabela 2.4. Szybkie przygotowanie do negocjacji

Szybkie przygotowanie:

- Jaki jest mój cel główny i cele poboczne (ustalone według priorytetów, przy uwzględnieniu mocnych i słabych stron, korzyści i ryzyka)?
- W których punktach jestem gotów pójść na ustępstwa, jakiego rodzaju będą te ustępstwa?
- W których punktach będę się starał skłonić partnera do ustępstw?
- Jaka jest moja dolna granica?
- Jakie liczby i fakty będą mi potrzebne; może trzeba wcześniej jeszcze coś przeliczyć?
- Co wiem na temat mojego partnera (osobiste zainteresowania, ukryte cele i korzyści, wcześniejsze rozmowy, korespondencja pisemna, informacje o jego firmie, dotychczasowa współpraca itp.)?
- Jak oceniam cele partnera negocjacji?
- Jakich ustępstw będzie ode mnie oczekiwał?
- W czym się zgadzamy, w czym różnimy?
- Jakie są argumenty przemawiające na moją korzyść?
- Na jakie zarzuty muszę być przygotowany, jak na nie zareaguję?
- Gdzie powinny odbyć się negocjacje?
- Czy w wypadku negocjacji zagranicznych jestem wystarczająco poinformowany na temat panujących w tym kraju obyczajów?

Źródło: (Heeper i Schmidt, 2008, s. 22-23).

Podstawą efektywnego przygotowania do negocjacji jest systematyczne rozważenie kluczowych elementów, które wpływają na przebieg i rezultat rozmów. Tabela 2.4 stanowi syntetyczny przewodnik pozwalający na skuteczne i szybkie przygotowanie do negocjacji, które minimalizuje ryzyko emocjonalnego zaangażowania i strat czasowych w trakcie ich trwania.

Tak ustrukturyzowane podejście do przygotowania pozwala na optymalizację procesu negocjacyjnego oraz zwiększa szanse na osiągnięcie porozumienia korzystnego dla obu stron.

2.8. Znaczenie przygotowania w procesie negocjacyjnym

Stwierdzenie zawarte w powyższym podtytule można uznać za fundamentalną prawdę dotyczącą efektywności negocjacji. Jednakże, zgodnie z obserwacjami autora, wielu negocjatorów – zwłaszcza tych o ograniczonym doświadczeniu lub dopiero rozpoczynających działalność w obszarze poważnych negocjacji – marginalizuje etap przygotowawczy. Co należy rozumieć przez to pojęcie?

Często wchodząc w proces negocjacyjny, jednostki skupiają się niemal wyłącznie na własnych celach i interesach. Rozważają jedynie potencjalne momenty, w których druga strona może próbować ich zaskoczyć, wykorzystać słabości lub wymusić ustępstwa. Myślą również o tym, co mogą zaoferować, gdy naciski będą silne, oraz które kwestie muszą bezwzględnie obronić. Rzadko natomiast poświęcają uwagę rzeczywistym oczekiwaniom i interesom partnera negocjacyjnego.

Analiza własnych doświadczeń, w szczególności negocjacji prowadzonych na rynku rosyjskim, wskazuje, że kompromis lub konsensus w negocjacjach o charakterze partnerskim osiągnąć bywa zwykle po relatywnie długim czasie trwania rozmów. Ta obserwacja sugeruje, że obie strony zbyt mocno koncentrowały się na własnych celach, zaniedbując zrozumienie wartości i potrzeb drugiej strony. W rezultacie brak jasności co do rzeczywistych oczekiwań partnera skutkowało wydłużeniem procesu negocjacyjnego i utrudniało szybkie znalezienie porozumienia.

Rutyniarz w negocjacjach
– Przygotowałeś się już do piątkowych negocjacji? Wiesz chyba, że to ważne rozmowy i gra toczy się o wysoką stawkę? – <i>No jasne. Jestem przygotowany jak zwykle.</i> – Aha, to znaczy...? – <i>To znaczy, że nie marnowałem czasu na niepotrzebne analizowanie tematu, tylko będę, jak zwykle, polegał na swojej umiejętności oceny sytuacji i zdolnościach negocjacyjnych, a te już naprowadzą mnie na właściwe tory.</i> – Ach tak... Tak jak ostatnio, kiedy negocjując warunki umowy, zgodziłeś się obniżyć cenę o 5000 zł? – <i>No tak, ale wiesz, wtedy zupełnie nie mogłem za nimi nadążyć, kiedy zaczęli gadać o tych wszystkich paragrafach, zmianach w tekście umowy itp.</i> – Aha... Albo wtedy, w zeszłym roku, jak byłeś z siebie taki zadowolony, że udało ci się wynegocjować dla nas kilka dodatkowych opcji, które okazały się zupełnie niepotrzebne? – <i>Masz rację. Rzeczywiście, wcześniej nie zawsze byłem dobrze przygotowany. Tym razem porządnie nad tym popracuję. Od razu się za to zabiorę.</i>

Analiza tego dialogu wskazuje na kluczową rolę przygotowania w procesie negocjacji. Poleganie wyłącznie na doświadczeniu i intuicji bez uprzedniej, szczegółowej analizy tematu może prowadzić do niekorzystnych rezultatów, takich jak nieświadome ustępstwa lub angażowanie się w niepotrzebne kompromisy.

Przed przystąpieniem do zasadniczej części negocjacji niezmiernie istotne jest przygotowanie się do budowania pozytywnej relacji interpersonalnej z partnerem rozmów. Jak zostało to również podkreślone w innych częściach niniejszej publikacji, początkowy etap kontaktu nie powinien być skoncentrowany na prezentacji oferty czy produktowej propozycji handlowej. Zamiast tego należy stworzyć atmosferę sprzyjającą dialogowi opartemu na partnerskim zaufaniu i otwartości.

W praktyce oznacza to, że zanim zostaną poruszone kwestie cenowe, ilościowe lub inne szczegóły kontraktowe, konieczne jest wnikliwe rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań drugiej strony. Proces ten wymaga stosowania pytań otwartych, parafrazy oraz aktywnego wyrażania zainteresowania, jak również odzwierciedlania emocji i postaw rozmówcy.

Zgodnie z zasadami aktywnego słuchania, efektywna komunikacja powinna charakteryzować się proporcjami: około 80% czasu przeznaczonego na słuchanie oraz 20% na wypowiedzi własne negocjatora. Taki model komunikacji pozwala na maksymalne pozyskanie informacji niezbędnych do prowadzenia negocjacji w sposób optymalny i świadomy.

2.9. Znaczenie pierwszego wrażenia w procesie negocjacyjnym

W literaturze przedmiotu podkreśla się, iż pierwsze wrażenie wywierane w trakcie negocjacji odgrywa istotną rolę, mającą trwały wpływ na przebieg dalszych interakcji między stronami. W kontekście tej refleksji warto odwołać się do anegdotycznej ilustracji, która, mimo swobodnego tonu, obrazuje wagę aspektu wizerunkowego i emocjonalnego w relacjach interpersonalnych podczas negocjacji.

Anegdota o wujku Władku

Podczas jednej z uroczystości rodzinnych jedna z osób należących do rodziny zwróciła się do wujka Władka z takimi oto słowami: „Wujku Władku! Niestety nie możesz już więcej gościć w naszym domu. Bardzo nam przykro!” „A to dlaczego?” – zdziwił się wujek Władek. „Ponieważ podczas twojej ostatniej wizyty u nas zginęło nam 1000 złotych”. „Ale zapewniam, że ja wam ich nie ukradłem” – zarzekął się wujek Władek. „No, tak. – odparła młoda dama – „Pieniądze się nawet znalazły, ale nie-smak pozostał!” 😊

Refleksja praktyczna na przykładzie Rudy’ego Giulianiego

Przykład Rudolpha Giulianiego, legendarnie skutecznego prawnika i późniejszego burmistrza Nowego Jorku, stanowi dodatkowe potwierdzenie tezy o fundamentalnej roli przygotowania w osiąganiu sukcesu w negocjacjach i wystąpieniach publicznych. Giuliani często powtarzał naukę swojego mentora, według której sprawy wygrywa się nie na sali sądowej, lecz w zaciszu domowym. Analogicznie – skuteczność negocjacji i zdolność do wywarcia pozytywnego „pierwszego wrażenia” zależy od jakości przygotowań realizowanych na długo przed właściwym spotkaniem.

2.10. Metodologiczne podejście do gromadzenia informacji na potrzeby negocjacji

W literaturze przedmiotu oraz w praktyce negocjacyjnej istotną rolę odgrywa odpowiednio zaplanowany proces pozyskiwania informacji o stronie przeciwnej oraz kontekście negocjacji. Jako przykład efektywnej strategii warto przytoczyć postawę amerykańskiej dziennikarki Barbary Walters, która podczas przygotowań do swoich programów z udziałem znanych osobistości systematycznie konsultowała pytania z szerokim gronem współpracowników — poczynawszy od osób pełniących funkcje pomocnicze aż po redaktorów. Takie podejście umożliwiało zgromadzenie ponad dwustu potencjalnych pytań, spośród których wybierane były te najbardziej istotne i angażujące.

Analogicznie – podczas przygotowań do negocjacji rekomenduje się rozszerzenie perspektywy badawczej o opinie osób z otoczenia kontrahenta bądź specjalistów znających branżę, co może pozwolić na bardziej kompleksowe rozpoznanie oczekiwań i potencjalnych punktów spornych. Brak tego typu przygotowania może skutkować niepowodzeniem, czego ilustracją jest przykładowa rozmowa, odnotowana podczas jednej z sesji doradczych, dotycząca rozmowy kwalifikacyjnej oraz negocjacji warunków zatrudnienia.

SPALONY PRZED STARTEM,

czyli

brak przygotowania do negocjacji w sprawie nowej pracy:

- Idę na rozmowę w sprawie nowej pracy.
- *Gdzie?*
- Do jakiejś firmy spedycyjnej.
- *A co to za firma dokładnie?*
- W sumie nie wiem. Ich siedziba znajduje się przy Powstańców Śląskich, niedaleko Sky Towera.
- *A z kim będziesz negocjować? Kobieta, mężczyzna? Jest to osoba starsza czy młodsza? Próboweś się czegoś dowiedzieć na jej temat?*

- Tego też jeszcze nie wiem. Jakoś nie wpadłem na to, żeby to sprawdzić. A co? To takie ważne?
- Hmm... [krótka pauza] *No wiesz, to powinno warunkować np. fakt, jak się ubierzesz.*
- Niby tak...
- *A czy zastanowiłeś się już, co będziesz o sobie mówić? Jak zaprezentujesz swoją kandydaturę?*
- Jeszcze o tym nie myślałem. Zobaczymy, czego oni będą ode mnie chcieli.
- *A jakich pytań boisz się najbardziej?*
- Nie wiem. Przecież zawsze sobie jakoś poradzę! No nie?
- *Może i tak... Ale czy przemyślałeś już, jak zamierzasz wyróżnić się na tle konkurencji – osób, z którymi będziesz rywalizować o zatrudnienie na to stanowisko?*
- Ja wiem... No chyba mam w sobie coś takiego, co oni powinni zauważyć... Mi w końcu zależy na tej pracy!
- *A innym podejrzewasz, że nie?*
- No dobra! Ale to ja chcę dostać tę pracę...!!!

Źródło: (Binsztok, 2013b, s. 95).

W powyższym dialogu uwidacznia się problem niewystarczającego przygotowania merytorycznego i poznawczego, który może negatywnie wpłynąć na wynik rozmowy negocjacyjnej. Warto zwrócić uwagę, że efektywność procesu negocjacyjnego w dużej mierze zależy od uprzedniego gromadzenia i analizy informacji dotyczących zarówno partnera, jak i otoczenia negocjacji.

2.11. Znaczenie precyzyjnego definiowania celów negocjacyjnych

W literaturze przedmiotu wielokrotnie podkreśla się fundamentalne znaczenie precyzyjnego formułowania celów negocjacyjnych. Jak trafnie zauważono, „sukces to cele, reszta to komentarze”. W kontekście przygotowania do negocjacji oznacza to konieczność jednoznacznego, precyzyjnego i mierzalnego określenia efektów, które negocjator zamierza osiągnąć. Kluczowe znaczenie mają tu zarówno jasność sformułowania, jak i określenie parametrów ilościowych oraz ram czasowych realizacji zamierzeń.

W tym celu przydatny okazuje się popularny w naukach ekonomicznych model SMART, który porządkuje proces definiowania celów. Zgodnie z tym podejściem cele negocjacyjne powinny spełniać następujące kryteria:

- **Specyficzność** – cel winien być jednoznaczny i precyzyjny. Sformułowanie o charakterze ogólnym, nawet jeśli stanowi wyzwanie, nie sprzyja skuteczności negocjacji.
- **Mierzalność** – cele muszą być wyrażone w sposób umożliwiający ich ilościowe zweryfikowanie. Niedopuszczalne pozostają sformułowania typu „zwiększenie

sprzedaży” lub „obniżenie kosztów”, które nie precyzują wartości referencyjnych, co utrudnia późniejszą ocenę rezultatu.

- **Akceptowalność** – warunkiem skuteczności celu jest jego akceptacja przez osoby zaangażowane w jego realizację. Brak zgody lub przekonania w tym zakresie znacząco obniża efektywność negocjacji.
- **Realizm** – cel musi pozostawać w zasięgu możliwości negocjatora. Wyznaczanie zamierzeń przekraczających realne możliwości prowadzi zazwyczaj do niepowodzenia procesu negocjacyjnego.
- **Określoność czasowa** – istotnym komponentem skutecznego celu pozostaje wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu jego realizacji. Określenie granicznej daty stanowi punkt odniesienia zarówno dla negocjatora, jak i dla partnera negocjacji.

Zastosowanie modelu SMART ilustrują poniższe przykłady sformułowanych celów negocjacyjnych:

- a) „Do końca kwietnia 2025 roku zwiększyć poziom sprzedaży produktu X o 15% w stosunku do poziomu osiągniętego na koniec 2020 roku. Za realizację tego celu odpowiada Zenon Sumienny”.
- b) „Uzyskać 26% udziału w rynku sprzedaży produktów X na rynku krajowym od 1 lipca do 30 września 2025 roku. Realizacja celu została powierzona Barbarze Odpowiedzialnej”.

Zagadnienie porządkowania celów negocjacyjnych podejmują również A. Niemczyk i M. Kędzierski. W ich ujęciu kluczowe znaczenie zyskuje ocena celów w kategoriach ich ważności, poziomu trudności oraz potencjału konfliktowego. W proponowanym modelu analizie podlegają cztery podstawowe kategorie celów:

1. Cele łatwe, możliwe do szybkiego uzgodnienia.
2. Cele istotne, wymagające kreatywnego podejścia.
3. Cele o wysokim potencjale konfliktowym, mogące generować napięcia.
4. Cele drugorzędne, w przypadku których możliwe są znaczące ustępstwa.

Zalecenia autorów w zakresie praktycznego wykorzystania tej klasyfikacji obejmują m.in.:

- Rozważenie łączenia celów głównych z innymi, mniej istotnymi, celem ich „ukrycia”.
- Grupowanie celów w pakiety negocjacyjne w przypadku ich dużej liczby.
- Ustalenie nieprzekraczalnego minimum akceptowalności oraz maksimum oczekiwań, które nie wywoła negatywnej reakcji partnera negocjacyjnego.

Tabela 2.5 ukazuje schematyczną strukturę tego podejścia.

Tabela 2.5. Analiza celów negocjacyjnych

Lp.	Cele (zagadnienia do negocjacji)	Ważność/łatwość/zapalność	Minimum opłacalności	Maksimum tolerancji partnera
1		Łatwy		
2		Ważny, wymagający kreatywności		
3		Zapalny, może wywołać konflikt		
4		Mniej istotny		
Zastanów się, które cele główne ukryć, łącząc je z innymi celami.				
Zastanów się, czy niektórych celów nie będziesz negocjował pakietowo (jeśli jest ich dużo).				
Opisz obszary negocjacyjne, nadaj im ważność i optymalną kolejność negocjowania: – sprawy, co do których prawdopodobnie szybko i łatwo porozumieją się obie strony, – sprawy bardzo ważne, kluczowe, które prawdopodobnie będą wymagały poszukiwania nietypowych rozwiązań, – sprawy ważne lub bardzo ważne, prawdopodobne punkty zapalne, podczas omawiania których może pojawić się dużo emocji, – sprawy mało ważne, których można nie wynegocjować lub w których można pozwolić sobie na duże ustępstwa.				
Wyznacz sobie nieprzekraczalne minimum opłacalności tego, co chcesz osiągnąć.				
Wyznacz nieprzekraczalne maksimum tego, co chcesz osiągnąć, które nie zniechęci do ciebie partnera negocjacyjnego.				

Źródło: (Niemczyk i Kędzierski, 2015, s. 33-34).

Dalej wspomniani autorzy podają przykład, jak mogłoby wyglądać wypełnienie takiej tabeli w praktyce. Skłaniają oni czytelnika do tego, aby wyobraził sobie: „Jesteś agentem biura podróży. Przed tobą negocjacje z hotelem, w którym chcesz zakwaterować swoich klientów. Jeśli uda ci się sprzedać wycieczkę w całości zapewnisz cały hotel” (Niemczyk i Kędzierski, 2015, s. 33-34).

Tabela 2.6. Przykładowo wypełniona tabela celów negocjacyjnych

Lp.	Cele (zagadnienia do negocjacji)	Ważność/łatwość/zapalność	Minimum opłacalności	Maksimum tolerancji partnera
1	Menu dla gości	Łatwy	Ustalone na dwa dni przed przyjazdem gości	Zaopatrzeniowiec hotelu ma zrobić zakupy pasujące do zamówionego menu. Powinien więc dostać listę wybranych przez gości posiłków nie później niż dwa dni przed ich przyjazdem

Lp.	Cele (zagadnienia do negocjacji)	Ważność/ łatwość/ zapalność	Minimum opłacalności	Maksimum tolerancji partnera
2	Szybkie wykwaterowanie gości w taki sposób, żeby rano wszyscy zdążyli dojechać autokarami na lotnisko	Ważny, wymagający kreatywności	Nie chcesz budzić gości o 3.00 rano, więc wykwaterowanie wszystkich gości powinno trwać maksimum 30 minut.	Menedżer hotelu chce, żeby o 4.00 rano pracowało nie więcej niż dwóch recepcjonistów.
3	Termin odwołania rezerwacji dla tych wszystkich gości, którzy jednak nie wykupią wycieczki	Zapalny, może wywołać konflikt	Nie wcześniej niż 6 dni przed przyjazdem gości.	Nie później niż 14 dni przed przyjazdem gości.
4	Zasady korzystania z minibaru i płatnej telewizji	Mniej istotny	Co najmniej płatna telewizja kosztem po stronie hotelu.	Minibar i płatna telewizja kosztem po stronie organizatora wycieczki lub gości hotelowych.
5	Zapewnienie posiłków wegetariańskich	Mniej istotny	Menu ustalone na dwa dni przed przyjazdem gości.	Zaopatrzeniowiec hotelu ma zrobić zakupy pasujące do zamówionego menu. Powinien więc dostać listę wybranych przez gości posiłków nie później niż dwa dni przed ich przyjazdem.

Źródło: (Niemczyk i Kędzierski, 2015, s. 33-34).

2.12. Formułowanie oczekiwań w procesie negocjacji – aspekty teoretyczne i praktyczne

Podstawową przesłanką podejmowania negocjacji jest dążenie do realizacji określonych oczekiwań, które nierzadko przybierają formę żądań. Zanim jednak zostaną one zakomunikowane partnerowi w toku rozmów, zasadne wydaje się ich uprzednie uporządkowanie i ocena. W tym kontekście szczególne znaczenie mają zasady przedstawione w tab. 2.7, które wskazują, jakimi regułami należy kierować się przy konstruowaniu własnych oczekiwań.

Ważne jest także to, jak sformułuje się swoje cele w negocjacjach. W podejściu NLP cel pełni funkcję swoistego drogowskazu – wyznacza kierunek działania i otwiera przestrzeń do realizacji zamierzeń. Jednak aby był on skuteczny, powinien spełniać określone kryteria. Należą do nich:

- sformułowanie celu w sposób pozytywny, czyli ukierunkowanie się na to, co negocjator chce osiągnąć, a nie na to, czego pragnie uniknąć,

- osadzenie celu w obszarze, na który negocjator ma realny wpływ,
- precyzyjne określenie drogi prowadzącej do jego realizacji, z uwzględnieniem hierarchii poszczególnych celów,
- zobrazowanie efektu za pomocą zmysłów, co pozwala rozpoznać moment osiągnięcia celu,
- odpowiednie dopasowanie wielkości celu oraz jego powiązanie z celami nadrzędnymi bądź dodatkowymi,
- określenie, jakie osobiste korzyści wynikną z jego osiągnięcia,
- uwzględnienie zasobów niezbędnych do realizacji,
- powiązanie celu z możliwymi skutkami jego osiągnięcia.

Tabela 2.7. Zasady formułowania naszych oczekiwań

Zasada „wysokiej poprzeczki”	Im wyższy poziom naszych wymagań, tym korzystniejszy jest ostateczny rezultat. Kiedy stawia się wysokie żądania, przed którymi broni się partner, pewien walor ma przedstawienie ich jako niezależnych od nas, a wynikających z uwarunkowań zewnętrznych.
Stawianie zbyt wysokich żądań przez partnera	Odrzuca się żądania, które zgodnie z naszą wiedzą są absurdalnie wysokie i nie mają żadnych racjonalnych przesłanek. Można w takiej sytuacji odpowiedzieć równie absurdalnie niską ofertą. Najczęściej to skutkuje, strony rezygnują z nierealnych żądań na rzecz merytorycznej dyskusji. Dobrym sposobem reagowania na wszelkie wygórowane żądania partnera jest „zagranie” szoku czy zaskoczenia jego pozycją, dążenie do wymuszenia na partnerze wyjaśnienia przesłanek, którymi się kieruje, przedstawiając taką ofertę. Zachowanie spokoju w takim momencie może skłonić negocjatora strony przeciwnej do uznania, że „kupiliśmy” jego propozycję i będzie ją dalej forsował.
Stawianie zbyt wysokich żądań przez nas	Może wzbudzić nieufność partnera, co do naszych kompetencji, wiedzy o rynku itp., a więc doprowadzić do stworzenia wizerunku naszej osoby jako niepoważnej.
Rezultat	Im wyższy jest poziom naszych wymagań, tym korzystniejszy rezultat.

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 30).

Tak szczegółowa analiza celu pozwala negocjatorowi świadomie ocenić, czy warto podążać w obranym kierunku, czy też należy zmodyfikować założenia, jeśli okażą się one niewłaściwe lub zbyt trudne do osiągnięcia. Jednocześnie precyzyjne zdefiniowanie własnych oczekiwań – zarówno osobistych, jak i tych wynikających z celów organizacji – daje negocjatorowi pewność siebie i konsekwencję w działaniach (Kowalczyk, 2001, s. 100-101).

2.13. Odporność na presję negocjacyjną jako czynnik warunkujący efektywność procesu negocjacyjnego

W toku interakcji negocjacyjnych kluczowe znaczenie ma zdolność do zachowania autonomii decyzyjnej w obliczu presji ze strony kontrpartniera. Brak stanowczej reakcji na próby wymuszenia ustępstw może prowadzić do sytuacji, w której strona wywierająca nacisk nie tylko utwierdzi się w przekonaniu o skuteczności swoich działań, lecz także będzie skłonna do dalszej eskalacji żądań, przekraczających pierwotny zakres zamierzeń.

Aby uświadomić mechanizmy tego rodzaju dynamiki negocjacyjnej, warto odwołać się do przykładu sytuacyjnego, opartego na konwencjonalnej interakcji sprzedażowej w kontekście zakupu samochodu. W poniższej rekonstrukcji ukazano sekwencję rozmowy, w której brak reakcji na presję sprzedawcy skutkuje stopniowym zaakceptowaniem wszystkich jego propozycji.

Przykład: Poddawanie się presji drugiej strony

- Ile pan sobie życzy za ten model?
- *Ten model obecnie kosztuje jedynie 85 tys. zł, ponieważ mamy promocję jeszcze do końca miesiąca.*
- 85 tysięcy? No, no... To w sumie jeszcze nie tak źle.
- *Rzecz jasna trzeba dorzucić jeszcze 9,5 tys. zł, jeśli chciałby pan nabyć auto z klimatyzacją.*
- Hmm... No dobrze. Nie ma wyjścia...
- *A czy życzy pan sobie, żeby samochód był wyposażony w ksenonowe reflektory? Bo jeśli tak, to trzeba doliczyć jeszcze 4 tys. zł.*
- No wie pan, nie spodziewałem się takiego wydatku, ale 4 tys. to nie jest jakaś zawrotna kwota, więc niech będzie.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując przebieg powyższej interakcji, łatwo dostrzec, iż rezygnacja z aktywnego oporu wobec presji prowadzi do sytuacji, w której druga strona konsekwentnie rozbudowuje swoje oczekiwania, testując granice ustępstw oponenta. Z perspektywy efektywności negocjacyjnej kluczowe staje się zatem nie tylko rozpoznanie momentu, w którym pojawia się presja, lecz także właściwe zakomunikowanie własnego sprzeciwu.

Strategię oporu wobec presji powinno się realizować w sposób kompleksowy, angażując warstwę zarówno werbalną, jak i pozawerbalną przekazu. Odpowiednio dobrana ekspresja mimiczna, gestykulacja oraz modulacja głosu mogą wzmocnić przekaz, sygnalizując jednoznacznie brak akceptacji dla prezentowanych warunków. W efekcie możliwe staje się przeformułowanie dynamiki rozmowy na korzystniejszych zasadach, czego ilustracją może być alternatywny przebieg tej samej sytuacji negocjacyjnej:

Przykład: Obrona w obliczu presji drugiej strony

- Ile pan sobie życzy za ten model?
- *Ten model obecnie kosztuje jedynie 85 tys. zł, ponieważ mamy promocję jeszcze do końca miesiąca.*
- 85 tysięcy? No, wie pan, nie spodziewałem się tak dużych wydatków. Liczyłem, że będzie on zdecydowanie tańszy.
- *Ale mam nadzieję, że zauważył pan, że w tej cenie ujęto już montaż klimatyzacji, która kosztuje 9,5 tys. zł.*
- Hmm... No ale to i tak bardzo wysoka kwota. Wie pan, 85 tys. złotych to kupę kasy! Nie sądzę, żebym się zdecydował na kupno tak drogiego auta.
- *No cóż... Z racji tego, że jest pan naszym stałym klientem proszę pozwolić, że dorzucę panu jeszcze ksenonowe reflektory. Tylko bardzo proszę nie mówić o tym mojemu szefowi, bo normalnie klienci dopłacają za nie jeszcze 4 tys. zł.*
- OK. Niech będzie! Kupię to auto. Tylko pamiętajcie, żeby wyposażyć całe auto w potrzebny sprzęt, czyli gaśnicę, apteczkę, pompkę do opon i odpowiedni sprzęt do telefonu komórkowego, bo nie chciałbym, żeby mnie spotkała jakaś niespodzianka po wyjeździe z salonu.

Źródło: opracowanie własne.

Przytoczony przykład wskazuje, iż zdecydowana i spójna postawa negocjacyjna, odzwierciedlona zarówno w argumentacji, jak i w komunikacji niewerbalnej, może doprowadzić do rewizji stanowiska drugiej strony oraz do uzyskania dodatkowych ustępstw.

W konsekwencji już na wstępnym etapie procesu negocjacyjnego konieczne staje się ugruntowanie umiejętności oporu wobec presji, co nie tylko wzmacnia pozycję negocjatora, lecz także umożliwia pełniejsze wykorzystanie potencjału negocjacyjnego bez ryzyka niekontrolowanego podporządkowania się żądaniom drugiej strony.

2.14. Negocjacje jako przestrzeń inscenizacji zachowań: rola elementów teatralnych i manipulacyjnych

Jednym z istotnych aspektów procesu negocjacyjnego, niekiedy niedocenianym w literaturze przedmiotu, jest świadome posługiwanie się technikami inscenizacyjnymi, odwołującymi się do aktorskiej ekspresji i kontrolowanego wywoływania określonych reakcji emocjonalnych. Praktyka negocjacji dowodzi, iż umiejętności związane z odgrywaniem określonych ról społecznych mogą mieć istotny wpływ na przebieg i rezultat rozmów.

Wśród strategii opartych na tego rodzaju działaniach szczególne miejsce zajmuje technika wykorzystująca tak zwane wabiki – osoby, których zadaniem jest oddziaływanie na drugą stronę poprzez zastosowanie środków ekspresji cielesnej, mimiki

oraz gestykulacji nacechowanej erotycznym podtekstem. Mechanizm ten często bywa utożsamiany z użyciem kobiecego uroku osobistego jako narzędzia perswazyjnego.

Schemat działania w tego typu sytuacjach jest zazwyczaj uprzednio uzgodniony w gronie negocjatorów. Najczęściej rola ta przypada kobiecie, której zadaniem jest zainicjowanie odpowiednich zachowań w ściśle określonym momencie rozmów – zwykle wówczas, gdy na agendzie pojawia się kluczowy, sporny punkt negocjacji.

Przebieg tego rodzaju „inscenizacji” może obejmować szereg celowych działań, takich jak wykonywanie gestów nacechowanych kokieteryą, przyjmowanie odpowiednich pozycji ciała (np. podkreślających wybrane cechy fizyczne), zalotne spojrzenia, uśmiechy o dwuznacznym charakterze czy wręcz zachowania o jednoznacznej konotacji erotycznej, jak choćby „puszczanie oczka” lub subtelne dotykanie określonych części ciała w sposób przyciągający uwagę rozmówcy.

Wśród klasycznych elementów tego typu inscenizacji wskazuje się również na gesty związane z obsługą stołu negocjacyjnego, takie jak nalewanie napojów w sposób umożliwiający ekspozycję dekoltu, subtelne gładzenie okolic szyi czy wykonywanie ruchów, które – choć pozornie neutralne – mogą w określonym kontekście zostać odebrane jako element gry uwodzenia.

Choć techniki te pozostają kontrowersyjne z etycznego punktu widzenia, ich stosowanie w praktyce negocjacyjnej jest faktem, który wymaga analizy nie tylko w kontekście psychologii wpływu społecznego, lecz także jako narzędzia instrumentalizacji relacji negocjacyjnych w celu osiągnięcia przewagi.

2.15. Struktura ról w zespołach negocjacyjnych jako czynnik determinujący efektywność procesu

W literaturze dotyczącej negocjacji coraz częściej podkreśla się znaczenie właściwego podziału ról w zespołach negocjacyjnych.

Jak twierdzi Elżbieta Kowalczyk, analizując cechy charakterologiczne członków zespołu, można efektywnie podzielić zadania. Odpowiednie przypisanie ról nie tylko usprawnia przebieg negocjacji, lecz także minimalizuje ryzyko dublowania się działań i wprowadza przejrzyste zasady współpracy. Do najczęściej spotykanych funkcji w zespole negocjacyjnym zalicza się następujące:

Lider zespołu negocjacyjnego – osoba mająca mandat do podejmowania kluczowych decyzji, odznaczająca się autorytetem, charyzmą oraz solidną wiedzą w zakresie tematu rozmów. Jej pozycję wzmacnia szacunek pozostałych uczestników negocjacji. Istotne są tu również: kreatywność, szeroka perspektywa myślenia, odporność na stres, umiejętność wyjścia z impasu oraz zdolność do innowacyjnego podejścia.

Rzecznik – odpowiedzialny za przekazywanie informacji o postępach rozmów. Jego zadaniem jest także przypominanie najważniejszych ustaleń z wcześniejszych etapów negocjacji, co ułatwia dalsze rozmowy. Może on także, bazując na uzgodnionych wcześniej decyzjach, komunikować ustalenia na zewnątrz – np. do innych działów lub organizacji.

Obserwator – uważnie analizuje przebieg rozmów, monitorując ich zgodność z przyjętym planem, stylem negocjacji i zamierzoną atmosferą współpracy. Jego rola w trakcie rozmów jest bierna – dzieli się swoimi spostrzeżeniami dopiero w przerwach, przekazując zespołowi istotne uwagi.

Eksperci – angażują się w tematy wymagające specjalistycznej wiedzy. Eksperci merytoryczni skupiają się na aspektach technicznych, analizują dane, przygotowują dokumentację. Pozostali specjaliści mogą czuwać nad prawnymi lub społecznymi aspektami negocjacji.

Protokolant – odpowiedzialny za dokumentowanie przebiegu rozmów oraz zapis ustępstw i uzgodnień. Często rolę tę naprzemiennie odgrywają przedstawiciele obu stron, co buduje wzajemne zaufanie.

Skuteczny zespół negocjacyjny powinien wyróżniać się:

- jasno określonymi, wspólnymi celami,
- zgraną grupą, w której członkowie słuchają się nawzajem, otwarcie omawiają problemy, koncentrują się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast winnych, znają i szanują priorytety – zarówno indywidualne, jak i zespołowe oraz organizacyjne, a także wspierają swój rozwój i dbają o wzajemny szacunek,
- sprawną komunikacją (Kowalczyk, 2001, s. 86-87).

Pojawia się jednak istotne pytanie: czy zespół złożony z przypadkowych osób, nawet o odpowiednich kwalifikacjach, może od razu działać skutecznie? W praktyce rzadko się to udaje. Dlatego też długotrwałe negocjacje bywają trudniejsze, gdy w zespole zasiadają ludzie, którzy wcześniej ze sobą nie współpracowali. Rozwiązaniem może być utrzymywanie względnie stałego składu zespołu negocjacyjnego, opartego na wzajemnym zaufaniu i dobrej znajomości, z możliwością dobierania ekspertów w zależności od specyfiki danej sprawy (Kowalczyk, 2001, s. 86-87).

2.16. Zewnętrzni eksperci i negocjatorzy w strukturze procesów negocjacyjnych

W kontekście złożonych procesów negocjacyjnych, w szczególności w sytuacjach wymagających zaawansowanej wiedzy specjalistycznej, wykorzystanie wsparcia zewnętrznych doradców oraz profesjonalnych negocjatorów jawi się jako strategia o znacznym potencjale efektywnościowym. Wniesienie do procesu negocjacyjnego nie tylko wyspecjalizowanych kompetencji, lecz także perspektywy zewnętrznej

oraz neutralności emocjonalnej stanowi jeden z istotniejszych walorów tego rodzaju interwencji.

Korzyści płynące z zaangażowania ekspertów zewnętrznych można scharakteryzować w kategoriach dostępu do unikalnych kompetencji, zdolności do obiektywnej analizy sytuacji oraz wsparcia w kontekście międzynarodowym. W tabeli 2.8 zestawiono podstawowe zalety, jakie oferuje tego rodzaju rozwiązanie.

Tabela 2.8. Korzyści płynące z zaangażowania zewnętrznych ekspertów

Korzyść	Z czym się wiąże?
Dostęp do unikalnych kompetencji	Specjaliści z zewnątrz, tacy jak prawnicy, eksperci branżowi, byli negocjatorzy dyplomatyczni czy konsultanci ds. strategii, dysponują zazwyczaj unikalnym zestawem umiejętności i doświadczeniem, które trudno znaleźć wśród pracowników firmy. Ich wiedza może okazać się nieoceniona przy prowadzeniu rozmów, szczególnie gdy na stole pojawiają się trudne lub niestandardowe tematy.
Bezstronność i chłodna ocena sytuacji	Zewnętrzni negocjatorzy potrafią spojrzeć na rozmowy bez emocjonalnego zaangażowania, jakie często towarzyszy negocjacjom prowadzonym przez osoby z wewnątrz organizacji. Dzięki swojej neutralności mogą skutecznie przełamywać blokady w rozmowach i obiektywnie analizować argumenty obu stron, co szczególnie przydaje się w sytuacjach, gdzie emocje przysłaniają chłodny osąd.
Wsparcie w negocjacjach międzynarodowych	W przypadku rozmów prowadzonych na arenie międzynarodowej doradcy z doświadczeniem międzykulturowym pomagają lepiej zrozumieć lokalne realia, normy i zasady negocjacyjne, a także niuanse językowe. Dzięki ich wsparciu łatwiej jest budować relacje i skutecznie komunikować się z zagranicznymi partnerami.
Wykorzystanie roli mediatora	Czasem negocjatorzy zewnętrzni mogą wystąpić również w roli mediatorów, których zadaniem jest łagodzenie napięć oraz poszukiwanie kompromisowych rozwiązań. Ich umiejętność bezstronnego spojrzenia na konflikt pozwala zidentyfikować wspólne interesy i pomóc w dojściu do porozumienia.
Szkolenie i rozwój kompetencji zespołu	Korzystanie z doradców zewnętrznych to nie tylko wsparcie w bieżących negocjacjach, ale także okazja do podnoszenia kwalifikacji wewnętrznego zespołu. Poprzez mentoring czy specjalistyczne szkolenia w zakresie technik negocjacyjnych firma może wzmocnić własne zasoby i przygotować się lepiej na przyszłe wyzwania.
Redukcja ryzyka	Doświadczeni eksperci potrafią trafnie wskazać potencjalne zagrożenia związane z procesem negocjacyjnym i zaproponować skuteczne metody ich ograniczania. Ich znajomość mechanizmów ryzyka może uchronić firmę przed poważnymi konsekwencjami nieprzemyślanych decyzji.
Przekazanie odpowiedzialności	Gdy negocjacje są wyjątkowo skomplikowane lub pochłaniają zbyt wiele czasu, przekazanie odpowiedzialności za ich prowadzenie zewnętrznym specjalistom może odciążyć zarząd i pozwolić skupić się na innych istotnych aspektach działalności firmy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Gmerek, 2024, s. 94-96).

Decydując się na wsparcie doradców zewnętrznych, warto jednak zadbać o staranny dobór odpowiednich osób i jasno określić zarówno ich rolę, jak i zakres uprawnień. Najważniejsze pozostaje, aby współpraca ta zawsze służyła zabezpieczeniu kluczowych interesów firmy oraz osiągnięciu jak najlepszych efektów negocjacji.

Zanim zespół zasiądzie do stołu negocjacyjnego, warto upewnić się, że każdy jego członek jest odpowiednio przygotowany – zarówno merytorycznie, jak i strategicznie. Tabela 2.9 pomaga przeanalizować kluczowe kwestie, które mają wpływ na skuteczność zespołowego negocjowania.

Tabela 2.9. Wymagania dotyczące skutecznego negocjowania w zespole

Kilka punktów do rozpatrzenia	Komentarze (do uzupełnienia)
1. Czy opracowałeś dokładnie następujące aspekty: – liczba uczestników, szczególnie kompetencje, znajomość kontekstu, przydzielone role itd.? – leader, rzecznik, łączność z mocodawcami (aby się porozumieć w razie, gdy...)?	– Równowaga między ekspertami a negocjatorami – Związek między omawianymi tematami oraz liczbą rozmówców
2. Czy wcześniejsze przygotowanie strategii i symulacja przydzielonych ról dotyczą wszystkich członków zespołu? – jednakowe pojmowanie stawek i celów, – uświadomienie sobie gry w zespole.	– Należy unikać niepewności, sprzeczności lub „chaotycznej gry”, które są postrzegane przez drugą stronę jako okoliczności do wykorzystania w celu uzyskania przewagi.
3. Czy wystarczająco znasz: rozmówców, zespół, który masz przed sobą, kontekst, w jakim według nich toczą się negocjacje? – czy istnieją inne, nieobecne strony negocjacji (np. władze rządowe)? – kto może wywierać na nich wpływ?	– Konieczne do zrozumienia ich percepcji, oczekiwań i ewentualnie strategii.
4. Czy wzajemne prezentacje sprawiły ci niespodziankę, jeżeli chodzi o: – pozycję społeczną obecnych osób? – punkty porządku dnia?	– Wyjaśnić, co będzie przedmiotem dyskusji..., a co nim nie będzie. – Przewidywać ewentualne manewry.
5. Czy proces negocjacji przebiega tak, jak sobie tego życzyłeś: – czy ustalono czas trwania, rytm, przerwy, wydarzenia towarzyskie? – czy „podsumowania etapów” potwierdzają twoją strategię? Jeżeli nie, jakie zmiany przewidziałeś?	– Ponownie negocjować niektóre aspekty „reguł gry”. – Organizować krótkie odprawy dla zespołu podczas przerw w negocjacjach, żeby podsumować ich przebieg.

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 116).

2.17. Blef jako strategia w procesie negocjacyjnym: między grą a manipulacją

Jednym z częściej spotykanych zjawisk w praktyce negocjacyjnej jest blefowanie, które – analogicznie jak w grach karcianych, na przykład w pokerze – pełni określoną funkcję w dynamice rozmów handlowych. Z perspektywy analizy procesów negocjacyjnych blef nie jest zjawiskiem marginalnym ani przypadkowym, lecz często integralną częścią mechanizmów oddziaływania stron na przebieg rozmów.

W wielu przypadkach działania tego rodzaju mają na celu nie tyle wprowadzenie rozmówcy w błąd w sposób trwały, ile raczej testowanie jego stanowiska, a także sondowanie granic ustępstw i intencji negocjacyjnych. Istotne pozostaje tu zatem przyjęcie odpowiedniej perspektywy interpretacyjnej: negocjacje stanowią bowiem w swej istocie proces o charakterze gry. W tej grze określone manewry – takie jak blef – są narzędziami służącymi do realizacji założonych celów, a niekoniecznie przejawem nieuczciwości.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę, że reakcje emocjonalne wobec blefu bywają nieadekwatne do rzeczywistego charakteru tego narzędzia. Oczekiwanie absolutnej transparentności w negocjacjach prowadzi nierzadko do nieporozumień. Analogicznie jak w grach karcianych, w których blefowanie jest uznanym i akceptowanym elementem rozgrywki, również w negocjacjach takie działania nie powinny automatycznie budzić oburzenia czy poczucia naruszenia norm etycznych. Trafne wydaje się tu pytanie: czy gracz w pokera, którego partner blefuje, odczuwa w związku z tym urazę? Z reguły nie. Podobną logikę należałoby zastosować także w odniesieniu do negocjacji.

Świadomość, iż obie strony mogą w toku rozmów stosować techniki blefu, stanowi element elementarnego przygotowania do procesu negocjacyjnego. Charakterystycznym przykładem są sytuacje, w których partnerzy handlowi formułują komunikaty mające na celu wywarcie presji cenowej poprzez odwołanie się do – niekoniecznie zgodnych z rzeczywistością – rzekomo korzystniejszych ofert konkurencji. Wypowiedzi typu „O, panie, jakie to drogie. Wasi konkurenci oferują to znacznie taniej” stanowią klasyczny przykład zastosowania takiej strategii. Nietrudno dostrzec, że analogiczne komunikaty kierowane są także do konkurencyjnych podmiotów, co dodatkowo uwidacznia ich funkcję czysto instrumentalną.

Z tego względu blef powinien być postrzegany jako zjawisko immanentne dla negocjacji, które – choć niepozbawione kontrowersji – odgrywa istotną rolę w kształtowaniu przebiegu rozmów. Kluczowe pozostaje jednak zachowanie odpowiedniego dystansu wobec tego typu działań. W sytuacji, gdy blef zostanie zidentyfikowany, rekomendowane jest raczej spokojne przejście do dalszych etapów rozmów, bez eskalowania niepotrzebnych napięć.

Przykładem adekwatnej reakcji może być następujące rozwiązanie: w odpowiedzi na deklarację rozmówcy typu „w firmie ABC dają mi 40% zniżki” – jeżeli istnieją podstawy, by uznać ją za blef – zasadne może być spokojne odwołanie się do relacji biznesowej i zaoferowanie alternatywnych korzyści, np. w formie warunkowego rabatu. Tego rodzaju odpowiedź nie tylko minimalizuje ryzyko eskalacji, lecz również pozwala zachować kontrolę nad sytuacją, bez rezygnacji z własnych interesów negocjacyjnych.

Rozdział 3

Taktyki, techniki i triki stosowane na początku rozmów negocjacyjnych

3.1. Zasada „mierz wysoko” w negocjacjach

Jedną z podstawowych strategii negocjacyjnych, stosowaną zwłaszcza w początkowych etapach rozmów, jest zasada znana pod nazwą „mierz wysoko”. Jej istota sprowadza się do założenia, że formułowanie ambitnych żądań zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów. Mechanizm ten odwołuje się do uniwersalnego schematu, zgodnie z którym osoby stawiające sobie wysokie cele mają większe szanse osiągnięcia relatywnie lepszych rezultatów w porównaniu z osobami formułującymi umiarkowane lub niskie oczekiwania.

Zasada ta funkcjonuje również w kontekście negocjacji, w których uczestnicy świadomie dążą do maksymalizacji własnych korzyści. Należy jednak podkreślić, że strategia ta stosowana jest zwykle symetrycznie – każda ze stron dąży do uzyskania przewagi negocjacyjnej poprzez zawyżanie własnych żądań, co prowadzi do swoistej gry na oczekiwaniach.

Przykładem takiej sytuacji może być rozmowa, w której jedna ze stron deklaruje chęć uzyskania wysokiego rabatu, powołując się na rzekome oferty konkurencji. Argumentacja typu „firma konkurencyjna zaproponowała 35% rabatu, więc oczekuję 40%” stanowi klasyczny przykład zastosowania omawianej strategii. W takich sytuacjach istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że deklaracje tego rodzaju nie odpowiadają rzeczywistym warunkom rynkowym, a jedynie stanowią narzędzie wywierania presji negocjacyjnej. Jednocześnie uzyskanie od rozmówcy szczegółowych informacji weryfikujących tego typu twierdzenia okazuje się w praktyce często niemożliwe.

Opisane zjawisko stanowi połączenie strategii „mierz wysoko” z blefowaniem. Brak pewności co do autentyczności argumentów partnera rozmów zmusza do ostrożnego i rozważnego działania. W takich przypadkach wskazane jest stosowanie stopniowego procesu ustępstw, który umożliwia zachowanie kontroli nad sytuacją negocjacyjną. Sposoby prowadzenia tego rodzaju działań zostaną omówione w kolejnych częściach opracowania.

Analizując skuteczność strategii „mierz wysoko”, należy uwzględnić specyfikę transakcji kupna-sprzedaży. W literaturze przedmiotu wyróżnia się sześć typowych sytuacji, w których stosowanie wysokich żądań może przynieść zróżnicowane efekty.

KIEDY MOŻNA „MIERZYĆ WYSOKO”?

W przypadku transakcji kupna-sprzedaży mamy do czynienia z sześcioma typami sytuacji:

1. Gdy sprzedajemy coś pospolitego, trzeba mieć szczęście, by uzyskać cenę wyższą od rynkowej.
2. Gdy kupujemy coś powszechnie dostępnego i wstrzymamy się z transakcją do czasu, aż wymienione wcześniej warunki będą dla nas stosunkowo korzystne, możemy wytargować bardzo dobrą cenę.
3. Gdy sprzedajemy coś rzadkiego i ogólnie pożądanego, powinniśmy uzyskać dobrą cenę.
4. Gdy sprzedajemy coś rzadkiego, co jest potrzebne niewielu ludziom, i nam się spieszy, powinniśmy się nastawić na uzyskanie dobrej ceny.
5. Gdy kupujemy coś niepospolitego i pożądanego, musimy być przygotowani na zapłacenie wysokiej ceny (albo na radzenie sobie bez tej rzeczy).
6. Gdy kupujemy coś niepospolitego o wąskiej grupie potencjalnych nabywców, przy umiejętnym postępowaniu mamy duże szanse na uzyskanie korzystnych warunków; wystarczy zachować zimną krew i nie okazywać, jak bardzo nam zależy na danej rzeczy.

Źródło: (Peeling, 2008, s. 70).

Powyższa typologia ukazuje, że skuteczność strategii „mierz wysoko” nie jest absolutna i w znacznej mierze zależy od charakteru przedmiotu negocjacji oraz relacji popytu i podaży na danym rynku.

3.2. Zasada stopniowego ustępowania w negocjacjach

Negocjacje stanowią złożony proces, który niejednokrotnie rozciąga się w czasie i obejmuje wiele etapów. W praktyce nie istnieje wymóg, aby rozmowy negocjacyjne kończyły się w trakcie jednej sesji. Przeciwnie, wiele procesów negocjacyjnych, zwłaszcza o wysokim stopniu skomplikowania, toczy się przez dłuższy okres. Dobitym przykładem mogą być negocjacje dotyczące rozmieszczenia elementów systemu obrony przeciwrakietowej w Polsce, prowadzone z partnerami amerykańskimi, które trwały przez wiele miesięcy, a nawet lat.

Ze względu na powyższe uwarunkowania jednym z kluczowych elementów skutecznej strategii negocjacyjnej jest zasada stopniowego ustępowania. Polega ona na celowym ograniczaniu skali ustępstw w początkowych fazach rozmów. Celem tego podejścia jest pozostawienie sobie odpowiednio szerokiego marginesu negocjacyjnego na późniejszych etapach.

Przykładowo w sytuacji, gdy strona negocjacyjna dysponuje potencjałem do udzielenia rabatu na poziomie 30%, niezasadne jest natychmiastowe oferowanie dużego upustu, np. na poziomie 25%, w odpowiedzi na wstępne żądania drugiej

strony. Takie działanie ogranicza bowiem dalsze pole manewru do zaledwie kilku punktów procentowych (w tym przypadku 5%), co znacząco zmniejsza elastyczność w dalszym przebiegu rozmów.

Zamiast tego zalecane jest rozpoczęcie negocjacji od umiarkowanego ustępstwa – przykładowo na poziomie 4% lub 5%. Taka strategia pozwala na zachowanie znaczącej rezerwy negocjacyjnej (w omawianym przykładzie od 25% do 26%), którą można wykorzystać w kolejnych rundach negocjacyjnych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zasada stopniowego ustępowania odgrywa szczególną rolę w negocjacjach długoterminowych, w których presja czasowa jest ograniczona, a strony wykazują gotowość do prowadzenia wieloetapowych rozmów. Pozwala ona nie tylko na skuteczniejsze osiąganie celów ekonomicznych, lecz także na budowanie wizerunku partnera negocjacyjnego, który konsekwentnie kontroluje proces ustępstw i nie poddaje się presji drugiej strony.

3.3. Krytyczna analiza stosowania zasady dzielenia różnicy na pół w początkowej fazie negocjacji

W literaturze dotyczącej negocjacji często wskazuje się na popularność tzw. zasady „krakowskiego targu”, polegającej na dzieleniu różnicy na pół jako metody osiągania kompromisu. Jednakże jej stosowanie, zwłaszcza w początkowych etapach procesu negocjacyjnego, wymaga szczególnej ostrożności i jest przedmiotem krytyki.

Analiza praktyczna wskazuje, że zastosowanie tej zasady na wczesnym etapie rozmów może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji. Przykładowo jeśli klient na samym początku rozmów formułuje postulat: „Ustąp mi o 10”, odpowiedź w stylu: „No... 10 to ci dać nie mogę, ale spotkajmy się w połowie drogi – masz 5” może okazać się strategicznie błędna. Taka propozycja powoduje, że klient uzyskuje już w pierwszym, najłatwiejszym kroku połowę zakładanego ustępstwa. Co więcej, z perspektywy klienta jest to sygnał, że dalsze ustępstwa mogą być równie łatwe do wynegocjowania, co może zachęcać do dalszej presji i eskalacji żądań.

Z tego względu zasada dzielenia różnicy na pół powinna być ograniczana do drobnych kwestii negocjacyjnych, które zazwyczaj pojawiają się w końcowej fazie rozmów, po wypracowaniu konsensusu w kluczowych tematach. W takiej sytuacji wobec mniejszych sporów natury szczegółowej mechanizm ten może służyć jako efektywna metoda finalizacji porozumienia. Stąd też stosowanie tzw. krakowskiego targu („pół na pół”) znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w momencie zamykania negocjacji, kiedy warto skoncentrować się na wygładzeniu drobnych różnic, zamiast angażować zasoby i czas na walkę o niewielkie ustępstwa.

3.4. Unikanie wstępnej eskalacji stanowisk negocjacyjnych

Rozważmy klasyczny przykład z obszaru transakcji kupna-sprzedaży samochodu. Gdy potencjalny nabywca kontaktuje się ze sprzedającym i słyszy ofertę w wysokości 20 tys. zł, wyrażenie chęci obejrzenia pojazdu może zostać odebrane jako akceptacja tej propozycji. W konsekwencji aby nie utrwalić natychmiastowo ustalonego poziomu ceny, należy powstrzymać się od szybkiego potwierdzenia warunków i zamiast tego zastosować strategię kwestionowania podstaw oferty. Należy zatem zadać pytania podważające zasadność wysokiej ceny, wskazując na potencjalne braki czy niedoskonałości, bez natychmiastowego przyjęcia warunków drugiej strony.

Zachowanie takiego dystansu do początkowego stanowiska przeciwnika pozwala na polaryzowanie pozycji negocjacyjnych, czyli świadome prezentowanie własnej oferty na przeciwległym biegunie wobec postulatu o wygórowanej cenie. W ten sposób można uniknąć zbyt wczesnego ustępstwa oraz zwiększyć pole manewru negocjacyjnego w dalszych etapach rozmów.

3.5. Zasada wzajemności ustępstw w procesie negocjacyjnym

W procesie negocjacyjnym podstawową regułą jest zasada, iż każde ustępstwo jednej strony powinno wiązać się z oczekiwaniem wzajemnego kompromisu ze strony drugiej. Skuteczne prowadzenie negocjacji wymaga zatem wcześniejszego przygotowania, które obejmuje analizę możliwych wariantów przebiegu rozmów oraz świadome planowanie momentów i zakresu ustępstw. Poniższy przykład ilustruje dynamikę negocjacji, w których wzajemne koncesje stanowią fundament osiągnięcia porozumienia.

Przykład: Ustępstwo za ustępstwo

Klient: „Proszę pana, oczekuję, że udzielicie nam rabatu 30-procentowego, jeśli chcecie, żebyśmy nadal z Wami współpracowali. Bo wie pan... wasza konkurencja daje nam 30%”.

Ty: „Wie pan, to bardzo wygórowane żądania i niestety nie jesteśmy w stanie państwu takiego rabatu udzielić. Jak pewnie państwo wiecie, cały czas dostosowujemy nasze ceny do waszych możliwości oraz potrzeb i tak naprawdę to, co mógłbym już dziś panu zaoferować, to 7-procentowy rabat. Przy czym i to będzie mi ciężko zrobić, ponieważ, jak powiedziałem przed chwilą, i tak zawsze oferujemy państwa firmie specjalną cenę. Myślę jednak, że mógłbym porozmawiać z moim szefem i może zgodziłby się na to, aby dać państwu 7-procentowy rabat przy założeniu, że zwiększymy partię dostarczanego państwu produktu o 500 sztuk”.

Klient: „W zasadzie moglibyśmy wziąć 500 sztuk więcej, ale to i tak ciągle mało. No bo jak ma się 6% do 40%?”

- Ty: „Wie pan, przyszło mi do głowy, że gdybyście państwo dobrali jeszcze do tego zamówienia 30 sztuk produktu Y, który mamy teraz w rewelacyjnych cenach, to może udałoby mi się uzyskać dla pana nawet **10%**”.
- Klient: „No tak..., ale ten procent nadal jest mały w porównaniu z tymi 30%, które daje nam wasza konkurencja!”
- Ty: „A co powiedziałby pan, gdybym zaproponował takie rozwiązanie: ja proszę mojego szefa o dodatkowy upust, który gwarantuje panu **12%** rabatu, a pan pozwoli mi zareklamować naszą firmę podczas najbliższego spotkania, jakie robicie dla waszych klientów?”
- Klient: „W zasadzie nie widzę problemu... No, ale niech pan jeszcze coś zejdzie z tym rabatem!”
- Ty: „Przepraszam, ale tutaj już kończą się moje kompetencje i możliwości oraz pomysły. Sam już nie wiem, co mam robić, żeby pana zadowolić... Może gdyby zaakceptował pan to, że sobie sami od nas to odbierzecie, to mój szef zgodziłby się na **13%**, ale tego nie mogę już zagwarantować. To jak? Robimy biznes?”
- Klient: „No dobra, niech będzie. Robimy!”

Źródło: opracowanie własne.

3.6. Rola i zasady ustępstw w negocjacjach

W negocjacjach nie zawsze rekomendowane jest dążenie do maksymalizacji własnych ustępstw kosztem drugiej strony. Przed przystąpieniem do ustępstw należy rozważyć ich konsekwencje, uwzględniając zarówno interesy własne, jak i dynamikę relacji negocjacyjnej. Tabela 3.1 prezentuje zbiór zasad, które mają na celu optymalizację procesu ustępstw, uwzględniając psychologiczne aspekty negocjacji oraz strategię postępowania.

Tabela 3.1. Zasady ustępstw w negocjacjach

Ustępuj powoli i w coraz mniejszym stopniu	Psychologiczne aspekty decydują o tym, że ludzie cenią sobie sami fakt ustępstwa, nie zawsze przypisują wielkie znaczenie jego wielkości. W praktyce oznacza to, że sama satysfakcja partnera negocjacji z otrzymanego ustępstwa może go skłonić do wzajemności. Czynienie ustępstw nie może być jednak czysto symboliczne, aby nie wywoływać irytacji u partnera.
Ustępstwa powinny być stopniowo malejące	Ustępstwa trzeba dawkować, postępować „małymi krokami”. Zasada ta daje w pewnym sensie sygnał partnerowi, że zbliżamy się do kresu czynnych ustępstw i nie powinien dłużej naciskać, gdyż może to doprowadzić do zerwania rozmów. Łatwe i szybkie ustępstwa sprawiają, że partner będzie sądzić, iż należy walczyć dalej, gdyż możliwości drugiej strony nie zostały wyczerpane. Obniżając znacząco na samym początku swój próg wymagań, będziemy zmuszeni do usztywnienia swojego stanowiska, gdyż osiągniemy już dolną granicę swoich oczekiwań, co może wywołać niezadowolenie strony przeciwnej i prowadzić do nieporozumień.

Ustępuj pod wpływem argumentów, nigdy pod presją	Nie powinniśmy czynić ustępstw pod wpływem nacisków ze strony partnera, jeśli nie zostanie to poparte jakimiś racjonalnymi przesłankami. Uleganie presji to sygnał dla partnera, że nasza pozycja i wola zwycięstwa jest mocno nadwyrężona. Stanowi to zachętę dla niego, by nadal żądać ustępstw, często nie dając nic w zamian.
Żądaj wzajemności ustępstw	Czyniąc ustępstwa wobec partnera, mamy prawo oczekiwać, że z jego strony również dojdzie do ustępstw. Oczywiście te łączymy z żądaniami, w których sugerujemy, że nasze następne ustępstwa będą zależeć od postępowania drugiej strony. Nie każde ustępstwo musi wiązać się z identycznym ze strony partnera.
Nie ustępuj pierwszy w ważnych dla ciebie kwestiach	Jest to istotne, bo dajemy w ten sposób sygnał partnerowi, że albo ta kwestia wcale nie jest dla mnie ważna, albo nasza pozycja negocjacji jest bardzo niska, a zatem należy naciskać na dalsze ustępstwa.
Unikaj wzmożenia ustępstw w końcowej fazie negocjacji	Stwierdzono, że 80% ustępstw następuje w ostatniej fazie dyskusji. Wiąże się to z eskalacją żądań partnerów, którzy chcą jeszcze coś „uszcźknąć” dla siebie. Aby przeciwstawić się takiemu działaniu partnera, należy skupić się na realizacji swoich interesów, podsumować skale uczynionych ustępstw i zdecydowanie odmówić dalszych. Wskazanie partnerowi na uczynione już ustępstwa jest bardzo ważne, gdyż strony mają tendencję do przyzwyczajania się do uzyskanych warunków.
Nie okazuj triumfu	Jeśli uzyskujesz ustępstwa, nie ukazuj nadmiernego zadowolenia, gdyż strona przeciwna może poczuć się urażona i nie będzie skłonna do czynienia dalszych.
Skutki	Nigdy nie zgadzaj się na ustępstwa, jeśli wcześniej nie rozważysz dokładnie ich wszystkich konsekwencji.

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 29).

3.7. Metoda malejących kroków w procesie negocjacyjnym

Metoda malejących kroków polega na systematycznym zmniejszaniu zakresu kolejnych ustępstw w trakcie negocjacji. Zasadniczo oznacza to, że każde następne ustępstwo powinno być mniej więcej o połowę mniejsze od poprzedniego. Na przykład jeśli w pierwszym etapie negocjacji ustąpiono o 6%, to kolejne ustępstwo powinno wynosić około 3% (czyli połowę wcześniejszego), a następne – 1,5%, co sumarycznie daje odpowiednio 9% i 10,5%.

Choć zasada ta nie wymaga ścisłego, matematycznego przestrzegania tych wartości, jej kluczowym celem jest komunikowanie partnerowi negocjacyjnemu, że zakres dostępnych ustępstw się kurczy, a dalsze koncesje są coraz trudniejsze do udzielenia. Taka dynamika sprawia, iż druga strona często odczuwa iluzję wygranej – ma poczucie, że wynegocjowała niemal wszystko, podczas gdy faktycznie negocjator zabezpieczał swoje interesy. Jest to subtelna, lecz efektywna technika pozwalająca osiągnąć oczekiwany rezultat przy zachowaniu kontroli nad przebiegiem rozmów.

3.8. Bagatelka

To także metoda oparta na strategii małych kroków. Gdy osiągnięcie porozumienia w kluczowej kwestii okazuje się niemożliwe, warto zacząć od uzgodnień w sprawach mniej istotnych. Takie podejście sprzyja budowaniu klimatu współpracy i stopniowo zmniejsza opór drugiej strony wobec dalszych negocjacji (Lewandowski, 2019, s. 204, za: Bergiel-Matusiewicz, 2007).

3.9. Technika harcownika w negocjacjach

Technika harcownika polega na zastosowaniu strategii dwuetapowego procesu negocjacyjnego, w którym pierwsza osoba – tzw. harcownik – zostaje wysłana na rozmowy w celu zdobycia informacji o możliwych zniżkach, preferencjach oraz wstępnych deklaracjach negocjacyjnych drugiej strony. Rola harcownika sprowadza się przede wszystkim do rozpoznania pola negocjacji i ustalenia punktu wyjścia dla dalszych działań.

Po zakończeniu pierwszego etapu negocjacji harcownik wycofuje się z rozmów, a następnego dnia wprowadza się drugi negocjator, który ma pełne kompetencje decyzyjne i jest odpowiedzialny za kontynuację negocjacji. Istotne jest, że nowy negocjator nie zaczyna rozmów od zera, lecz kontynuuje je od miejsca, do którego doprowadził harcownik, wykorzystując zgromadzone przez niego informacje i wypracowane ustalenia.

W praktyce, gdy pierwsze wrażenie nowego negocjatora jest negatywne (np. z powodu nieodpowiedniego stroju, niewłaściwego języka lub nieprofesjonalnego zachowania), możliwe jest zastosowanie bardziej asertywnej lub nawet konfrontacyjnej reakcji. Przykładem takiej sytuacji jest humorystyczna wymiana zdań, mająca na celu sprawdzenie tożsamości i intencji nowego negocjatora, co może również służyć zbudowaniu przewagi psychologicznej w rozmowie.

Przykład: Technika harcownika

- Skąd pan do nas przybywa, chyba nie mieliśmy jeszcze przyjemności się poznać?
- *Jestem z Krakowa.*
- To pewnie z Unimilu? Doskonała firma! (utrzymując wciąż lekki swobodny ton)
- *Nie. (czegoś nie chce się ujawnić)*
- Z Unirealu? (usiłnie naciskamy)
- *Nie, z Wawelu.*
- A, z Wawelu... A co słysząc na dworze?

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 43).

3.10. Technika „ziarnko do ziarnka”

Technika ta polega na stopniowym sondowaniu drugiej strony w celu poznania możliwego zakresu ustępstw, dodatków lub bonusów, które może zaoferować. W jej ramach zachęca się partnera negocyjnego do przedstawienia kilku wariantów rozwiązania problemu lub oferty, np. poprzez sugestię **„proszę przedstawić kilka wariantów rozwiązania tej sprawy”**.

Taki zabieg psychologiczny zmusza drugą stronę do ujawnienia pełniejszego wachlarza dostępnych opcji, nawet tych, których początkowo nie zamierzała ujawniać. Dzięki temu zyskuje się cenne informacje o:

- możliwych rabatach,
- dodatkowych korzyściach (np. gratisowe akcesoria, darmowa dostawa),
- formach finansowania (np. tańszy leasing, preferencyjny kredyt),
- ukrytych elementach oferty.

Przykład (branża motoryzacyjna):

Diler samochodowy, odpowiadając na prośbę o kilka wariantów, może proponować:

- wariant 1.: rabat 5% + darmowe opony zimowe,
- wariant 2.: brak rabatu, ale pakiet ubezpieczenia gratis,
- wariant 3.: niewielki rabat, tańszy kredyt i darmowe akcesoria.

Dzięki temu wiadomo, jakie „ziarenka” można jeszcze „wyłuskać” z drugiej strony. Ostatecznym celem jest zebranie jak największej liczby „ziarenek” w jednej ofercie, czyli namówienie partnera do łączenia korzyści z kilku wariantów w jeden wspólny pakiet (Myśliwiec, 2007, s. 47).

3.11. Technika „optyk z Brooklynu”

Technika **„optyk z Brooklynu”** to pewnego rodzaju testowanie ofertą, ale niedookreśloną, którą modeluje się w zależności od reakcji partnera.

W sztuce prowadzenia negocjacji wyjątkowo irytujące jest bezkrytyczne, natychmiastowe zaakceptowanie propozycji przez drugą stronę, bez konieczności negocjowania. Kiedy bowiem do tego dochodzi, nie możemy sobie darować, że nie zażądaliśmy wyższej ceny czy też dodatkowych warunków. W tego typu sytuacjach z pomocą przyjść może opisana poniżej taktyka. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że wymaga ona stalowych nerwów, refleksu i tupetu, a całość oparta jest na działaniu przez zaskoczenie bazujące na stopniowym ujawnianiu pełnej informacji oraz momentalnej eskalacji żądań, kiedy druga strona zbyt łatwo zgadza się na proponowane warunki lub nie protestuje. Co jednak jest najważniejsze w prowadzeniu

tego typu negocjacji? Umiejętność wycucia, jak daleko można się posunąć z naciąganiem klienta (Myśliwiec, 2007, s. 47). Należy być zatem czujnym i bacznie przyglądać się poczynaniom partnera.

Przykład: Rozmowa optyka z potencjalnym klientem

- Ile kosztują te szkła?
- *20 dolarów.*
- (brak sprzeciwu ze strony klienta)
- *Za sztukę.*
- A w jakiej cenie są te oprawki?
- *50 dolarów.*
- (oczekiwanie na protest klienta)
- *Za podstawowy model.*
- (znów oczekiwanie na protest klienta)
- *Najnowszy model kosztuje 80 dolarów.*
- (wobec braku sprzeciwu ze strony klienta optyk kontynuuje)
- *Wykonanie usługi w terminie 5 dni za dodatkową opłatą.*

Po każdej pauzie, która daje kupującemu możliwość zaprotestowania, optyk dorzuca kolejne elementy podwyższające cenę. Sposobem na obronę przed tą taktyką jest stanowczy sprzeciw i wyrażenie szoku już przy pierwszej pauzie.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 47).

3.12. Strategia pozornej niekompetencji w procesie negocjacyjnym („na inspektora Columbo”)

Jedną z technik negocjacyjnych, której istotę stanowi celowe kreowanie wizerunku osoby niekompetentnej, jest strategia określana mianem „na inspektora Columbo”. Jej nazwa odwołuje się do postaci znanej z popularnego serialu telewizyjnego, w którym tytułowy bohater, inspektor Columbo, jawił się jako osoba niechlujna, poruszająca się starym, zdezelowanym samochodem, wzbudzająca jednak sympatię zarówno widzów, jak i rozmówców.

Mechanizm tej techniki opiera się na wykreowaniu w początkowej fazie negocjacji wizerunku osoby niedoświadczonej, która dopiero zdobywa wiedzę w zakresie omawianych zagadnień. Strona negocjacyjna celowo manifestuje brak orientacji w przedmiocie rozmów, prosząc partnera o wyjaśnienia i wskazówki. W ten sposób dochodzi do specyficznego odwrócenia ról: partner negocjacyjny, uznając drugą stronę za słabszą, przyjmuje bardziej protekcyjny, a zarazem łagodniejszy ton, co skutkuje większą otwartością na kompromis i dzielenie się informacjami.

Co istotne, strategia ta zakłada, iż wraz z rozwojem rozmów następuje stopniowa zmiana postawy negocjacyjnej. Osoba, która początkowo występowała w roli

nieporadnego partnera, zaczyna formułować coraz bardziej stanowcze postulaty, przechodząc do twardych negocjacji, przy jednoczesnym pomijaniu wcześniejszej deklarowanej niekompetencji.

Z perspektywy efektywności techniki jej największą wartość stanowi umiejętność neutralizowania oporu partnera negocjacyjnego na początkowym etapie rozmów. Dzięki pozornemu obnażaniu własnych słabości panuje atmosfera przyjaznych, niemal mentorsko prowadzonych rozmów, w których druga strona nierzadko ujawnia informacje lub proponuje rozwiązania, które w odmiennych warunkach pozostałyby niewypowiedziane. W rezultacie strategia ta okazuje się szczególnie skuteczna w przypadku rozmów z doświadczonymi negocjatorami, którzy w sytuacji zaangażowania w rolę „doradcy” skłonni są do większej otwartości i ustępstw.

3.13. Strategia negocjacyjna odroczonych korzyści

Wśród taktyk negocjacyjnych szczególne miejsce zajmuje strategia oparta na koncepcji odroczonych korzyści. Jej mechanizm opiera się na warunkowym zobowiązaniu się jednej ze stron do częstszej współpracy lub dokonywania większych zakupów w przyszłości w zamian za uzyskanie w chwili obecnej preferencyjnych warunków cenowych. Najczęściej przyjmuje ona formę postulatu: „obniżcie teraz cenę, a w zamian zostaniemy stałym klientem”.

W praktyce technika ta, mimo swojej popularności, wykorzystywana jest najczęściej przez negocjatorów o mniejszym doświadczeniu. Jej skuteczność uzależniona jest od gotowości drugiej strony do akceptacji deklaracji o charakterze przyszłościowym, których realizacja niejednokrotnie pozostaje niepewna.

Z perspektywy obrony przed tego rodzaju zabiegiem negocjacyjnym najczęściej zalecanym podejściem jest skoncentrowanie rozmów na bieżącej transakcji, z jednoczesnym dystansowaniem się wobec niepewnych obietnic o charakterze długofalowym. Argumentacja może wówczas odwoływać się do zmienności warunków rynkowych oraz nieprzewidywalności przyszłych okoliczności, co pozwala zakwestionować zasadność przenoszenia punktu ciężkości rozmów na kwestie odroczone w czasie.

Alternatywną strategią, mieszczącą się w ramach reaktywnej gry negocjacyjnej, jest przejęcie inicjatywy poprzez odwrócenie zastosowanej techniki. W takiej sytuacji druga strona może zażądać precyzyjnego określenia warunków deklarowanej współpracy w przyszłości. Tego rodzaju podejście prowadzi do ustalenia konkretnych, mierzalnych parametrów transakcji przyszłych, co nierzadko skutkuje osłabieniem pozycji negocjacyjnej strony stosującej omawianą technikę.

W analizowanej strategii kluczowe znaczenie ma zatem umiejętność rozpoznania intencji partnera oraz zdolność do przeniesienia negocjacji z poziomu deklaracji na poziom konkretnych zobowiązań, co w efekcie umożliwia minimalizację ryzyka wynikającego z niepewności przyszłych zdarzeń (Pankiewicz, 2007).

Rozdział 4

Taktyki, techniki i triki negocjacyjne stosowane na zaawansowanych etapach procesu negocjacyjnego

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fakt, iż wiele strategii negocjacyjnych, mimo że teoretycznie przypisywanych do zaawansowanych faz procesu negocjacji, może być z powodzeniem stosowanych już na jego wstępnym etapie. Niemniej jednak w praktyce obserwuje się, iż ich zastosowanie z reguły następuje dopiero w toku bardziej zaawansowanych rozmów, gdy strony lepiej rozpoznają swoje stanowiska i interesy.

4.1. Strategie ukierunkowane na osłabienie pozycji konkurencyjnej

Jedną z technik szeroko wykorzystywanych w toku negocjacji jest strategia, której celem jest relatywne osłabienie pozycji drugiej strony. Działanie to realizowane jest zazwyczaj poprzez eksponowanie takich argumentów, jak:

- rzekoma nadmierna cena oferowanego dobra lub usługi,
- brak określonych cech, które dostępne są w produktach substytucyjnych,
- niedopasowanie określonych parametrów produktu do potrzeb nabywcy (np. kolorystyka),
- wskazywanie na określone wady lub niedoskonałości oferowanego rozwiązania.

Z perspektywy analizy technik negocjacyjnych należy jednak podkreślić, że tego rodzaju działania nie stanowią zjawiska incydentalnego, lecz stanowią element typowy dla procesów negocjacyjnych. W istocie bowiem każda ze stron, dążąc do osiągnięcia korzystniejszego rezultatu, posługuje się zabiegami, które mają na celu osłabienie pozycji partnera negocjacyjnego.

Z punktu widzenia efektywności procesu negocjacyjnego bardziej korzystną strategią pozostaje unikanie bezpośredniej krytyki konkurencji. Znacznie skuteczniejsze

bywa bowiem koncentrowanie się na prezentacji własnych walorów oraz wyróżników oferty. W miejsce porównań o charakterze negatywnym zaleca się stosowanie komunikatów skoncentrowanych na korzyściach własnej propozycji. W praktyce oznacza to, iż bardziej sprzyjającym rozwiązaniem jest formułowanie wypowiedzi w rodzaju: „To, co możemy państwu dodatkowo zaproponować, to X, Y i Z”, zamiast zwrotów typu: „Firma KRZAK nie posiada w swojej ofercie X, Y i Z”.

Z badań nad komunikacją w negocjacjach wynika, iż eksponowanie atutów własnej oferty, bez bezpośredniego wskazywania niedoskonałości konkurencji, ogranicza ryzyko uruchomienia u partnera mechanizmów oceny negatywnej, które mogłyby skutkować doszukiwaniem się mankamentów również po stronie prezentowanej oferty.

Wnioskiem płynącym z powyższych analiz jest zatem zasada, zgodnie z którą preferowane jest eksponowanie własnych zalet, przy jednoczesnym unikaniu otwartej krytyki konkurencji, co sprzyja utrzymaniu konstruktywnego charakteru rozmów i minimalizuje ryzyko wzbudzenia negatywnych reakcji po stronie partnera negocjacyjnego.

4.2. Mechanizmy kreowania iluzji przyszłych korzyści w negocjacjach

Jedną z taktyk, które nierzadko pojawiają się w toku negocjacji, jest strategia polegająca na kreowaniu perspektywy przyszłych, potencjalnie bardzo korzystnych transakcji. Jej istota sprowadza się do składania deklaracji o przyszłych, znacznych zamówieniach, które jednak na ogół nie znajdują odzwierciedlenia w zobowiązaniach wiążących.

Typowym przykładem tego rodzaju zachowań są wypowiedzi w rodzaju:

„Wie pan, dzisiaj kupię od pana tylko jedną sztukę, ale jutro to kupię od pana nawet całą ciężarówkę”.

lub:

„Wie pan, co prawda obecnie potrzebuję jedynie dwóch sztuk, jednak w przyszłości zamierzam regularnie nabywać znaczne ilości pańskich produktów. W związku z tym liczę na szczególnie warunki cenowe już przy obecnej transakcji”.

Z analizy tego typu wypowiedzi wynika, że stanowią one instrument wywierania presji na drugą stronę poprzez odwołanie się do potencjalnych korzyści przyszłych, co ma skłonić partnera negocjacyjnego do ustępstw w bieżącej transakcji. W rzeczywistości jednak w wielu przypadkach są to działania o charakterze czysto deklaratoryjnym, obliczone na uzyskanie natychmiastowych, wymiernych korzyści, bez rzeczywistej intencji realizacji przyszłych obietnic.

Procedury minimalizacji ryzyka w konfrontacji z obietnicami bez pokrycia

W sytuacjach, w których partner negocjacyjny posługuje się mechanizmem iluzji przyszłych korzyści, szczególnie istotne staje się zachowanie wysokiego poziomu asertywności oraz konsekwentne rozdzielanie bieżących ustaleń od ewentualnych zobowiązań przyszłych. Z perspektywy praktyki negocjacyjnej rekomendowane jest w takich przypadkach formułowanie stanowiska w sposób uprzejmy, lecz stanowczy, np. poprzez komunikat o treści:

„Bardzo cieszy mnie fakt, iż dostrzega pan perspektywę długoterminowej współpracy. Z przyjemnością powrócę do rozmów, kiedy pojawi się realna możliwość realizacji większych zamówień. Aktualnie jednak, przy zamówieniu o wolumenie X, cena jednostkowa wynosi Y”.

Jednocześnie możliwe jest wykorzystanie elementów retorycznych odwołujących się do symetrycznych zasad relacji handlowych, np.:

„Wie pan, kiedy zdecyduje się pan na zakup większej partii towaru, będziemy mogli zaoferować warunki, które pozytywnie pana zaskoczą. Wówczas będzie pan mógł liczyć na indywidualny pakiet przywilejów, przewidziany dla naszych kluczowych klientów. Na obecnym etapie jednak, przy zamówieniach standardowych, obowiązują ustalone wcześniej warunki handlowe”.

W kontekście powyższych rozważań należy także podkreślić znaczenie zasady formalizacji wszelkich zobowiązań o charakterze przyszłościowym. Z perspektywy minimalizacji ryzyka negocjacyjnego rekomendowane jest, aby wszelkie tego typu ustalenia przybierały formę pisemną, z wyraźnym określeniem zakresu i warunków ich realizacji. Deklaracje składane w sposób nieformalny („ustnie”) nie powinny stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek działań o charakterze wiążącym.

W praktyce negocjacyjnej zasadne pozostaje zatem stanowisko, zgodnie z którym każde odstępstwo od ustaleń kontraktowych wymaga jednoznacznego potwierdzenia w formie pisemnej, co służy ochronie interesów strony wystawionej na próby wywierania presji poprzez nierealistyczne deklaracje przyszłych korzyści.

4.3. Perspektywa partnera negocjacyjnego a mechanizmy percepcji intencji

W analizie procesów negocjacyjnych istotnym aspektem pozostaje zdolność do przyjęcia perspektywy drugiej strony. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach, gdy partner negocjacyjny posługuje się technikami, które mogą być postrzegane jako nieuczciwe bądź manipulacyjne, jak choćby blef.

Typowym mechanizmem psychologicznym w takich przypadkach jest skłonność do przypisywania drugiej stronie negatywnych intencji, co prowadzi do konstruowania obrazu kontrahenta jako podmiotu niegodnego zaufania. Warto jednak zauważyć, że podobne działania mogą być stosowane również przez tę stronę, która aktualnie przypisuje drugiemu podmiotowi nieetyczne postawy. Zamiana ról w negocjacjach często ujawnia złożoność takich sytuacji i skłania do bardziej zniuansowanej oceny.

Przyjęcie postawy refleksyjnej, polegającej na zdystansowaniu się od jednostronnych ocen, sprzyja bardziej wyważonemu podejściu do procesu negocjacyjnego. Pozwala to na uniknięcie pochopnych reakcji emocjonalnych, które – jak wynika z licznych badań – stanowią czynnik istotnie ograniczający zdolność do racjonalnego podejmowania decyzji oraz skutecznego rozwiązywania problemów w toku negocjacji.

4.4. Obrona przed presją cenową w początkowej fazie negocjacji

Jednym z charakterystycznych zjawisk obserwowanych w negocjacjach handlowych jest tendencja do ich rozpoczynania od bezpośrednich pytań dotyczących ceny, takich jak: „Dlaczego tak drogo?”. Tego rodzaju strategia stanowi formę presji, która ma na celu szybkie sprowadzenie negocjacji wyłącznie do kwestii finansowych, z pominięciem innych istotnych aspektów oferty. W tego typu sytuacjach uzasadnione wydaje się przyjęcie odmiennej formy rozmowy, w której kluczową rolę odgrywa najpierw szczegółowa analiza potrzeb drugiej strony. Dopiero na tym etapie możliwe staje się przedstawienie specyficznych cech oferty, a następnie – w świetle uzgodnionych oczekiwań i zdefiniowanych korzyści – przejście do dyskusji o warunkach cenowych. Takie podejście, zakładające najpierw rozpoznanie potrzeb, a dopiero później negocjowanie ceny, nie tylko umożliwia bardziej racjonalne ukształtowanie warunków transakcji, lecz także pozwala na skuteczniejsze ukazanie wartości proponowanego rozwiązania w kontekście rzeczywistych wymagań kontrahenta.

4.5. Negocjacje jako gra pozycji i znaczenie strategii asertywnej

W procesie negocjacji niejednokrotnie spotkać można próby destabilizacji pozycji rozmówcy poprzez stosowanie strategii, których celem jest wywołanie dyskomfortu lub poczucia zagrożenia. W praktyce może to przyjmować postać personalnych komentarzy, niekiedy o charakterze obraźliwym lub celowo naruszającym normy społeczne, których zadaniem jest przeniesienie ciężaru negocjacji z meritum na kwestie osobiste. Sytuacje tego rodzaju prowadzą do subtelного przesunięcia układu sił,

w wyniku czego jedna ze stron może zostać zepchnięta do roli „słabszej”, co z kolei wpływa na dalszy przebieg negocjacji.

W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma zdolność do zachowania postawy asertywnej, umożliwiającej uniknięcie wciągnięcia w grę prowokacji. Reakcje neutralne, nieeskalujące, oparte na kontrolowanej uprzejmości, pozwalają na przywrócenie rozmowie merytorycznego charakteru i jednocześnie chronią pozycję negocjacyjną.

Co istotne, samo targowanie się stanowi istotny i powszechny komponent praktyki negocjacyjnej w wielu kulturach. W niektórych społeczeństwach, zwłaszcza w krajach Azji, Afryki czy Bliskiego Wschodu, jest ono nie tylko akceptowalnym, ale wręcz oczekiwanym elementem transakcji. W kontekstach tych umiejętność prowadzenia negocjacji, rozumianych jako forma rytualnej gry, stanowi podstawową kompetencję zarówno kupujących, jak i sprzedających.

Obserwacja tego zjawiska skłania do refleksji nad relatywnością norm negocjacyjnych oraz nad rolą kompetencji kulturowych w prowadzeniu rozmów handlowych. W praktyce bowiem nieumiejętność dostosowania się do lokalnych wzorców może skutkować całkowitym wykluczeniem z procesu transakcyjnego, podczas gdy akceptacja reguł gry otwiera drogę do bardziej korzystnych warunków.

4.6. Technika „dobrego i złego policjanta” w negocjacjach grupowych

W negocjacjach prowadzonych przez zespół negocjacyjny często przypisuje się poszczególnym uczestnikom określone role, dopasowane do ich osobowości i strategii negocjacyjnej. Przykładowo można wyróżnić rolę „wabika”, lidera czy eksperta. Jedną z klasycznych technik zespołowych jest rola „dobrego i złego policjanta”.

Rola „złego policjanta” polega na prezentowaniu twardego, nieustępliwego stanowiska, często wyrażanego poprzez silne emocje, takie jak frustracja, gniew czy nawet agresja werbalna lub mimowolne gesty (np. uderzanie w stół, rzucanie przedmiotami). Celem takiego zachowania jest wywieranie presji na stronie przeciwnej poprzez kreowanie wrażenia wewnętrznego konfliktu w zespole negocjacyjnym.

W kontrze do tego „dobry policjant” reprezentuje postawę opanowaną, ugodową i spokojną, co ma na celu złagodzenie napięcia i zaproponowanie konstruktywnego podejścia do rozwiązania problemu. „Dobry policjant” stara się budować zaufanie i sugerować, że choć warunki zaproponowane przez „złego policjanta” są trudne do zaakceptowania, to w dalszym ciągu możliwe jest wypracowanie kompromisu.

Taka dychochotomia ról tworzy dla drugiej strony negocjacji wrażenie podziału w zespole negocjacyjnym i sprzyja osiągnięciu porozumienia, gdyż „dobry policjant” wydaje się sprzymierzeńcem drugiej strony.

Praktyczne zastosowanie techniki

W praktyce, kiedy negocjacje prowadzi jedna osoba, możliwe jest symulowanie roli „dobrego policjanta” przy jednoczesnym odwoływaniu się do „złego policjanta” reprezentowanego przez przełożonego lub inny organ decyzyjny. Przedstawiciel handlowy może zatem wskazywać, że ostateczne decyzje dotyczące cen czy warunków leżą poza jego kompetencjami i należą do wyższych szczebli organizacyjnych.

Ponadto rolę „złego policjanta” mogą odgrywać także „niespersonalizowane obiekty”, takie jak wewnętrzne procedury firmy, przepisy prawne, normy branżowe (np. ISO, HACCP), ograniczenia wynikające z polityki podatkowej czy też czynniki zewnętrzne, np. warunki atmosferyczne lub infrastrukturalne. Odwoływanie się do tych elementów pozwala zachować dystans i uniknąć personalizacji konfliktu.

Mechanizm działania techniki

Podstawą skuteczności techniki „dobrego i złego policjanta” jest stworzenie iluzji sojuszu między „dobrym policjantem” a stroną negocjacyjną, co sprzyja obniżeniu jej oporu i zwiększeniu otwartości na propozycje kompromisowe. Jednocześnie „zły policjant” pełni funkcję katalizatora presji negocjacyjnej, co zmusza partnera do ustępstw.

Technika ta bywa wykorzystywana nie tylko w negocjacjach handlowych, ale również w innych obszarach komunikacji interpersonalnej, na przykład w relacjach medialnych, gdzie dwie osoby mogą w ten sposób wywierać presję na trzecią stronę (Fabijańska, 2007, s. 41).

4.7. Czujność mimo znajomości technik – bądź przygotowany na niespodzianki

Znajomość technik negocjacyjnych jest niewątpliwie dużym atutem, pozwalającym lepiej kontrolować przebieg rozmów i przewidywać ruchy drugiej strony. Niemniej jednak nawet gdy ma się poczucie, że „rozgryzło się” przeciwnika i znamy jego strategię, warto zachować czujność. Negocjacje to dynamiczny proces, w którym mogą pojawić się nieoczekiwane zwroty akcji, a partnerzy często stosują zaskakujące zagrania.

Przykładem może być scenka z filmu, w której podczas przesłuchania policjant brutalnie traktuje przesłuchiwanego, a następnie wprowadza element techniki „złego i dobrego policjanta”. Przesłuchiwany zauważa, że oprawca odgrywa rolę „złego policjanta” i oczekuje, że lada moment pojawi się „dobry policjant”, który złagodzi sytuację. Jednak w zaskakującym zwrocie akcji policjant oświadcza, że to on jest

„dobrym policjantem”. Tego rodzaju niestandardowe działania doskonale ilustrują, że nie zawsze schematyczna znajomość technik gwarantuje pełne zrozumienie sytuacji, a negocjacje potrafią zaskakiwać.

4.8. Dywersyfikacja rozwiązań – zawsze miej przygotowane wyjście awaryjne

W negocjacjach, podobnie jak w wielu innych dziedzinach życia, niezwykle istotne jest posiadanie alternatywnych planów działania na wypadek, gdyby pierwotna strategia zawiodła. Dobry negocjator planuje z wyprzedzeniem różne scenariusze, które pozwalają mu elastycznie reagować na zmieniające się warunki.

W filmie „Czterdziestolatek” bohater, pan Walendziak, w żartobliwy sposób opisuje swoje podejście do życia rodzinnego jako strategię rozstawiania „figur” tak, aby mieć zawsze kontrolę i zabezpieczenie na różne okoliczności. Choć jest to komediowa metafora, podkreśla ona zasadniczą prawidłowość: w negocjacjach warto mieć przygotowane „wyjścia awaryjne”, czyli alternatywne opcje lub ustępstwa, które można zastosować w sytuacji impasu lub kryzysu negocjacyjnego.

Takie przygotowanie zwiększa pewność siebie negocjatora, pozwala uniknąć sytuacji bez wyjścia i sprzyja osiągnięciu satysfakcjonującego porozumienia.

4.9. Wykazywanie postawy elastyczności w procesie negocjacyjnym

Analizując jedną z kluczowych kompetencji negocjacyjnych, warto odnieść się do przykładu dotyczącego zakupu samochodu, którego cena wyjściowa została określona przez sprzedającego na poziomie 45 tys. zł. Przyjmijmy, że nabywca założył sobie jako cel maksymalną kwotę 41 tys. zł, do której chciałby zejść podczas negocjacji. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o optymalną strategię początkowej oferty: czy powinno się rozpocząć rozmowy od znacznego zniżenia propozycji, np. na poziomie 30 tys. zł, czy też racjonalniejsze będzie wystartowanie z ofertą pośrednią, np. 36 tys. zł?

Dodatkowo rozważany jest również wariant zaakceptowania pierwotnej ceny 45 000 zł, aby zminimalizować ryzyko utraty przedmiotu transakcji na rzecz innego potencjalnego nabywcy. Decyzja ta należy do trudnych, ponieważ w początkowej fazie negocjacji trudno precyzyjnie określić motywacje i strategię sprzedażową drugiej strony.

W kontekście powyższego rekomendowanym podejściem jest zaproponowanie oferty relatywnie niskiej, jednakże nie takiej, która mogłaby zostać odebrana jako obraźliwa dla sprzedającego. Jednocześnie istotne jest, aby przekazać gotowość do

dalszych rozmów i negocjacji. Przykładowo można zaproponować kwotę 39 tys. zł, uzasadniając ją jako rozsądną cenę za samochód używany o określonym wieku i stanie technicznym. Ważne jest również zaznaczenie, że ocena ta ma charakter wstępny, gdyż nie dokonano jeszcze szczegółowej analizy, np. stanu silnika, podwozia ani testu trakcyjnego. Tak sformułowana propozycja nie tylko definiuje punkt wyjścia, ale także komunikuje elastyczność i otwartość na kontynuowanie dialogu, co może wpływać na pozytywny odbiór ze strony sprzedającego.

4.10. Wzmacnianie własnej pozycji poprzez przypomnienie o dokonanych ustępstwach

W toku negocjacji istotnym elementem strategii jest systematyczne wskazywanie na dokonane z własnej strony ustępstwa. Praktyka ta może przyjmować formę przypomnienia drugiej stronie o wcześniejszych konsensusach i zgodach, np. poprzez wypowiedzi, takie jak:

- „Proszę zwrócić uwagę na to, że już zgodziłem się na...”
- „Poza tym wynegocjował pan ode mnie także...”
- „I w dodatku, czego nigdy nie robię, przystałem na pana propozycję związaną z...”

Częstsze akcentowanie dokonanych ustępstw ma na celu podkreślenie zaangażowania i elastyczności własnej pozycji, co w efekcie może przyspieszyć realizację założonych celów negocjacyjnych.

4.11. Mechanizmy obronne w reakcji na propozycje negocjacyjne

W kontekście analizy dynamiki procesu negocjacyjnego warto zwrócić uwagę na typowe wzorce reakcji rozmówców w odpowiedzi na przedstawiane im propozycje. Częstym zjawiskiem jest automatyczne odwoływanie się do ustalonych w przeszłości praktyk, co przejawia się w sformułowaniach typu: „No ale wie pan... Zawsze tak postępujemy w naszej firmie. Wszyscy klienci, z którymi do tej pory kooperowaliśmy, akceptowali nasze warunki. Nie widzę zatem sensu, żeby tym razem miało być inaczej”.

Z perspektywy negocjatora reakcja tego typu powinna wzbudzić czujność i skłonić do krytycznej refleksji. Należy bowiem kwestionować pozorną trwałość i powszechność przedstawianych reguł, formułując odpowiedź, która podkreśli możliwość odstępstw od utartych schematów: „Rozumiem pańskie stanowisko. Proszę jednak zauważyć, że jeśli coś wydarzyło się w przeszłości, wcale nie musi powtórzyć się teraz. Dla mnie każda rozmowa z nowym klientem oznacza zupełnie coś innego”.

Warto również mieć na uwadze, że prezentowane „standardy” mogą stanowić narzędzie taktyczne, służące do ograniczenia pola negocjacji. Z tego względu uza-

sadnione jest żądanie przedstawienia niezbitych dowodów potwierdzających zasadność takich twierdzeń.

Standardowe wzorce umowne jako element strategii negocjacyjnej

Podobne mechanizmy obronne występują również w odniesieniu do ustaleń formalnych, takich jak umowy pisemne. Nierzadko w toku negocjacji można usłyszeć: „w przypadku takich transakcji jak z panem zawsze stosujemy standardowy typ umowy i nie ulega to zmianie”. Tego rodzaju stanowisko może świadczyć o chęci uproszczenia procesu negocjacyjnego przez jedną ze stron, co jednak nie musi oznaczać jego niezmienności.

W rzeczywistości bowiem dokumenty umowne są modyfikowalne i adaptowalne, a ich treść może być poddana negocjacjom. Funkcjonalność współczesnych narzędzi cyfrowych umożliwia szybkie wprowadzanie zmian i dostosowywanie zapisów do specyfiki danej transakcji. Istotne jest więc, aby negocjator potrafił odpowiednio zakomunikować i uzasadnić ten fakt drugiej stronie, przypominając o elastyczności i możliwości dopasowania warunków umowy do indywidualnych potrzeb.

4.12. Obustronna niedoskonałość a taktyki obniżania oczekiwań negocjacyjnych

W toku negocjacji należy mieć na uwadze, że żadna ze stron nie jest pozbawiona własnych błędów i potknięć, które mogą być wykorzystane w ramach strategii negocjacyjnej. Szczególnej ostrożności wymaga identyfikacja różnorodnych wybiegów stosowanych przez przeciwnika, mających na celu zdyskredytowanie lub zredukowanie naszych oczekiwań.

Tabela 4.1. Przykładowe wybiegi pozwalające obniżyć oczekiwania drugiej strony

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • „Nie muszę tego kupować w tej chwili, dlatego zdecyduję się tylko wtedy, gdy cena będzie wystarczająco atrakcyjna”. • „Jesteśmy teraz bardzo zajęci, ale może uda nam się zabrać za państwa zlecenie przed końcem wakacji”. • „Ma pan wielkie szczęście, że akurat mamy jeden egzemplarz w magazynie, bo to niezwykle rzadki towar”. • „Nie jesteśmy tani, ale szcycimy się tym, że za tę cenę zapewniamy maksymalne korzyści”. • „Takie rozwiązania konstrukcyjne nie należą do tanich”. • „Naszą największą zaletą jest osobista obsługa; nie próbujemy konkurować ze sklepami internetowymi”. • „Mogę zapłacić tylko nieco więcej, niż żądają w sklepie internetowym”. • „Oczywiście może pani/pan kupić ten tańszy, ale jeśli pojawią się jakieś problemy...” |
|--|

Przykładowe formy tego typu taktyk zostały zestawione w tab. 4.1, gdzie zaprezentowano najczęściej spotykane konstrukcje językowe służące do obniżania oczekiwań negocjacyjnych drugiej strony.

Tak skonstruowane wypowiedzi funkcjonują jako narzędzia wpływu, które wymagają od negocjatora świadomości i umiejętności adekwatnej reakcji, by uniknąć niekorzystnego obniżenia własnych wymagań.

4.13. Taktyka selektywnego wyboru korzystnych elementów ofert – „wydłubywanie rodzynek”

Technika określana mianem „wydłubywania rodzynek” jest strategią najczęściej stosowaną przez nabywców i polega na selektywnym wydobywaniu z każdej z dostępnych propozycji handlowych tych elementów, które są dla nich najbardziej atrakcyjne, by następnie połączyć je w jedną, optymalną ofertę. Metaforyczne odniesienie do wydłubywania rodzynek z ciasta podkreśla fragmentaryczność i selektywność tego procesu.

Aby zobrazować działanie tej strategii, można posłużyć się przykładem potencjalnego przedsiębiorcy planującego otwarcie punktu kserograficznego. W celu pozyskania odpowiedniego sprzętu wysłał on zapytania ofertowe do czterech dostawców. Po otrzymaniu ich propozycji dokonuje analizy i stwierdza, że choć oferta pierwszego dostawcy jest najbardziej atrakcyjna w ogólnym rozrachunku, to jednak poszczególne elementy pozostałych ofert cechują się unikalnymi korzyściami: firma druga proponuje dogodną formę leasingu, trzecia dodaje znaczne ilości materiałów eksploatacyjnych gratis, a czwarta umożliwia odroczenie spłaty do momentu osiągnięcia przez sprzęt 100 000 wykonanych kopii.

Wobec tak zróżnicowanych warunków najefektywniejszym rozwiązaniem jest komparatywne zestawienie wszystkich ofert i wyłonienie z nich poszczególnych elementów, które najlepiej odpowiadają oczekiwaniom nabywcy. Następnym krokiem jest podjęcie negocjacji z dostawcą, którego oferta uznana została za bazową, z jednoczesnym odwołaniem się do lepszych aspektów ofert konkurencyjnych w celu wynegocjowania korzystniejszych warunków.

Przykładowa interakcja może wyglądać następująco: negocjator kontaktuje się z pierwszym oferentem i wskazuje na pozytywne aspekty jego propozycji, jednocześnie informując o istniejących atrakcyjniejszych warunkach u innych dostawców (leasing, dodatkowe materiały, odroczenie spłaty). Reakcja dostawcy najczęściej polega na częściowym ustępstwie, np. zaakceptowaniu przekazania materiałów eksploatacyjnych. Następnie negocjator kontynuuje nacisk, wskazując na warunki odroczonej spłaty jako kolejny punkt do dyskusji.

Istotą techniki „wydłubywania rodzynek” jest więc umiejętność konstruktywnego wykorzystania rozproszonej przewagi konkurencyjnej i jej konsolidacji w procesie negocjacyjnym celem uzyskania optymalnej, zindywidualizowanej oferty.

4.14. Rola wprowadzenia nowego negocjatora w procesie negocjacji

Wprowadzenie nowego negocjatora do procesu negocjacji stanowi taktykę o wysokiej efektywności, zwłaszcza w sytuacjach, gdy konieczne jest przerwanie lub modyfikacja dotychczasowych ustaleń. Technika ta polega na formalnym przekazaniu kontroli nad rozmowami osobie innej niż dotychczasowy uczestnik, co często wprowadza element zaskoczenia i może wymusić rewizję pozycji negocjacyjnej.

Przykład anegdotyczny ilustruje, jak w sytuacji sprzedaży samochodu przez mężczyznę negocjacje prowadzone przez niego zostały całkowicie zrewidowane przez pojawienie się jego żony, która podważyła wcześniej uzgodnione warunki, przejmując inicjatywę i wprowadzając bardziej restrykcyjne ustalenia. Taka zmiana negocjatora oznacza *de facto* reset dotychczasowego przebiegu negocjacji i wymaga od drugiej strony dostosowania się do nowych realiów.

Warto jednak podkreślić, że wprowadzenie nowego negocjatora nie musi mieć charakteru wyłącznie destrukcyjnego. W pewnych okolicznościach osoba ta może reprezentować bardziej elastyczne podejście, co w przypadku impasu negocjacyjnego stanowi cenny instrument do przełamania stagnacji i otwarcia nowych ścieżek porozumienia.

4.15. Zastosowanie osoby zastępczej w procesie negocjacyjnym: analiza techniki „pan tu nie stał”

Analogicznie do metody polegającej na „wprowadzeniu nowego negocjatora” technika wykorzystania osoby zastępczej stanowi ważne narzędzie poznawcze w negocjacjach. Jej istota sprowadza się do delegowania kontaktu negocjacyjnego na zaufaną osobę, która podejmuje się zainicjowania rozmów z kontrahentem na warunkach zbliżonych do pierwotnej propozycji. Mechanizm ten umożliwia uzyskanie informacji o rzeczywistych granicach ustępstw oferowanych przez stronę sprzedającą, a także pozwala określić zakres możliwych kompromisów partnera negocjacyjnego.

4.16. Poszukiwanie wielowariantowych rozwiązań jako strategia rozszerzająca zakres informacji negocjacyjnych

W negocjacjach powszechne jest, że uczestnicy nie ujawniają pełnego spektrum swoich intencji i ograniczeń na samym początku procesu. W związku z tym praktyka wymuszająca zgłoszenie zapotrzebowania na kilka alternatywnych wariantów oferty pozwala na istotne poszerzenie wiedzy o elastyczności drugiej strony. Przykładowo w sytuacji zakupu 2 tys. sztuk materiałów promocyjnych, takich jak długopisy z nadrukiem, zamiast wymagać jedynie oferty dotyczącej tej liczby, korzystniejsze jest zażądanie ofert także dla partii 1 tys. oraz 5 tys. sztuk. Taki zabieg umożliwia ocenę zachowań cenowych i warunków dostawcy w zależności od wielkości zamówienia, co z kolei wzmacnia pozycję negocjacyjną poprzez lepsze zrozumienie potencjału ustępstw.

4.17. Mechanizm „zamglenia” w komunikacji negocjacyjnej

Technika zamglenia polega na potwierdzeniu argumentu lub zarzutu strony przeciwnej z jednoczesnym wskazaniem częściowego usprawiedliwienia dla sytuacji krytykowanej. Istotne jest, że w kontekście tej metody stopień prawdopodobieństwa czy wiarygodności wyjaśnień ma drugorzędne znaczenie wobec samego efektu komunikacyjnego, jakim jest złagodzenie napięcia negocjacyjnego (Myśliwiec, 2007, s. 78).

Przykład: Zamglenie

- Znowu spóźnił się pan z płatnością faktury.
- *Ma pani rację, ale termin płatności wypadł w sobotę, no i wie pani...*
- To nie jest wytłumaczenie.
- *Wiem, ale co miałem zrobić, gdy się zorientowałem, ale już było za późno.*
- No dobrze.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 78).

4.18. Metoda autorytatywnego świadectwa jako narzędzie wpływu w komunikacji negocjacyjnej

Metoda autorytatywnego świadectwa wywodzi się z szerzej rozumianej koncepcji oddziaływania autorytetu, w której podmiot manipulujący odwołuje się do atrybutów autorytetu, by wzbudzić u odbiorców zaufanie i legitymizować swoje wypowiedzi. Zjawisko to znajduje potwierdzenie w licznych badaniach, które wykazują, że ludzie zwykle ulegają wpływowi osób postrzeganych jako autorytety – na przykład

lekarzy w białych kitlach. Praktyczne przejawy tej techniki można również obserwować w sferze politycznej, gdzie politycy przywołują wypowiedzi osób cieszących się społecznym autorytetem, często jednak interpretując je swobodnie i w sposób niezgodny z intencjami tych autorytetów, aby osiągnąć pożądany przez siebie cel. W celu zwiększenia wiarygodności swoich argumentów manipulujący podają konkretne źródła, na których opierają swoje twierdzenia, co ma za zadanie wzmocnić ich perswazyjny efekt (Fabijańska, 2007, s. 42).

4.19. Taktyka ograniczonych kompetencji jako strategia negocjacyjna

Technika taktyki braku kompetencji polega na prowadzeniu negocjacji do momentu wypracowania wstępnego porozumienia, po czym następuje informacja o braku ostatecznych uprawnień do podjęcia decyzji przez prowadzącego rozmowy negocjatora. W takim przypadku konieczne jest rzekome skonsultowanie ustaleń z przełożonym. Po przerwie negocjator wraca do rozmów z nową, zwykle mniej korzystną dla partnera propozycją, tłumacząc, że to „przełożony” nie zaakceptował pierwotnych warunków.

Metoda ta opiera się na dwóch fundamentalnych zasadach psychologii negocjacji. Po pierwsze, na zasadzie konsekwencji – skoro uczestnik rozmów już wcześniej zaakceptował określone ustalenia, jest skłonny do dalszych ustępstw pod presją rzekomego autorytetu decyzyjnego. Po drugie, na mechanizmie gry „dobry i zły policjant” – negocjator jawi się jako osoba ugodowa i skłonna do kompromisu, podczas gdy rola „twardego rozmówcy” przypisana jest przełożonemu, co zwiększa prawdopodobieństwo zaakceptowania przez partnera mniej korzystnych warunków.

Obrona przed tą taktyką polega przede wszystkim na angażowaniu do negocjacji osób faktycznie mających decyzyjne kompetencje, co pozwala uniknąć manipulacji wynikającej z fikcyjnych konsultacji i opóźnień decyzyjnych.

4.20. Technika hipotetycznego pytania w procesie negocjacyjnym

Technika określana jako „gdybanie” polega na pozyskiwaniu informacji od partnera negocjacyjnego poprzez formułowanie pytań o charakterze hipotetycznym, najczęściej rozpoczynających się od zwrotu „Co by było, gdyby...?”. Konstrukcja tego pytania skłania adresata do udzielenia odpowiedzi odnoszącej się do potencjalnych scenariuszy przyszłości, jednocześnie zmniejszając jego opór przed udzieleniem informacji w porównaniu z pytaniami bezpośrednio odnoszącymi się do przyszłych decyzji lub działań (Fabijańska, 2007, s. 49).

Istotnym walorem tej techniki jest także fakt, że pytający nie ujawnia własnego stanowiska negocjacyjnego, lecz prowadzi sondowanie opinii drugiej strony. Pozwala to na gromadzenie danych potrzebnych do konstrukcji ostatecznej propozycji, przy zachowaniu przewagi informacyjnej.

4.21. Taktyka negocjacyjna „zwiastun prawdy” jako instrument ustalania dolnej granicy cenowej

Taktyka zwana „zwiastunem prawdy” służy szybkiej identyfikacji rzeczywistej minimalnej ceny, na jaką jest gotowa zgodzić się druga strona negocjacji. Polega na przedstawieniu konkretnej, często obniżonej oferty, przykładowo: „Mam przy sobie 35 tys. złotych. Czy zgodzi się pan sprzedać samochód za taką sumę?”. W wielu przypadkach takie pytanie prowadzi do ujawnienia przez sprzedającego akceptowalnej minimalnej kwoty, na przykład: „To trochę za mało, ale mogę zejść do 45 tys.” Mechanizm ten umożliwia „zresetowanie” punktu startowego negocjacji i dalsze prowadzenie rozmów wokół nowej, realnej podstawy cenowej.

4.22. Taktyka „drobniaków” w strategii prezentacji ceny

Technika określana jako „drobniaki” jest powszechnie wykorzystywana w handlu detalicznym oraz sprzedaży ratalnej. Polega na rozbiciu całkowitej ceny produktu na mniejsze, łatwiej przyswajalne kwoty – np. zamiast komunikować cenę 2700 zł, sprzedawca eksponuje informację o miesięcznej racie wynoszącej 225 zł. W ten sposób rzeczywisty koszt produktu ulega rozmyciu w świadomości klienta, który koncentruje się na niewielkiej i pozornie akceptowalnej kwocie.

Przykładem zastosowania tej taktyki są hipermarkety, które rozkładają płatność na równe raty, prezentując dany produkt nie jako jednorazowy wydatek w wysokości np. 2600 zł, lecz jako sumę dziesięciu miesięcznych rat po 260 zł każda, co wpływa na percepcję dostępności produktu.

4.23. Kontynuacja taktyki „drobniaków” – wizualizacja niskich rat

Kolejnym wariantem omawianej techniki jest stosowanie komunikatów, takich jak „Tylko 1000 zł miesięcznie za nowe mieszkanie!” czy „Samochód za 320 zł miesięcznie!”, których celem jest wywołanie u odbiorcy obrazu finansowego umożliwiającego nabycie produktu w zasięgu jego możliwości. Wizualizacja niskiej, „przystępnej” raty stanowi skuteczne narzędzie przyciągające uwagę klienta i motywujące go do podjęcia decyzji zakupowej.

Rozdział 5

Emocje i presja w negocjacjach

5.1. Znaczenie kontroli emocji w procesach negocjacyjnych

Zagadnienie wpływu emocji na przebieg negocjacji, mediacji czy aukcji niezmiennie pozostaje przedmiotem szczególnego zainteresowania badaczy i praktyków. Osoby, które samodzielnie uczestniczyły w tego rodzaju procesach, doskonale zdają sobie sprawę, jak istotną rolę odgrywa zdolność do samokontroli emocjonalnej – w odniesieniu do reakcji zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Umiejętność panowania nad własnymi stanami afektywnymi okazuje się nierzadko czynnikiem decydującym o osiągnięciu zamierzonego rezultatu. W celu zobrazowania powyższego zagadnienia warto odwołać się do przykładu zaczerpniętego z osobistego doświadczenia.

Przykład: Emocje jako czynnik zakłócający racjonalność decyzji

Wraz z bliską osobą podjęto decyzję o inwestycji w nieruchomości gruntową, obejmującą również budynek wymagający gruntownego remontu bądź rozbiórki. Znając skłonność współnika do impulsywnych i emocjonalnych zachowań, próbowano wcześniej przygotować go na możliwe trudności podczas postępowania przetargowego.

Uzyskana od osoby prowadzącej przetarg informacja okazała się zniemienna: praktyka wskazuje, że uczestnicy aukcji często celowo powstrzymują się od składania ofert w pierwszych rundach, licząc na obniżki, a następnie znacząco podbijają cenę w kolejnych postępowaniach. Świadomy ryzyka eskalacji emocji autor starał się uzmysłowić partnerowi, iż racjonalnym rozwiązaniem jest dokonanie zakupu na etapie pierwszego przetargu, aby uniknąć późniejszego przeplacenia.

Jednak pomimo wcześniejszych ustaleń i rozmów rzeczywistość okazała się bardziej złożona. Jak relacjonował później partner, na przetargu pojawił się uczestnik niepozorny z wyglądu – „biznesmen w gumofilcach” – który to, stosując agresywną taktykę licytacyjną oraz wykonując nerwowe gesty, wywierał silną presję na pozostałych oferentów. Mimo prób trzymania się ustalonej strategii, partner uległ napięciu i przekroczył wcześniej wyznaczone limity. Finalnie licytację przegrał, a zwycięzca aukcji ostatecznie zrezygnował z nabycia nieruchomości, nie dysponując wystarczającymi środkami na pokrycie zadeklarowanej kwoty, w wyniku czego utracił wadium w wysokości 75 tysięcy złotych.

Źródło: opracowanie własne.

Analizując ten incydent z perspektywy naukowej, warto podkreślić, iż stanowi on wyrazistą ilustrację mechanizmów psychologicznych, które uruchamiają się w warunkach presji emocjonalnej oraz rywalizacji. W szczególności ujawnia on, jak łatwo emocje mogą zakłócić racjonalność procesu decyzyjnego, prowadząc do istotnych strat finansowych.

W świetle powyższych ustaleń można postawić tezę, iż w negocjacjach kluczowe znaczenie ma umiejętność dystansowania się od własnych emocji. O ile nie sposób całkowicie wyeliminować z procesu podejmowania decyzji afektów, o tyle ich świadoma kontrola i odpowiednie zarządzanie nimi stają się koniecznym warunkiem skutecznego działania. Praktyka pokazuje, że brak tej umiejętności może prowadzić do poważnych konsekwencji – zarówno finansowych, jak i reputacyjnych – które niejednokrotnie wykraczają poza zakres pojedynczego zdarzenia negocjacyjnego.

Mechanizmy wzbudzania poczucia winy w interakcjach handlowych

Na podstawie obserwacji empirycznych można stwierdzić, że jednym z częstych działań klientów jest wywoływanie u sprzedawców poczucia winy. Praktyka ta manifestuje się w formie wypowiedzi, takich jak:

- „Czy pan rozumie, że przy pana warunkach możemy nie zrealizować tej inwestycji?”
- „I jak ja mam teraz prowadzić normalnie interesy?”
- „Jeśli tyle zapłacę, zadłużę się na śmierć!”
- „Szef mnie zje, jeśli zobaczy, że się zgodziłem na pańskie warunki”.

Radzenie sobie z tego typu komunikacją wymaga postawy asertywnej oraz racjonalnej, obiektywnej oceny formułowanych przez klienta wypowiedzi.

5.2. Taktyka negocjacyjna określana jako „na biedaka” – analiza i charakterystyka

W literaturze oraz praktyce negocjacyjnej rozpoznaje się strategię, w której rozmówca wyraźnie podkreśla swoje ograniczenia finansowe lub budżetowe jako argument uniemożliwiający zaakceptowanie oferowanej ceny. Taka postawa zwykle opiera się na wskazywaniu na niedawne wysokie wydatki, redukcję zasobów lub wewnętrzne cięcia kosztów, co stanowi uzasadnienie dla żądania ponownego rozpatrzenia i obniżenia ceny produktu bądź usługi.

5.3. Regulacja emocji sprzedawcy wobec braku zrozumienia ze strony klienta

Istotnym aspektem efektywnej komunikacji handlowej jest zachowanie kontroli emocjonalnej w sytuacjach, gdy rozmówca nie pojmuje sensu proponowanych rozwiązań oraz korzyści z nich płynących. W takich przypadkach rekomendowane jest zachowanie spokoju, oddechu oraz prezentacja informacji w sposób alternatywny, bardziej przystępny i klarowny. Należy wziąć pod uwagę, iż brak wiedzy klienta często prowadzi do niepewności i obaw związanych z akceptacją nowych pomysłów. Dlatego warto poświęcić czas na szczegółowe wyjaśnienia i eliminację wszelkich wątpliwości. Ponadto wskazane jest unikanie osobistego odbierania krytyki, gdyż zastrzeżenia klienta odnoszą się zazwyczaj do oferowanego produktu lub usługi, a nie do osoby sprzedawcy.

5.4. Dekonstruowanie ceny jako technika percepcyjna w sprzedaży

W praktykach sprzedażowych często stosuje się strategię rozbicia ceny całkowitej na mniejsze, pozornie mniej istotne elementy kosztowe. Taka segmentacja ceny może zmienić postrzeganie jej wielkości przez klienta, czyniąc ją bardziej akceptowalną. Przykładem może być stwierdzenie: „koszty odsetek od tej inwestycji nie przekraczają w zasadzie 4 zł dziennie”. Poprzez taką dystrybucję wydatków na mniejsze jednostki czasowe lub ilościowe rzeczywiste koszty wydają się niższe, niż wynika to z sumarycznej kwoty inwestycji (Lundén i Rosell, 2003, s. 78).

5.5. Alternatywne strategie motywacyjne wobec presji cenowej klienta

W sytuacji, gdy np. klientka manifestuje wahanie lub wprost wyraża oczekiwanie obniżenia ceny, zaleca się posiadanie alternatywnych form zachęty, które nie generują znaczących kosztów po stronie sprzedawcy, a jednocześnie mają wymierną wartość w percepcji klientki. Przykładem może być dodanie do zakupu apaszki jako gratisu do bluzki. Optymalną praktyką jest utrzymywanie w asortymencie produktu pełniącego funkcję „przynęty” – artykułu, który na co dzień jest przedmiotem sprzedaży, lecz w określonym momencie można go przekazać klientowi bez dodatkowej opłaty. Istotnym warunkiem efektywności tej strategii jest, aby wartość rynkowa tego produktu nie była zbyt niska. Przykładowo jeśli klientka rozważa zakup bluzki w cenie 150 zł, a proponowany gratis to apaszka o wartości sklepowej około 5 zł,

efekt zachęcający będzie minimalny. Natomiast apaszką z ceną detaliczną 50 zł, oferowana jako dodatek, wywoła bardziej pozytywne oddziaływanie, będąc postrzegana jako realna wartość dodatkowa (Dutko, b.d., s. 143).

5.6. Prenegocjacja wynagrodzenia w usługach doradczych

W kontekście świadczenia usług opartych na ekspertyzie i przekazywaniu wiedzy (np. przez ekonomistów, prawników, doradców ubezpieczeniowych, lekarzy czy trenerów biznesu) kluczową praktyką jest negocjowanie warunków finansowych przed rozpoczęciem realizacji zlecenia. Po zakończeniu usługi percepcyjna wartość wykonanej pracy ulega znacznemu obniżeniu, co utrudnia skuteczne dochodzenie do oczekiwanego wynagrodzenia. W związku z tym strategiczne ustalenie honorarium przed rozpoczęciem działań stanowi podstawę zabezpieczenia interesów profesjonalisty (Lundén i Rosell, 2003, s. 83).

5.7. Taktyka „wańka-wstańka” jako przykład utrzymania pozycji negocjacyjnej wobec oporu

Termin „wańka-wstańka”, określany także metaforycznie jako „wyrzucili drzwiami, wszedł oknem”, odnosi się do taktyki negocjacyjnej polegającej na przetrwaniu i konsekwentnym powracaniu do rozmów, pomimo napotykanych przeszkód i uporczywego oporu ze strony partnera negocjacji. Nierzadko opór ten osłabia się pod wpływem czynników stresogennych, takich jak warunki środowiskowe (np. wysoka lub niska temperatura w pomieszczeniu). Wprowadzenie niekomfortowych warunków ma na celu obniżenie zdolności koncentracji i wytrzymałości przeciwnika, co może przełożyć się na ustępstwa. Ilustracją analogicznego podejścia jest przykład Tigrana Petrosjana, byłego mistrza świata w szachach, który wybierał sale gry w centrum miasta, argumentując to troską o kibiców. W rzeczywistości jednak fakt, iż hałas miejski nie przeszkadzał mu z powodu upośledzenia słuchu, dawał mu przewagę nad przeciwnikami.

5.8. Ryzyko i element zaskoczenia w strategiach negocjacyjnych

Strategia wykorzystująca element ryzyka i zaskoczenia może przynieść nieoczekiwane korzyści. Przykładem zachowania nacechowanego takim podejściem jest anegdota o góralu, który w obliczu wielokrotnych prób porwania żony odpowiadał porwaczom słowami: „A zabijcie ją, to wam jeszcze dopłacę!”, co skutkowało uwolnieniem małżonki bez uszczerbku na zdrowiu. W bardziej pragmatycznym ujęciu,

gdy kontrahent kwestionuje wysoką cenę oferowanego sprzętu („Panie Janku, dlaczego ta maszyna jest taka droga?”), sprzedawca może zareagować nie tylko defensywnie, lecz także wykazać zdecydowaną postawę, np.: „Droga??? Proszę pana, ona powinna być dwa razy droższa i taka też będzie od przyszłego miesiąca, ponieważ wkalkulowujemy dodatkowo czas pracy konsultanta, który zajmuje się szkoleniem z obsługi tej maszyny, czego do tej pory nie liczyliśmy, a poza tym wzrastają cła związane ze sprowadzaniem tych urządzeń z Holandii. Proszę się zatem w miarę szybko decydować”.

Takie podejście wywołuje określoną reakcję partnera negocjacji, którą warto obserwować i analizować w dalszej fazie procesu.

5.9. Technika „śmieszne pieniądze” – relatywizowanie kosztu w negocjacjach

Technika określana przez G. Myśliwca mianem „śmiesznych pieniędzy” polega na celowym zmniejszeniu wartości oferty, tak aby stała się ona bardziej możliwa do zaakceptowania przez odbiorcę, chociaż jest to proces subiektywny. W praktyce polega to na zaproponowaniu wskaźnika, w którym w liczniku znajduje się wartość kosztu, natomiast w mianowniku – duży przelicznik (np. liczba dni, miesięcy), co skutkuje prezentacją kosztu w postaci niewielkiej sumy jednostkowej (Myśliwiec, 2007, s. 92).

Przykładowo w reklamach telewizyjnych często podaje się, że ubezpieczenie osoby starszej kosztuje „tylko złotówkę dziennie”, co na pierwszy rzut oka wydaje się niewielkim wydatkiem. Jednak suma roczna takiego ubezpieczenia przekracza 365 zł, co dla wielu seniorów stanowi znaczący koszt.

Innym przykładem jest oferta abonamentu telewizji kablowej, gdzie sprzedawca podkreśla, iż miesięczna opłata rozbita na dni wynosi jedynie około 2 zł, co w porównaniu do ceny biletu kinowego (około 12 zł) wydaje się atrakcyjne. Niemniej jednak miesięczny wydatek na poziomie 60 zł może być dla konsumenta bardziej odczuwalny niż pojedyncze dzienne kwoty.

5.10. Taktyczne wycofanie własnej oferty – ograniczenie pola negocjacyjnego

Inną interesującą strategią negocjacyjną jest taktyczne wycofanie swojej wcześniejszej propozycji cenowej w celu zasygnalizowania partnerowi, że limit ustępstw został osiągnięty, a dalsze żądania nie zostaną zaakceptowane. Tego typu manewr może skutecznie powstrzymać nadmierne zapędy negocjacyjne drugiej strony.

Jako praktyczny przykład można wskazać sytuację sprzedaży nieruchomości: sprzedający początkowo wycenia dom na 500 000 zł. Po negocjacjach obniża cenę do 450 000 zł, co uznaje za kompromis. Jeśli potencjalny nabywca następnie próbuje dodatkowo obniżyć cenę do 430 000 zł, sprzedający może taktycznie wycofać wcześniejszą ofertę, deklarując konieczność konsultacji z żoną. W rezultacie następnego dnia przedstawia nową, wyższą cenę (np. 470 000 zł), argumentując, że wcześniejsze ustępstwo nie jest już możliwe.

W ten sposób negocjator zyskuje przewagę psychologiczną, ponieważ kupujący nie może już liczyć na dalsze obniżki, a nawet wcześniejsze warunki stają się nieaktualne. Strategia ta wymaga jednak ostrożności, gdyż istnieje ryzyko całkowitego wycofania się partnera z transakcji i utraty możliwości zawarcia umowy (Lundén i Rosell, 2003, s. 70).

5.11. Technika: „nagroda w raju” (znana także jako „talon na balon”)

Polega na obiecywaniu wielkich zamówień lub dużych korzyści w przyszłości, aby uzyskać natychmiastowe ustępstwa lub rabaty. Perspektywa przyszłych, lukratywnych interesów działa na partnera jako silna motywacja do zgody teraz (Myśliwiec, 2007, s. 93).

Kluczowy element: prezentacja musi być wiarygodna, inaczej zostanie od razu zdemaskowana jako manipulacja i utraci swoją skuteczność.

Przykład: Nagroda w raju

- Dziś biorę tylko partię testową towaru, ale następnym razem wezmę cały kontener.
- *To wspaniale. Mówi pan, że jeśli przyjedzie następnym razem, to kupi bardzo dużo* (werbalizacja).
- Przyjadę na pewno!
- *Mówi pan, że przyjedzie do mnie na pewno* (dalej werbalizuje i redukuje).
- Nie ma wątpliwości.
- *To jak pan przyjedzie następnym razem, dam panu najwyższy upust* (odpowiada tym samym).
- A czy przypadkiem już teraz nie mógłbym dostać tego upustu?
- *Następnym razem, jak pan przyjedzie, dam go na pewno.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 93).

Jeśli rozmówca wyczuje manipulację, technikę należy natychmiast neutralizować, gdyż traci ona moc.

5.12. Trik: restrykcje czasowe – wymuszanie pośpiechu

Ten trik polega na wprowadzeniu presji czasu tam, gdzie jest ona najmniej uzasadniona, aby wywołać u partnera pośpiech i zmniejszyć jego zdolność do chłodnej oceny sytuacji.

Kiedy jest stosowany? Najczęściej tuż przed przerwą lub w momencie, gdy nie ma realnej możliwości przeprowadzenia wszystkich ustaleń w krótkim czasie.

Przykład „restrykcji czasowych”

- Mój szef (technika wyższa instancyjna) zażądał, żeby umowa została podpisana do 16.00.
 - *A teraz mamy 14.00.*
 - To zostały jeszcze dwie godziny.
 - *Zdążymy, większość kwestii mamy już ustalonych.*
- Presja przyniosła skutek, ale nie musiała, np.:
- O 16.00 w mojej firmie zamykają księgowość i nie zarejestrujemy umowy, musimy więc zdążyć do tej godziny.
 - *Pośpiech nie jest dobrym doradcą...*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 94).

Mechanizmy rywalizacji w procesach transakcyjnych

Jednym z istotnych narzędzi wykorzystywanych w negocjacjach transakcyjnych jest mechanizm rywalizacji ofertowej, oparty na zasadzie licytacji. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w sytuacjach, w których przedmiot transakcji wzbudza zainteresowanie więcej niż jednego podmiotu – po stronie zarówno nabywców, jak i dostawców.

Zastosowanie procedur licytacyjnych w takich przypadkach nie tylko porządkuje proces ofertowy, lecz także stymuluje zachowania konkurencyjne, które mogą prowadzić do uzyskania korzystniejszych warunków transakcji. Rywalizacja ta nierzadko sprzyja również wzrostowi zaangażowania uczestników oraz intensyfikacji emocji, co przekłada się na dynamikę procesu negocjacyjnego (Peeling, 2008, s. 63).

Wśród potencjalnych korzyści płynących z zastosowania mechanizmów licytacyjnych wskazuje się w szczególności:

- zwiększenie intensywności emocji, co może skutkować uzyskaniem bardziej korzystnych warunków kontraktowych,
- skłonność uczestników do przedstawiania ofert charakteryzujących się lepszymi parametrami cenowymi i jakościowymi.

Wprowadzenie rywalizacji ofertowej w formie licytacji niejednokrotnie wzmacnia pozycję negocjacyjną strony inicjującej transakcję, umożliwiając jej optymalizację warunków umowy w kontekście przewagi negocjacyjnej.

Rozdział 6

Negocjacje twarde jako forma konfrontacji strategicznej

Podjęcie analizy twardych negocjacji wiąże się z koniecznością oswojenia odbiorcy z często konfrontacyjnym charakterem tych procesów. W literaturze i praktyce zdarza się, że jedna ze stron przyjmuje stanowisko zdecydowanie nieustępliwe, narzucające rygorystyczne warunki. W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane charakterystyczne taktyki i techniki stosowane przez twarde negocjatorów, a także omówione zostaną mechanizmy obronne, które mogą zostać wykorzystane w sytuacjach presji i prób narzucenia własnej woli.

6.1. Tradycyjne koncepcje wojenne a współczesne strategie negocjacyjne

Warto odwołać się do klasycznych źródeł myśli strategicznej, takich jak dzieło *Sztuka wojny* autorstwa Sun Tzu i Sun Pin, w którym podkreśla się znaczenie destabilizacji przeciwnika poprzez intensyfikację jego słabości, a następnie ataku mającego na celu całkowite pokonanie (Tzu i Sun, 2004, s. 289):

„W jakimkolwiek stanie znajduje się nieprzyjaciół, należy doprowadzić do jego destabilizacji poprzez pogłębienie tego stanu, a potem zaatakować w taki sposób, żeby go pokonać”.

Analogiczne idee pojawiają się w tradycyjnym tekście filozoficznym *Tao Te Ching*, gdzie w 36. rozdziale znaleźć można następujące stwierdzenia:

„Jeżeli chcesz coś ograniczyć, oczywiście musisz to poszerzyć.

Jeżeli chcesz coś osłabić, oczywiście musisz to wzmocnić.

Jeżeli chcesz zniszczyć, oczywiście musisz doprowadzić do tego, żeby to rozkwitło.

Jeżeli chcesz coś schwycić, oczywiście musisz to wypuścić.

Odnosi się to do wnikliwego oświecenia.

Krucze i słabe podbije twarde i silne” (Tzu i Sun, 2004, s. 289).

Takie podejście wymaga głębokiego i wnikliwego rozumienia rzeczywistości, w której „kruche i słabe podbije twarde i silne”. Książka podkreśla również, że skuteczne atakowanie silnego przeciwnika wymaga sprawienia, by stał się on jeszcze silniejszy i bardziej zaborczy, co paradoksalnie prowadzi do jego upadku:

„Aby zaatakować silnego, musisz sprawić, aby stał się jeszcze silniejszy, jeszcze bardziej zaborczy. Co jest zbyt silne, z pewnością się złamie. Co jest zbyt zaborcze, musi stać się ograniczone. Atakuj silnego poprzez jego siłę” (Tzu i Sun, 2004, s. 289-290).

Choć te strategie odnajdują swoje korzenie w starożytności, ich zastosowanie w warunkach współczesnych negocjacji wydaje się w pewnym stopniu anachroniczne, szczególnie w kontekście negocjacji opartych na zasadzie wzajemnego szacunku i długofalowej współpracy. Z tego powodu niniejszy rozdział poświęcony jest analizie aktualnych taktyk stosowanych przez twardych graczy, z uwzględnieniem praktycznych metod obrony, które mogą zostać zastosowane wobec prób narzucenia presji negocjacyjnej.

6.2. Weryfikacja zasobów i pozycji negocjacyjnej strony przeciwnej

Przed podjęciem negocjacji kluczowe jest dokładne rozpoznanie profilu oraz zasobów drugiej strony. Brak tej wiedzy uniemożliwia prawidłową ocenę potencjalnych scenariuszy oraz adekwatne przygotowanie argumentacji. Niewłaściwe, nadmiernie silne lub źle ukierunkowane argumenty mogą przynieść efekt odwrotny do zamierzonego, powodując utratę przewagi negocjacyjnej.

Ilustracją tej zasady jest anegdota, która w przystępny sposób ukazuje ryzyko nieznajomości mocnych stron partnera negocjacyjnego.

Dowcip: Jasio i śmierdzące nogi dyrektora

Pani mówi do Jasia:

- Jasiu do tablicy!
- *Spadaj!*
- Co powiedziałaś?
- *Spadaj!*
- Do dyrektora!
- *Nie pójdę do niego, bo mu śmierdzą nogi.*
- Ach, ty gówniarzu!

Wzięła go za fraki i prowadzi do gabinetu dyrektora.

- Panie dyrektorze, ten gówniarz mówi do mnie, żebym spadała, a o panu, że śmierdzą panu nogi!

- Ach, ty szczeniaku! – krzyczy dyrektor mocno zdenerwowany. – Dawaj numer do ojca!
 - *Nie dam.*
 - Dawaj!
- Wreszcie udało się dyrektorowi wyszarpać numer do ojca i dzwoni... Wtem odzywa się automatyczna sekretarka:
- „Tu gabinet pana ministra. Prosimy zostawić wiadomość”.
- Nauczycielka przestraszona patrzy na dyrektora, on na nią, wreszcie nauczycielka pyta:
- No i co robimy, panie dyrektorze?
 - Ja idę umyć nogi, a pani niech się zabiera!

Historia ta symbolizuje sytuację, w której ignorancja wobec realnej siły przeciwnika oraz niewłaściwa ocena jego zasobów mogą skutkować błędną strategią negocjacyjną i nieoczekiwanym przegraniem konfrontacji.

6.3. Presja sytuacyjna jako narzędzie negocjacyjne

Zachowania ludzkie, w tym w kontekście negocjacji, często najlepiej ilustrują anegdoty i krótkie opowiadania, które ukazują mechanizmy działania oraz reakcje uczestników procesu negocjacyjnego. Przykładem jest humorystyczna historia o Prosiaczku i Kubusiu Puchatku, w której Puchatek informuje Prosiaczka: „Słuchaj, Prosiaczku! Był tu niedawno Królik i zostawił dla nas 10 baryłeczek miodku. Podzieliłem je między nas obu jak zawsze po równo. Przy czym chciałbym ci od razu oświadczyć, że ja swoje 7 już zjadłem!”

Ta sytuacja stanowi metaforę presji wywieranej na rozmówcy, który zostaje postawiony pod ścianą bez rzeczywistej możliwości negocjacji. Zadając pytanie o osobiste doświadczenia, warto się zastanowić, czy w podobnych okolicznościach nie występowałibyśmy właśnie jako Prosiaczek – podmiot zdominowany przez partnera negocjacyjnego, z ograniczonym polem manewru. To zaś rodzi pytanie o potrzebę zmiany takich schematów.

W praktyce negocjacyjnej zdarzają się sytuacje, w których mimo pozornego uzgodnienia warunków, ostatecznie druga strona przedstawia drastyczną rewizję wcześniejszych ustaleń, na przykład poprzez obniżenie budżetu o 40%, co wymusza na nas realizację projektu za znacznie niższą kwotę, niż pierwotnie planowano. Przykład ten ilustruje dynamikę i nieprzewidywalność procesów negocjacyjnych oraz konieczność elastyczności i przygotowania na takie scenariusze.

W negocjacjach, szczególnie dotyczących aspektów finansowych, poza świadomym zniekształcaniem rzeczywistości, które jest działaniem nieetycznym, stosowane są liczne techniki i strategie mające na celu uzyskanie przewagi. Ich skuteczność bywa różna i zależy od kontekstu sytuacyjnego oraz jakości relacji między stronami. Kluczowe pozostaje jednak przestrzeganie zasad etyki negocjacyjnej: profesjonalizm wyklucza manipulację, kłamstwo czy oszustwo wobec partnera rozmowy.

Do podstawowych narzędzi wspierających efektywne prowadzenie negocjacji należą:

- Parafrazowanie wypowiedzi partnera oraz przywoływanie kluczowych elementów jego komunikatu, co sprzyja utrzymaniu ciągłości dialogu i wzmacnia poczucie bycia wysłuchanym.
- Unikanie konfrontacyjnej postawy, co pomaga w tworzeniu atmosfery dialogu i współpracy zamiast rywalizacji.
- Zadawanie otwartych pytań w uprzejmym tonie, takich jak: „Czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć ten temat?”, a także stosowanie wypowiedzi w pierwszej osobie, co ułatwia wymianę informacji i minimalizuje defensywność rozmówcy (Wojtoszek, 2013, s. 106).

6.4. Dynamika postaw negocjacyjnych a efektywność komunikacji interpersonalnej

Strategie przyjmowane przez strony w procesie negocjacji w znaczący sposób determinują przebieg i rezultat rozmów. Kluczowe jest tu rozpoznanie nastawienia emocjonalnego uczestników względem partnera oraz oczekiwanego wyniku negocjacji. Praktyka ujawnia, że twarde podejście negocjacyjne może przejawiać się w różnorodnych formach, czego ilustracją są poniższe przykłady.

Przykład: Nieugięty rodzic

Podczas wieczornej rozmowy domowej syn pyta swojego ojca:

- Tato, czy mogę spotkać się jutro ze znajomymi?
- *Nie, absolutnie! Jutro masz pomóc mi kopać ogród i sprzątać w garażu!*
- Ale zrozum, że jutro wszyscy moi najbliżsi znajomi spotykają się u Roberta na grillu.
- *Przecież powiedziałem, że nie!*
- Ale moim zdaniem mógłbym ci pomóc, a potem zdażyłbym jeszcze pojechać do Roberta...
- *Pamiętaj, tutaj tylko moje zdanie się liczy!*

Źródło: opracowanie własne.

Odpowiedź ojca ilustruje postawę autorytarną, w której brak jest gotowości do dialogu i kompromisu, a decyzja jest narzucana jednostronnie. Taka postawa ogranicza pole negocjacji i może prowadzić do eskalacji konfliktu.

Przykład: Rodzic skłonny do dialogu

Ten sam ojciec, ten sam syn, ta sama kwestia do wyjaśnienia... Tylko chęć do dialogu jakaś większa... ☺

- Tato, czy mogę spotkać się jutro ze znajomymi?
- *A w jakiej sprawie? Czy to coś ważnego? Pamiętasz chyba, że jutro masz pomóc mi kopać ogród i sprzątać w garażu!*
- Oczywiście, że pamiętam! Ale zrozum, że jutro wszyscy moi najbliżsi znajomi spotykają się u Roberta na grillu. Moim zdaniem mógłbym ci pomóc w sprzątnięciu do 20.00, a potem zdążyłbym i tak pojechać do Roberta. Co sądzisz o takim rozwiązaniu?
- *Mogę się nad tym zastanowić... Skoro to dla ciebie takie ważne... Jeśli faktycznie uda ci się uporządkować garaż do wieczora, kopanie ogródka możemy przesunąć na przyszły tydzień...*

Źródło: opracowanie własne.

W tej wersji pojawia się element negocjacji i otwartości na kompromis, który umożliwia elastyczne dostosowanie warunków i sprzyja porozumieniu. Tego typu podejście podkreśla znaczenie komunikacji opartej na wzajemnym szacunku oraz gotowości do uwzględniania potrzeb obu stron.

Analiza obu przykładów wskazuje na fundamentalne znaczenie postawy negocjacyjnej w kształtowaniu jakości interakcji i osiągnięciu satysfakcjonujących rezultatów. Z punktu widzenia praktyki negocjacyjnej przyjęcie konstruktywnego, dialogicznego podejścia pozwala efektywniej rozwiązywać konflikty i budować trwałe relacje interpersonalne.

6.5. Odmowa negocjacji jako strategia komunikacyjna

Odmowa negocjacji stanowi jednoznaczne wyrażenie intencji zerwania kontaktu z partnerem biznesowym lub instytucją. Jest to sygnał o dużym potencjale negocjacyjnym, który wskazuje na nierówną pozycję stron i wymusza natychmiastową reakcję ze strony adresata komunikatu. W praktyce takie stanowisko może być wykorzystywane jako sposób wywierania presji i budowania przewagi (Myśliwiec, 2007, s. 54).

Przykład: Odmowa negocjacji

- Czy moglibyśmy porozmawiać o tej nieszczęsnej pożyczce, którą był pan łaskaw mi...
- *Nie mamy o czym mówić. Spotkamy się w sądzie.*
- A może jednak...
- *Zamierzam też obdzwonić innych hurtowników i uprzedzić ich o pana niesolidności.*
- Ale co ja panu takiego zrobiłem?
- *Płaci pan, czy mam dzwonić?* (bierze słuchawkę do ręki i szuka numeru)
- No płacę.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 54).

Przedstawiony dialog ilustruje sytuację, w której strona silniejsza strategicznie stawia sprawę na ostrzu noża, nie dopuszczając do negocjacji i nie reagując na próby perswazji.

6.6. Taktyka „zastraszania konkurencją” w negocjacjach

Wprowadzenie elementu konkurencji bywa skuteczną metodą wywierania presji na partnerze negocjacji. Sugestia istnienia alternatywnych ofert może zmotywować przeciwnika do rewizji swojej propozycji i obniżenia oczekiwań.

Przykład komunikatu: „Szanowni Państwo, bardzo cieszymy się z nadeśnięcia oferty współpracy. Będziemy rozpatrywać ją jako jedną spośród sześciu otrzymanych. Pragniemy jednak zauważyć, że Państwa cena jest wyższa o 7 tys. zł od ceny konkurencji. Prosimy o ponowne rozważenie swojej propozycji i przesłanie bardziej konkurencyjnej oferty”.

Należy jednak pamiętać, że ta taktyka niesie ze sobą ryzyko: może zostać odebrana jako błąd, co skutkuje odrzuceniem próby zmiany warunków i osłabieniem pozycji negocjacyjnej nadawcy.

6.7. Znaczenie przerw podczas trudnych negocjacji

W sytuacjach, gdy przebieg rozmów jest napięty lub wymaga refleksji, rekomendowane jest wprowadzenie przerw negocjacyjnych. Można do tego wykorzystać różnorodne preteksty, takie jak: konieczność konsultacji z przełożonym, rozmowa ze specjalistą czy krótka pauza techniczna.

Przykładowe uzasadnienia przerwy:

- „Muszę skonsultować się z szefem”.
- „Muszę skorzystać z toalety”.
- „Muszę zweryfikować dostępne dane”.

Dłuższe przerwy mogą być zaplanowane z myślą o odzyskaniu świeżości umysłowej i dystansu emocjonalnego, np.: „Panie Jerzy, omówiliśmy już wiele kwestii, ale zostało jeszcze kilka punktów. Proponuję wznowić rozmowę w poniedziałek, gdy będziemy mieli czas na spokojną analizę”.

Korzyści wynikające z przerw:

- uporządkowanie myśli i analiza sytuacji;
- redukcja napięcia emocjonalnego;
- możliwość spojrzenia na problem z nowej perspektywy;
- czas na podjęcie lepiej przemyślanej decyzji.

Z punktu widzenia efektywności negocjacji umiejętne stosowanie przerw jest narzędziem pozwalającym zachować kontrolę nad procesem oraz wspiera racjonalne i konstruktywne podejście do rozmów.

6.8. Postępowanie wobec odmowy negocjacji i twardych technik negocjacyjnych

W negocjacjach zdarza się, że partnerzy stosują twarde techniki, takie jak odmowa rozmów czy uporczywy monolog, które mają na celu zdominowanie sytuacji lub wymuszenie określonego zachowania. Warto znać skuteczne sposoby reagowania na takie zachowania, aby nie dopuścić do eskalacji konfliktu i zachować kontrolę nad procesem negocjacji.

1. Łagodzenie napięcia – gest ujmujący

Gdy emocje są silne, pomocne może być zastosowanie gestu ujmującego – czyli podjęcie inicjatywy mającej na celu poprawę relacji i zmniejszenie napięcia. Taki gest może przybierać formę deklaracji, symbolicznego czynu lub nawet niekonwencjonalnego zachowania, które sygnalizuje otwartość i gotowość do dialogu.

Przykłady gestów ujmujących:

- bukiet kwiatów w sytuacji rodzinnej;
- symboliczna prośba o wybaczenie lub uścisk dłoni;
- w kontekście biznesowym – wyrażenie zrozumienia dla stanowiska drugiej strony, zaproponowanie kompromisu lub zaproszenie do ponownego omówienia kwestii w bardziej sprzyjających warunkach.

Dzięki takiemu podejściu można przełamać impas i przywrócić płynność rozmów (Myśliwiec, 2007, s. 60).

2. Upór i uporczywy monolog

Innym częstym zjawiskiem jest sytuacja, gdy jedna ze stron prowadzi uporczywy monolog, nie słuchając drugiej strony. Taka technika, znana szczególnie w sprzedaży bezpośredniej, polega na szybkim i zdecydowanym przedstawieniu argumentów bez przerw, aby zdominować rozmowę i zwiększyć szanse na zainteresowanie partnera (Myśliwiec, 2007, s. 61).

Przykład: Uporczywy monolog

- Panie profesorze, niech mi pan da jeszcze jedną szansę.
- *Nie!*
- Ależ bardzo proszę.
- *Nie!*

- Ależ bardzo proszę.
- *Nie!*
- Tym razem na pewno mi się uda.
- *Nie!!!* (głośno)
- Nie wiem, jak mam pana przekonać?
- *Nie!!!* (jeszcze głośniej przy jednoczesnym wskazaniu drzwi)
- Mnie wyrzucą z uczelni.
- *Proszę wyjść!*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 60).

Choć rzadko ta technika spotykana jest w tak ekstremalnej formie, wymaga od odbiorcy dużej odporności i umiejętności zachowania spokoju (Myśliwiec, 2007, s. 60).

3. Przyznanie się do błędu jako taktyka obronna

W trudnych sytuacjach skuteczne może być przyznanie się do popełnionego błędu lub słabości. Takie wyznanie może zaskoczyć przeciwnika i wytrącić mu narzędzie do dalszego ataku. Jednak technika ta powinna być stosowana rozważnie i tylko jednokrotnie, gdyż nie można jej nadużywać.

Przykład: Przyznanie się do słabości lub błędu

- Jak mi znowu nie odda tego podręcznika, to nie wiem, co mu zrobię, chyba go zabiję (mówi do siebie, idąc korytarzem).
- *Zabij mnie, ale znowu zapomniałem przynieść ci podręcznika* (zaskoczenie i szczerść czasami porażają).
- No i co mam teraz z tobą zrobić? (rozładowanie i rezygnacja z ataku, który w zmienionej sytuacji nie ma sensu).
- *Zapraszam cię na kawę, tak mi przykro.*
- No dobrze.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 61).

4. Sztuka przeproszenia

Jeśli rzeczywiście popełniłeś błąd i czujesz, że partner jest tego świadomy, warto przeprosić. Szczere przeprosiny, bez dodatkowych oczekiwań, mogą odbudować zaufanie i złagodzić atmosferę. To relatywnie niska cena, która często zapobiega dalszej eskalacji konfliktu.

W obliczu odmowy negocjacji i innych twardych technik:

- Staraj się łagodzić napięcia za pomocą gestów ujmujących.
- Zachowaj spokój wobec uporczywego monologu – nie przerywaj, ale też nie angażuj się emocjonalnie.
- Rozważ przyznanie się do błędu, by wytrącić przeciwnikowi narzędzia ataku.

- Jeśli to stosowne, przeproś szczerze i bezwarunkowo.
- Pamiętaj, że każda z tych technik wymaga wycucia i dostosowania do sytuacji.

Takie podejście pozwoli ci nie tylko zachować kontrolę, lecz także zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie nawet bardzo trudnych negocjacji (Myśliwiec, 2007, s. 61).

6.9. Konstrukcje dystansu w komunikacji negocjacyjnej: analiza zjawisk i funkcji

Dystans w relacjach negocjacyjnych można rozpatrywać w kontekście różnych form dystansowania się od drugiej strony, które odzwierciedlają stopień zaangażowania i identyfikacji z rozmówcą. Dystans unikania charakteryzuje się wykorzystywaniem specyficznego języka, niekiedy wręcz hermetycznego żargonu lub dialektu, co pełni funkcję sygnalizowania przynależności do danej grupy i jednocześnie kreśli granicę między nią a „innymi”.

W kolejnym stadium, określanym jako dystans obojętności, obserwowana jest postawa otwartości, choć o charakterze bezrefleksyjnym i pozbawionym aktywnego zaangażowania. Jest to postawa, w której jednostka pozostaje świadoma własnej tożsamości, lecz nie podejmuje wysiłku, aby pogłębić relację z drugą stroną.

Dystans wrażliwości natomiast implikuje już świadomą otwartość i empatię wobec partnera negocjacji. Na tym poziomie dochodzi do zmiany języka komunikacji na bardziej inkluzywny i tolerancyjny – przykładowo terminologia nacechowana polityczną poprawnością zastępuje tradycyjne, stereotypowe określenia, co odzwierciedla większą wyrozumiałość i respekt wobec odmienności (Szopski, 2005, s. 76).

6.10. Determinanty skuteczności blefu: rola tupetu i śmiałości

Analiza udanych blefów w kontekście negocjacyjnym wskazuje, że kluczowym czynnikiem decydującym o ich efektywności jest tupet, czyli zuchwałość i beczelność negocjatora. Brak tych cech znacząco obniża prawdopodobieństwo powodzenia strategii blefowej. Historyczny przykład doskonale ilustruje tę zależność: podczas wydarzeń na moście w Spitz w 1805 roku francuskie oddziały, znajdujące się bez eskorty na południowym brzegu Dunaju, zdołały przekonać zaskoczonych Austriaków, iż są wysokimi rangą marszałkami, co doprowadziło do wstrzymania ognia i faktycznego przejęcia kontroli nad strategicznym punktem. Blef ten był efektem nie tylko zręczności werbalnej, lecz także odwagi w prezentowaniu fałszywej tożsamości (Myśliwiec, 2007, s. 65).

6.11. Strategia „faktów dokonanych” jako forma manipulacji negocjacyjnej

Metoda „faktów dokonanych” stanowi przykład taktyki, w której negocjator narzuca drugiej stronie gotowe rozwiązania bez wcześniejszego uzgodnienia, licząc na bierną akceptację zmian. Taka strategia opiera się na nadziei, że druga strona nie zauważy modyfikacji lub zignoruje je z obawy przed komplikacjami. W praktyce często dochodzi do sytuacji, gdy po zakończeniu rozmów otrzymujemy dokument z zapisami odbiegającymi od ustaleń, faworyzującymi inicjatora zmiany. W obliczu takiej sytuacji adresat staje przed dylematem: zaakceptować niekorzystne warunki lub ryzykować zerwanie negocjacji.

Rekomendowanym sposobem przeciwdziałania tej strategii jest szczegółowe dokumentowanie wszystkich etapów rozmów oraz wyraźne zaznaczenie oczekiwania, by ostateczny dokument wiernie oddawał treść ustaleń. Dodatkowo finalna weryfikacja najważniejszych punktów przez obie strony znacząco ogranicza możliwość wprowadzenia nieuzgodnionych zmian (Łabuz, 2011, s. 91-92).

6.12. Utrzymanie wiarygodności blefu w warunkach zagrożenia jego ujawnienia

W sytuacji ryzyka demaskacji blefu fundamentalne staje się zachowanie spokoju, powagi oraz autorytatywnego tonu wypowiedzi. Peter Gammond, uznawany za autorytet w zakresie badań nad blefem, podkreśla znaczenie tych elementów jako kluczowych dla utrzymania kontroli nad przebiegiem negocjacji i osiągnięcia zamierzonego rezultatu. Przykładem potwierdzającym tę tezę jest historia kapitana von Kopenicka, który dzięki znajomości pruskiego drylu i zachowaniu pozorowanej pewności siebie przejął dowództwo nad plutonem wojskowym i aresztował burmistrza, co doprowadziło do kompromitacji władz pruskich i stało się symbolem siły blefu (Myśliwiec, 2007, s. 65).

6.13. Mechanizm „warunków wstępnych” w procesie negocjacyjnym

Technika określana jako „warunki wstępne” stanowi odmianę odmowy negocjacji, wyróżniającą się tym, że rozmowy formalnie nie zostają zakończone, a intencja negocjacyjna pozostaje zachowana, jednakże z zastrzeżeniem spełnienia przez drugą stronę określonych, uprzednio narzuconych warunków. W praktyce oznacza to, że jedna ze stron wyraża gotowość do kontynuacji rozmów, ale wyłącznie z pozycji, która jest dla niej korzystna i w sposób istotny ogranicza swobodę negocjacyjną partnera.

Przykład: „Warunki wstępne”

- (dłużnik) Czy moglibyśmy porozmawiać o tej nieszczęsnej pożyczce...
- (hurtownik) *Będziemy rozmawiać, jeśli pan wpłaci część zaległej sumy, przy czym niczego nie obiecuję.*
- No, ale wie pan...
- *Kasa jest w korytarzu.*
- No, ale...
- *Pani Krysiu (zwraca się do sekretarki), proszę przynieść korespondencję do podpisu (odwracając wzrok od interesanta).*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 54).

W literaturze przedmiotu wskazuje się, iż często „warunki wstępne” pełnią funkcję jedynie pozorną – symbolicznego markowania gotowości do negocjacji. W rzeczywistości, poprzez stawianie warunków o charakterze zaporowym, strony skutecznie blokują możliwość realnego porozumienia. Przykładem takiego mechanizmu są długotrwałe rozmowy palestyńsko-izraelskie, w których wzajemnie nieakceptowalne „warunki wstępne” uniemożliwiały podjęcie konstruktywnego dialogu. Przełom nastąpił dopiero pod presją czynników zewnętrznych, przede wszystkim ze strony Stanów Zjednoczonych (Myśliwiec, 2007, s. 55).

6.14. Strategia „szokującej oferty” jako próba weryfikacji pozycji negocjacyjnej

Zjawisko określane mianem „szokującej oferty” należy interpretować jako narzędzie służące ocenie samooceny oraz odporności psychicznej partnera negocjacyjnego. W sytuacji gdy negocjator dysponuje przewagą, jego propozycja przyjmuje formę prowokacji, która wymusza na stronie słabszej konieczność zachowania pozorów akceptacji, mimo niekorzystnych warunków.

Przykład: Szokująca oferta rynkowa

- (detalista) Mogę wziąć sto kilo cukru od pana po 1 zł za kilo (targ kończy się, nie widać kupujących, sprzedający też się rozjeżdżają, zimno)
- (pośrednik) *Pan chcesz mnie i moje dzieci puścić z torbami (cena cukru średnio wynosi 1,40 zł, ale chce się pozbyć towaru, dziś się spóźnił na targ)*
- Daję 1,10 (wie, że partner nie będzie stawiać oporu)
- *Nie mogę taniej jak...*
- Ostatnie słowo 1,15 (trzeba uważać, żeby nie przeciągnąć struny)
- *Robię kiepski interes, ale cóż, niech będzie.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 55).

W kontekście skuteczności tej taktyki istotne jest zrozumienie ryzyka utraty wiarygodności. Nieadekwatnie niska oferta może zostać odebrana jako przejaw lekceważenia lub próby wyzysku partnera, co wpływa negatywnie na dalsze relacje handlowe. Doświadczeni negocjatorzy unikają postawy „szukania tanich okazji” na rzecz długoterminowej współpracy, gdyż klient, który czuje, że doświadczył oszustwa, może stać się nieufny i mniej skłonny do zawierania umów, nawet jeśli kolejna oferta będzie korzystna.

Przykład: Okpienie klienta

- (kupujący samochód) Za ten rupień (epitet) mógłbym dać najwyżej 30 balonów.
- (sprzedający) *Żarty możesz pan sobie robić gdzie indziej.*
- Coś pan taki obraźliwy?
- *Nie stoję tu dla przyjemności.*
- Z którego roku jest akumulator?
- *Jest dobry.*
- Jakie są opony?
- *Jak w wozie drabiniastym (nie wierzy, że jest to poważny klient).*
- Ja poważnie interesuję się tym samochodem.
- *Samochody na pana kieszeń stoją na szrocie w Łomiankach.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 65).

Doświadczeni negocjatorzy często stosują taktykę „udawania szoku” w reakcji na złożone propozycje. Wyrażanie zaskoczenia może manifestować się poprzez subtelne zmiany mimiki, gesty, modulację głosu czy nawet zmianę pozycji ciała. Celem jest wywołanie u partnera poczucia niepewności co do zasadności jego oferty, co może prowadzić do jej modyfikacji.

Przykład: Udawanie szoku

Przy stole negocyjacyjnym wygląda to mniej więcej tak:

- Cena za to urządzenie wynosi 3000 zł.
- *Czy to ma być żart? Ta cena jest zupełnie nie do przyjęcia.*
- Towar będzie do odebrania w cztery tygodnie po otrzymaniu zapłaty.
- *Mam czekać miesiąc? To niepoważne, nie mogę pozwolić sobie na tak długie zamrożenie pieniędzy.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 56).

6.15. „Metoda szokowa” – intonacja i mimika jako narzędzia presji negocjacyjnej

Kluczowym elementem skutecznej negocjacji jest również kontrola głosu, w tym intonacja i akcentowanie wybranych słów. „Metoda szokowa” polega na świadomym okazywaniu zaskoczenia wobec stanowiska kontrahenta, co ma na celu destabilizację jego przekonania o adekwatności złożonej propozycji. W praktyce technika ta realizowana jest przez zmianę tonu, mimiki oraz gesty sugerujące niedowierzanie lub dezaprobatę, często w połączeniu z bezpośrednimi pytaniami typu:

„Przepraszam, ile? Dlaczego tak dużo?”,

„Przepraszam, czy to naprawdę taką kwotę chce pan za tę usługę?”
lub krótszego:

„Przepraszam, ile? Czy ja dobrze słyszę?”.

Tego rodzaju reakcje mogą skłonić partnera do rewizji oferty lub dodatkowych wyjaśnień, co może wpłynąć na kształt dalszej fazy negocjacji.

6.16. Technika „wóz albo przewóz” – stosowanie siły w negocjacjach

Technika „wóz albo przewóz” stanowi wyraz twardej strategii negocjacyjnej, charakterystycznej dla sytuacji, gdy jedna ze stron dysponuje wyraźną przewagą. Polega ona na stawianiu partnera w sytuacji bez alternatywy – warunkiem kontynuowania rozmów jest wyłącznie akceptacja zaproponowanych warunków. Negocjator korzystający z tej techniki komunikuje zasadę: „To jest moja oferta i albo ją przyjmujecie, albo porozumienia nie będzie”.

Takie stanowisko jest zwykle odbierane przez partnera jako przejaw arogancji, braku szacunku i zamknięcia na argumentację drugiej strony. Postawa ta negatywnie wpływa na klimat negocjacji, prowadząc do odrzucenia możliwego do zaakceptowania rozwiązania i utrudnia zawarcie porozumienia.

6.17. Groźba jako narzędzie presji negocjacyjnej

Groźba definiowana jest jako zapowiedź działań, które mają wywołać u partnera straty lub negatywne konsekwencje, mające skłonić go do uległości. W negocjacjach groźba często towarzyszy żądaniom, które są trudne lub niemożliwe do spełnienia przez stronę przeciwną, stanowiąc element technik argumentacyjnych.

Aby groźba była skuteczna, powinna być poparta adekwatnym wątkiem behawioralno-emocjonalnym. Osoba stosująca groźbę musi wykazać się zdecydowaniem – agresywną postawą, głośnym mówieniem, ekspresyjną gestykulacją – tak, aby wy-

tworzyć u oponenta wrażenie realnego zagrożenia. W praktyce mówi się, że groźba bywa silniejsza niż jej faktyczne wykonanie, ponieważ prowokuje działania zapobiegawcze i wpływa na dynamikę negocjacji.

Przykład: Słabe grożenie

- (wystraszona dziewczyna) Jeżeli się ode mnie nie odczepisz, to tak cię zmasakruję, że cię rodzona matka nie pozna!
- (*napastnik*) *Ha, ha, ha! Ale się ciebie boję...*

Źródło: opracowanie własne.

W tym przypadku groźba, mimo silnie brzmiącej treści, nie była realistyczna ani wiarygodna, przez co nie wywołała oczekiwanego efektu. Brak przekonania o realności zapowiadanego działania powoduje, że groźba traci na skuteczności.

Przykład: Realistyczna groźba, czyli „bez kija nie podchodź”

- Chodź do mnie, maleńka.
- *Jeśli nie zostawisz mnie w spokoju, to zacznę krzyczeć.*
- Co tak się gorączkujesz?
- *Bo nie lubię chamstwa.*
- Patrzcie ją, jaka kulturalna (i odszedł).

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 57).

Tutaj groźba, mimo iż pozornie łagodniejsza i pozbawiona bezpośredniej przemocy, okazała się skuteczna ze względu na realistyczne i zdecydowane zachowanie grożącej osoby oraz świadomość otoczenia.

Techniki „wóz albo przewóz” oraz groźby to strategie oparte na stosowaniu presji i dominacji, które mogą być skuteczne jedynie w określonych warunkach i przy odpowiednim poparciu komunikacyjnym (mimika, intonacja, gesty). Nadużywanie ich lub brak wiarygodności w ich stosowaniu może prowadzić do zaostrzenia konfliktu i zerwania rozmów negocjacyjnych.

6.18. Strategiczne ujawnianie alternatywy fiaska negocjacji

Zjawisko ujawniania alternatywy fiaska negocjacji, określane również jako zasada konkurencji, pełni w procesie negocjacyjnym funkcję komunikatu, który sygnalizuje drugiej stronie brak absolutnej zależności od finalizacji porozumienia. Jest to narzędzie wywierania presji oparte na argumentacji siłowej, które jednocześnie infor-

muje o istnieniu innych możliwych opcji działania, co odzwierciedla pewność siebie negocjatora oraz jego świadomość sytuacji rynkowej.

Przykład: Ujawnienie alternatywy fiaska negocjacji

- (sprzedający) Milion za ten dom to absolutna okazja.
- (kupujący) *Może i tak..., ale chciałbym się jeszcze kogoś poradzić... Jakąś chwilę mieć na zastanowienie.*
- Jeżeli pan nie chce go kupić, to jutro wystawię go na portal nieruchomości i z pewnością wezmę za niego znacznie więcej.
- *Naprawdę?*
- Oczywiście, że tak!
- *A trudno... Biorę!*
- Zresztą.... Gdyby pan nie chciał, to z drugiej strony miałem już poumawiane dziś na 18.00 i 20.00 kolejne osoby zainteresowane kupnem domu.
- *O, kurczę... To miałem farta!*

Źródło: opracowanie własne.

W powyższym dialogu można zaobserwować, jak informacja o alternatywnych możliwościach wpływa na decyzję partnera negocjacji, zmuszając go do szybszego podjęcia wiążącej decyzji.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że skuteczne negocjacje wymagają, by negocjator dyskretnie, lecz wyraźnie komunikował istnienie alternatywnych scenariuszy wobec zawarcia umowy, co wzmacnia jego pozycję negocjacyjną i przeciwdziała jednostronnej zależności.

Formy agresji werbalnej: szyderstwo i epitetowanie w relacjach negocjacyjnych

Szyderstwo jako narzędzie kontroli negocjacyjnej

Szyderstwo, rozumiane jako forma komunikacji wykorzystująca ironiczny śmiech lub uszczypliwy dowcip, stanowi sposób wyznaczania hierarchii i miejsca partnera w układzie sił negocjacyjnych. Wykorzystanie „ciężkiego dowcipu” w toku rozmów pełni funkcję testu zaangażowania i gotowości do ustępstw ze strony drugiej strony.

Przykład: Szyderstwo

- (szef) Co z naprawą wózka akumulatorowego?
- (pracownik) *Nie wiem, czemu dziś mi nie udaje się tego naprawić.*
- A kiedy ci się ostatnio udało?
- *Ja się bardzo staram. Myślałem, że jak zamienię bieguny, to...*
- Myślał indyk o niedzieli... Myślenie ma przyszłość, ale nie w twoim przypadku.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 59).

Szyderstwo, choć nacechowane emocjonalnie i negatywnie, jest często stosowane jako metoda wywierania presji, mająca na celu sprawdzenie odporności psychicznej partnera.

Epitetowanie jako wyraz eskalacji napięcia

Epitetowanie stanowi bardziej bezpośrednią i agresywną formę komunikacji, której celem jest zdenerwowanie oraz osłabienie przeciwnika psychicznie. Zazwyczaj jest ono symptomem przekroczenia progu emocjonalnej kontroli i może skutkować przerwaniem negocjacji. Charakterystyczną cechą jest użycie obraźliwych przezwisk lub celowe pomijanie formalnych nazwisk czy imion na rzecz epitetów.

Przykłady: Epitetowanie

- Hej, gruby, czekamy wszyscy na twoją decyzję.
- *Zyga, gdzie schowałeś plany instalacji?*
- Jestem Zbyszek, dla przyjaciół Zibi, a ty?
- *Jestem Danką, ale lubię, jak mi mówią Dana.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 59).

Funkcja dyskursywna tykania w strukturach organizacyjnych

W środowiskach korporacyjnych, gdzie zachodzi silna hierarchizacja, zwracanie się na „ty” do osób zajmujących niższą pozycję służbową, odgrywa rolę narzędzia dyscyplinującego i manifestacji przewagi. W toku negocjacji oraz interakcji o charakterze hierarchicznym celowe stosowanie nieformalnej formy zwracania się do rozmówcy („tykanie”) może służyć zniechęceniu i dezorganizacji argumentacji przeciwnika. Często bywa to związane z przerywaniem wypowiedzi oraz złośliwymi komentarzami, które mają zdestabilizować przeciwnika.

Przykład: „Tykanie”

- (detalista) Trzeci raz z rzędu chce pan ode mnie zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej...
- *(hurtownik) Tak?*
- Każe mi pan czekać, a ja...
- *Mam czas.*
- Może pan ma, ale ja nie mam i jak patrzę na tempo pracy magazynierów, to...
- *To czy tamto?*
- Co to czy tamto?

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 60).

Analizowane techniki – ujawnianie alternatywności, szyderstwo, epitetowanie oraz „tykanie” – można rozpatrywać jako specyficzne mechanizmy wywierania presji i utrzymania kontroli w negocjacjach. Ich funkcjonowanie opiera się na konstrukcji siły i dominacji, jednak ich nadużycie grozi eskalacją konfliktu i utratą możliwości osiągnięcia porozumienia. Dlatego ich stosowanie wymaga precyzyjnego wyważenia i dostosowania do kontekstu negocjacyjnego.

6.19. Retoryczne strategie presji w negocjacjach: analiza fenomenów „taniach chwytów”

W praktyce negocjacyjnej niejednokrotnie obserwuje się zjawisko stosowania retoryki nacechowanej agresją i manipulacją przez osoby, które mają trudności z klarownym artykułowaniem własnego stanowiska. W takich sytuacjach pojawiają się tzw. tanie chwyt – fragmenty dyskursu pozbawione rzetelnej argumentacji, ale nacechowane presją psychologiczną. Przykładowo w toku negocjacji stosowane bywają groźby (np. „Jeszcze pożałujesz, że mnie nie posłuchałeś!”), negowanie racjonalności wypowiedzi partnera (np. „To absurd, chyba żartujesz! To, co mówisz, kompletnie nie trzyma się kupy!”), odwołania do poczucia wstydu (np. „Nie wstyd ci wypowiadać takie bzdury?”) czy wskazywanie na domniemane braki w kompetencjach lub zdrowym rozsądku (np. „Brakuje ci chyba zdrowego rozsądku!”).

Tego rodzaju komunikaty generują w odbiorcach emocje negatywne: złość, urazę i opór. W konsekwencji ich stosowanie rzadko sprzyja konstruktywnemu dialogowi. Wręcz przeciwnie – eskalują one konflikt, prowadząc do mechanizmów obronnych, zamknięcia na argumentację i wzajemnej niechęci. Efektywna argumentacja wymaga natomiast warunków równoprawnej wymiany zdań, gdzie strony mogą swobodnie prezentować swoje stanowiska. Zatem ostre krytyczne uwagi, szczególnie jeśli są jednostronne i nie podlegają refleksji, mają tendencję do pogłębiania napięć. Kluczowe dla otwarcia się partnera negocjacji na naszą perspektywę jest wykazanie gotowości do wysłuchania i uszanowania jego racji (Łabuz, 2014, s. 88).

6.20. Strategia ultimatum: analiza tzw. propozycji nie do odrzucenia na przykładzie schematu Ala Capone

W literaturze negocjacyjnej wyróżnia się szczególny typ taktyki, znany jako „propozycja nie do odrzucenia” – skrajny wariant oferty nacechowany jednostronnością i agresją. Termin ten, popularyzowany w kontekście działań Ala Capone, odnosi się do sytuacji, w której jedna ze stron stawia drugiej ultimatum poparte nie tyle merytorycznym argumentem, ile siłą nacisku. Charakterystyczne cechy tego podejścia to brak możliwości spokojnego namysłu, presja czasu oraz wymuszenie szybkiej de-

czyż. Pod presją ograniczonych informacji i narastających emocji druga strona traci zdolność chłodnej analizy i pozyskania wsparcia doradczego.

W obliczu próby kontrargumentacji agresor zwykle eskaluje presję, co ma na celu zniechęcenie partnera do stawiania oporu. Nacisk ten musi być utrzymany konsekwentnie, ponieważ każda przerwa czy ustępstwo mogą zostać odebrane jako sygnał słabości. Taktyka ta wyklucza jakiekolwiek odstępstwa od pierwotnego żądania, nawet minimalne. Towarzyszy jej często silna gestykulacja, mimika i zachowania nacechowane agresją – uderzenia w powierzchnie, obraźliwe gesty (np. pokazanie figi) stanowią formę intensyfikacji nacisku.

Przerwy w negocjacjach, wynikające z zewnętrznych okoliczności (np. fałszywe zaślubienie, telefon), nie powinny skutkować złagodzeniem stanowiska po ich wznowieniu. Wręcz przeciwnie, kontynuacja rozmów powinna cechować się zwiększoną stanowczością, co pełni funkcję swego rodzaju sankcji za zwłokę.

Przykładem takiego podejścia jest scena z filmu „Vabank”, w której elegancki klient stosuje twardą presję wobec jubilera, finalizując transakcję nie negocjacją, lecz groźbą użycia siły (Myśliwiec, 2007, s. 53).

Przykład: ZERO SZANS, czyli kiedy nie warto negocjować

Scena z filmu „Vabank”. Do sklepu jubilerskiego przychodzi klient – elegancki jegomość. Rozgląda się po salonie i mówi:

– Klient: Proszę podać jakąś drogą biżuterię.

Jubiler wybiera.

– Jubiler: *Służę szanownemu panu. Ośmielę się powiedzieć, iż całość kosztować będzie 9300.*

– Klient: A... To niech pan dorzuci coś jeszcze za 700. Do równego rachunku.

– Jubiler: *Ma się rozumieć. Służę panu! A może szanowny pan raczy zgadnąć, co to jest?*

– Klient: Brosza.

– Jubiler: *Tak, to jest brosza.*

– Klient: A czy szanowny pan raczy zgadnąć, co to jest?

Po chwili niezręcznej nieco ciszy...

– Klient: Tłumik. Czy mam do tego dokręcić rewolwer?

– Jubiler: *Ma się rozumieć, to jest napad?*

– Klient: Tak, napad.

– *I jest po sprawie!*

Nijak bowiem ma się siła argumentów do siły rewolweru. ☺

6.21. Mechanizm metody niezależnego zdania w kontekście manipulacji

W analizie technik manipulacyjnych metoda niezależnego zdania polega na wywołaniu u odbiorcy przekonania, iż nadawca komunikatu pozostaje neutralny i nie dąży

do aktywnego nakłonienia adresata do zmiany jego postawy. Koncepcja ta koreluje z prawem Rossa, które wskazuje, że przewagę w relacjach interpersonalnych ma zwykle strona, której nie zależy na bezpośrednim przekonywaniu drugiej strony. Iluzja neutralności oraz subtelne, ukryte forsowanie określonej tezy stanowią istotę tej strategii, umożliwiając manipulatorowi skuteczne oddziaływanie na percepcję odbiorcy (Fabijańska, 2007, s. 43). Przykładowe realizacje tej metody ilustrują następujące wypowiedzi:

- „Sam możesz przecież określić, czy zgadzasz się z jego zdaniem...”.
- „Wiesz, specjalnie nie zależy mi na tym, abyś mi bezgranicznie wierzył, ale pewnie zdajesz sobie sprawę z tego, że rozstrzygnięcie tego sporu jest konieczne”.
- „Nie chciałbym, żebyś już teraz uwierzył w niespotykane dotąd możliwości tego urzędnika, ale biorąc pod uwagę słowa profesora Iksińskiego, ciężko nie zgodzić się z tym, że...”.

6.22. Taktyka negocjacyjna „rosyjski front” – geneza i zastosowanie w praktyce biznesowej

Technika negocjacyjna określana mianem „rosyjskiego frontu” (lub „rosyjskiej wojny”) wywodzi się z historycznego kontekstu wojskowego, gdzie stosowana była przez niemieckie dowództwo wobec żołnierzy. W praktyce polegała na przedstawieniu dwóch alternatyw – obie wiązały się z trudnymi konsekwencjami: wyjazdem na nieokreślony ciężki front lub na front rosyjski. W obliczu tak postawionego wyboru żołnierze decydowali się zwykle na „mniejsze zło”, czyli ciężki front, gdyż front rosyjski budził najbardziej negatywne skojarzenia.

W kontekście negocjacji biznesowych technika ta polega na narzuceniu drugiej stronie wyboru spośród dwóch opcji, z których żadna nie jest korzystna dla negocjowanego podmiotu. Przykładowe zastosowanie może przybrać formę następującego postulat: „Bardzo prosimy, aby podjęli państwo w końcu jakąś decyzję. Czy wolelibyście państwo udzielić nam 20-procentowego rabatu czy może jednak skłonni bylibyście do tego, abyśmy wzięli mniejszą partię produktów”.

Obie te propozycje stanowią rozwiązania niekorzystne dla drugiej strony, jednak wybiera ona – co oczywiste – mniej uciążliwą alternatywę. Z perspektywy inicjatora takiego zabiegu możliwe jest osiągnięcie korzystniejszego rabatu lub zakupu mniejszej ilości towaru w cenie wyjściowej.

Ponadto realizacja tej taktyki wymaga umiejętności operowania presupozycjami pozornego wyboru, które ograniczają zakres możliwych decyzji przeciwnika. Zjawisko to zostało opisane w literaturze przedmiotu, między innymi w pracy „Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej”. Przykła-

dy ilustrujące powszechność tego mechanizmu występują również w codziennych sytuacjach:

- w sklepie sprzedawca ponaglający klienta: „To jak? Rozumiem, że bierze pan ten produkt?! Będzie pan płacił kartą czy gotówką?”
- w piątkowe popołudnie nastoletnia córka zwracająca się do ojca: „Tatusiu, to mogę zostać na dyskotecę do 1:00 czy do 2:00 w nocy?”
- w sobotnie popołudnie żona do męża: „Kochanie, to co byś chciał robić jutro? Skoczmy na zakupy (w końcu jest niedziela handlowa!) czy jednak wolałbyś pojechać na obiad do mojej mamusi?”

6.23. Negocjacyjna technika „zdechła ryba” (znana również jako „śmierdzący śledź”) – charakterystyka i funkcje

Metoda ta polega na formułowaniu żądań, których faktycznie nie zamierza się spełniać. Jej głównym celem jest wywołanie określonej reakcji drugiej strony negocjacji, co w konsekwencji prowadzi do osłabienia jej pozycji negocjacyjnej. Ilustracją jest sytuacja negocjacyjna dotycząca zakupu samochodu, gdy nabywca proponuje absurdalne warunki, np.: „Zgoda, kupię samochód za tę cenę, ale proszę dorzucić tę przyczepę campingową, którą ma pan na podwórzu”.

Takie stanowisko, choć oczywiście nierealistyczne, często powoduje, że sprzedawca ponownie rozważa swoją ofertę, co może skutkować jej obniżeniem.

Praktyczne zastosowanie tej techniki wymaga formułowania propozycji, które z założenia nie są przedmiotem rzeczywistych oczekiwań negocjatora. Strategia ta umożliwia osłabienie stanowiska przeciwnika poprzez wywołanie dyskomfortu i konieczności rewizji jego własnych roszczeń. Nazwa tej metody odnosi się do odruchowej, negatywnej reakcji ludzi na zapach zdechłej ryby – elementu, którego zwyczajowo starają się unikać lub zastępować innym, mniej nieprzyjemnym bodźcem.

Rozdział 7

Relacje negocjacyjne oparte na współpracy i zaufaniu: perspektywa negocjacji miękkich

W poprzednim rozdziale dokonano analizy taktyk, technik oraz strategii typowych dla negocjatorów twardych, którzy często traktują drugą stronę wyłącznie jako przeciwnika, którego celem jest pokonanie lub maksymalne wykorzystanie. W kontraście do tego podejścia, w niniejszym rozdziale zaprezentowano alternatywną metodę prowadzenia negocjacji – opartą na budowaniu pozytywnych relacji interpersonalnych, na autentycznej uczciwości i wzajemnym szacunku.

7.1. Znaczenie odwołania do wspólnych doświadczeń w budowaniu relacji negocjacyjnych

W kontekście długotrwałych relacji z klientem szczególne znaczenie ma umiejętność nawiązywania do historii wspólnych działań i doświadczeń. Odwoływanie się do zrealizowanych wspólnie projektów, wzajemnej pomocy czy celebracji sukcesów tworzy swoistą więź lojalnościową. W literaturze przedmiotu można zauważyć, że takie przywoływanie wspólnej historii funkcjonuje jako istotny mechanizm wzmacniający trwałość relacji handlowych i ograniczający podatność na konkurencyjne oferty cenowe.

Istotnym aspektem jest jednak ciągle pielęgnowanie tej więzi, co wymaga świadomego i systematycznego zaangażowania. Do tego celu niezbędne jest wygospodarowanie zasobów – na przykład budżetowych – umożliwiających realizację nieformalnych spotkań, takich jak wspólne lunchy, kolacje lub spotkania o charakterze mniej formalnym. Te działania sprzyjają pogłębianiu relacji i budowaniu wzajemnego zaufania.

7.2. Rozszerzenie relacji biznesowych na obszary pozazawodowe jako element strategii negocjacyjnej

Kolejnym wymiarem miękkich negocjacji jest aktywne wspieranie klienta w sferze prywatnej, jeżeli istnieje ku temu możliwość. Pomoc w kwestiach niezwiązanych bezpośrednio z negocjacjami – na przykład w dostępie do specjalistów medycznych, rekomendacja usług czy wsparcie w innych codziennych potrzebach – może prowadzić do istotnego wzmocnienia relacji i długofalowego wzrostu wzajemnej lojalności. Praktyka ta, choć wymaga od negocjatora dodatkowego zaangażowania i wykracza poza formalne ramy współpracy, w dłuższej perspektywie może przynieść obopólne korzyści.

7.3. Konstrukcja wspólnoty psychicznej jako czynnik sprzyjający efektywności negocjacji

W literaturze dotyczącej procesów negocjacyjnych istotną rolę przypisuje się zjawisku wspólnoty psychicznej, rozumianej jako zestaw czynników łączących strony dialogu. Elementy, takie jak zbieżność poglądów, wspólne zainteresowania czy nawet wspólna niechęć wobec określonych osób, mogą pełnić funkcję katalizatora sympatii i wzajemnego zaufania. Wspólnota psychiczna sprzyja pozytywnemu nastawieniu do rozmowy, redukując jednocześnie bariery emocjonalne i nieufność (Myśliwiec, 2007, s. 75).

Przykład: Pozytywna wspólnota psychiczna

- O widzę, że też pan jeździ na Atomicach (zauważył zdjęcie na biurku).
- *A tak. A gdzie pan jeździł ostatni sezon, bo ja w Szczyrku.*
- W tym sezonie w Szklarskiej Porębie, ale rok temu właśnie w Szczyrku. Tam zawsze jest trochę śniegu, gdy nie ma gdzie indziej.
- *Zgadza się.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 75).

Wspólnota negatywna również działa, ale nieco słabiej

Przykład: Negatywna wspólnota psychiczna

- Ja już mam wycięty woreczek żółciowy, a pana pewnie to czeka.
- *Chyba tak. Na razie jednak piję sok z buraków.*
- Wypiłem go całe hektolitry. Od tego czasu nie smakują mi buraczki.
- *Taka już nasza dola.*
- O, tak...

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 75).

7.4. Wrażliwość na niewerbalne wskazówki i ich rola w procesie negocjacji

W literaturze dotyczącej negocjacji często wskazuje się na znaczenie rozpoznawania subtelnych sygnałów wysyłanych przez partnera rozmów i odpowiedniego reagowania na nie. Jedną z efektywnych strategii jest uważne wyłapywanie tzw. podpowiedzi – czyli nieformalnych sugestii dotyczących dalszych zachowań negocjatora lub jego nastawienia wobec ewentualnych propozycji. Analogicznie do metody określanej mianem imadła Henry’ego Kissingera podpowiedzi te powinny być analizowane z taką samą starannością jak oficjalne propozycje składane podczas rozmów (Peeling, 2008, s. 79).

Tabela 7.1. Kilka przykładów podpowiedzi wraz z możliwą interpretacją

Podpowieź	Interpretacja
<i>Miałem mnóstwo kłopotów z firmą, z której usług korzystałem poprzednio.</i>	Dla twojego rozmówcy jakość usług ma przypuszczalnie większe znaczenie niż cena. Dlatego bardzo będzie sobie cenił wszelkie rozwiązania zabezpieczające go przed kiepskim wykonawstwem (np. kary umowne). Pamiętaj wówczas, by podkreślić, że twoja firma cieszy się nienaganną reputacją, i zaproponować przedstawienie referencji.
<i>Cena niekoniecznie jest dla mnie najważniejsza.</i>	To wspaniale! Natychmiast zacznij sondować, na czym najbardziej zależy temu klientowi, i na tej podstawie sformułuj atrakcyjną dla niego propozycję.
<i>Jestem obecnie bardzo zajęty.</i>	Wszystko, co przyspiesza i upraszcza proces kupna lub sprzedaży, będzie bardzo mile widziane. Nie zamęczaj kontrpartniera rozwlekłymi dyskusjami i towarzyskimi pogawędkami. Nie zasypuj go dokumentami do przeczytania. Nie oczekuj, że do ciebie zadzwoni – najprawdopodobniej będziesz musiał ciągle go ścigać.
<i>Jaki termin dostawy proponujecie?</i>	Klientowi przypuszczalnie się spieszy, więc spróbuj się dowiedzieć, jak bardzo. Zastanów się, czy ten fakt jest dla ciebie korzystny, czy nie, i na tej podstawie zaplanuj dalsze postępowanie.
<i>Od kiedy zajmujecie się działalnością?</i>	Klient martwi się o długofalowe wsparcie ze strony dostawcy. Jeśli możesz mu przedstawić gwarancje wystawione przez niezależną firmę ubezpieczeniową, na pewno zyskasz w jego oczach. Klient prawdopodobnie boi się ryzyka, więc z zadowoleniem powinien przyjąć każdą propozycję zapewniającą mu większe poczucie bezpieczeństwa.
<i>Dużo jeszcze kwestii ma pani/pan do omówienia?</i>	Twój rozmówca przypuszczalnie zaczyna się denerwować, że pertraktacje trwają tak długo.

Źródło: (Peeling, 2008, s. 79).

Ważne jest, by negocjator stale pozostawał czujny i otwarty na te niewerbalne sygnały, ponieważ są one zwykle komunikowane nieświadomie, bez uprzedzających znaków ostrzegawczych. Wykrycie takiej podpowiedzi wymaga koncentracji i umie-

jętności interpretacji ich znaczenia w kontekście toczącej się negocjacji (Peeling, 2008, s. 79). Powyżej przedstawiono zestawienie wybranych przykładów wypowiedzi wraz z możliwymi interpretacjami ich treści.

7.5. Kreowanie wartości dodanej w relacjach z klientem

W praktyce biznesowej szeroko rozpowszechnione jest przekonanie wyrażone sentencją: „kto najlepiej służy, ten najwięcej zyskuje”. Zasadnicza treść tego powiedzenia odnosi się do aktywnego świadczenia usług na rzecz klienta – oznacza to zaangażowanie wykraczające poza bierne reagowanie na jego potrzeby czy zapytania. Istotą jest inicjatywa polegająca na samodzielnym proponowaniu klientowi rozwiązań, które mogą go odciążyć, ułatwić mu realizację celów lub przynieść dodatkowe korzyści. Takie podejście sprzyja budowaniu trwałych relacji opartych na lojalności, co w konsekwencji umożliwia rozwój długofalowej współpracy oraz generowanie stabilnych przychodów.

Z perspektywy praktycznej warto zatem rozważyć, jakie działania wykraczające poza dotychczasowy zakres można podjąć na rzecz klienta. Warto zastanowić się nad możliwościami zaoferowania wartości „ekstra” – takich rozwiązań czy usług, które będą stanowiły dla klienta pozytywne zaskoczenie i wzmocnią jego satysfakcję ze współpracy. Kluczowe jest szybkie wdrożenie tych innowacji lub usprawnień, które zostały zidentyfikowane jako potencjalnie istotne.

7.6. Wzmacnianie zaangażowania klienta poprzez prośbę jako narzędzie perswazji

Analizując mechanizmy wpływu społecznego, można zauważyć, że zasada znana z tradycji biblijnej „proście, a będzie wam dane” znajduje swoje odzwierciedlenie również w relacjach biznesowych z klientami. W kontekście zwiększania przychodów i wzmacniania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa istotne jest częste inicjowanie kontaktu z klientem w formie prośb – zarówno o umożliwienie prezentacji produktu lub usługi, jak i o podjęcie próbnego skorzystania z oferowanego rozwiązania.

Ponadto z punktu widzenia psychologii perswazji szczególnie istotne jest prośzenie klientów o pomoc. Zasady konsekwencji i zaangażowania wskazują, że klient, który w jakimś zakresie angażuje się w proces wspierania dostawcy, jest bardziej skłonny w przyszłości do korzystania z jego oferty.

W sytuacji uzyskania odpowiedzi odmownej warto zastosować strategię wyrażenia szczerego zdziwienia, co może zachęcić klienta do wyjaśnienia przyczyn swojej decyzji. Ten komunikat otwiera przestrzeń do poznania racjonalnych lub emocjonalnych motywacji stojących za odmową, co stanowi cenną informację zwrotną. Cho-

cięż bezpośrednia sprzedaż może wówczas nie dojść do skutku, zgromadzone dane pozwalają na lepsze dostosowanie przyszłych działań i zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu w kolejnych próbach.

7.7. Taktyka negocjacyjna w kontekście wspólnego posiłku jako narzędzie budowania relacji

Empiryczne badania wskazują, że wspólne spożywanie posiłków wywiera pozytywny wpływ na nastrój oraz sprzyja nawiązywaniu i umacnianiu relacji interpersonalnych. W związku z tym jednym z istotnych instrumentów taktycznych w negocjacjach jest inicjowanie spotkań przy lunchu lub kolacji. Funkcją takiego rozwiązania jest stworzenie atmosfery sprzyjającej otwartości i przyjaznej wymianie informacji, co może zwiększyć skłonność stron do dzielenia się własnymi argumentami oraz propozycjami.

Obserwacja zaproszenia do negocjacji „przy stole” może zatem świadczyć o zamiarze dążenia do porozumienia opartego na kompromisie i łagodnej konfrontacji interesów.

7.8. Mechanizm ingracji – rola komplementowania w procesie sprzedażowym

Na podstawie obserwacji empirycznych można stwierdzić, że jednym z przykładów zastosowania techniki ingracji w praktyce sprzedażowej jest strategiczne wykorzystanie komplementów w celu budowania pozytywnego nastawienia klienta. Przykładem może być relacja przedstawiciela handlowego oferującego perfumy, który, wchodząc do domu potencjalnych nabywców, zwraca się najpierw do młodszej osoby z pytaniem o preferencje zapachowe, a następnie wykorzystuje ten punkt zaczepienia do angażowania innych członków rodziny.

Zjawisko to opiera się na subtelny podkreślaniu pozytywnych cech odbiorcy, które mogą obejmować również aspekty tożsamościowe, takie jak chęć utożsamiania się z pewnym wiekiem lub stylem, co stanowi formę społecznego komplementu i może prowadzić do zwiększenia sympatii wobec sprzedawcy.

7.9. Komplement jako narzędzie psychologiczne w negocjacjach

Komplementowanie strony przeciwnej stanowi często skuteczne narzędzie wpływu psychologicznego w negocjacjach, pozwalające stworzyć u rozmówcy poczucie przewagi i zwycięstwa. Przypisanie kontrpartnerowi kompetencji lub uznanie jego

umiejętności negocjacyjnych może prowadzić do uzyskania lepszych rezultatów dla siebie, pod warunkiem umiejętnego zastosowania taktyki.

Przykłady wypowiedzi, które mogą wzbudzić u klienta poczucie osiągnięcia sukcesu, obejmują m.in.:

- podkreślanie ustępstw poczynionych przez negocjatora, które klient uznaje za swoje zwycięstwa,
- wyrażanie podziwu dla doświadczenia i umiejętności kontrpartniera,
- przyznawanie się do „przegranej” w negocjacjach i prośba o wskazówki na przyszłość.

Skuteczność tego typu strategii opiera się na zjawisku tzw. haczenia, gdy klient, poczuwając się do roli zwycięzcy, może zredukować poziom obronności i tym samym ułatwić osiągnięcie zamierzonych celów negocjacyjnych.

Ważne jest jednak, aby zachować krytycyzm wobec otrzymywanych komplementów i nie dopuścić do nadmiernej samooceny, która mogłaby prowadzić do utraty kontroli nad sytuacją negocjacyjną.

7.10. Przestroga przed nadużywaniem komplementów niskiej jakości

Należy również zaznaczyć, iż stosowanie powierzchownych lub nietrafionych komplementów może mieć efekt odwrotny do zamierzonego, prowadząc do utraty wiarygodności negocjatora i obniżenia jego pozycji w oczach rozmówcy. Przykładem takiego błędu jest cytowany anegdotycznie przypadek „beznadziejnego komplemenciarza”, który zamiast budować relację, nieświadomie ją narusza poprzez nieautentyczne lub nietrafne uwagi.

7.11. Technika negocjacyjna: „imadło Henry’ego Kissingera”

Technika znana jako „imadło Henry’ego Kissingera” wywodzi się z założenia, że podczas negocjacji warto sugerować, iż druga strona, którą postrzegamy jako wysoce kompetentnego i cenionego partnera, ma jeszcze atrakcyjniejsze propozycje lub dodatkowe zasoby, które mogą zostać wykorzystane na korzyść obu stron. Strategia ta ma na celu wywołanie u rozmówcy poczucia, że oferowane warunki negocjacyjne nie są ostateczne i istnieje przestrzeń do dalszych ustępstw lub lepszych rozwiązań (Myśliwiec, 2007, s. 73).

Przykład: „Imadło Henry’ego Kissingera”

- Johny, jestem mile zaskoczony waszą ofertą, ale wiem, że macz coś jeszcze (że macz coś ekstra, że potrafisz być jeszcze lepszy).
- *Pan mnie przecenia...*
- Znam się na ludziach.
- *Jest jeszcze na zapleczu lodówka przeceniona na 200 zł, z powodu drobnego zadrapania.*
- No, widzę, że zrobiliśmy dziś interes (sprytny sygnał usypiający przeciwnika), ale... (no właśnie, nie ma powodu jeszcze rezygnować z targu). Cena ciągle jest trochę za wysoka (Amerykanie mówią „przekracza mój budżet”, co jest świetnie rozumiane przez drugą stronę) o jakieś 50 zł.
- *Nie mogę podjąć takiej decyzji, ale zapytam szefa (jest zdecydowanie po naszej stronie, a może tylko gra?).*
- No i co?
- *Szef się zgodził.*

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 74).

Technika ta pozwala na utrzymanie presji negocjacyjnej poprzez wykorzystanie sugestii istnienia „czegoś jeszcze”, jednocześnie budując wrażenie postępu i chęci współpracy. Stosowanie „imadła Kissingera” wymaga jednak umiejętności wyczucia przeciwnika i subtelności, by nie narazić się na utratę zaufania czy wzbudzenie podejrzliwości.

7.12. Aprecjacja porównawcza jako strategia negocjacyjna

Strategia aprecjacji porównawczej polega na wykorzystywaniu analogii i porównań sytuacji negocjacyjnej drugiej strony do własnej lub do sytuacji innych istotnych podmiotów. Poprzez wyciąganie wniosków, które zaspokajają ego partnera, technika ta sprzyja budowaniu pozytywnego nastawienia i poprawia atmosferę negocjacji.

Przykład: Aprecjacja porównawcza partnera

- Ja z moimi przestarzałymi maszynami jestem jeszcze totalnie w poprzednim wieku, a pański park maszynowy i te cudenka CNC to szczyt techniki.
- *Nie no... Przesadza pan trochę...*
- Ależ skąd! A ten przepiękny biurowiec, przestronne hale wysokiego składowania, tiry jak z obrazka... To jest to! Nie to, co u nas...
- *Okej! Niech panu będzie... Poczekam jeszcze z tą płatnością...*

Źródło: opracowanie własne.

7.13. Taktyka odgrywania roli ofiary w negocjacjach

W negocjacjach niekiedy wykorzystywane są strategie mające na celu wywołanie presji psychologicznej poprzez wzbudzenie współczucia u drugiej strony. Przykład tak zwanej taktyki ofiary pokazuje, jak efektywnie manipulować emocjami rozmówcy, aby uzyskać dodatkowe ustępstwa lub wsparcie.

Przykład: Taktyka ofiary

- Nie zapłacił pan dwóch ostatnich faktur.
- *Wiem i w dodatku potrzebuję świeżego towaru.*
- Niemożliwe.
- *Co mam robić, gdy zamroziłem pieniądze w świątecznym towarze, ale do świąt świecę gołym tyłkiem.*
- Współczuję panu, ale co ja mogę pomóc?
- *Wierzę, że pan coś wymyśli.*
- Zastanówmy się... (i dał mu kolejną partię towaru).

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 67).

7.14. Dekonstrukcja własnej pozycji negocjacyjnej jako taktyka psychologiczna

W negocjacjach pojawia się również strategia polegająca na świadomym umniejszaniu własnej pozycji i kompetencji w celu uśpienia czujności partnera. Przyjęcie roli mniej doświadczonego lub słabszego negocjatora może wywołać u drugiej strony poczucie przewagi i satysfakcji, co zmniejsza jej agresywność negocjacyjną i ogranicza presję.

Przykłady deprecjonowania własnej wartości w obliczu wielkości drugiej strony negocjacji

- Pani Basiu! Ja nie wiem, jak pani to robi, ale ja po prostu przy pani „wysiadam”! A musi pani wiedzieć, że przyjeżdżam do pani po to, aby robić interesy, a nie po to, żeby tylko ulegać pani presji i poddawać się wszelkim pani sugestiom... A jednak kolejny raz wyjadę na debecie, bo kompletnie nie potrafię się pani przeciwstawić!
- Wie pan, nie mam pojęcia, po jakich szkoleniach pan jest, ale widzę, że potrafi pan świetnie negocjować... W zasadzie wszystko pan już ze mnie wyssał, a chce pan jeszcze kolejnych ustępstw.
- Widzę, że musiałeś uczestniczyć w jakichś szkoleniach z negocjacji, bo jesteś zdecydowanie lepiej przygotowany do rozmów niż ja, a poza tym do tej pory skłoniłeś mnie do tak wielu ustępstw, że nie mam już z czego opuszczać.

- Panie Jurku! Wiem, że przegrałem te negocjacje, bo widać to po tym, jak wiele pan uzyskał i jak ja musiałem wiele oddać, nie biorąc w zasadzie nic dla siebie... Trudno! Jest, jak jest, i nic się już z tym nie da zrobić. Proszę mi jednak powiedzieć, w których miejscach popełniłem błąd, żebym z tej dzisiejszej historii mógł wynieść też coś na przyszłość.
- Panie dyrektorze! Obaj wiemy, że te negocjacje to ja przegrałem, ale proszę mi powiedzieć, co by pan zrobił na moim miejscu? Jak mogłem rozegrać to lepiej, bo chciałbym już więcej nie popełniać takich błędów, które dzisiaj popełniłem w olbrzymiej liczbie? Jak można to wszystko poprawić?

7.15. Rola kontekstu emocjonalnego w procesie negocjacyjnym

Analiza negocjacji wskazuje, że efektywność komunikacji zależy nie tylko od samej treści argumentów, ale także od okoliczności, w jakich przekaz jest realizowany. Tworzenie odpowiedniego tła emocjonalnego – poprzez dobór miejsca, atmosfery, a także elementów dodatkowych, takich jak muzyka czy dekoracje – może znacząco wpłynąć na percepcję komunikatu i nastawienie partnera negocjacji. W takich warunkach racjonalne argumenty schodzą często na dalszy plan, a kluczową rolę odgrywa atrakcyjność nadawcy oraz sposób prezentacji (Fabijańska, 2007, s. 46).

Rozdział 8

Taktyki, techniki i triki stosowane w finalnej fazie negocjacji

W niniejszym rozdziale poddano analizie wybrane techniki negocjacyjne charakterystyczne dla ostatniego etapu procesu negocjacyjnego. Ich specyfika polega na intensyfikacji oddziaływania w chwili, gdy strony osiągnęły już względne porozumienie, lecz nie sfinalizowały jeszcze transakcji. Z tego względu znajomość i rozumienie mechanizmów tych działań wydają się szczególnie istotne dla pełnego opanowania sztuki negocjacyjnej.

8.1. Zjawisko eskalacji roszczeń w końcowej fazie negocjacji

Jednym z często spotykanych zjawisk w finalnej fazie negocjacji jest narastanie drobnych, pozornie nieistotnych żądań formułowanych przez jedną ze stron. W praktyce może to przybierać formę sekwencyjnie zgłaszanych postulatów, wyrażanych za pomocą takich sformułowań, jak:

- „Acha, i jeszcze jedno... Proszę pamiętać o zrobieniu... (tego i tego)...”
- „No i jeszcze jedno... Byłoby dobrze, gdyby zrobił pan... (to i to)...”
- „I jeszcze jeden drobiazg... Proszę o... (to i to)...”

Tego rodzaju zabiegi, choć często postrzegane jako niewinne „drobiazgi”, w rzeczywistości prowadzą do systematycznego przesuwania punktu równowagi na korzyść inicjatora żądań. Z tego powodu wymagają szczególnej czujności i adekwatnej reakcji ze strony drugiego uczestnika rozmów.

8.2. Taktyka sukcesywnego uzyskiwania ustępstw („technika skubania”)

Kolejną techniką wykorzystywaną na etapie finalizacji negocjacji jest strategia sukcesywnego uzyskiwania dodatkowych korzyści, znana potocznie jako „skubanie”.

Mechanizm ten polega na stopniowym formułowaniu drobnych, dodatkowych oczekiwań, które łącznie mogą znacząco wpłynąć na ostateczny bilans negocjacji. Ilustracją może być następujące żądanie:

„Kupuję ten samochód, ale proszę dorzucić opony zimowe”.

W obliczu tego typu działań jednym ze skutecznych sposobów przeciwdziałania jest zastosowanie kontrproponycji kompensacyjnej, której istota polega na powiązaniu zgody na dodatkowe ustępstwo z uzyskaniem korzyści zwrotnej, np.:

„Oczywiście, mogę dorzucić opony, ale w zamian proponuję, aby dokupił pan dodatkowy bagażnik”.

Zastosowanie tego rodzaju strategii może w wielu przypadkach skutecznie ograniczyć skłonność drugiej strony do dalszego eskalowania żądań.

8.3. Zastosowanie oferty ograniczonej czasowo jako mechanizmu finalizacji negocjacji

Oferta ograniczona czasowo stanowi technikę negocjacyjną szczególnie często wykorzystywaną w końcowej fazie rozmów. Jej istota opiera się na wywieraniu presji czasowej, której celem jest skłonienie drugiej strony do przyspieszonego podjęcia decyzji. Argumentacja towarzysząca zastosowaniu tej strategii odwołuje się do ryzyka utraty okazji lub zmiany warunków po upływie wskazanego terminu.

Przykłady sformułowań wykorzystywanych w tym kontekście obejmują m.in.:

- „Nasza propozycja jest aktualna tylko do godziny 17.00. Po tym czasie przejdziemy do rozmów z waszą konkurencją”.
- „Możliwość dokonania zakupu istnieje tylko dzisiaj”.
- „Ma pan czas do 13.00. Potem zamykam sklep i robię remanent, a po Nowym Roku ceny znacząco wzrosną, więc proszę się zdecydować”.

Mechanizm ten, choć skuteczny w wielu przypadkach, budzi również kontrowersje ze względu na swoje silne nacechowanie presyjne. Jego efektywność zależy jednak w znacznej mierze od sytuacji rynkowej, pozycji negocjacyjnej stron oraz indywidualnych cech uczestników procesu negocjacyjnego.

8.4. Odraczanie decyzji jako narzędzie kontroli przebiegu negocjacji

Jedną z technik wykorzystywanych w procesie negocjacyjnym, zwłaszcza w kontekście negocjacji politycznych, jest strategia odraczania decyzji (*postponement strategy*). Jej

istotą jest celowe unikanie podejmowania najbardziej kontrowersyjnych i konflikto-gennych kwestii we wczesnej fazie rozmów. Zbyt wczesne ich poruszenie mogłoby skutkować impasem negocjacyjnym lub nawet całkowitym zerwaniem rokowań.

Strategia ta opiera się na założeniu, iż stopniowe budowanie wzajemnego zaufania oraz osiąganie wstępnych porozumień w obszarach mniej problematycznych może zwiększyć gotowość obu stron do kompromisu w odniesieniu do najbardziej spornych zagadnień w końcowej fazie negocjacji.

W literaturze przedmiotu przywołuje się często przykład negocjacji związanych z procesem akcesji Polski do Unii Europejskiej. W ich toku w pierwszej kolejności koncentrowano się na kwestiach, w których stanowiska negocjatorów były zbieżne. Natomiast obszary szczególnie wrażliwe, takie jak polityka rolna czy zasady konkurencji, zostały pozostawione do rozstrzygnięcia w ostatniej rundzie rozmów, kiedy to uzgodnienie stanowisk stało się bardziej prawdopodobne ze względu na wagę całościowego porozumienia (Fabijańska, 2007, s. 49).

8.5. Przejście od ustnych uzgodnień do formy pisemnej w finalnej fazie negocjacji

W końcowej fazie negocjacji, kiedy strony osiągnęły już konsensus w kluczowych kwestiach, istotne znaczenie ma przejście od ustnych uzgodnień do ich formalizacji w formie pisemnej. Działanie to pełni funkcję nie tylko porządkującą, lecz także zabezpieczającą interesy stron.

W praktyce przejście to często następuje w sposób naturalny, poprzez wyraźne zakomunikowanie intencji sfinalizowania rozmów i utrwalenia ich efektów. Przykładem może być sformułowanie w rodzaju: „Dobrze, skoro już uzgodniliśmy wszelkie najważniejsze kwestie, proponuję, abyśmy teraz spisali wszystkie nasze ustalenia”.

Znaczenie pisemnego potwierdzania ustaleń jest szeroko uznawane zarówno w praktyce negocjacyjnej, jak i w dyskursie społecznym, co odzwierciedla popularne powiedzenie: „papier przyjmie wszystko”, które szczególne znaczenie zyskało w okresie systemu gospodarki centralnie planowanej.

8.6. Technika ograniczonego budżetu („pusty portfel”) jako narzędzie wpływu w negocjacjach

Jedną z technik negocjacyjnych, której stosowanie odnotowuje się zarówno w sektorze B2B, jak i w relacjach detalicznych, jest strategia odwołująca się do ograniczeń budżetowych, znana potocznie jako „pusty portfel”. Polega ona na świadomym wykazywaniu zainteresowania ofertą, przy jednoczesnym powoływaniu się

na ograniczenia finansowe, co ma skłonić drugą stronę do ustępstw cenowych lub dodatkowych korzyści.

Mechanizm ten zakłada stopniowe budowanie zaangażowania poprzez pozytywną ocenę oferty, po czym następuje ujawnienie ograniczeń finansowych. Typowy schemat wypowiedzi w tego rodzaju taktyce może przyjąć formę:

„Naprawdę bardzo mi się podoba ta oferta, dokładnie tego szukałem. Niestety, mam na to ograniczony budżet i nie mogę przekroczyć tej kwoty. Zależy mi, abyśmy się dogadali, ale muszę się trzymać moich ograniczonych możliwości finansowych, jakie zastrzył mi zarząd”.

Kluczowym elementem warunkującym skuteczność tej techniki jest wiarygodność. Rozmówca musi bowiem odnieść wrażenie autentyczności prezentowanych ograniczeń finansowych. Należy jednak podkreślić, że nadużywanie tej strategii lub jej nieumiejętne zastosowanie może prowadzić do utraty zaufania i skutkować przedwczesnym zakończeniem negocjacji.

8.7. Mechanizmy presji negocjacyjnej opartej na powtarzalności przekazu

Jedną z technik wywierania presji w toku negocjacji jest strategia wielokrotnego powtarzania uprzednio przedstawionych propozycji, niekiedy w obecności osób trzecich, co służy eskalacji psychicznego obciążenia rozmówcy. Mechanizm ten, oparty na powtórzeniach, ukierunkowany jest na wywołanie znużenia oraz obniżenie zdolności decyzyjnych drugiej strony. Przebieg takiej sytuacji ilustruje poniższy przykład.

Przykład: Technika „powtórki”

- Witam, panie Piotrze! Co pana do nas sprowadza?
- *Mamy nowy pomysł na...* (pierwsza prezentacja oferty / rozwiązania problemu)
- A to ciekawe... (w tym momencie wchodzi kolejna osoba do pokoju) panie Piotrze! Czy mógłby pan powtórzyć panu Kazimierzowi przekazane nam informacje? Pan Kazimierz jest szefem działu logistyki w naszej firmie.
- *Naturalnie! Bardzo chętnie to zrobię! Bo widzi pan... Wyszliśmy do państwa z propozycją...* (tu znów zaczyna się prezentacja od początku, lecz za moment do pomieszczenia, w którym odbywa się ta cała „szopka”, z impetem wpada następny, jak się zaraz okaże, uczestnik tej pseudorozmowy)
- O, jak fajnie, szefie, że pan się tu pojawił. Właśnie jesteśmy w trakcie imponującej prezentacji pana Piotra... panie Piotrze! Mam nadzieję, że nie będzie dla pana jakimś problemem, jeśli poproszę pana o ponowne rozpoczęcie tej arcyciekawej prezentacji?
- *Hm... No cóż, co prawda mówię już o tym samym od ponad godziny, ale jeżeli taka jest państwa wola...*

Źródło: opracowanie własne.

Technika powtórki przyjmuje rozmaite formy, z których jedną z najczęstszych jest deklarowany brak kompetencji decyzyjnych przez osoby uczestniczące w rozmowach. W takich sytuacjach kolejne osoby wchodzące do rozmowy pełnią funkcję swoistych „figur decyzyjnych”, co prowadzi do stopniowego narastania zmęczenia psychicznego u osoby prezentującej ofertę.

W literaturze wskazuje się na analogię tego typu strategii do taktyk stosowanych przez służby śledcze w różnych krajach, gdzie wielokrotne zadawanie tych samych pytań (np. o nazwisko, datę urodzenia czy inne podstawowe dane) wywołuje u osoby przesłuchiwanego poczucie bezsensu sytuacji, skłaniając ją do konformizmu. Mechanizm ten, określany niekiedy mianem „efektu Kafki”, prowadzi do zmiany zachowań jednostki pod wpływem atmosfery absurdu oraz presji proceduralnej (Myśliwiec, 2007, s. 84).

Podobne strategie stosowane są także w kontekście komercyjnym, szczególnie w sektorze sprzedaży produktów o wątpliwej wartości inwestycyjnej, takich jak tzw. czas wakacji (*timesharing*), czyli długoterminowy wynajem apartamentów wakacyjnych. Procedura sprzedaży w takich przypadkach ma zwykle z góry określony, wieloetapowy charakter.

Pierwszym etapem jest zazwyczaj kontakt z asystentem, którego zadaniem jest zbudowanie atmosfery przyjazności i zainteresowania – poprzez drobne gesty uprzejmości, np. oferowanie napojów, prezentowanie atrakcyjnych materiałów multimedialnych oraz unikanie rozmów o kosztach. Kolejnym etapem jest pojawienie się menedżera, który ma formalne uprawnienia do ustalania warunków finansowych. Ostateczną fazą jest interwencja osoby o najwyższej pozycji w strukturze firmy, która finalizuje transakcję w momencie największego znużenia klienta.

Osoby, które poddane zostały tego rodzaju wieloetapowej presji, nierzadko po czasie odczuwają dezorientację i zaskoczenie faktem, że zgodziły się na zawarcie umowy. Mechanizm ten bywa szczególnie skuteczny, gdy jest stosowany wobec osób starszych, cechujących się zazwyczaj wyższą podatnością na presję społeczną, potrzebą unikania konfliktów oraz większą skłonnością do akceptowania sugestii wynikających z serdeczności czy okazywanego „ciepła”. W takich przypadkach presja jest często bardziej bezpośrednia, co wzmacnia skuteczność strategii „na zmęczenie”.

Przykład: Gary Karrass i jego gra na czas

- Gary Karrass (znakomity negocjator – praktyk i teoretyk) rozglądał się pewnego razu za biurem do wynajęcia. Obejrzawszy lokal dwa razy, postanowił zażądać paru zmian, zanim przystąpi do negocjowania ceny za metr kwadratowy. Sporządził listę 10 koniecznych poprawek remontowych i zasiadł do negocjacji. Po drugiej stronie biurka oczekiwała go kierowniczka zarządu biurowca – drobna starsza pani. Po kilku minutach rozmowy wstępnej Karrass wyciągnął swoją listę i odczytał pierwszy punkt (odmalowanie trzech

pomieszczeń). Dama zanotowała coś w notesie, policzyła coś na kalkulatorze, zapisała, podeszła do szafy z segregatorami i około 15 minut studiowała foldery, by wreszcie wrócić do biurka i powiedzieć: „zgoda”. Karrass przeszedł do punktu drugiego (portier 5 dni w tygodniu). W tej sprawie kierowniczka postanowiła się naradzić z zarządem i wyszła bocznymi drzwiami. Wróciła po 20 minutach z aprobatą zarządu. Karrass wciągnął głęboko powietrze, dyskretnie zgniótł kartkę w kieszeni i podpisał umowę bez dodatkowych punktów.

- Kierowniczka biurowca oferowała produkt po ustalonej z góry cenie (konieczność ogłoszeń prasowych z ceną), co zmusiło ją do opanowania technik blokowania ustępstw. Warto zwrócić uwagę na rosnący trend czasowy załatwiania kolejnych wymagań.

Źródło: (Myśliwiec, 2007, s. 85).

Opisany przypadek stanowi ilustrację celowego stosowania strategii opóźniania, mającej na celu zmęczenie partnera negocjacji i skłonienie go do rezygnacji z dalszych roszczeń. W analizowanej sytuacji dodatkowym czynnikiem ograniczającym pole manewru była konieczność respektowania przepisów zobowiązujących do publikacji cen ofertowych, co skłaniało stronę oferującą do sięgania po techniki blokujące ustępstwa.

Z analizy tego przypadku wynika, iż istotnym elementem skuteczności omawianej strategii jest nie tyle faktyczna treść negocjacji, ile rosnące z każdą kolejną rundą negocjacyjną obciążenie czasowe i psychiczne, które prowadzi do osłabienia zdolności negocjacyjnych strony przeciwnej (Myśliwiec, 2007, s. 84).

8.8. Mechanizmy reakcji na zastrzeżenia partnera negocjacyjnego w fazie finalizacji rozmów

Zakończenie procesu negocjacyjnego, rozumiane jako jego faza finalna, wiąże się nie tylko z koniecznością przedstawienia argumentów o wysokiej trafności, lecz również ze szczególną wrażliwością na ewentualne zastrzeżenia drugiej strony. W praktyce negocjacyjnej to właśnie umiejętność adekwatnej odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości stanowi często czynnik decydujący o rezultacie prowadzonych rozmów.

Tabela 8.1 prezentuje zestaw technik, których skuteczność została wielokrotnie potwierdzona w kontekście radzenia sobie z zarzutami partnera negocjacyjnego. Ich zastosowanie nie ogranicza się jedynie do sfery taktycznej, lecz może być rozpatrywane jako element szerszej strategii, ukierunkowanej na transformację zastrzeżeń w narzędzie o charakterze konstruktywnym, wspierające proces decyzyjny drugiej strony.

Tabela 8.1. Reagowanie na zarzuty partnera

Metoda	Cel	Zastosowanie	Przykład
Pytanie otwarte	Odpowiednia i trafna argumentacja	Uzyskanie informacji umożliwiających zrozumienie przyczyn zarzutu	„Co pan ma na myśli mówiąc <za drogo>?” albo „Co pan odrzuca?” lub „Co pana skłania, żeby tak sądzić?”
Uprzedzanie zarzutów	Stworzenie atmosfery zaufania, gdy można się spodziewać zarzutów	Odpowiednio wcześnie wyeliminowanie zarzutu za pomocą trafnych argumentów	„Na pewno pan teraz myśli, że cena jest zawyżona. Biorąc jednak pod uwagę trwałość...”
Motywowanie	Stworzenie pozytywnej atmosfery dalszych rozmów, tak aby partner był otwarty na przedstawiane mu argumenty	Wyrażenie partnerowi uznania, pochwalenie lub podziękowanie za zastrzeżenia	„Dobrze, że pan o tym wspomniał...” albo „Widzę, że jest pan w tej dziedzinie ekspertem...”
Bumerang	Wzbudzenie w partnerze zainteresowania dalszymi argumentami i informacjami	Skierowanie zastrzeżenia z powrotem do partnera	„Dobrze, że pan od razu o tym powiedział. Właśnie jestem tu dziś po to...”
Referencje	Zbudowanie zaufania	Powołanie się na innych klientów – pojedyncze osoby lub przedsiębiorstwa	„Pan X miał też to samo pytanie...” albo „Firma Y jest z nas zadowolona...”

Źródło: (Heeper i Schmidt, 2008, s. 90-91).

Rozdział 9

Perswazja werbalna w negocjacjach – mechanizmy psychologiczne i ich zastosowanie

9.1. Psychologia negocjacji – klucz do skutecznych rozmów

Psychologiczne mechanizmy oddziaływania stanowią jeden z kluczowych czynników warunkujących efektywność procesu negocjacyjnego. Znajomość podstawowych prawidłowości rządzących percepcją, emocjami oraz schematami decyzyjnymi pozwala nie tylko lepiej rozumieć własne reakcje i postawy, lecz również trafniej analizować zachowania partnera negocjacyjnego.

W literaturze przedmiotu szczególne znaczenie przypisuje się koncepcji R. Cialdiniego, który w pracy *Wywieranie wpływu: Psychologia perswazji* (2006) wyróżnia sześć reguł determinujących ludzkie decyzje oraz zachowania społeczne. Ich umiejętne zastosowanie w negocjacjach może znacząco zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

- **Reguła wzajemności** wskazuje na tendencję do odwzajemniania przysług i ustępstw. W kontekście negocjacyjnym oferowanie partnerowi wartościowych korzyści może prowadzić do uzyskania analogicznych koncesji z jego strony.
- **Reguła konsekwencji** opiera się na skłonności jednostek do zachowywania spójności pomiędzy wcześniejszymi deklaracjami a późniejszymi decyzjami. Przypominanie rozmówcy jego wcześniejszych wypowiedzi lub zobowiązań może służyć jako narzędzie wzmacniania jego zaangażowania w wypracowane ustalenia.
- **Reguła społecznego dowodu słuszności** odwołuje się do wpływu zachowań innych osób na indywidualne wybory. W negocjacjach technika ta polega na przywoływaniu przykładów innych podmiotów, które podjęły analogiczne decyzje.
- **Reguła sympatii** podkreśla rolę pozytywnych relacji interpersonalnych w procesie decyzyjnym. Budowanie atmosfery wzajemnej akceptacji i zaufania sprzyja osiąganiu kompromisów.
- **Reguła autorytetu** wskazuje na zwiększoną podatność na wpływ osób postrzeganych jako eksperci. W kontekście negocjacyjnym technika ta może być wykorzystywana poprzez odwołania do specjalistycznych źródeł, analiz lub rekomendacji.

- **Reguła niedostępności** opiera się na psychologicznej tendencji do przypisywania wyższej wartości zasobom postrzeganym jako rzadkie lub ograniczone. W negocjacjach zastosowanie tej reguły polega na akcentowaniu unikalnego charakteru oferty lub ograniczonego czasu jej dostępności (Prościak, 2023, s. 10).

Oprócz powyższych reguł, w procesie negocjacyjnym istotne znaczenie mają także inne psychologiczne aspekty, determinujące przebieg rozmów:

- **Postrzeganie sytuacji** – każda ze stron może odmiennie interpretować kontekst negocjacji, w zależności od swoich doświadczeń, celów i priorytetów. Trafne rozpoznanie perspektywy partnera negocjacyjnego ułatwia identyfikację potencjalnych punktów wspólnych.
- **Rola emocji** – emocje, takie jak gniew, stres, niepokój czy satysfakcja, w istotnym stopniu wpływają na podejmowane decyzje. Świadomość tego mechanizmu pozwala zarówno na lepszą kontrolę własnych emocji, jak i na adekwatne reagowanie na stan emocjonalny partnera.
- **Osobowość** – indywidualne cechy charakteru stron negocjacji determinują styl komunikacji oraz sposoby reagowania na argumenty i presję. Dopasowanie własnego stylu negocjacyjnego do osobowości rozmówcy może znacząco podnieść skuteczność prowadzonych działań.
- **Pułapki myślowe** – procesy poznawcze w negocjacjach niejednokrotnie podlegają zniekształceniom wynikającym z uproszczonych mechanizmów myślenia, zwanych heurystykami. Efekt kotwiczenia czy błąd potwierdzenia to przykłady zjawisk, które mogą prowadzić do błędnych ocen i decyzji. Ich rozpoznanie i neutralizacja stanowią ważny element świadomego prowadzenia rozmów.
- **Perswazja i argumentacja** – skuteczna komunikacja perswazyjna oraz umiejętność logicznego formułowania argumentów należą do podstawowych kompetencji negocjatora. Wykorzystanie retorycznych i perswazyjnych technik wzmacnia przekaz i sprzyja budowaniu porozumienia (Prościak, 2023, s. 11).

9.2. Argumentacja w negocjacjach – mechanizmy i strategie

Analiza procesów negocjacyjnych wskazuje, iż skuteczność argumentacji nie ogranicza się wyłącznie do zdolności przekonywania. Równie istotne pozostaje rozpoznawanie oraz neutralizowanie strategii stosowanych przez stronę przeciwną. Znajomość różnorodnych sposobów prowadzenia dyskursu negocjacyjnego stanowi zatem nie tylko narzędzie ofensywne, lecz także istotny mechanizm obronny.

W tym kontekście warto odwołać się do katalogu technik argumentacyjnych, które w toku negocjacji pojawiają się szczególnie często. Zestawienie zamieszczone w tab. 9.1 obejmuje szeroki repertuar takich technik, które mogą być wykorzystywane w toku dyskusji negocjacyjnej, niezależnie od jej przedmiotowego zakresu.

Tabela 9.1. Techniki argumentacji

Technika kwestionowania faktów bazowych	Sposób postępowania, w którym analizuje się argumenty partnera rozmowy, po czym kwestionuje się fakty, na których się nasz oponent oparł. Jeśli poprawnie zakwestionuje się np. dane, którymi się posłużył, to siła jego argumentowania spadnie do zera.
Technika demonstrowania sprzeczności	Polega na wyszukiwaniu w wypowiedzi partnera negocjacji sprzecznych ze sobą danych, niespójnych wypowiedzi, wykluczających się nawzajem argumentów i za pomocą wychwyconych sprzeczności podważeniu zasadności argumentów drugiej strony.
Technika przykładu	Stosowanie przykładów w wypowiedzi oddziałuje na wyobraźnię, pobudza emocjonalne zaangażowanie się w wypowiedź. Przykład, za pomocą którego chce się wzmocnić siłę argumentów, musi być starannie przemyślany, odwoływać się do znanej partnerowi rzeczywistości, nie może w żaden sposób prowadzić do jego ośmieszenia czy wzbudzić zakłopotanie.
Technika porównań	Uzupełnienie technik przykładu i wnioskowania. Stosując porównania, można osłabić argumenty przeciwnika i w lepszym świetle ukazać własne stanowisko. Porównanie musi być jednak celne i adekwatne do sytuacji.
Technika odwrócenia	Polega na rozpatrywaniu odwróconej strony zagadnienia. Jeśli oponent, budując swoje uzasadnienie, koncentruje się na wadach lub zaletach, pozostawia pewne luki, które stają się szansą dla drugiej strony. Można spokojnie przytakiwać partnerowi, po czym następuje: tak, ma pan rację, ale..., tu następuje lista naszych zastrzeżeń zbijających argumenty partnera rozmowy.
Technika analizy i oceny	Technika zakłada analizę wypowiedzi partnera, za pomocą której staramy się wyszukać i zakwestionować słabe punkty jego argumentacji. W każdej wypowiedzi można dostrzec punkty słabsze do obrony, nie do końca precyzyjne.
Technika bumerangu	Polega na odrzucaniu formułowanych przez przeciwnika zarzutów. Stosuje się ją pod postacią szybkich ripost, replik.
Technika wartościowania	Polega na kwestionowaniu wartości argumentu. Przypisuje się mu znaczenie mniejsze, niż czyni to oponent, dowartościowuje się dany fakt, jeśli sady się, że partner go nie docenia, albo wręcz przewartościowuje, jeśli chce się wyjątkowo go uwypuklić, podnieść jego znaczenie.
Technika uprzedzania zarzutów	Polega ona na przewidywaniu, jakie potencjalne zarzuty postawi nam partner w odpowiedzi na nasze racje, a uprzedzając je, daje się partnerowi sygnał, że zdajemy sobie sprawę z jego wątpliwości, które zamierzamy rozwiązać.
Technika pytań sondujących	Pytania stawiane oponentom są elementami dynamizującymi dyskusję. Przed formułowaniem wniosków płynących z argumentów partnera stawia się mu pytania, które mają go skłonić do doprecyzowania swojego stanowiska.
Technika przesadzania	Polega ona na celowym wyolbrzymianiu danego faktu, oglądaniu go trochę jak w krzywym zwierciadle.
Technika żartu	Technika żartu nie ma merytorycznego charakteru, ale dodaje dyskusji pewnego tempa. Można także za pomocą żartu dać rozmówcy do zrozumienia, że ten argument nie jest zupełnie właściwy.

Technika autorytetu	Powoływanie się w dyskusji na autorytety może być tyle pomocne, co niebezpieczne. Nie do końca można być pewnym, kto jest dla partnera autorytetem i czy odwołanie się do niego przyniesie przydany skutek. Z kolei jeśli partner stosuje tę technikę, należy uważnie się przyglądać, czy stosowane cytaty, przytaczane wypowiedzi nie są wyrwane z kontekstu, a ich prawdziwy sens nie odbiega od tego, co prezentuje partner. Jest to często technika wyrwania z kontekstu. Stosuje się ją także w odniesieniu do autorskich wypowiedzi partnera, by w ten sposób, manipulując sensem wypowiedzi, zyskać kontrargumenty.
Technika uników	W tej technice nie kwestionuje się naszych argumentów, lecz w odpowiedzi nie podejmuje się dialogu na ten temat, ale przerzuca uwagę na zupełnie inne kwestie. Jest to klasyczne zbaczanie z tematu, w odpowiedzi na które należy odwołać się do ustalonego wcześniej porządku obrad, powracać do tematu lub też ponownie go analizować w dogodnej chwili.
Technika gmatwania	Partner świadomie lub nie gmatwa przedmiot dyskusji. Przeskakuje z tematu na temat, zasypuje lawiną pytań, nie kończy jednego wątku, a już zaczyna drugi. Wszystko, by skomplikować przebieg rozmów.
Technika gry na zwłokę	Partner celowo zwalnia tempo dyskusji. Pyta o wcześniejsze kwestie, stawia mnóstwo nieistotnych pytań, dopytuje się o nieznaczące szczegóły, wszystko po to, by zyskać na czasie.
Technika zniekształceń	Często podczas wymiany argumentów druga strona zniekształca nasze wypowiedzi. Jediną obroną w takiej sytuacji jest ponowne, logiczne i przejrzyste formułowanie argumentów, stanowcze opanowanie, jeśli partner celowo wypacza sens naszej wypowiedzi.

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 33).

9.3. Zasady organizacji wypowiedzi w kontekście negocjacji

Zagadnienie klarowności i precyzji przekazu odgrywa istotną rolę w badaniach nad komunikacją, zwłaszcza w sytuacjach negocjacyjnych. Umiejętność formułowania wypowiedzi w sposób zrozumiały, spójny i zwięzły jawi się jako jeden z podstawowych warunków skutecznego oddziaływania komunikacyjnego. W tym kontekście zasadne staje się przypomnienie podstawowych reguł organizacji tekstu, które sprzyjają przejrzystości przekazu. Zestawienie przedstawione w tab. 9.2 systematyzuje te reguły, uwzględniając ich praktyczne znaczenie dla procesów komunikacyjnych.

Tabela 9.2. Reguły tekstowe

Reguła zrozumiałości i poprawności gramatycznej	Polega na zwracaniu uwagi na jasność, jednoznaczność, poprawność stylistyczną, gramatyczną wypowiedzi, jej właściwą organizację (rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie).
Reguła spójności	Dokładanie starań, aby temat rozmowy był podtrzymywany, niezmieniony bez uzasadnienia, nawiązujący do wcześniejszych wypowiedzi.
Reguła ekonomiczności	Sposób komunikowania się zakładający szacunek wobec czasu partnera i w związku tym wypowiedzi nie mogą być rozciągane ponad miarę, zawierać zbędnych dygresji, powtórzeń itp.
Reguła ekspresyjności	Podkreślenie niezbędności mówienia żywego, dynamicznego, nienującego dla partnera

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 43).

9.4. Mechanizmy perswazji w procesach negocjacyjnych

W analizach nad strukturą argumentacji w kontekście negocjacyjnym szczególne miejsce zajmują strategie perswazyjne. Wśród ich różnorodnych form na uwagę zasługuje klasyfikacja zaproponowana przez Zbigniewa Nęckiego, która stanowi próbę uporządkowania najczęściej stosowanych technik wywierania wpływu. Przedstawione w tab. 9.3 typologie odzwierciedlają zarówno pragmatyczne, jak i emocjonalne aspekty oddziaływania na rozmówcę. Znajomość tych mechanizmów wydaje się niezbędna dla ich świadomej identyfikacji oraz adekwatnego reagowania w sytuacjach negocjacyjnych.

Tabela 9.3. Rodzaje argumentów perswazyjnych

Obietnica nadawcy: <i>Jeżeli posłuchasz, dam ci nagrodę!</i>
Groźba nadawcy: <i>Jeżeli nie posłuchasz, zemszczę się, ukarzę.</i>
Wróżba pomyślna: <i>Jeśli posłuchasz, wszystko ułoży się dobrze, los (ludzie, świat) przyniesie ci pomyślność.</i>
Wróżba pesymistyczna: <i>Jeśli nie posłuchasz, wszystko ułoży się dobrze, los (ludzie, świat) nie będzie ci sprzyjał.</i>
Okazanie sympatii: <i>Posłuchaj mnie, bo przecież bardzo się lubimy (ze względu na przyjaźń masz być posłuszny).</i>
Apel wdzięczności: <i>Powinieneś mnie posłuchać ze względu na to, co dla ciebie zrobiłem.</i>
Apel moralny: <i>Każdy przyzwoity człowiek, uważający się za uczciwego, powinien mnie słuchać.</i>
Apel hedonistyczny: <i>Będziesz miał dużo przyjemności, jeśli mnie posłuchasz i zrobisz, co proponuję.</i>

Apel – przestroga:*Nie posłuchasz – będziesz cierpieć.***Obwinianie:***Jeśli nie będziesz posłuszny, zadasz mi cierpienie, będziesz winny memu cierpieniu.***Wzór pożądany:***Człowiek wybitny (wielki, znany, mądry...) na pewno by mnie posłuchał.***Wzór potępiany:***Tylko głuptas (idiota, drań, samobójca) by nie posłuchał.***Apel konformistyczny:***Wiem, że nasi dobrzy znajomi, ludzie, których zdanie cenisz, pochwalą cię za posłuszeństwo.***Manipulacja nagrodą:***(korumpowanie, drobne prezenty, usługi)***Manipulacja karą:***(demonstracja siły i złości przed rozmową)*

Źródło: (Nęcki, 1995, s. 92).

9.5. Znaczenie doboru sformułowań w praktyce negocjacyjnej

Analiza języka negocjacji nie może pomijać kwestii odpowiedniego doboru sformułowań, które – niezależnie od intencji nadawcy – mogą wywoływać niepożądane reakcje u odbiorcy. Niektóre z powszechnie używanych zwrotów, pozornie neutralne, w rzeczywistości prowokują opór, eskalują konflikt lub prowadzą do impasu komunikacyjnego. Zestawienie przedstawione w tab. 9.4 ukazuje konkretne przykłady takich sformułowań wraz z ich możliwą recepcją przez rozmówcę oraz alternatywnymi propozycjami, które mogą sprzyjać podtrzymaniu konstruktywnego dialogu.

Tabela 9.4. Typowe sformułowania

Wypowiedzi wywołujące negatywne reakcje partnera	Interpretacja partnera	Propozycje sformułowań
„Błąd!”	Bierze mnie za idiotę.	„Widzę to trochę inaczej”.
„Żeby po raz kolejny nie musiał powtarzać...”.	Czy my jesteśmy w szkole?	zbędne, skreślić
„Wcale nie miałem tego na myśli”.	Nigdy bym na to nie wpadł.	„Jestem zdania...”
„Musi pan wziąć pod uwagę następujące...”.	Nic nie muszę!	„Proszę wziąć pod uwagę...”
„Jest pan w błędzie!”.	Pan też!	zbędne, skreślić
„To niemożliwe”.	No to zobaczymy...	„Proponuję jeszcze inne rozwiązanie”.
„W takim razie źle mnie pan zrozumiał”.	Czy ja jestem głupi?	„Może źle się wyraziłem”.

Wypowiedzi wywołujące negatywne reakcje partnera	Interpretacja partnera	Propozycje sformułowań
„Muszę pana w tym miejscu poprawić”.	Ach, tak? Co ja źle zrobiłem?	„Z mojego punktu widzenia...”
„Przecież to logiczne”.	To znaczy, że moje argumenty są nielogiczne?	„Ja widzę to tak...”
„Abstrahując od tego, że...”	Ale pedant.	zbędne, skreślić
„Jest mi to obojętne”.	Mnie też.	„Proszę, niech pan zdecyduje”.
„Teoretycznie ma pan rację”.	O, pragmatyk się odezwał.	„W dalszym ciągu nie rozumiem...”
„To jest niezgodne z faktami”.	To znaczy, że ja kłamię?	„Słyszę o tym po raz pierwszy”.
„To przecież proste”.	No tak, jestem głupi.	„Proponowałbym...”.
„No dobrze, ale...”	Teraz robi ze mnie durnia.	„Zgadza się, a poza tym...”.

Źródło: (Heeper i Schmidt, 2008, s. 40-41).

9.6. Językowe aspekty manipulacji w komunikacji negocjacyjnej

Manipulacja w procesach komunikacyjnych często przyjmuje formę subtelnych działań na poziomie językowym. Analizy interakcji międzyludzkich wskazują na istnienie specyficznych typów wypowiedzi, których celem jest wzmocnienie wpływu na partnera negocjacji. Do najczęściej identyfikowanych mechanizmów należą między innymi:

- składanie obietnic ilustrowane zwrotem: „jeśli posłuchasz, zostaniesz wynagrodzony”,
- stosowanie gróźb, wyrażane formułą: „jeśli nie posłuchasz, zostaniesz ukarany”,
- formułowanie pozytywnych prognoz skutków podporządkowania się, np. „jeśli posłuchasz, wszystko ułoży się dobrze i zostaniesz nagrodzony”,
- formułowanie negatywnych prognoz skutków braku podporządkowania się, np. „jeśli nie posłuchasz, wszystko ułoży się źle i zostaniesz ukarany”,
- eksponowanie powinności wynikających z wcześniejszych relacji: „ze względu na to, co dla ciebie zrobiłem, powinienesz mnie posłuchać”,
- odwołanie do więzi emocjonalnych i sympatii: „ze względu na to, że się lubimy (jesteśmy przyjaciółmi, dobrymi znajomymi, kolegami itp.), powinienesz mnie posłuchać”,
- apelowanie do norm moralnych: „każdy przyzwoity człowiek by tak postąpił”,

- wywoływanie reakcji emocjonalnych: „jeśli posłuchasz, będziesz czuć się dobrze, jeśli nie posłuchasz – będziesz czuć się źle”,
- oddziaływanie na samoocenę: „człowiek inteligentny posłuchałby, tylko głupiec nie posłuchałby”,
- popychanie ku konformizmowi: „ludzie, których szanujesz, pochwalą cię za to, ludzie, których nie szanujesz, potępia cię za to” (Krzyminiewska, 2007, s. 79).

Wykorzystywanie powyższych typów komunikatów w negocjacjach ma na celu wywołanie presji, która sprzyja akceptacji oczekiwań partnera.

Klasyfikacja strategii nakłaniania w komunikacji negocjacyjnej

W literaturze przedmiotu wyróżnia się cztery podstawowe kategorie strategii perswazyjnych, które można powiązać z mechanizmami wpływu na rozmówcę:

1. **Strategię nagrody (marchewki)** – polegającą na wskazaniu korzyści płynących z podporządkowania się nadawcy komunikatu;
2. **Strategię kary (kija)** – obejmującą przedstawienie potencjalnych strat wynikających z odmowy podporządkowania się;
3. **Strategię samopotępienia** – mającą na celu wywołanie u odbiorcy poczucia wstydu i poniżenia w przypadku nieuległości wobec sugestii nadawcy;
4. **Strategię zaszczytu** – której celem jest wzbudzenie dumy i satysfakcji z podporządkowania się wskazanym oczekiwaniom (Krzyminiewska, 2007, s. 79).

9.7. Wybrane taktyki wywierania wpływu społecznego w negocjacjach organizacyjnych

Negocjacje w obrębie organizacji nie ograniczają się wyłącznie do kontaktów z klientami czy partnerami zewnętrznymi – równie często zachodzą między menedżerami a pracownikami. Z tego względu zasadne jest omówienie wybranych taktyk wpływu społecznego, które kadra zarządzająca stosuje w celu efektywnego oddziaływania na zespoły oraz kształtowania pożądanych postaw i zachowań.

W tabeli 9.5 przedstawiono systematyzację tych strategii, oferując jednocześnie użyteczne wskazówki umożliwiające świadome i celowe ich wykorzystywanie w praktyce menedżerskiej.

Należy podkreślić, iż zaprezentowany poniżej katalog technik wpływu i manipulacji w kontekście organizacyjnym nie wyczerpuje w pełni tematyki. Przedstawione propozycje należy traktować jako punkt wyjścia do dalszych badań i dyskusji naukowych, a nie jako kompleksową analizę zagadnienia.

Tabela 9.5. Definicje wpływów kierowniczych

Taktyka wpływu kierowniczego	Na czym polega dana taktyka wpływu?
Racjonalna perswazja	Wywierający wpływ używa logicznych argumentów i dowodów opartych na faktach, aby wykazać, że jego żądanie lub propozycja są wykonalne oraz związane z zadaniami i celami w pracy.
Wskazywanie na osobistą korzyść	Wywierający wpływ wyjaśnia, w jaki sposób podporządkowanie się wymaganiu lub akceptacja propozycji przyczyniają się do osiągnięcia przez adresata wpływu osobistej korzyści lub awansu w karierze zawodowej.
Inspiracja	Wywierający wpływ apeluje do wartości i ideałów adresata wpływu lub próbuje go inspirować i pobudzać jego emocje, aby go podporządkować swojemu żądaniu lub propozycji.
Konsultacja	Wywierający wpływ prosi adresata wpływu, aby zaproponował nowe rozwiązania lub pomógł zaplanować działania lub dokonać zmian.
Współpraca	Wywierający wpływ proponuje dostarczenie adresatowi wpływu niezbędnej pomocy i zasobów, jeśli adresat zgodzi się spełnić żądanie lub zaakceptuje propozycję.
Ingracjacja	Wywierający wpływ używa pochwał i komplementów przed wywieraniem wpływu lub w jego trakcie, adresat dostosował się do poleceń lub propozycji.
Odwoływanie się do osobistych relacji	Osoba wywierająca wpływ prosi adresata wpływu, aby spełnił żądanie lub zaakceptował propozycję ze względu na przyjacielskie relacje lub prosi o osobistą przysługę.
Wymiana	Osoba wywierająca wpływ oferuje adresatowi wpływu spełnienie określonych wymagań w zamian za dostosowanie się do wymagań osoby wywierającej wpływ.
Legitymizacja	Wywierający wpływ próbuje uzasadnić, że ma formalną władzę uprawniającą do wydawania poleceń.
Presja	Wywierający wpływ stosuje żądania, groźby, częstą kontrolę lub ustawiczne przypominanie, aby wpłynąć na adresata wpływu.
Koalicja	Osoba wywierająca wpływ powołuje się na pomoc ze strony innych grup / osób lub korzysta z ich pomocy, aby wpłynąć na adresata wpływu.

Źródło: (Kozusznik, 2005, s. 49; za: Yukl i Seifert, 2002).

9.8. Bariery skuteczności perswazji w negocjacjach

Perswazja, choć uznawana za jedno z kluczowych narzędzi negocjacyjnych, nie zawsze prowadzi do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W literaturze przedmiotu wskazuje się na szereg czynników, które ograniczają efektywność tego mechanizmu wpływu. Rozpoznanie i zrozumienie tych przeszkód stanowi fundamentalny krok w procesie unikania impasu negocjacyjnego.

Tabela 9.6. przedstawia wybrane bariery, które mogą utrudniać lub wręcz uniemożliwiać skuteczne stosowanie perswazji, wraz z komentarzami interpretacyjnymi.

Tabela 9.6. Niektóre przeszkody w stosowaniu perswazji

Przeszkody	Komentarze (do uzupełnienia)
1. Niedoceniając percepcji sytuacji przez innych	• Czy zdołasz ich przekonać, jeżeli nie potrafisz patrzeć na rzeczy z ich punktu widzenia?
2. Trzymanie się swojego stanowiska lub odmowa słuchania	• Sprzeczne stanowiska mogą przysłaniać dające się pogodzić interesy. • Nie słuchałeś – nie ma empatii, nie ma sympatii.
3. Pomieszanie tożsamości (osobistej i zawodowej) rozmówcy	• Ryzykujesz, że twoje działanie zostanie odebrane jako atak na spójność wewnętrzną.
4. Przecenianie swojej siły podczas negocjacji	• „Mam 80% szans na wygraną, jeżeli...”
5. Proponowanie czegoś niedającego się pogodzić z systemem wartości lub poglądem rozmówcy	• ...odmowa lub odrzucenie, czyli represja.

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 106).

Prezentowane przeszkody stanowią jedynie wybrane aspekty ograniczające skuteczność perswazyjnych prób w negocjacjach. Ich dogłębna analiza pozwala nie tylko na lepsze zrozumienie dynamiki procesu negocjacyjnego, ale także na opracowanie strategii przeciwdziałania występującym trudnościom.

Rozdział 10

Wizerunek negocjatora i komunikacja niewerbalna w procesie negocjacyjnym

Proces negocjacyjny obejmuje nie tylko dobór właściwych słów, lecz również warunki i sposób prowadzenia rozmów. Istotne znaczenie ma zarówno przestrzeń negocjacyjna, jak i sposób, w jaki uczestnicy komunikują się niewerbalnie. Elementy, takie jak gestykulacja, mimika twarzy czy modulacja głosu (tempo, ton, stabilność), stanowią integralną część przekazu, często niosąc równie ważne, a niekiedy nawet istotniejsze niż komunikaty werbalne, informacje o intencjach i emocjach stron.

10.1. Typowe schematy zachowań niewerbalnych

W literaturze podkreśla się, że komunikacja niewerbalna pełni funkcję uzupełniającą i wzmacniającą przekaz słowny, a także bywa wykorzystywana jako narzędzie wpływu i sygnalizacji postaw podczas negocjacji.

Dla lepszego zrozumienia tych zjawisk warto odwołać się do zestawienia typowych wzorców zachowań, które pojawiają się podczas prezentacji sprzedażowych, negocjacji czy kontaktu z klientem. Tabela 10.1 przedstawia skategoryzowane formy ekspresji niewerbalnej wraz z opisem odpowiadających im sygnałów ciała.

Tabela 10.1. Standardowe typy zachowań

Otwartość	rozkładanie rąk / przybliżanie i pochylanie się do rozmówcy / niekrzyżowanie nóg
Entuzjazm	delikatny uśmiech / wyprostowana postawa / dłonie i ramiona otwarte / oczy szeroko otwarte i czujne / głos czysty i dobrze modulowany
Postawa obronna	szttywne ciało / ramiona i/lub nogi ciasno skrzyżowane / minimalny kontakt wzrokowy / zaciśnięte usta / głowa zwieszona / broda opuszczona na piersi / palce zaciśnięte na skrzyżowanych ramionach
Gniew	szttywne ciało / zaciśnięte pięści / usta zamknięte / wargi zaciśnięte / stały kontakt wzrokowy / rozszerzone źrenice / spoglądanie z ukosa / płytki oddech

Gotowość	siedzenie na brzegu krzesła / ręce wsparte na udach / twarz ożywiona / stanie na nogach lekko rozstawionych / ręce na biodrach
Ocenianie	lekko pochylona głowa / siedzenie na brzegu krzesła z wychyloną do przodu górną połową ciała / manipulowanie rękami przy policzkach
Nerwowość	pochrząkiwanie / ruchy rąk wokół ust / zakrywanie ust podczas mówienia / pociąganie się za ucho / nagłe ruchy oczu / bawienie się jakimś przedmiotem / przestępowanie z nogi na nogę / postukiwanie palcami, rytmiczne poruszanie stopą
Podjętrziwość/ tajemniczość	unikanie kontaktu wzrokowego / spoglądanie przed lub za rozmówcę / pociąganie lub dotykanie nosa / spoglądanie znad okularów
Odrzucanie/ wątpienie	dotykanie, pocieranie nosa / mrużenie oczu / skrzyżowane ramiona i nogi / odsuwanie się od rozmówcy / pocieranie rąk / unoszenie brwi
Pewność siebie/ autorytatywność	dłonie złączone palcami / wyprostowana sylwetka z dumnie wysuniętą brodą / stały kontakt wzrokowy
Frustracja	silnie zaciśnięte dłonie lub wymachiwanie pięściami / wykręcona ręka / drapanie się po karku / „martwe” spojrzenie / szarpanie włosów rękami / przestępowanie z nogi na nogę
Znudzenie	głowa wsparta rękami / opadanie powiek / rozluźniona sylwetka / ociężałość / przytupywanie / postukiwanie palcami / słaby kontakt wzrokowy

Źródło: (Rutkowski, 2002, s. 38).

Przedstawione wzorce pozwalają nie tylko na lepszą interpretację zachowań negocjacyjnych, lecz również na świadome wykorzystywanie komunikacji niewerbalnej jako narzędzia wspierającego proces negocjacji. Znajomość tych elementów umożliwia rozpoznawanie emocji i intencji partnerów rozmowy, a także pozwala na skuteczniejsze zarządzanie własnym wizerunkiem i postawą negocjacyjną.

10.2. Świadome kształtowanie wizerunku negocjatora w procesie negocjacyjnym

Wizerunek negocjatora stanowi istotny element efektywności w negocjacjach, a jego świadome kształtowanie oraz wykorzystywanie technik autoprezentacji można uznać za niezbędne kompetencje współczesnego specjalisty ds. negocjacji. Komunikacja niewerbalna realizuje w tym kontekście szereg funkcji, które można scharakteryzować jako:

- 1) przekazywanie informacji,
- 2) regulowanie przebiegu interakcji,
- 3) wyrażanie emocji,
- 4) tworzenie metakomunikatów,
- 5) zarządzanie relacjami społecznymi,
- 6) kształtowanie i kontrolowanie wrażeń.

W negocjacjach szczególną wagę przywiązuje się do funkcji przekazywania informacji, regulacji interakcji oraz – co w ocenie wielu badaczy jest kluczowe – do umiejętnego zarządzania wrażeniem wywieranym na partnerach negocjacji. Aspekty te zostały podsumowane w tab. 10.2.

Tabela 10.2. Najważniejsze elementy kształtowania wizerunku

Samoświadomość	Znajomość własnych cech, mocnych i słabych stron, a także nawyków niewerbalnych pozwala skuteczniej panować nad sobą i unikać błędów wizerunkowych. Przykładowo jeśli ma się skłonność do impulsywnych reakcji, można wcześniej opracować strategię radzenia sobie w trudnych sytuacjach, np. poprosić o przerwę, gdy zaczyna się tracić kontrolę.
Mimika i uśmiech	Twarz jest naszym głównym narzędziem komunikacji, a szczerzy uśmiech buduje zaufanie. Nienaturalny, „przyklejony” uśmiech łatwo rozpoznać – brak ruchu mięśni wokół oczu czy przesadna symetria zdradzają sztuczność. Uśmiechu można się uczyć, ale nigdy nie należy go wymuszać.
Pierwsze wrażenie	To, jak odbiera nas rozmówca w pierwszych minutach, ma ogromne znaczenie. Liczy się nasza postawa, wyraz twarzy, ton głosu czy sposób mówienia. Pierwsze wrażenie jest trudne do zmiany – ludzie zwykle silnie zapamiętują negatywne sygnały niż pozytywne. Dlatego warto świadomie eliminować zewnętrzne mankamenty, które mogłyby działać na naszą niekorzyść.
Autoprezentacja	Gesty, spojrzenia, postawa ciała – to wszystko składa się na nasz obraz w oczach innych. Można ćwiczyć pewność siebie, mimikę czy sposób poruszania się, np. przed lustrem lub z zaufaną osobą. Takie treningi pomagają swobodniej wyrażać emocje bez słów.
Wygląd zewnętrzny	Ubiór odgrywa ważną rolę w kreowaniu wizerunku. Powinien być dostosowany do kontekstu i otoczenia. Jasne kolory sprzyjają budowaniu wizerunku osoby sympatycznej, ciemne – profesjonalnej i poważnej. Warto unikać elementów ubioru, które mogłyby sugerować przynależność do konkretnych grup społecznych czy ideologicznych. Nadmiar dodatków, np. ciemne okulary, może obniżyć naszą wiarygodność.
Kontakt wzrokowy	Patrzanie w oczy rozmówcy wzmacnia naszą pozycję – pokazuje otwartość i zaangażowanie. Rozbiegany wzrok, unikanie spojrzenia czy nerwowe ruchy oczu mogą natomiast sugerować niepewność lub nieszczerłość. Oczywiście kontakt wzrokowy musi być naturalny – nachalne wpatrywanie się przynosi efekt odwrotny.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Mrowiec, 2020, s. 3-6).

10.3. Koherencja komunikatów werbalnych i niewerbalnych jako fundament wiarygodności negocjatora

Wiarygodność negocjatora w istotnym stopniu zależy od spójności między przekazem słownym a sygnałami niewerbalnymi. Autentyczne przekonanie do prezentowanego projektu powinno być wyrażone nie tylko za pomocą języka, lecz także po-

przez odpowiednio skoordynowane gesty i postawę ciała. Postawa manifestująca znużenie lub obojętność, na przykład rozłożenie się na kanapie, będzie interpretowana przez partnerów negocjacyjnych jako sygnał braku zaangażowania, niezależnie od werbalnej ekspresji entuzjazmu.

W literaturze wskazuje się na kilka najczęstszych przyczyn braku spójności między mową ciała a słowami:

- **Zmęczenie i deficyt energii** – stan wyczerpania negatywnie wpływa na zdolność do adekwatnej ekspresji niewerbalnej. Koncentracja na potencjalnych korzyściach negocjacji może stanowić skuteczny mechanizm motywacyjny, który zwiększa poziom energii i pozwala utrzymać aktywność w trakcie rozmowy. Również aktywność fizyczna, jak krótki spacer lub wyjście na świeże powietrze, może przyczynić się do odświeżenia umysłu i poprawy kondycji psychofizycznej negocjatora.
- **Brak koncentracji na dialogu** – rozpoznawanie sygnałów niewerbalnych u partnera negocjacji umożliwia szybkie zauważenie jego deficytów zaangażowania. Analogicznie rozproszenie uwagi negocjatora jest łatwo wykrywalne poprzez obserwację jego gestów i mimiki. W sytuacji, gdy myśli ulegają rozproszeniu, zaleca się krótką przerwę, na przykład na wykonanie telefonu, co pozwala na uporządkowanie refleksji i powrót do rozmowy z pełnym zaangażowaniem. W procesie negocjacyjnym istotna jest nie tylko obecność fizyczna, lecz również pełne skupienie umysłowe i emocjonalne, które w psychologii sportu określane jest jako „wejście w strefę”.

Utrwalone negatywne nawyki komunikacyjne – przykłady z codziennych interakcji ilustrują, jak komunikaty niewerbalne mogą przeczyć treści werbalnej. Przykładem jest małżonek, który z zaciśniętymi ustami wypowiada chłodne „w porządku”, podczas gdy jego mimika i ton głosu wskazują na emocje odmienne od werbalizowanych. Podobnie złoczyńca używający fałszywego uśmiechu, wyrażając słowa „nie skrzywdziłbym nawet muchy”, wysyła sprzeczne sygnały. W takich sytuacjach komunikaty niewerbalne mają przeważający wpływ na odbiór komunikatu. Dlatego w przypadku występowania sprzecznych nawyków komunikacyjnych rekomenduje się podjęcie świadomej pracy nad ich korektą (Donaldson i Frohnmayer, 2008, s. 161-162).

10.4. Znaczenie lokalizacji w kontekście przebiegu negocjacji

W procesie przygotowania negocjacji istotne znaczenie przypisuje się wyborowi odpowiedniego miejsca spotkania. Decyzja ta stanowi element strategiczny, mający wpływ na dynamikę rozmów i potencjalne rezultaty. Przed podjęciem ostatecznego wyboru zasadne jest rozważenie różnic między prowadzeniem negocjacji na

własnym terenie a odbywaniem ich na obszarze partnera negocjacyjnego. Przekrojowe zestawienie korzyści obu opcji prezentuje tab. 10.3.

Tabela 10.3. Korzyści wyboru miejsca negocjacji

Terytorium WŁASNE	Terytorium PARTNERA
Psychologiczna korzyść z faktu, że druga osoba nie jest u siebie	Można dążyć do podkreślenia własnej dominacji
Potencjalnie zwiększenie własnej pewności, dążenie do obrony własnego terytorium	Można pominąć negocjatora i odwołać się do jego przełożonego
Umożliwi aranżację naturalnego otoczenia negocjacji dla stworzenia pożądanego klimatu	Pozwala na łatwe wycofanie się
Daje większą kontrolę nad gospodarką czasem obrad	Pozwala na uchylenie się od ostatecznej zgody pod pozorem koniecznych uzgodnień
Umożliwia szybkie uzyskanie stanowiska przełożonego	Pozwala żądać tego, na co strona nie jest przygotowana

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 24).

Analiza tab. 10.3 wskazuje, że negocjacje organizowane na własnym terenie mogą zapewnić negocjatorowi poczucie przewagi psychologicznej oraz większą kontrolę nad przebiegiem i warunkami spotkania. Umożliwia to również stworzenie optymalnego otoczenia sprzyjającego realizacji określonych celów negocjacyjnych. Z kolei prowadzenie rozmów na terytorium partnera daje możliwości taktyczne, takie jak zwiększenie elastyczności w wycofaniu się czy odwołaniu do wyższych szczebli decyzyjnych przeciwnika, co może stanowić ważny element strategii negocjacyjnej.

W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wybór miejsca negocjacji należy traktować nie tylko jako logistyczną decyzję, lecz przede wszystkim jako narzędzie wpływu, które może determinować przebieg interakcji i kształtować pozycję negocjatora.

10.5. Proksemika i jej znaczenie w dynamice interakcji negocjacyjnych

W negocjacjach komunikacja nie sprowadza się wyłącznie do treści wypowiedzi – istotną rolę odgrywa również dystans fizyczny między uczestnikami rozmowy. Przestrzeń interpersonalna stanowi nośnik niejednoznacznych sygnałów, których interpretacja wpływa na przebieg i klimat negocjacji. W literaturze psychologicznej oraz socjologicznej wyróżnia się kilka typów stref przestrzennych, które różnią się pod względem funkcji komunikacyjnych i społecznych (tab. 10.4).

Tabela 10.4. Rozmiary stref

Typy przestrzeni	Znaczenie
Strefa intymna 15-46 cm	Chroniona, uważana za własność, dystans, na który dopuszcza się tylko przyjaciół, komunikacja przez dotyk i węch.
Strefa osobista 46-120 cm	Dystans dla znajomych, zachowania w pracy, podczas spotkań towarzyskich, komunikacja przez słowa, mimikę.
Strefa społeczna 120-360 cm	Dystans wobec nieznanym i wobec bliskich, od których się odpoczywa, komunikacja przez słowa i język ciała.
Strefa publiczna powyżej 360 cm	Dystans oficjalny daje możliwość dystansowania się, ucieczki, w tym przypadku mimika i zapach nie odgrywają roli.

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 55).

Ponadto K. Hogan w opracowaniu *Psychologia perswazji* wyróżnia trzy kategorie przestrzeni funkcjonalnej, w których operują jednostki podczas interakcji społecznych:

1. **Przestrzeń stała** – określona przez trwałe granice architektoniczne, takie jak ściany pomieszczeń.
2. **Przestrzeń półstała** – definiowana przez aranżację ruchomych elementów wyposażenia, na przykład mebli.
3. **Przestrzeń swobodna** – rozumiana jako niematerialna, niewidzialna „bańka” otaczająca każdego człowieka (Kalinowska, 2011, s. 173).

Miejsce prowadzenia rozmów negocjacyjnych i związany z nim dystans przestrzenny ma fundamentalne znaczenie dla odczuwanego komfortu oraz przewagi psychologicznej. Znajomość specyfiki własnej przestrzeni w relacji do otoczenia umożliwia negocjatorowi lepsze zarządzanie zarówno własnym stanem emocjonalnym, jak i dynamiką interakcji. Przebywanie w znajomym otoczeniu, zwłaszcza własnym biurze, często zwiększa poczucie kontroli i pewności siebie. Z kolei funkcjonowanie na terenie przeciwnika może wiązać się z dyskomfortem oraz obniżoną efektywnością komunikacji, co wymaga stosowania strategii „oswajania przestrzeni” – np. poprzez obserwację otoczenia czy dyskretne nawiązanie do elementów wystroju.

Równie istotne jest wykorzystanie przestrzeni półstałej, w szczególności aranżacji miejsc siedzących. Układ miejsc podczas spotkania bywa nośnikiem informacji o hierarchii i pozycji uczestników – miejsce na „czole stołu” tradycyjnie przypisuje się osobie o najwyższym statusie. Ten schemat funkcjonuje analogicznie w różnych kontekstach społecznych, co podkreśla uniwersalność znaczenia przestrzeni w komunikacji niewerbalnej (Kalinowska, 2011, s. 173-174).

Przestrzeń swobodna, rozumiana jako bezpośrednia odległość między rozmówcami, powinna zapewniać poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Postawa ciała negocjatora – wyprostowana, lekko pochylona do przodu, z rękami widocznymi

i w otwartej pozycji – sprzyja budowaniu pozytywnego odbioru. Unikanie zamkniętych gestów oraz nerwowych zachowań jest kluczowe dla utrzymania wizerunku osoby pewnej i zaangażowanej, co w warunkach negocjacyjnych ma istotne znaczenie dla skuteczności prowadzonej komunikacji (Kalinowska, 2011, s. 173-174).

10.6. Komunikacja niewerbalna jako nośnik informacji pozawerbalnej w interakcjach społecznych

Ciało stanowi istotny element komunikacji interpersonalnej, często przekazując informacje wykraczające poza słowa wypowiedane przez jednostkę. Gesty, postawa oraz układ kończyn mogą pełnić funkcję wskaźników intencji, emocji oraz nastawienia, które – choć często nieuświadomione – wpływają na odbiór komunikatu. Analiza tych sygnałów jest niezbędna zarówno w autorefleksji, jak i w interpretacji zachowań partnerów komunikacyjnych.

Tabela 10.5 przedstawia klasyfikację najczęściej obserwowanych form gestykulacji i postaw ciała oraz przypisywane im znaczenia komunikacyjne.

Tabela 10.5. Znaczenie gestykulacji i ułożenia ciała

Komunikat	Znaczenie
Kiwanie, potakiwanie głową Kręcenie głową Spuszczanie głowy Lekkie pochylenie głowy na bok Zdecydowane odwracanie głowy Lekkie odwracanie głowy w bok	Uwaga, zgoda, akceptacja Zaprzeczenie, zdziwienie Przygnębienie, zmęczenie, smutek Spokój, zadowolenie Nastawienie nieprzyjazne Nastawienie zdecydowane, bez wrogości
Wzruszenie ramionami Skulenie ramion do przodu Garbienie się Wychylenie ramion Otwarcie ramion Ramiona luźne, swobodne	Lekceważenie, irytacja Wycofanie, przygnębienie Unikanie kontaktu Otwarcie na kontakt Zainteresowanie Spokój, pewność siebie
Ręce skrzyżowane Ręce chaotycznie się poruszające Ręce sztywne, dłonie nieruchome Zaciśnięte dłonie Stukanie palcami w stół Ręce gestykulujące Ruchy palcem wskazującym Otwarte dłonie Złożenie dłoni	Opór, unikanie, czasem wrogość Złość, lęk Napięcie lub złość Złość, agresja Zniecierpliwienie Otwartość, zainteresowanie Przekonywanie, poczucie wyższości Nastawienie przyjazne Skupienie lub poczucie wyższości
Nogi i stopy spokojnie oparte Nerwowe poruszanie	Spokój, pewność, otwartość Niepewność, zniecierpliwienie

Komunikat	Znaczenie
Nogi i stopy usztywnione Krzyżowanie nóg	Lęk, onieśmienie Wrogie nastawienie
Rozluźnienie ciała Wychylenie ciała do przodu Pochylenie ciała Odwrócenie się bokiem Usztywnione siedzenie	Poczucie komfortu psychicznego Chęć zbliżenia, otwartość Chęć oddalenia się, zamknięcie Unikanie, niepokój Niepewność, napięcie

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 52).

10.7. Mimika twarzy jako wskaźnik stanów emocjonalnych

Twarz funkcjonuje jako zwierciadło przeżyć emocjonalnych, które bywają trudne do ukrycia nawet przy intencjonalnym maskowaniu ekspresji („pokerowa twarz”). Mimiczne sygnały emocjonalne, wyrażane poprzez układ brwi, ust czy czoła, dostarczają informacji o stanach wewnętrznych jednostki i stanowią istotny element rozumienia komunikatów niewerbalnych. Tabela 10.6 ilustruje powszechne interpretacje poszczególnych wyrazów mimicznych.

Tabela 10.6. Znaczenie mimiki twarzy

Komunikat	Znaczenie
Podniesienie brwi	Zdziwienie, niedowierzanie
Obniżenie brwi	Złość, zakłopotanie
Kąciki ust uniesione	Zadowolenie, radość
Kąciki ust opuszczone	Niezadowolenie
Zaciśnięte wargi	Złość, wrogość
Zagryzanie wargi	Zdenerwowanie
Otwarcie ust	Zdziwienie, zdumienie, zaskoczenie
Zmarszczenie czoła	Zastanawianie się, skupienie, koncentracja

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 53).

10.8. Rola kontaktu wzrokowego w komunikacji interpersonalnej

Kontakt wzrokowy jest kluczowym mechanizmem budowania relacji i sygnalizacji emocji oraz intencji. Wzrok może służyć jako narzędzie ustanawiania zaufania, wyrażania zainteresowania, ale również ujawniania niepewności czy próby dominacji. Umiejętność zarządzania tym elementem komunikacji stanowi ważny aspekt efektywności przekazu. W tabeli 10.7 przedstawiono podstawowe sygnały wynikające z kontaktu wzrokowego wraz z ich typowymi interpretacjami.

Tabela 10.7. Kontakt wzrokowy

Komunikat	Znaczenie
Bezpośredni kontakt wzrokowy	Uwaga, zainteresowanie
Przerwy w kontakcie wzrokowym	Zakłopotanie, unikanie
Spuszczenie wzroku	Skupienie lub niezdecydowanie
Wpatrywanie się w jeden punkt	Sztuczność, nieugiętość
Rozbiegane spojrzenie	Unikanie kontaktu, niepokój
Mrużenie oczu	Zastanawianie się
Pocieranie oczu	Niedowierzenie, zmęczenie, znużenie
Uporczywe wpatrywanie się	Chęć dominacji, wymuszanie uległości

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 54).

10.9. Paralingwistyka – wpływ modulacji głosu na odbiór komunikatu

Oprócz samej treści, w efektywności komunikacji kluczową rolę odgrywa sposób artykulacji wypowiedzi. Parametry, takie jak intonacja, barwa głosu, tempo i siła artykulacji, modulują przekaz, wzmacniając go lub ujawniając ukryte emocje i motywacje. Tabela 10.8 przedstawia zestawienie typowych intonacji głosu wraz z przypisanymi im znaczeniami.

Tabela 10.8. Intonacja

Intonacja	Znaczenie
Głośna i ostra	Oburzenie, dominacja
Zimna i spokojna	Opanowanie, kontrola sytuacji
Monotonna	Znużenie
Dynamiczna	Energia, zapał
Nerwowa	Niepewność, lęk
Ciepła, łagodna	Sympatia, szczerość

Źródło: (Krzyminiewska, 2007, s. 55).

10.10. Adaptacja przekazu komunikacyjnego do preferowanego kanału percepcyjnego partnera negocjacji

Procesy percepcyjne jednostek operują za pośrednictwem trzech dominujących kanałów sensorycznych: wzrokowego, słuchowego oraz kinestetycznego. Choć w codziennym funkcjonowaniu wszystkie te kanały są aktywne, najczęściej obserwuje się wyraźną przewagę jednego z nich, determinującego indywidualny sposób

przetwarzania informacji. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że mężczyźni w przeważającej mierze wykazują dominację percepcji wzrokowej – to właśnie obrazy stanowią dla nich główny nośnik treści poznawczej. W przypadku kanału słuchowego – charakteryzującego się przyswajaniem informacji głównie poprzez bodźce dźwiękowe – przeważają kobiety. Powszechne powiedzenie, iż „do kobiety trafia się przez uszy, a do mężczyzny przez wzrok lub żołądek”, znajduje w tym kontekście swój socjolingwistyczny wymiar. Trzecią kategorię stanowią osoby o preferencjach kinestetycznych, u których główną rolę odgrywają zmysły związane z doznaniem cielesnymi, takimi jak dotyk, smak czy zapach.

Efektywność komunikacji interpersonalnej w kontekście negocjacji uzależniona jest w istotnym stopniu od umiejętności dostosowania stylu przekazu do charakterystyki percepcyjnej odbiorcy. Tzw. technika „dopasowania” (*matching*) polega na świadomym odzwierciedlaniu zachowań drugiej strony w zakresie tonacji głosu, rytmu wypowiedzi, a także synchronizacji oddechu i mimiki ciała. Można wyróżnić następujące strategie dostosowawcze:

- modulację tonu i tempa wypowiedzi,
- synchronizację rytmu oddechu,
- naśladowanie gestykulacji i mimiki,
- adaptację postawy ciała (Bradbury, 2004, s. 47).

Ton głosu oraz tempo mówienia stanowią kluczowe parametry wpływające na odbiór przekazu komunikacyjnego. Mimo iż jednostki nie zawsze są świadome własnej barwy głosu w interakcji z innymi, odpowiednie ich dostrojenie może znacząco zwiększyć efektywność porozumienia. Charakterystyka tych elementów różni się w zależności od dominującego stylu percepcyjnego jednostki – czy jest to wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk (tab. 10.9).

Tabela 10.9. Odzwierciedlanie tonu i tempa mówienia

TON I TEMPO MÓWIENIA		
Stosunkowo trudno zauważyć. Niewielu z nas wie, jak nasz głos brzmi w uszach innych osób, a tym bardziej w różnych sytuacjach. Nie powinieneś parodiować głosu rozmówcy, naśladowując jego akcent, charakterystyczne błędy wymowy itp.		
Wzrokowcy	Słuchowcy	Kinestetycy
Mówią bardzo szybko. Ich głos jest wyższy niż przeciętnie.	Mają dobrze wymodelowane tempo głosu. Mają interesujące głosy.	Mówią powoli. Robią wiele wyraźnych pauz. Ich ton głosu jest głębszy niż przeciętnie.

Źródło: (Binsztok, 2013a, s. 176; Bradbury, 2004, s. 47).

Synchronizacja rytmu oddechu, choć mniej widoczna, stanowi istotny element budowania empatycznej relacji podczas interakcji. Wyróżnia się odmienne wzorce oddychania, które korelują z dominującym stylem percepcyjnym. W tabeli 10.10 zaprezentowano charakterystykę tego zjawiska.

Tabela 10.10. Odzwierciedlanie tempa oddychania

TEMPO ODDYCHANIA		
Bardzo skuteczne, lecz najtrudniejsze. Zwłaszcza, gdy ta osoba ma na sobie luźne ubranie.		
Wzrokowcy	Słuchowcy	Kinestetycy
Cechuje ich lekki oddech. Wykorzystują jedynie górną część klatki piersiowej.	Będą oddychali dość regularnie. Oddech pochodzi ze środkowej części klatki piersiowej.	Będą oddychali regularnie i głęboko, z samego dna płuc.

Źródło: (Binsztok, 2013a, s. 176; Bradbury, 2004, s. 47).

Wśród najbardziej zauważalnych elementów komunikacji niewerbalnej znajdują się gesty, ruchy ciała oraz mimika twarzy. Ich odzwierciedlanie stanowi efektywną, aczkolwiek wymagającą precyzji strategię dostosowawczą, ponieważ sztuczność tych zachowań może zostać łatwo wychwycona przez rozmówcę. Tabela 10.11 zawiera syntetyczne zestawienie typowych gestów i mimicznych sygnałów charakterystycznych dla poszczególnych stylów percepcyjnych.

Tabela 10.11. Odzwierciedlanie ruchów, gestów i mimiki

RUCHY, GESTY, MIMIKA		
Najłatwiejsze do odzwierciedlenia, ale także najprostsze do wychwycenia. Najbezpieczniej jest powtarzać ruchy twojego rozmówcy krótką chwilę po tym, kiedy on to wykona.		
Wzrokowcy	Słuchowcy	Kinestetycy
Pocieranie obszaru wokół oczu lub wskazywanie na niego. „Widzę, do czego zmierzasz”. „Zauważyłem, coś ciekawego w twojej wypowiedzi”.	Wszelkie zauważalne ruchy w okolicy uszu lub ust. „Nie podoba mi się to, co słyszę”. „Jest sporo racji w tym, co mówisz”.	Gesty wykonywane z zużyciem ramion i (lub) rąk. „Czuję, że twoje pomysły wymagają wcielenia w życie”. „Muszę się zmierzyć z problemem...”

Źródło: (Binsztok, 2013a, s. 176; Bradbury, 2004, s. 47).

Rozdział 11

Strategie, metody, taktyki i techniki negocjacyjne stosowane przez polską kadrę kierowniczą (badania pilotażowe i studium przypadku)

11.1. Wstępne badanie ankietowe dotyczące znajomości i umiejętności stosowania strategii, metod, technik i taktyk negocjacyjnych w szeregach polskiej kadry kierowniczej

Założenia i przebieg badań pilotażowych

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną wyniki wstępnych badań pilotażowych, dotyczących poziomu znajomości oraz umiejętności praktycznego stosowania wybranych strategii, metod, technik, taktyk i trików negocjacyjnych wśród kadry menedżerskiej średniego szczebla. Badania te objęły trzy wyodrębnione grupy, reprezentujące różne sektory gospodarki.

Pierwszą z nich stanowili właściciele sklepów z branży meblarskiej, działających w ramach ogólnopolskiej sieci franczyzowej MEBLEX¹. W tej grupie uwzględniono 67 respondentów.

Druga grupa obejmowała osoby zatrudnione w korporacji (tu pod zmienioną nazwą – STALEX) – międzynarodowym przedsiębiorstwie specjalizującym się w produkcji narzędzi precyzyjnych, przeznaczonych przede wszystkim dla branży motory-

¹ Należy podkreślić, że ze względu na brak zgody zarządów wszystkich trzech analizowanych przedsiębiorstw na ujawnienie ich rzeczywistych nazw w niniejszym opracowaniu zastosowano nazwy zmienione. Decyzja ta została umotywowana wewnętrznymi politykami ochrony danych oraz troską o poufność informacji dotyczących procesów negocjacyjnych i struktur organizacyjnych badanych podmiotów. Wśród przyczyn odmowy wskazywano m.in.: konieczność ochrony wizerunku przedsiębiorstwa, ryzyko niezamierzonego ujawnienia informacji o charakterze strategicznym, a także potencjalne reperkusje wynikające z możliwych interpretacji wyników badań przez konkurencję, partnerów handlowych lub klientów. W niektórych przypadkach podnoszono również argumenty związane z przestrzeganiem wewnętrznych regulacji *compliance* oraz koniecznością unikania ryzyka prawnego w kontekście relacji z otoczeniem rynkowym i instytucjonalnym.

zacyjnej (Automotive). W badaniu wzięło udział 47 respondentów, wśród których znaleźli się zarówno menedżerowie średniego szczebla, jak i doświadczeni doradcy techniczni traktowani tutaj jako kadra kierownicza niższego szczebla, regularnie prowadzący negocjacje o charakterze handlowym, technicznym oraz z dostawcami.

Trzecią grupę stanowili regionalni kierownicy sprzedaży (RKS), kierownicy oddziałów oraz regionalni dyrektorzy sprzedaży, działający w sektorze HoReCa, obejmującym dostawy produktów spożywczych dla hoteli, restauracji oraz firm cateringowych. W tej grupie przebadano 39 osób z firmy, którą tutaj nazywać się będzie FOODEX.

Łącznie badaniami objęto 153 respondentów. Warto podkreślić, że badania te miały charakter diagnostyczny i służyły ocenie stanu wiedzy oraz kompetencji uczestników przed rozpoczęciem planowanych szkoleń, które następnie zostały zrealizowane przez autora niniejszego opracowania. Choć pierwotnie ankieta została zaprojektowana z myślą o wstępnej diagnozie kompetencji uczestników szkoleń, uzyskane dane zostały także wykorzystane w niniejszym opracowaniu do nakreślenia obrazu stanu wiedzy z zakresu negocjacji wśród wybranych grup polskich przedsiębiorców.

Ze względu na ograniczoną liczebność próby uzyskane wyniki nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla całej populacji. Niemniej mogą one stanowić punkt wyjścia dla pogłębionych analiz oraz być przyczynkiem do dalszych badań w tym obszarze, oferując jednocześnie wstępny wgląd w poziom znajomości technik negocjacyjnych w kontekście krajowym.

W badaniu zastosowano autorski kwestionariusz ankietowy, skonstruowany na podstawie wiedzy merytorycznej i doświadczenia badawczego autora. Konstrukcja narzędzia została dodatkowo wsparta wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji (w szczególności modelu ChatGPT), co umożliwiło dopracowanie treści kwestionariusza oraz uzupełnienie go o dodatkowe pytania, mające potencjalnie pogłębić zakres pozyskiwanych informacji.

Badanie przeprowadzono od marca do maja 2025 roku.

Warto także wspomnieć, że wybór badanych branż nie był przypadkowy. Zdecydowano się na sektory, w których negocjacje stanowią istotny element działalności operacyjnej i sprzedażowej, a ich specyfika pozwala uchwycić różnorodne uwarunkowania i style negocjacyjne, charakterystyczne zarówno dla handlu detalicznego, przemysłu, jak i usług B2B.

Należy zaznaczyć, że badanie opierało się na samoocenie respondentów, co może wiązać się z ryzykiem wystąpienia efektu subiektywności. Ponadto ograniczona liczebność próby nie pozwala na pełne uogólnienie wyników na populację ogółu przedsiębiorców.

Uczestnicy badania zostali poinformowani o jego celu oraz zapewniono im pełną anonimowość. Udział w badaniu był dobrowolny, a dane zostały zgromadzone i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi standardami etycznymi badań naukowych.

Dane uzyskane w toku badania zostały poddane analizie ilościowej, z wykorzystaniem podstawowych metod statystyki opisowej. Wyniki tej analizy zostaną szczegółowo zaprezentowane poniżej.

Wyniki badań pilotażowych

Charakterystyka próby badawczej

W badaniach wstępnych wzięło udział łącznie 153 respondentów, reprezentujących różne szczeble kierownicze oraz typy przedsiębiorstw zróżnicowane pod względem wielkości i branży. Struktura próby została ukierunkowana na przedstawicieli kadry zarządzającej, co wynikało z założonego celu badania, skoncentrowanego na analizie kompetencji negocjacyjnych wśród osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji biznesowych.

Struktura funkcji w organizacji

Najliczniejszą grupę respondentów stanowili właściciele oraz współwłaściciele przedsiębiorstw, którzy stanowili 43,8% ogółu badanych (67 osób). Kolejną liczną kategorię stanowili kierownicy średniego szczebla i menedżerowie zespołów (31,4%; 48 osób), co wskazuje na istotną reprezentację osób odpowiedzialnych za operacyjne aspekty zarządzania i realizację negocjacji w codziennej praktyce. Na uwagę zasługuje również obecność dyrektorów działów i członków wyższej kadry kierowniczej, którzy stanowili 17,0% próby (26 osób). Najmniej licznie reprezentowaną kategorię stanowili członkowie zarządu, dyrektorzy generalni oraz prezesi – 7,8% respondentów (12 osób). Taki rozkład wskazuje, że badania objęły osoby odpowiedzialne zarówno za strategiczne decyzje, jak i za negocjacje prowadzone na poziomie operacyjnym.

Struktura według wielkości przedsiębiorstwa

Pod względem wielkości organizacji dominującą kategorię stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 pracowników – 43,8% badanych (67 osób). Znaczną grupę stanowili również przedstawiciele średnich przedsiębiorstw (30,7%; 47 osób) oraz dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników (25,5%; 39 osób). Zwraca uwagę całkowity brak odpowiedzi ze strony przedstawicieli małych firm (10-49 pracowników), co może wskazywać na pewną specyfikę doboru próby lub niską reprezentację tej grupy w analizowanych branżach.

Staż pracy na stanowisku kierowniczym

Analiza danych dotyczących stażu pracy ujawnia dość zróżnicowane doświadczenie kierownicze respondentów. Najliczniej reprezentowaną kategorię stanowili re-

spondenci z ponad 15-letnim stażem na stanowisku kierowniczym (26,1%; 40 osób). Znaczną grupę stanowili również badani z doświadczeniem od 4 do 7 lat (22,2%; 34 osoby) oraz od 8 do 15 lat (19,6%; 30 osób). Odsetek osób z krótszym stażem, wynoszącym od roku do 3 lat (18,3%; 28 osób) oraz poniżej roku (13,7%; 21 osób), był również istotny, co sugeruje obecność zarówno doświadczonych menedżerów, jak i osób relatywnie nowych w strukturach kierowniczych.

Struktura wiekowa respondentów

Rozkład wiekowy próby wskazuje na przewagę osób w średnim wieku. Największą grupę stanowili respondenci w wieku 40-49 lat, którzy stanowili 47,1% ogółu badanych (72 osoby). Drugą pod względem liczebności kategorią wiekową były osoby w wieku 30-39 lat (18,3%; 28 osób), natomiast osoby w wieku 50-59 lat stanowiły 14,4% (22 osoby), a osoby powyżej 60. roku życia – 13,1% (20 osób). Najmniej liczną kategorię stanowili respondenci poniżej 30. roku życia – 7,2% (11 osób).

Wnioski z analizy metryczki

Dane metryczkowe ujawniają kilka istotnych zależności, które mogą mieć znaczenie w kontekście dalszych analiz:

1. Zależność między funkcją w organizacji a wielkością przedsiębiorstwa

Zauważalna jest wyraźna koncentracja właścicieli i współwłaścicieli w mikroprzedsiębiorstwach (co jest zjawiskiem typowym dla polskiej gospodarki). Z kolei średnie i duże przedsiębiorstwa częściej reprezentowane były przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla, co odzwierciedla bardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną.

2. Zależność między wiekiem a stażem pracy

Najliczniejsza grupa wiekowa (40-49 lat) jest jednocześnie tą, w której najczęściej występuje długi staż pracy na stanowiskach kierowniczych (powyżej 8 lat), co potwierdza tezę o kumulacji doświadczenia w tym przedziale wiekowym. Ponadto istotna część respondentów z krótkim stażem na stanowisku (poniżej 3 lat) rekrutuje się z młodszych grup wiekowych (poniżej 40. roku życia), choć nie jest to zależność absolutna, bowiem również w grupie powyżej 50. roku życia pojawiają się osoby z relatywnie krótkim doświadczeniem menedżerskim, co może świadczyć o zjawisku późniejszych awansów lub zmian branżowych.

3. Wielkość firmy a staż pracy

Warto zauważyć, że w mikroprzedsiębiorstwach dominuje kadra o bardzo zróżnicowanym stażu pracy, co może odzwierciedlać specyfikę tej kategorii firm, gdzie procesy awansu i rotacji są często mniej sformalizowane. W średnich i dużych przedsiębiorstwach większy odsetek stanowią osoby o dłuższym stażu, co jest typowe dla struktur bardziej sformalizowanych.

Uwagi metodologiczne

Choć struktura próby nie jest w pełni reprezentatywna dla całej populacji przedsiębiorstw działających w Polsce, uzyskane dane mogą stanowić istotny punkt odniesienia dla dalszych badań. Struktura respondentów została dobrana w sposób umożliwiający analizę kompetencji negocjacyjnych w zróżnicowanych kontekstach organizacyjnych, co należy uznać za istotny walor poznawczy niniejszego badania.

Analiza doświadczenia negocjacyjnego respondentów

W drugiej części badania skoncentrowano się na ocenie doświadczeń negocjacyjnych uczestników, analizując zarówno częstotliwość ich udziału w negocjacjach, jak i rodzaje prowadzonych przez nich negocjacji.

Częstotliwość udziału w negocjacjach

Zdecydowana większość respondentów ($n = 128$, co stanowi aż 83,7% ogółu badanych) zadeklarowała, iż ich stanowisko wiąże się z bardzo częstym prowadzeniem negocjacji, definiowanym jako udział w procesie negocjacyjnym co najmniej raz w miesiącu. Kolejna grupa, licząca 25 osób (16,3%), wskazała, że uczestniczy w negocjacjach sporadycznie, to jest kilka razy w roku. Istotne jest, że żadna osoba nie zadeklarowała całkowitego braku udziału w negocjacjach. Taki rozkład odpowiedzi potwierdza tezę o wysokiej powszechności kompetencji negocjacyjnych wśród osób zajmujących stanowiska kierownicze, co jest zgodne z wynikami metryczki wskazującymi na silne ukierunkowanie próby na kadrę zarządzającą.

Typologia prowadzonych negocjacji

Respondenci mogli wskazać kilka typów negocjacji, w których uczestniczą. Najczęściej deklarowanym rodzajem były negocjacje z klientami (sprzedażowe), które wskazało aż 147 osób, co stanowi niemal pełną próbę (96,1%). Drugą pod względem częstości kategorią były negocjacje wewnętrzne w firmie, takie jak ustalanie budżetów czy celów zespołów – wskazało je 136 respondentów (88,9%). Bardzo duże znaczenie miały również negocjacje personalne, obejmujące kwestie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia – 125 odpowiedzi (81,7%).

Nieco rzadziej respondenci wskazywali negocjacje z dostawcami (zakupowe) – 52 osoby (34,0%) oraz negocjacje z partnerami strategicznymi lub inwestorami – 56 osób (36,6%). Warto zauważyć, że istotną kategorię stanowiły także negocjacje w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, które zaznaczyło 83 respondentów (54,2%).

Ponadto badani wskazali inne, mniej typowe, lecz znaczące kategorie negocjacji, takie jak:

- **Negocjacje techniczne** – 46 wskazań (30,1%).
- **Negocjacje prawne** – 22 wskazania (14,4%).
- **Negocjacje administracyjne** – 13 wskazań (8,5%).

Wnioski z analizy powiązań

Porównując powyższe wyniki z danymi metrycznymi, można zauważyć kilka korelacji, które dostarczają dodatkowych wniosków:

1. Częstotliwość negocjacji a funkcja w organizacji

Biorąc pod uwagę dominację właścicieli, współwłaścicieli oraz menedżerów średniego i wyższego szczebla w próbie badawczej, należy stwierdzić, że naturalnym wnioskiem jest to, że funkcje te w sposób bezpośredni wymuszają systematyczny udział w negocjacjach. Fakt, że 83,7% respondentów prowadzi negocjacje regularnie, a pozostała część przynajmniej sporadycznie, jednoznacznie potwierdza tezę o kluczowym znaczeniu umiejętności negocjacyjnych wśród kadry kierowniczej.

2. Typy negocjacji a wielkość przedsiębiorstwa

Można przypuszczać, że mikroprzedsiębiorstwa i firmy średniej wielkości częściej angażują się w negocjacje sprzedażowe oraz wewnętrzne (np. związane z budżetem lub strukturą zespołów), co potwierdzają wysokie wskaźniki w tych kategoriach. W większych organizacjach, z rozbudowaną strukturą, istotniejszą rolę mogą odgrywać negocjacje personalne i w sytuacjach kryzysowych, co odzwierciedla znaczny odsetek wskazań tych typów negocjacji wśród ogółu badanych.

3. Negocjacje specjalistyczne a profil organizacji

Obecność negocjacji technicznych, prawnych i administracyjnych w odpowiedziach wskazuje na to, iż próba obejmowała także przedstawicieli firm o wysokim stopniu specjalizacji, w tym przedsiębiorstw technicznych, produkcyjnych lub działających w sektorze regulowanym. Obecność tych kategorii może być również związana z większym udziałem średnich i dużych firm w próbie, dla których kwestie formalnoprawne oraz techniczne mają istotne znaczenie w codziennej działalności.

4. Negocjacje kryzysowe a doświadczenie zawodowe

Zauważalny odsetek respondentów prowadzących negocjacje w sytuacjach kryzysowych (54,2%) można powiązać z wynikami metryczki dotyczącymi stażu pracy. Osoby z dłuższym stażem (powyżej 8 lat) oraz z grup wiekowych powyżej 40. roku życia mogą częściej uczestniczyć w tego typu negocjacjach ze względu na większe doświadczenie oraz odpowiedzialność za zarządzanie sytuacjami nadzwyczajnymi. Wynika to z typowego w organizacjach podziału ról, w którym to właśnie doświadczeni menedżerowie przejmują prowadzenie rozmów w sytuacjach szczególnie trudnych.

Analiza wyników badań w zakresie doświadczeń i kompetencji negocjacyjnych

1. Doświadczenie negocjacyjne respondentów

W badaniu niemal wszyscy respondenci ($n = 153$) zadeklarowali, że ich stanowisko wiąże się z prowadzeniem negocjacji. Wśród nich zdecydowana większość ($n = 128$; 83,7%) prowadzi negocjacje regularnie, co najmniej raz w miesiącu, a pozostali ($n = 25$; 16,3%) biorą w nich udział sporadycznie, kilka razy w roku. Brak odpowiedzi w kategorii „nie biorę udziału w negocjacjach” świadczy o trafnym doborze próby do tematyki badania.

W zakresie typów negocjacji dominującą kategorię stanowią negocjacje z klientami ($n = 147$), co jest zbieżne z wynikami dotyczącymi wysokiej częstotliwości ich prowadzenia. Na drugim miejscu uplasowały się negocjacje wewnętrzne w organizacji ($n = 136$), a następnie negocjacje personalne ($n = 125$), co może świadczyć o wieloaspektowym charakterze ról odgrywanych przez respondentów. Znaczący odsetek uczestników deklaruje także zaangażowanie w negocjacje w sytuacjach kryzysowych ($n = 83$) oraz negocjacje z partnerami strategicznymi i inwestorami ($n = 56$). Warto również odnotować obecność specyficznych typów negocjacji, takich jak techniczne ($n = 46$), prawne ($n = 22$) oraz administracyjne ($n = 13$), co sugeruje wieloaspektowość środowiska negocjacyjnego.

2. Znajomość i umiejętność stosowania technik negocjacyjnych

Respondenci wykazali najwyższą znajomość oraz biegłość w stosowaniu strategii „win-win” (obopólna korzyść), którą dobrze lub bardzo dobrze zna 98 uczestników, a 141 deklaruje swobodne jej stosowanie. Należy jednak zauważyć, iż odsetek osób stosujących tę strategię w sposób „swobodny” (tylko 2 osoby wskazały najwyższą ocenę stosowania) jest nieproporcjonalnie niski w porównaniu z jej znajomością, co może sugerować trudności w praktycznej implementacji koncepcji „wygrana-wygrana”.

Drugą pod względem rozpoznawalności jest strategia „twarda” (dominacja, siła), jednak w tym przypadku różnica między znajomością a stosowaniem jest mniejsza, co może wskazywać na relatywnie częstsze wykorzystywanie tej strategii w praktyce.

Zdecydowanie niższy poziom znajomości dotyczy bardziej zaawansowanych technik, takich jak BATNA czy ZOPA. Większość respondentów deklaruje ich nieznaną bądź słabe rozeznanie, co stanowi istotną lukę kompetencyjną, zwłaszcza w kontekście wysokiej deklarowanej częstotliwości negocjacji. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku technik „foot-in-the-door” oraz „door-in-the-face”, gdzie choć znajomość jest umiarkowana, odsetek respondentów, którzy przyznają się do ich skutecznego stosowania, jest stosunkowo wysoki (łącznie 116 i 148 wskazań odpowiednio na poziomie 4 i 5).

Za szczególnie interesujące uznać można wysoką znajomość i stosowanie takich technik, jak kotwiczenie, presja czasu oraz taktyka „dobry i zły policjant”, któ-

re charakteryzują się dużym potencjałem wpływu w warunkach negocjacji twardej bądź asymetrycznych.

3. Styl negocjacyjny i jego elastyczność

Najliczniejsza grupa respondentów określiła swój styl jako „zrównoważony” ($n = 83$; 54,2%), co wskazuje na preferencję dostosowywania strategii do sytuacji. Znacząca część badanych ($n = 27$; 17,6%) preferuje styl raczej twardy, natomiast łącznie 38 osób (24,8%) zadeklarowało styl raczej miękki lub zdecydowanie miękki, co potwierdza dużą rozpiętość preferowanych stylów.

Deklaracje dotyczące umiejętności adaptacji stylu negocjacyjnego wskazują jednak na umiarkowaną elastyczność: 63 osoby przyznają, że potrafią dostosować styl słabo, a jedynie 48 respondentów określiło swoje zdolności adaptacyjne jako dobre lub bardzo dobre. Może to wskazywać na konieczność szkoleń rozwijających elastyczność stylu negocjacyjnego.

4. Kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej

W zakresie kontroli sygnałów niewerbalnych dominują oceny umiarkowane ($n = 82$) oraz dobre ($n = 34$), co wskazuje na względnie wysoką samoocenę respondentów w tym obszarze. Nieco wyższe kompetencje wykazywane są w zakresie rozpoznawania sygnałów niewerbalnych drugiej strony, gdzie aż 100 respondentów oceniło swoje zdolności jako dobre lub bardzo dobre.

Najczęściej wskazywane kategorie sygnałów niewerbalnych to: kontakt wzrokowy ($n = 121$), mimika twarzy ($n = 82$) oraz gesty rąk ($n = 73$), co sugeruje koncentrację na najbardziej dostępnych i jednoznacznych sygnałach. Relatywnie niewiele uwagi poświęca się bardziej subtelny aspektom, takim jak postawa ciała ($n = 21$) czy odległość ($n = 15$).

5. Miejsce i forma negocjacji

Wyniki jednoznacznie wskazują na dużą rolę kanałów zdalnych w procesie negocjacyjnym. Najczęściej wybieranymi formami są negocjacje telefoniczne ($n = 142$) oraz *online* ($n = 131$). Tradycyjne miejsca, takie jak biuro własnej firmy ($n = 121$) czy siedziba drugiej strony ($n = 82$), nadal pozostają istotne, choć ich rola wydaje się mniejsza w porównaniu z formami zdalnymi.

Większość respondentów ($n = 129$) uważa, że miejsce negocjacji wpływa na ich wynik, przy czym dominują odpowiedzi wskazujące na wpływ umiarkowany ($n = 100$), co potwierdza znaczenie kontekstu zarówno fizycznego, jak i komunikacyjnego.

6. Perswazja, manipulacja i ich rozróżnianie

Zdecydowana większość respondentów stosuje techniki perswazyjne co najmniej sporadycznie ($n = 131$), natomiast regularne ich stosowanie deklaruje zaledwie 20 osób (13%). Co ciekawe, techniki manipulacyjne są zdecydowanie rzadziej stosowane – aż 52 osoby deklarują ich całkowity brak w praktyce, a jedynie 6 osób przyznaje się do ich częstego lub stałego stosowania.

Ponad 80% badanych ($n = 123$) ocenia swoje kompetencje w zakresie rozróżniania perswazji i manipulacji jako dobre lub bardzo dobre, co może wskazywać na wysoki poziom świadomości etycznej wśród respondentów.

7. Samoocena kompetencji negocjacyjnych

Respondenci stosunkowo wysoko oceniają swoje kompetencje negocjacyjne. Najwyższe oceny uzyskano w obszarach: jasnego określania celów (96 wskazań na ocenę 3, 33 na ocenę 4), skutecznego przygotowania (68 wskazań na ocenę 3, 63 na ocenę 4) oraz dostosowania sposobu prowadzenia rozmów do rozmówcy (114 wskazań na ocenę 3, 25 na ocenę 4). Warto jednak odnotować stosunkowo niskie wyniki w zakresie analizy przebiegu negocjacji po ich zakończeniu (ankietowani nie dokonują autorefleksji i samooceny), co może świadczyć o braku systematycznego podejścia do rozwoju kompetencji negocjacyjnych poprzez refleksję i samoocenę.

8. Wnioski syntetyczne i zależności

Analiza pozwala dostrzec następujące kluczowe zależności:

1. **Wysoka częstotliwość negocjacji** koreluje z częstym stosowaniem technik negocjacyjnych, zwłaszcza strategii „win-win” oraz technik presji i kotwiczenia. Jednocześnie jednak wśród respondentów nadal utrzymują się istotne luki w znajomości zaawansowanych strategii (np. BATNA, ZOPA).
2. **Styl negocjacyjny** silnie powiązany jest z kompetencjami w zakresie technik negocjacyjnych. Osoby deklarujące zrównoważony styl częściej wskazują znajomość i stosowanie szerokiego wachlarza technik, co sugeruje, iż elastyczność stylu negocjacyjnego idzie w parze z wyższym poziomem kompetencji.
3. **Miejsce prowadzenia negocjacji** wykazuje powiązanie z formami komunikacji – preferencja dla kanałów zdalnych (telefon, wideokonferencje) może ograniczać rolę sygnałów niewerbalnych, co z kolei wymusza większe znaczenie werbalnych technik perswazji.
4. Wysoka samoocena w zakresie **kontroli komunikacji niewerbalnej** oraz znajomość podstawowych technik negocjacyjnych kontrastuje z niską częstością analizowania przebiegu negocjacji po ich zakończeniu, co sugeruje, że respondenci w ograniczonym zakresie wykorzystują mechanizmy uczenia się na własnych doświadczeniach.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania dostarczają istotnych informacji na temat kompetencji negocjacyjnych respondentów, ujawniając zarówno silne strony, jak i obszary wymagające rozwoju. Szczególne znaczenie w kontekście projektowania działań edukacyjnych należy przypisać:

- rozwijaniu zaawansowanych strategii negocjacyjnych (BATNA, ZOPA),
- wzmacnianiu umiejętności adaptacji stylu negocjacji,
- promowaniu praktyki refleksji po negocjacjach,
- doskonaleniu technik komunikacji niewerbalnej, szczególnie w kontekście negocjacji zdalnych.

Przeprowadzone analizy potwierdzają, że umiejętności negocjacyjne są nieodzownym elementem kompetencyjnym wśród kadry kierowniczej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Największą wagę przywiązuje się do negocjacji sprzedażowych, wewnętrznych oraz personalnych, co wskazuje na dominację aspektów związanych z budowaniem relacji z klientami, zarządzaniem zespołami oraz kształtowaniem polityki kadrowej. Znacząca obecność negocjacji w sytuacjach kryzysowych oraz negocjacji specjalistycznych (technicznych, prawnych, administracyjnych) świadczy natomiast o rosnącym znaczeniu umiejętności adaptacyjnych i specjalistycznej wiedzy w procesach negocjacyjnych.

Wskazane zależności między zmiennymi uzasadniają postulat kompleksowego podejścia do kształcenia kompetencji negocjacyjnych, obejmującego aspekty zarówno merytoryczne, jak i psychospołeczne.

Kwestionariusz ankietowy wykorzystany w badaniach

ANKIETA BADAJĄCA KOMPETENCJE NEGOCJACYJNE KADRY KIEROWNICZEJ

Cel ankiety:

Celem ankiety jest zbadanie znajomości i umiejętności stosowania strategii, technik, taktyk, stylów i narzędzi negocjacyjnych przez osoby pełniące funkcje kierownicze, menedżerskie lub właścicielskie. Wyniki posłużą do analizy kompetencji negocjacyjnych oraz do projektowania szkoleń i programów rozwojowych.

UWAGA: Ankieta ma charakter anonimowy. Prosimy o rzetelne i szczere odpowiedzi.

Część I. Metryczka

1. Twoja funkcja w organizacji:

- ☐ Właściciel / Współwłaściciel firmy
- ☐ Członek zarządu / Dyrektor generalny / Prezes
- ☐ Dyrektor działu / Członek wyższej kadry kierowniczej
- ☐ Kierownik średniego szczebla / Menedżer zespołu
- ☐ Inna funkcja kierownicza (jaka?):

2. Branża, w której aktualnie pracujesz:

.....

3. Wielkość firmy:

- ☐ Mikroprzedsiębiorstwo (1-9 pracowników)
- ☐ Mała firma (10-49 pracowników)
- ☐ Średnia firma (50-249 pracowników)
- ☐ Duża firma (powyżej 250 pracowników)

4. Staż pracy na stanowisku kierowniczym:

- ☐ Krócej niż 1 rok
- ☐ 1-3 lata
- ☐ 4-7 lat
- ☐ 8-15 lat
- ☐ Ponad 15 lat

5. Wiek:

- ☐ Poniżej 30 lat
- ☐ 30-39 lat
- ☐ 40-49 lat
- ☐ 50-59 lat
- ☐ 60 lat i więcej

Część II. Doświadczenie negocjacyjne

1. Czy Twoje stanowisko wiąże się z prowadzeniem negocjacji?
 - ☐ Tak, bardzo często (co najmniej raz w miesiącu)
 - ☐ Tak, sporadycznie (kilka razy w roku)
 - ☐ Nie, raczej nie biorę udziału w negocjacjach
2. Typy negocjacji, które prowadzisz najczęściej (możesz zaznaczyć kilka):
 - ☐ Negocjacje z klientami (sprzedażowe)
 - ☐ Negocjacje z dostawcami (zakupowe)
 - ☐ Negocjacje wewnętrzne w firmie (np. budżet, cele zespołów)
 - ☐ Negocjacje personalne (wynagrodzenia, warunki zatrudnienia)
 - ☐ Negocjacje z partnerami strategicznymi / inwestorami
 - ☐ Negocjacje w sytuacjach kryzysowych / konfliktowych
 - ☐ Inne (jakie?):

Część III. Znajomość i umiejętność stosowania strategii, technik i taktyk negocjacyjnych

Instrukcja:

Oceń każdą z poniższych technik w skali:

- **Znajomość:** 1 – nie znam, 5 – znam bardzo dobrze
- **Umiejętność stosowania:** 1 – nie stosuję, 5 – swobodnie stosuję

Technika / strategia	Znajomość (1-5)	Umiejętność stosowania (1-5)
Strategia „win-win” (obopólna korzyść)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Strategia „twarda” (dominacja, siła)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
BATNA	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
ZOPA (Strefa Możliwego Porozumienia)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Kotwiczenie (ustalenie punktu odniesienia)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Taktyka „dobry i zły policjant”	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Technika „salami” (dzielenie negocjacji na małe kroki)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Milczenie jako narzędzie presji	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Technika „foot-in-the-door” (mała prośba, potem większa)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Technika „door-in-the-face” (duża prośba, potem mniejsza)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Presja czasu	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Technika „reguły wzajemności”	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Manipulacja przez eskalację żądań	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Eskalacja zaangażowania (wciąganie w negocjacje)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Zasłona dymna / manewr odwracający uwagę	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Odwołanie do autorytetu	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Społeczny dowód słuszności	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Część IV. Styl negocjacyjny

1. Jak określił(a)byś swój dominujący styl negocjacji?
 - ☐ Zdecydowanie twardy (skoncentrowany na wygranej za wszelką cenę)
 - ☐ Raczej twardy (dbam głównie o interesy własne / firmy)
 - ☐ Zrównoważony (łączę twardość i miękkość w zależności od sytuacji)
 - ☐ Raczej miękki (dążę do kompromisów i utrzymania relacji)
 - ☐ Zdecydowanie miękki (stawiam relacje ponad efektem materialnym)
2. W jakim stopniu potrafisz zmieniać styl negocjacji w zależności od rozmówcy lub sytuacji?
 - ☐ Wcale
 - ☐ Raczej słabo
 - ☐ Umiarkowanie
 - ☐ Dobrze
 - ☐ Bardzo dobrze

Część V. Komunikacja niewerbalna

1. Jak oceniasz swoje umiejętności świadomego kontrolowania sygnałów niewerbalnych podczas negocjacji?
 - ☐ Bardzo słabe
 - ☐ Raczej słabe
 - ☐ Umiarkowane
 - ☐ Dobrze
 - ☐ Bardzo dobre
2. Jak dobrze rozpoznajesz niewerbalne sygnały drugiej strony?
 - ☐ Bardzo słabo
 - ☐ Raczej słabo
 - ☐ Umiarkowanie
 - ☐ Dobrze
 - ☐ Bardzo dobrze
3. Na które z sygnałów niewerbalnych najczęściej zwracasz uwagę? (możesz zaznaczyć kilka)
 - ☐ Kontakt wzrokowy
 - ☐ Gesty rąk
 - ☐ Mimika twarzy
 - ☐ Ton i tempo głosu
 - ☐ Postawa ciała
 - ☐ Odległość / dystans
 - ☐ Inne (jakie?):

Część VI. Miejsce i forma prowadzenia negocjacji

1. W jakich miejscach najczęściej prowadzisz negocjacje? (możesz zaznaczyć kilka)
 - ☐ Biuro własnej firmy
 - ☐ Siedziba drugiej strony
 - ☐ Miejsce neutralne (hotel, restauracja, centrum konferencyjne)
 - ☐ Online (wideokonferencje)
 - ☐ Telefonicznie
 - ☐ Inne (jakie?):
2. Czy uważasz, że miejsce prowadzenia negocjacji wpływa na ich wynik?
 - ☐ Zdecydowanie nie
 - ☐ Raczej nie
 - ☐ Umiarkowanie tak
 - ☐ Zdecydowanie tak

Część VII. Perswazja i manipulacja

1. Jak często w negocjacjach stosujesz techniki perswazyjne?
 - ☐ Nigdy
 - ☐ Sporadycznie
 - ☐ Czasami
 - ☐ Często
 - ☐ Zawsze
2. Jak często świadomie stosujesz techniki manipulacyjne?
 - ☐ Nigdy
 - ☐ Sporadycznie
 - ☐ Czasami
 - ☐ Często
 - ☐ Zawsze
3. Jak oceniasz swoją umiejętność odróżniania perswazji od manipulacji?
 - ☐ Wcale
 - ☐ Raczej słabo
 - ☐ Umiarkowanie
 - ☐ Dobrze
 - ☐ Bardzo dobrze

Część VIII. Samoocena kompetencji negocjacyjnych

W skali od 1 do 5 (1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 5 – zdecydowanie się zgadzam) oceń poniższe stwierdzenia:

Stwierdzenie	Ocena
Zawsze jasno określám cele negocjacyjne.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Skutecznie przygotowuję się do negocjacji.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Umiem dostosować sposób prowadzenia rozmów do rozmówcy.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Skutecznie buduję relacje w trakcie negocjacji.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Potrafię negocjować pod presją czasu i stresu.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Analizuję przebieg negocjacji po ich zakończeniu.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Uwagi lub komentarze (opcjonalnie):

.....

.....

.....

.....

.....

11.2. STUDIUM PRZYPADKU: Negocjacje w przypadku międzynarodowego producenta narzędzi precyzyjnych

Jak zaznaczono we wstępie niniejszego opracowania, autor publikacji ma wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia prelekcji, szkoleń oraz warsztatów z tematyki negocjacji. W związku z tym w jednej z wcześniejszych części pracy przywołano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trzech przedsiębiorstwach reprezentujących różne branże. W dalszej części niniejszego rozdziału zaprezentowano zaś wybrane przykłady ćwiczeń warsztatowych zrealizowanych w jednym z analizowanych podmiotów – firmie Stalex, specjalizującej się w produkcji narzędzi precyzyjnych, w szczególności przeznaczonych do wiercenia w metalu. Produkty firmy znajdują szerokie zastosowanie przede wszystkim w sektorze motoryzacyjnym (*automotive*). W realizowanych warsztatach szkoleniowych udział wzięło łącznie 47 uczestników, którzy zostali podzieleni na trzy grupy liczące po kilkanaście osób.

Jednym z zadań przydzielonych uczestnikom było wypełnienie przygotowanego formularza, w którym należało wskazać argumenty negocjacyjne mogące przekonać potencjalnych klientów do zakupu narzędzi precyzyjnych oferowanych przez firmę Stalex.

Każdy z uczestników otrzymał identyczny formularz w formie tabeli i został poproszony o jego samodzielne uzupełnienie.

Tabela 11.1. Formularz szkoleniowy: CO PRZEKONUJE KLIENTÓW NASZEJ FIRMY?
(argumentacja negocjacyjna)

Co klient Firmy STALEX będzie miał ze współpracy z naszą Firmą?	
Oszczędność czasu	
Oszczędność pieniędzy	
Wygoda	
Pewność	
Bezpieczeństwo	
Prestiż społeczny / branżowy	
Swoboda działania	
INNE ARGUMENTY => I co jeszcze??? WYMIEN, PROSZĘ! Zaskocz nas! 😊	

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Po zakończeniu ćwiczenia wszystkie formularze zostały zebrane, a następnie poddane analizie przez prowadzącego szkolenie. Ze względu na powtarzalność niektórych odpowiedzi dokonano ich selekcji i eliminacji duplikatów. Wynikiem tego procesu jest zestawienie najbardziej reprezentatywnych argumentów negocjacyjnych, które przedstawiono w dalszej części opracowania.

Tabela 11.2. Korzyści klientów – argumenty sprzedażowe STALEX

Kategoria	Argument sprzedażowy (w wersji doradczej)
Oszczędność czasu	Z naszymi rozwiązaniami skracają państwo czas obróbki nawet o kilkadziesiąt procent.
	Zwiększamy efektywność procesu – mniej przestojów, więcej gotowych detali.
	Przyspieszamy wdrożenie – klient szybciej zarabia na produkcji.
	Dostosowujemy się do tempa klienta – nie trzeba nas poganiać.
	Dajemy gotowe, przetestowane rozwiązania – bez tracenia czasu na eksperymenty.
Oszczędność pieniędzy	Mniejszy czas obróbki = mniejsze koszty jednostkowe.
	Nasze narzędzia pozwalają zwiększyć wydajność, co oznacza niższy koszt detalu.
	Wydłużona żywotność narzędzia to realne oszczędności.
	Z naszymi rozwiązaniami zmniejsza się liczba błędów i braków – mniej złomu, mniej kosztów.
	Klient nie traci pieniędzy na poprawki i reklamacje.
Wygoda	Proponujemy rozwiązania, które po prostu działają – bez kombinowania.
	Łatwy kontakt, szybka reakcja – jesteśmy dostępni, nie chowamy się za mailem.
	Kompleksowa obsługa – od doboru po wdrożenie, wszystko z jednego źródła.
	Ułatwiamy życie technologowi i operatorowi – rozwiązania są intuicyjne i sprawdzone.
	Klient nie musi znać się na wszystkim – my zajmujemy się techniczną stroną.
Pewność	Klient wie, że dostanie rozwiązanie, które będzie działać.
	Nie eksperymentujemy na produkcji klienta – zanim coś wdrożymy, mamy dane i testy.
	Mamy wiedzę i doświadczenie – nie muszą państwo zgadywać, co zadziała.
	Jesteśmy pewni rezultatów – bo wiemy, co robimy.
	Proponujemy rozwiązania, które przynoszą przewidywalne efekty.
Bezpieczeństwo	Dobrze dobrane narzędzie to mniejsze ryzyko uszkodzeń maszyny.
	Zmniejszamy ryzyko błędów i reklamacji.
	Operatorzy pracują spokojnie, bo wiedzą, że proces jest opanowany.

Kategoria	Argument sprzedażowy (w wersji doradczej)
	Narzędzia są bezpieczne w użytkowaniu – redukują możliwość awarii.
	Nasze rozwiązania to większa powtarzalność = mniejsze ryzyko dla całego procesu.
Prestiż/ wizerunek	Klienci cenią nas za partnerskie podejście i otwartość na potrzeby – po prostu dajemy się lubić.
	Jesteśmy blisko klienta – zarówno geograficznie, jak i mentalnie. Szybko reagujemy i jesteśmy dostępni.
	Wspieramy naszych klientów na każdym etapie – od doboru rozwiązania, przez wdrożenie, aż po serwis.
	Nasi doradcy są dostępni, chętni do rozmowy i gotowi pomóc – nie trzeba się przebić przez infolinię.
	Dążymy do tego, by z klientem grać do jednej bramki – zależy nam, by jego procesy były maksymalnie efektywne.
	Zależy nam na długofalowej współpracy, a nie jednorazowej transakcji.
	Nie jesteśmy tylko dostawcą narzędzi – jesteśmy partnerem w rozwoju państwa procesów.
	Rozumiemy, że nasi klienci też mają cele do osiągnięcia – i pomagamy im w ich realizacji.
	Wiemy, że dla klienta liczy się nie tylko cena – liczy się też przewidywalność, jakość i partner, na którym można polegać.
	Dobre wdrożenie narzędzi pomaga klientowi błyszczeć w oczach przełożonych – to też nasza satysfakcja.
Swoboda działania	Z naszymi rozwiązaniami klient może działać elastyczniej – mniej ograniczeń procesowych.
	Dajemy możliwość produkcji szerszego zakresu detali bez inwestycji w nowe maszyny.
	Proces jest mniej wrażliwy na zmiany materiału czy operatora – więcej spokoju.
	Można szybciej wdrażać nowe detale bez długich prób i błędów.
	Klient ma większą kontrolę nad tym, co, jak i kiedy produkuje.
Inne argumenty	Dzięki naszym rozwiązaniom powstaje mniej odpadów – czystsza hala to także większy komfort pracy.
	Narzędzia są przemysłowe i dopasowane – nie trzeba kombinować, przerabiać ani szukać półśrodków.
	Współpraca z nami po prostu upraszcza życie – praca staje się przyjemniejsza i mniej stresująca.
	Zyskują państwo większą kontrolę nad procesem, jego wynikami i kosztami.
	Nasze rozwiązania umożliwiają lepsze monitorowanie parametrów – dają więcej danych do analizy i optymalizacji.

Kategoria	Argument sprzedażowy (w wersji doradczej)
	Po wdrożeniu... po prostu lepiej działa.
	Wprowadzamy rozwiązania, które unowocześniają proces – zwiększają jego wydajność, ergonomię i kontrolę.
	Klienci korzystający z naszych rozwiązań pokazują, że idą do przodu – to też sygnał dla ich klientów i partnerów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Zgromadzone wyniki ćwiczenia mogą stanowić istotne wsparcie dla przyszłych działań negocjacyjnych prowadzonych przez firmę. Stanowią one bowiem syntetyczne zestawienie argumentów, które – z perspektywy uczestników szkolenia – mogą skutecznie przekonywać potencjalnych klientów do skorzystania z oferty przedsiębiorstwa.

Jak wynika z obserwacji prowadzonych przez autora niniejszego opracowania, doświadczeni handlowcy często dysponują szerokim wachlarzem argumentów sprzedażowych, jednak nie zawsze potrafią w sposób uporządkowany i świadomy z nich korzystać w praktyce. Przygotowanie zbiorczego zestawienia, takiego jak przedstawiona tab. 11.2, umożliwia uporządkowanie wiedzy i wskazanie kluczowych komunikatów perswazyjnych. Co więcej, różnorodność odpowiedzi uczestników umożliwia zebranie szerokiego spektrum argumentów – od tych najczęściej powtarzających się, po bardziej unikalne, wynikające z indywidualnego doświadczenia zawodowego.

Tak opracowane zestawienie może pełnić również funkcję materiału pomocniczego dla nowo zatrudnionych pracowników działów handlowych, stanowiąc punkt wyjścia do budowania własnego warsztatu negocjacyjnego oraz przygotowania do rozmów z klientami. Z tego względu autor niniejszej publikacji po zakończeniu każdego cyklu warsztatów przekazuje przygotowane zestawienia wraz z innymi materiałami dydaktycznymi przedstawicielom kierownictwa danej firmy. Zbiór ten może służyć nie tylko jako syntetyczne podsumowanie warsztatów, lecz także jako materiał referencyjny, do którego można powracać w przyszłości w celu odświeżenia wiedzy i przypomnienia treści omawianych podczas szkolenia.

Przykłady zastosowania wybranych technik negocjacyjnych – analiza warsztatowa z firmy STALEX

W ramach przeprowadzonych warsztatów szkoleniowych w firmie STALEX uczestnicy zostali poproszeni o zidentyfikowanie oraz opisanie możliwych zachowań i wypowiedzi negocjacyjnych odpowiadających określonym technikom negocjacyjnym. Celem ćwiczenia było rozwinięcie umiejętności praktycznego rozpoznawania oraz

stosowania tych technik z perspektywy zarówno klienta, jak i doradcy technicznego reprezentującego firmę STALEX. Zestawienie przedstawione w tab. 11.3 zawiera wybrane techniki negocjacyjne wraz z przykładami zachowań charakterystycznych dla każdej ze stron procesu negocjacyjnego.

Tabela 11.3. Technika negocjacyjna: nagroda w raju

W zamian za ustępstwo obiecanie drugiej stronie potencjalnych korzyści w bliżej nieokreślonym czasie	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„Jeśli zaproponujecie korzystną cenę za to narzędzie, to w przyszłości otrzymacie kolejne zamówienia w ramach innych projektów”.	„Zamów dwa komplety narzędzi z jednorazowym rabatem projektowym – plan produkcyjny obejmuje kilka lat, więc możesz zaoszczędzić”.
„Obniżcie cenę, a kolejne zamówienia będą realizowane u was”.	„Kupując nasze narzędzia, otrzymujecie państwo nie tylko produkt, ale także stałe wsparcie techniczne”.
„Dajcie rabat teraz, w przyszłości pomyślimy o długoterminowej współpracy”.	„Wiertło STALEX może nie jest najtańsze, ale według referencji wykonuje x razy więcej otworów niż konkurencja”.
–	„Zakup projektu STALEX = wsparcie przy uruchomieniu + doradztwo w trakcie całej realizacji”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.4. Technika negocjacyjna: mój błąd

Współpracowanie z drugą stroną i uzyskanie jak największej ilości informacji. Następnie oznajmienie, że popełniłeś / popełniłaś błąd i musicie wrócić do niektórych ustaleń	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
Negocjacje na większy wolumen, a następnie korekta na mniejszą ilość.	Wstępna oferta zawyżona, by poznać oferty konkurencji, następnie prezentacja realnej propozycji.
Oferta na jedno narzędzie przy maszynie z dwoma wrzecionami – potem korekta na dwie sztuki.	Przeprosiny za błąd w obliczeniach – nowa cena po analizie.
–	Wskazanie, że poprzednia wycena nie uwzględniała rabatu projektowego – propozycja rewizji warunków.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.5. Technika negocjacyjna: na inspektora Columbo

Udawanie nierozgarniętej i nieorientowanej osoby, aby uzyskać jak największą ilość informacji od drugiej strony	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
Udawanie nieznanomości parametrów technicznych, mimo dużego doświadczenia.	Zadawanie podstawowych pytań na początku rozmowy w celu zebrania informacji o priorytetach klienta.
„A jak dokładnie działa to wiertło?” (mimo wcześniejszej znajomości produktu).	„Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem wasze potrzeby – proszę wyjaśnić szczegóły aplikacji”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.6. Technika negocjacyjna: taka procedura

Przedstawienie swojej propozycji i poinformowanie, że jest to standardowa procedura/umowa w danej firmie	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„Niestety nie mogę podjąć decyzji samodzielnie – muszę skonsultować się z przełożonym”.	„Zgodnie z naszą polityką przy większym zamówieniu możemy zaoferować korzystniejszą cenę”.
„Takie mamy procedury zakupowe – wszystko musi przejść przez dział centralny”.	„Nasze warunki są standardowe dla projektów tego typu i uwzględniają pełne wsparcie techniczne”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.7. Technika negocjacyjna: salami

Małymi krokami osiągnięcie założonych celów. Rozkładanie przedmiotu negocjacji na mniejsze elementy. Szukanie porozumienia w każdym z nich pojedynczo	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
Akceptacja testów narzędzi zamiast pełnego zamówienia → żądanie rabatu przed testami → dalsze negocjacje po pomyślnych testach.	Propozycja testów → warunek płatności tylko przy sukcesie → rabat na pierwsze zamówienie → przejście do ceny regularnej.
„Zamówienie tylko jednej partii, zobaczmy, jak się sprawdzi”.	„Możemy rozpocząć od próbnej partii – przy pozytywnej weryfikacji udzielimy rabatu na kolejne”.
–	Obrona przed techniką: prośba o pełen zakres oczekiwań klienta przed dalszymi ustępstwami.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.8. Technika negocjacyjna: ultimatum

Stawianie bardzo twardych warunków. Np.: „Albo obniżacie cenę, albo nie mamy o czym rozmawiać!”	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„Albo obniżacie cenę, albo rozmawiamy z konkurencją”.	„Warto mieć na uwadze, że cena STALEX uwzględnia pełne wsparcie techniczne i wysoką żywotność narzędzi”.
„Jeżeli nie skróciecie terminu dostawy, rezygnujemy z zamówienia”.	„W tej cenie oferujemy nie tylko produkt, ale też gwarancję osiągnięcia zakładanej wydajności”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.9. Technika negocjacyjna: imadło

Są to (często: kilkukrotnie!) próby „wyciśnięcia” jak największej liczby ustępstw od drugiej strony. Np.: „Czy to już wszystko, na co was stać? Musicie zaproponować lepszą ofertę!”	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„To już wszystko, co możecie zaproponować? Dajcie coś więcej!”	„Już uwzględniliśmy wszystkie możliwe rabaty – możemy natomiast dołożyć szkolenie z zakresu aplikacji narzędzi”.
Stałe powracanie do ceny, mimo wcześniejszych ustaleń.	Propozycja wartości dodanej zamiast dalszych obniżek.
„Pokażcie mi ostateczną ofertę – teraz naprawdę musi być konkurencyjna”.	„Cena jest ustalona na podstawie kompleksowej analizy – jej obniżenie wpłynęłoby na zakres oferowanych usług”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.10. Technika negocjacyjna: pusty portfel

Wykazywanie zainteresowania ofertą, angażowania rozmówcy w negocjacje, zapewnienie, że chce się dokonać transakcji, a następnie informowanie, że ma się ograniczony budżet	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„Chcielibyśmy zakupić ten pakiet, ale przekracza nasz budżet”.	„Zaproponujmy wariant z tańszym rozwiązaniem technologicznym, nie tracąc na jakości”.
„Produkt nas interesuje, ale cena niestety jest poza naszym zasięgiem”.	„Możemy zaproponować model współpracy etapowej – płatność rozłożona na okres wdrażania”.
„Jesteśmy zainteresowani, ale dział zakupów zatwierdzi tylko ofertę o 15% tańszą”.	„Zróbmy analizę kosztów w ujęciu całkowitego kosztu posiadania – może uda się uzasadnić inwestycję”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.11. Technika negocjacyjna: rosyjski front

Przedstawienie drugiej stronie dwóch niewygodnych rozwiązań. Np.: „Albo zmniejszcie cenę o..., albo wydłużcie termin płatności o...”	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
„Albo dacie nam wyższy rabat, albo skrócimy liczbę pozycji w zamówieniu tylko do najbardziej niezbędnych”.	„Albo decydują się państwo na zakup w obecnej cenie, albo czekamy na możliwą dostawę za trzy miesiące po kolejnej produkcji”.
„Jeśli nie obniżycie ceny, będziemy zmuszeni przesunąć zakup na przyszły rok lub znaleźć innego dostawcę”.	„Jeśli nie jesteśmy w stanie dojść do porozumienia cenowego, możemy zaproponować dłuższy termin płatności, ale bez dodatkowego rabatu”.
„Albo skróćcie czas dostawy, albo rezygnujemy z jednego z projektów, bo mamy presję wdrożeniową”.	„Albo przyjmujemy tę specyfikację, albo musimy uruchomić nowy proces produkcyjny, co wydłuży czas realizacji o kilka tygodni”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Tabela 11.12. Technika negocjacyjna: stopa w drzwi

Poproszenie drugiej strony o niewielką przysługę, a gdy ta się zgodzi, przedstawienie właściwej, najważniejszej prośby	
Z perspektywy KLIENTA	Z perspektywy DORADCY STALEX
Klient prosi o rabat 10% na małe zamówienie o wartości 50 euro. Po otrzymaniu rabatu przesyła zapytanie ofertowe na duże zamówienie i prosi o ponowny rabat 10%, skoro ostatnio tyle otrzymał.	Doradca udziela drobnego wsparcia technicznego (np. sprawdzenia jednego parametru), a następnie proponuje pełen audyt procesu produkcyjnego pod kątem optymalizacji narzędzi.
Klient najpierw prosi o bezpłatne próbki, a po ich pozytywnej weryfikacji oczekuje rabatu na pełne wdrożenie narzędzi.	Doradca udziela drobnego rabatu projektowego, a następnie negocjuje warunki stałej współpracy z premią za lojalność.
Klient sugeruje pilotażowe zamówienie na jedno narzędzie z rabatem, a po pozytywnej próbie żąda analogicznych warunków dla całego portfolio.	Doradca umawia się na testowe wdrożenie jednego rozwiązania, po czym proponuje długofalowy kontrakt oparty na efektach wdrożenia.

Źródło: opracowanie własne na podstawie prac warsztatowych.

Opracowywanie technik negocjacyjnych w odniesieniu do specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa stanowi istotny element pogłębionej edukacji menedżerskiej i rozwoju kompetencji praktycznych. Tego rodzaju ćwiczenia umożliwiają nie tylko lepsze zrozumienie mechanizmów negocjacyjnych, ale także ich świadome dopasowanie do realiów operacyjnych, struktury oferty oraz charakterystyki relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Analiza technik z uwzględnieniem perspektywy własnej organizacji pozwala na budowanie spójnych strategii komunikacyjnych,

wzmacnianie argumentacji handlowej oraz zwiększenie skuteczności działań negocjacyjnych. Dodatkowo praktyczne osadzenie narzędzi teoretycznych w konkretnym kontekście sprzyja lepszemu transferowi wiedzy do codziennej praktyki zawodowej, co jest zgodne z założeniami andragogiki i nauk o zarządzaniu.

11.3. Doskonalenie umiejętności negocjacyjnych

Negocjacje towarzyszą nam niemal na każdym kroku – zarówno w sprawach zawodowych, jak i w życiu prywatnym. Umiejętność skutecznego negocjowania odgrywa istotną rolę w osiąganiu zamierzonych celów oraz w budowaniu trwałych, satysfakcjonujących relacji.

Jak podkreśla A. Prościak, powołując się na badania M. Wheelera, istotny jest ciągły rozwój kompetencji negocjacyjnych. Sposoby doskonalenia się w tym obszarze prezentuje tab. 11.13.

Tabela 11.13. Sposoby rozwijania kompetencji negocjacyjnych

Kursy i warsztaty	Udział w profesjonalnych szkoleniach oraz warsztatach to doskonała okazja do nauki praktycznych umiejętności, m.in. z zakresu komunikacji, rozwiązywania sporów czy prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach.
Systematyczne ćwiczenia	Regularne ćwiczenie negocjacji w różnych warunkach pozwala na poznanie skutecznych metod działania. Warto również uczyć się, analizując przykłady negocjacji prowadzonych przez innych.
Analiza własnych działań	Po każdej zakończonej rozmowie warto przeprowadzić szczegółową analizę swojego postępowania – zastanowić się, co się udało, co wymaga poprawy i jakie wnioski można wyciągnąć na przyszłość.
Poszerzanie wiedzy teoretycznej	Zdobywanie wiedzy na temat teorii negocjacji – poprzez lekturę książek, artykułów czy uczestnictwo w seminariach – pomaga zrozumieć mechanizmy oraz strategie wykorzystywane podczas rozmów.
Nauka od doświadczonych negocjatorów	Współpraca z mentorami lub ekspertami w dziedzinie negocjacji może dostarczyć wielu praktycznych wskazówek. Obserwacja ich pracy i korzystanie z ich doświadczenia to cenne źródło wiedzy.
Uwzględnianie różnic kulturowych	Skuteczne negocjacje z osobami pochodzącymi z innych kultur wymagają zrozumienia ich zwyczajów, wartości i sposobów komunikacji. Dopasowanie stylu negocjacji do kontekstu kulturowego znacząco zwiększa szanse na porozumienie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie (Prościak, 2023, s. 70-71).

Podnoszenie umiejętności negocjacyjnych to proces, który przynosi wymierne korzyści zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym. Warto inwestować czas w szkolenia, praktykę, samodzielną refleksję oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej. Czerpanie z doświadczenia ekspertów oraz dostosowanie się do różnorodności kulturowej również odgrywa ważną rolę. Opanowanie sztuki negocjacji może znacząco wpłynąć na budowanie trwałych relacji i osiągnięcie korzystnych rozwiązań (Prościak, 2023, s. 70-71).

Załączniki

Przydatne formularze wspomagające proces negocjacji

Narzędzia wspomagające proces negocjacji

W procesie negocjacyjnym szybka i skuteczna ocena potrzeb, priorytetów oraz zainteresowań drugiej strony jest kluczowa dla osiągnięcia porozumienia. Poniżej przedstawiono zestaw praktycznych formularzy (tab. A.1–A.5), które wspierają etap przygotowania, prowadzenia oraz finalizacji rozmów negocjacyjnych. Ich zastosowanie umożliwia usystematyzowanie wiedzy o partnerze, monitorowanie przebiegu negocjacji oraz planowanie efektywnych strategii zamknięcia kontraktu.

Tabela A.1. Ocena zainteresowań partnera negocjacyjnego

Ocena zainteresowań partnera negocjacyjnego		
Wykorzystaj ten formularz, aby podsumować swoją wiedzę na temat zainteresowań drugiej strony. Odwołuj się do tych informacji podczas procesu negocjacyjnego i używaj ich, by zidentyfikować okazje do kreowania wartości		
Zdobądź informacje na temat drugiej strony	Tak	Nie
1. Czy prowadziłeś formalne lub nieformalne rozmowy z ludźmi, którzy znają twoich partnerów negocjacyjnych?		
2. Czy zapoznałeś się z zasobami internetowymi, materiałami marketingowymi oraz (jeśli dotyczy) raportami rocznymi i z publicznymi opiniami na temat organizacji, z którą będziesz negocjować?		
3. Czy zapoznałeś się z branżą, w której działa twój partner, i czy kontaktowałeś się z różnymi źródłami w tej branży, by więcej się dowiedzieć?		
4. Czy zastanawiałeś się, jakie mogłyby być zainteresowania, cele, potrzeby i preferencje twojego partnera?		
Dokonaj oceny BATNA twoich partnerów negocjacyjnych.		
Co wiesz o sytuacji biznesowej drugiej strony? Jakie są jej wyniki finansowe? Jaka jest strategia tej organizacji? Jakie są jej najważniejsze przedsięwzięcia gospodarcze? Jakim trudnościom i naciskom musi ona stawiać czoła?		
Jaką wartość ma negocjowana umowa dla drugiej strony? Jak ważna jest ta umowa dla twoich partnerów w tym momencie? Czy druga strona musi dążyć do realizacji jakiegoś szerszego celu? (opisz ten cel)		

Co wiesz na temat możliwości zawarcia podobnej umowy przez twojego partnera z kimś innym? Czy ofertę podobną do twojej łatwo jest znaleźć gdzie indziej? Czy można sprostać terminom drugiej strony? Czy druga strona dostawała już propozycje od innych lub czy zainicjowała nieformalne rozmowy z kimś innym?
Zastanów się nad warunkami, które druga strona chętnie widziałaby w naszej umowie. Jakie inne szersze cele druga strona mogłaby chcieć realizować przy okazji zawierania umowy z tobą? Jakie warunki tego porozumienia mogłyby przeszkodzić jej w rozwoju? Jakie mógłbyś zaproponować warunki, które mogłyby być korzystne dla drugiej strony, a ciebie kosztowałyby niewiele?

Źródło: (Zwycięskie negocjacje, 2008, s. 33).

Tabela A.2. Określanie i wypracowywanie lepszego rozwiązania alternatywnego BATNA

Określanie i wypracowywanie lepszego rozwiązania alternatywnego BATNA
Wykorzystaj ten formularz do określenia i wypracowania możliwie najlepszej alternatywy dla negocjowanego porozumienia
1. Jakie są alternatywne rozwiązania w stosunku do negocjowanego porozumienia? Stwórz listę możliwości, które będziesz mógł wykorzystać, jeśli negocjacje zakończą się brakiem porozumienia. 1. 2. 3. 4. 5.
2. Które z wypisanych rozwiązań alternatywnych jest najlepsze?
3. Czy możesz jeszcze poprawić swoją BATNA? Czy istnieje możliwość zawarcia porozumienia z innymi dostawcami, partnerami lub klientami, dzięki czemu poprawiłaby się jakość twojej BATNA? Czy istnieją sposoby, dzięki którym mógłbyś zmienić lub usunąć przeszkody w chwili obecnej osłabiające jakość twojej BATNA? Jeśli tak, to jakie? Czy możesz w jakiś sposób zmienić warunki negocjacji, tak aby wzmocnić swoją BATNA? Jeśli tak, jakie to warunki i jak możesz je zmieniać?
4. Jak będzie wyglądała twoja BATNA, jeśli uda ci się ją poprawić?

Źródło: (Zwycięskie negocjacje, 2008, s. 37).

Tabela A.3. Ocenianie zakresu kompetencji twoich oraz twojego partnera w negocjacjach

Ocenianie zakresu kompetencji twoich oraz twojego partnera w negocjacjach
Skorzystaj z tego formularza w celu ustalenia i potwierdzenia zakresu kompetencji, jakim dysponujecie ty i twój partner negocjacyjny, tak abyś mógł odpowiednio zaplanować swoją strategię rozmów.
Zakres kompetencji oponentów (dowiedz się jak najwięcej o osobach, które będą prowadzić negocjacje po drugiej stronie).
1. Kto siądzie przy stole negocjacyjnym?
2. Jakie tytuły mają i jakie stanowiska zajmują osoby, z którymi będziesz rozmawiał?
3. Jak długo ludzie ci pracują dla swojej firmy? Jakie mają inne istotne doświadczenia?
4. Jak zorganizowana jest ta firma? (Czy panuje tam silna hierarchia, z ważnymi osobami na samym szczycie, które podejmują wszystkie decyzje, czy raczej organizacja ta jest stosunkowo zdecentralizowana?).
5. Jak postrzega się negocjatorów w tej firmie? (Czy są powszechnie szanowani, czy ludzie liczą się z ich zdaniem itd.? Jeśli to tylko możliwe, zbieraj informacje na ten temat spoza firmy?)
6. Jakie są ich zainteresowania pozazawodowe (na przykład sport, hobby, wolontariat, poglądy polityczne, dzieci)?
Twój zakres kompetencji (Postaraj się wszystko bardzo dokładnie zweryfikować)
Do zawierania jakiego rodzaju porozumień jesteś upoważniony? (Uzupełnij odpowiednie rubryki).
Tylko z góry zaplanowane porozumienie, na które zgodę wyraził specjalny komitet. (Jeśli tak, opisz dokładnie warunki tego porozumienia. Gdybyś miał upoważnienia do wynegocjowania czegoś „lepszego” niż określona umowa, co, zdaniem komitetu, oznacza „lepsze”?)
Tylko porozumienie, które realizuje pewne cele (Jakie są te cele? Czy możesz dowolnie konstruować porozumienie, jak tylko najlepiej potrafisz?)
Czy komitet wolałby, byś przyniósł umowę do oficjalnej oceny i aprobaty?
Czy twój zakres kompetencji jest ograniczony, jeśli chodzi o decydowanie w kwestiach finansowych, ale nie w przypadku innych kreatywnych opcji, które takiego elementu nie zawierają?
Czy jesteś upoważniony, by informować o potrzebach, zainteresowaniach oraz preferencjach swojej organizacji, jeśli druga strona zaangażuje się w taką wymianę?

Źródło: (Zwycięskie negocjacje, 2008, s. 40).

Tabela A.4. Określanie twojej ceny granicznej

Określanie twojej ceny granicznej
Wykorzystaj ten formularz, aby zbadać czynniki, które mogą mieć wpływ na ustalenie twojej ceny granicznej
1. Przeanalizuj czynniki, które mają wpływ na określanie twojej ceny granicznej
Jaką wartość ma dla ciebie oferta, która jest przedmiotem negocjacji?
Jak wypada porównanie jej z twoją BATNA?
Jakie inne wartości muszą być wzięte pod uwagę?
Jeśli rozmowy toczą się na temat konkretnych kwot, jaką najniższą stawkę brałbyś pod uwagę?
Jakie są najgorsze niefinansowe warunki, które byłbyś w stanie zaakceptować?
2. Określ hierarchię ważności twoich własnych celów i zainteresowań
Na realizacji jakich celów czy spełnieniu jakich warunków zależy ci najbardziej?
Czy są one ze sobą w jakiś sposób powiązane? (To znaczy, czy mniej więcej to, co chcesz uzyskać w jednej sprawie, daje ci większą bądź mniejszą elastyczność w innej?)
W jakim stopniu to, co chciałbyś osiągnąć przy realizacji jednej kwestii, byłbyś gotowy zamienić na coś innego?
Czy istnieje możliwość zawierania umów wiązanych, które miałyby dla ciebie równorzędne znaczenie?
3. Określ parametry twojej ceny granicznej (ostateczne warunki i (lub) wynegocjowana kwota tworzą kontekst, w którym możesz oceniać propozycje alternatywne)

Źródło: (Zwycięskie negocjacje, 2008, s. 86).

Tabela A.5. Formularz planowania negocjacji dotyczących sprzedaży

Formularz planowania negocjacji dotyczących sprzedaży		
Wykorzystaj ten formularz w celu przygotowania się do przyszłych negocjacji handlowych		
Klient:		
Data:		
Określ punkty, które klient chciałby przedyskutować, i napisz, dlaczego (takie jak cena, zniżka na zakup większej ilości towaru, przedłużony termin płatności)		
Punkt dyskusji/ Dlaczego?	Potrzeba klienta, prawdziwa lub domniemana	
Opisz mocne i słabe strony konkurentów, porównaj je z twoim produktem lub usługą.		
Nazwa konkurenta	Mocne strony konkurenta (cechy produktu, usługi, marketing, cena itp.)	Słabe strony konkurenta (cechy produktu, usługi, marketing, cena itp.)
Zastanów się nad najważniejszymi aspektami, pomyśl, co oferujesz i o co prosisz w zamian.		
Punkt dyskusji	Co oferujesz?	O co poprosisz?
Przygotuj swoje stanowisko oraz zakres składanych propozycji.		
Jaka jest twoja oferta i jak ją racjonalnie uzasadnisz? W jaki sposób klient może zareagować na tę ofertę? Jak sobie z tym poradzisz? Na jakim poziomie wyznaczasz swoją cenę graniczną (jaką najmniej korzystną ofertę byłbyś w stanie zaakceptować)? Jeśli druga strona nie zaakceptuje twojej ceny granicznej, jakie inne obszary możliwego porozumienia byłbyś w stanie zbadać?		

Źródło: (Zwycięskie negocjacje, 2008, s. 90).

Kolejny zestaw narzędzi wspierających przygotowanie do negocjacji, opracowany w duchu Harwardzkiego Projektu Negocyjnego, został zaproponowany przez Maurice'a Bercoffa. W kontekście kompleksowego przygotowania oraz efektywnego prowadzenia rozmów warto uwzględnić także formularze (tabele B.1–B.7), które ułatwiają systematyzację procesu negocyjnego.

Tabela B.1. Aby uniknąć pomyłki w negocjacjach, staraj się wyjaśnić:

W odniesieniu do samego siebie	W odniesieniu do innych
1. O co chodzi? – czy problem jest odpowiednio przedstawiony? – czy można go inaczej sformułować?	Jak postrzegają oni ten problem? – na co kładą nacisk? – jak to wyjaśniają
2. Co mógłbym stracić, jeżeli negocjacje się nie udać (stawka)? – –	Co oni mają do stracenia, w razie gdyby interes nie wyszedł? – –
3. Jaki wynik byłby dla mnie możliwy do przyjęcia (lub zadowalający)? – –	Co mogłoby być możliwe do przyjęcia dla nich? – –
4. W odniesieniu do którego elementu dyskusji mógłbym okazać elastyczność? – –	Według ciebie, które z ich elementów mogą być przedmiotem kompromisu? – –
5. Co mógłbym ewentualnie zrobić, aby zmienić sytuację? – –	Do zrobienia czego byliby oni zdolni, aby zmienić sytuację? – –

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 12).

Tabela B.2. „Poznaj swoich rozmówców” – staraj się dowiedzieć:

Dla siebie	Dla innych
1. Kto bierze udział w negocjacjach? – kto jest liderem? – jak są rozdzielone role?	Ilud ich jest? – z jakiego powodu? (funkcje i zakresy odpowiedzialności)
2. Czy negocjatorzy mają pełnomocnictwo? – ogólne (warunki nieokreślone) – specjalne (ograniczony zakres swobody działania)	Czy mogą podejmować decyzje? – z kim muszą je uzgadniać?
3. Jakie kompetencje techniczne wymagane są ze względu na przedmiot negocjacji? – kto czym zarządza?	Czy można rozpoznać ekspertów / specjalistów? – jaki jest ich staż pracy / doświadczenie?
4. Jak przebiega proces podejmowania decyzji: – w ramach zespołu? – przy udziale ich mocodawców?	Struktura decyzyjna w ich organizacji: – jak działają?
5. Jak zarządzać kapitałem relacyjnym i jak go umacniać: – wykrywać i wykorzystywać kwestie niewypowiedziane, – odkryć, co wzmacnia ich zaufanie.	Co nie zgadza się z ich sposobem działania? – jak sprawić, aby byli „chętni do współpracy”?

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 41).

Tabela B.3. Dowiedz się, co jest ważne (poszukiwane cele)

Dla ciebie	Dla innych
Co przedstawiasz: – swoje stanowisko? – wstępny warunek dyskusji?	Co oni podają do wiadomości: – jakie stanowisko? – wstępne warunki?
Zrób listę interesów lub celów, które chciałbyś zrealizować – –	Do jakich celów, według ciebie, oni dążą? – –
Jakie cele chciałbyś naprawdę osiągnąć? – –	Jakie interesy są dla nich naprawdę ważne? – –
Co chciałbyś dodatkowo uzyskać? – –	Co stanowiłoby dla nich „plus”? – –
Poniżej jakiego poziomu nie zgodzisz się zejść (np. ceny rezerwowej)? – –	Jaki według ciebie jest ich poziom minimalny? – –

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 50).

Tabela B.4. Siła w negocjacjach – wykorzystaj alternatywy

Dla siebie	Dla innych
Jaka jest twoja percepcja sytuacji? – stawka(-i) dla ciebie – czy dyktujesz warunki? (czy myślisz, że masz przewagę)	Jak oni według ciebie postrzegają sytuację? – stawka(i) dla nich – czy dyktują warunki?
Jakie masz alternatywy tych negocjacji? – –	Jak myślisz, co oni by zrobili, gdyby nie doszło do porozumienia? – –
Jaka jest twoja BATNA? – czy nie masz innej? – jakie byłyby dla ciebie konsekwencje tej BATNA, gdybyś postanowił ją urzeczywistnić? – czy jesteś pewien, że jest to naprawdę BATNA?	Jaka byłaby ich BATNA? – czy jesteś tego pewien? – czy nowe informacje zmieniają twoją wizję? – czy możesz inaczej zdefiniować ich BATNA?
Czy można udoskonalić BATNA? – jak?	Czy można zdeprecjonować ich wizję własnej BATNA? – jak?
Czy należy ujawniać ją innym? – czy jest ona obiektywnie mocna? – w jakim momencie?	Jak ich przekonać, żeby ujawnili swoją BATNA?

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 60).

Tabela B.5. Zanim złożysz ofertę lub propozycję, upewnij się, że:

Dla ciebie	Dla innych
Określiłeś najlepsze punkty stanowiska: — — —	Dobrze zrozumiałeś ich oczekiwania i najważniejsze potrzeby: — — —
Masz wyraźny pogląd na swoje poziomy minimalne: — — —	Oszacowałeś ich progi akceptacji: — — —
Twoja oferta jest wiarygodna według następujących kryteriów: — — —	Znasz ich kryteria „słuszności”: — — —
Opracowałeś opcje do przedyskutowania: — — —	Potrafisz określić warianty, których przyjęcie byłoby w stanie rozważyć: — — —
Czy wiesz, dlaczego twoja oferta nie może być na koniec odrzucona? — — —	Czy starasz się dowiedzieć, dlaczego mogliby odmówić? — — —

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 68).

Tabela B.6. Zbuduj relacje ze swoimi rozmówcami:

Kilka punktów do rozpatrzenia	Komentarze do uzupełnienia
Jakie praktyczne działania podjąłeś, aby stworzyć sprzyjające i korzystne warunki? – sposób przyjęcia gości, – miejsce, organizacja, – gesty / oznaki komfortu.	Gesty mające silne i zróżnicowane oddziaływanie, w zależności od kultury Dbłość o komfort / poszanowanie osoby
Czy ich sposób bycia, postawa itd. są od pierwszego wejrzenia zgodne z wyobrażeniem, jakie o nich miałeś? – komunikacja, – postawa, – jeżeli nie, jak zmieni to twoją postawę?	Pułapki poufałości pojawiające się zbyt wcześnie lub nieufnej rezerwy... Co mogłoby skłonić ich do „współpracy”?
Czy wykryłeś, co: – wprawia ich w dobry nastrój, – budzi ich sprzeciw, – przeszkadza im.	Elementy motywacji: „Święte wartości”, wyjaśniające, dlaczego coś nie podlega dyskusji.
Jaki tryb postępowania: – milczące reguły gry? – do negocjacji? – „Co zrobimy, jeżeli...?”	Harmonogram, przerwy, czas trwania. Punkty przewidziane w terminarzu negocjacji. Czy przewidywać ewentualne zakłócenia w toku negocjacji?
Czy udało ci się wprowadzić zasadę wzajemności? – jeżeli nie, w jakim punkcie możesz zacząć od nowa, by okazać życzliwą wzajemność?	Testowanie woli współpracy oraz początki gromadzenia kapitału relacyjnego (sympatia).

Źródło: (Bercoff, 2007, s. 78).

Tabela B.7. Podsumowanie procesu negocjacji

Poszczególne etapy	Komentarz (do uzupełnienia)
Kto otwiera dyskusję? – co możesz powiedzieć, żeby zaznaczyć swoją wolę konstruktywnego negocjowania?	Popieraj zachowania konstruktywne.
Jak „przejąć prowadzenie”: – ograniczyć dyskusję? – w jaki sposób?	Właściwie posługuj się terminarzem negocjacji, wyjaśnij: – co nadaje się do negocjacji, – co nie może być negocjowane.
Kto robi pierwsze ustępstwo? – w jakiej sprawie? – w jaki sposób?	Decydujący moment, aby w zamian uzyskać ustępstwo ważne dla twoich podstawowych celów.
Jak uniknąć wypaczenia dynamiki ustępstw: – zastosować technikę „krojenia w plasterki”? – uzależnić jedno ustępstwo od drugich?	Rozważyć warunkowo poszczególne ustępstwa i podporządkować je ogólnemu porozumieniu.
Jak zakończyć dyskusję i przystąpić do uzgodnień? – jakie cele, spośród najważniejszych, udało ci się osiągnąć? – czy w związku z tym poprawiłeś swoje relacje z rozmówcami?	Staraj się dowiedzieć, czy rozmówcy uzyskali satysfakcję, choćby częściową, w najważniejszych dla nich sprawach.

Źródło: (Bercof, 2007, s. 88).

Literatura

- Bercoff, M. (2007). *Negocjacje – Harwardzki Projekt Negocjacyjny w 10 pytaniach*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Bergiel-Matusiewicz, K. (2007). *Negocjacje i mediacje*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Bielski, I. (1996). *Efektywna sprzedaż, czyli 21 stopni do sukcesu*. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
- Binsztok, A. (2011). (red.). *Kompendium technik perswazyjnych*. Wydawnictwo HELION.
- Binsztok, A. (2013a). *Kiedy kropla drąży skałę, czyli droga do mistrzostwa w komunikacji perswazyjnej*. Wydawnictwo HELION.
- Binsztok, A. (2013b). Scenariusz XXIV: Spalony przed startem. W: K. Perechuda (red.), *Teatr organizacji. Scenariusze komunikowania wiedzy* (s. 94-97). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
- Bradbury, A. (2004). *NLP. Wpływ na siebie i innych*. Wydawnictwo HELION.
- Brożek, B. i Stelmach, J. (2014). *Negocjacje*. Copernicus Center Press.
- Cenker, E. M. (2011). *Negocjacje jako forma komunikacji interpersonalnej*. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
- Cialdini, R. B. (2006). *Wywieranie wpływu na ludzi. Psychologia perswazji*. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
- Donaldson, M. C i Frohnmayer, D. (2008). *Negocjacje dla bystrzaków* (wyd. 2) [e-book]. Wydawnictwo HELION.
- Dutko, M. (b.d.). *Targuj się! Zen negocjacji* [e-book]. AkademiaInternetu.pl.
- Fabijańska, M. (2007). *Psychomanipulacje w polityce*. Wydawnictwo ASTRUM.
- Folta, M. (2003). *Negocjacje i mediacje w życiu. 32 techniki heurystyczne dla kreatywnego dialogu*. FOLTA.
- Gmerek, P. (2024). *Negocjacje bez tajemnic: Poradnik dla początkujących i profesjonalistów* [e-book]. SELF-PUBLISHER.
- Gracz, L. i Słupińska, K. (red.). (2018). *Negocjacje i komunikacja. Wybrane aspekty* [e-book]. edu-Libri.
- Heeper, A. i Schmidt, M. (2008). *Negocjacje. Jak planować, prowadzić i finalizować negocjacje*. BC Edukacja.
- Hindle, T. (2000). *Skuteczne negocjacje*. Wiedza i Życie.
- Hogan, K. (2001). *Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi*. Jacek Santorski & Co.
- Kalinowska, K. (2011). Wywieranie wpływu poprzez świadome kształtowanie komunikatów niewerbalnych. W: A. Binsztok (red.), *Kompendium technik perswazyjnych* (s. 171-181). Wydawnictwo HELION.
- Kałużna-Drewińska, U. (2006). *Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy*. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.
- Kowalczyk, E. (2001). *Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych*. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
- Kożusznik, B. (2005). *Wpływ społeczny w organizacji*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Krzyminiewska, G. (2007). *Techniki negocjacji*. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
- Lewandowski, Ł. (2019). Komunikacja w negocjacjach. *Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej*, 22.

- Lundén, B. i Rosell, L. (2003). *Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach*. BL Info Polska.
- Łabuz, A. M. (2011). *NLP w negocjacjach handlowych* [e-book]. Wydawnictwo HELION.
- Łabuz, A. M. (2014). *Jak wygrywać każdy spór. Negocjacje w życiu codziennym* [e-book]. Wydawnictwo HELION.
- Mruk, Ł. (2004). *Analiza biznesowego partnera negocyjacyjnego: aspekty kulturowe i psychologiczne* (praca magisterska). Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
- Mrowiec, G. (2020). Komunikacja niewerbalna w negocjacjach. *Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej*, 22, 109-119.
- Myśliwiec, G. (2007). *Techniki i triki negocjacyjne, czyli jak negocjują profesjonalści*. DIFIN.
- Nęcki, Z. (1995). *Negocjacje w biznesie*. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
- Niemczyk, A. i Kędzierski, M. G. (2015). *O negocjacjach i negocjatorach. Poradnik praktyka*. Wydawnictwo HELION.
- Pankiewicz, K. (2007). *Alchemia sprzedaży, czyli jak skutecznie sprzedawać produkty, usługi, pomysły i wizerunek samego siebie*. Wydawnictwo Onepress.
- Peeling, N. (2008). *Negocjacje. Co dobry negocjator wie, robi i mówi*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Prościak, A. (2023). *Negocjacje biznesowe* [e-book]. Self-publisher.
- Rosell, L. i Lundén, B. (2014). *Techniki negocjacji. Jak odnieść sukces w negocjacjach*. BL Info Polska.
- Ross, G. H. (2011). *Sztuka negocjacji w stylu Donalda Trumpa* [e-book]. Wydawnictwo HELION.
- Rutkowski, I. (2002). Język ciała i gestów w negocjacjach. *Poradnik Handlowca*, (3), 37-38.
- Szopski, M. (2005). *Komunikowanie międzykulturowe*. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
- Tzu, S. i Sun, P. (2004). *Sztuka wojny*. Wydawnictwo HELION.
- Wheeler, M. (2013). *The Art of Negotiation: How to Improvise Agreement in a Chaotic World*. Simon & Schuster.
- Wojtoszek, K. (2013). Kłamstwo w negocjacjach. *Prace Naukowe WWSZIP*, 23(3), 99-109.
- Yukl, G. A. i Seifert, C. (2002). Preliminary Validation Research on the Extended Version of the Influence Behavior Questionnaire (referat wygłoszony na konferencji "The Society for Industrial Organizational Psychology Meetings" w Toronto).
- Zwycięskie negocjacje*. (2008). Wydawnictwo HELION.

Spis rysunków

1.1.	Poziomy działań negocjacyjnych (schemat wizualny)	24
------	---	----

Spis tabel

1.	Rodzaje negocjacji.....	11
2.	Negocjacje zarządcze, handlowe i prawne.....	12
1.1.	Przyczyny podejmowania lub niepodejmowania negocjacji.....	16
1.2.	8 etapów negocjacji według Gullivera	17
1.3.	8 etapów negocjacji według K. Kennedy'ego	17
1.4.	Konflikt w negocjacjach w sensie tradycyjnym i współczesnym	19
1.5.	Zachowania ułatwiające i utrudniające rozwiązanie konfliktu	20
1.6.	Negocjacje – jakie być powinny?	22
1.7.	Zapobieganie agresji i konfliktom	23
1.8.	Rozróżnienie podstawowych pojęć związanych z negocjacjami	24
1.9.	Typy partnerów negocjacyjnych	25
2.1.	Modele psychospołecznych zachowań płci.....	34
2.2.	Negocjacyjne wskazówki Maurice'a Bercoffa.....	35
2.3.	Reguły interpersonalne	36
2.4.	Szybkie przygotowanie do negocjacji.....	38
2.5.	Analiza celów negocjacyjnych	44
2.6.	Przykładowo wypełniona tabela celów negocjacyjnych.	44
2.7.	Zasady formułowania naszych oczekiwań.....	46
2.8.	Korzyści płynące z zaangażowania zewnętrznych ekspertów.....	51
2.9.	Wymagania dotyczące skutecznego negocjowania w zespole	52
3.1.	Zasady ustępstw w negocjacjach	59
4.1.	Przykładowe wybiegi pozwalające obniżyć oczekiwania drugiej strony	73
7.1.	Kilka przykładów podpowiedzi wraz z możliwą interpretacją	108
8.1.	Reagowanie na zarzuty partnera	121
9.1.	Techniki argumentacji	124
9.2.	Reguły tekstowe.....	126

9.3.	Rodzaje argumentów perswazyjnych.....	126
9.4.	Typowe sformułowania.....	127
9.5.	Definicje wpływów kierowniczych	130
9.6.	Niektóre przeszkody w stosowaniu perswazji.....	131
10.1.	Standardowe typy zachowań.....	132
10.2.	Najważniejsze elementy kształtowania wizerunku.	134
10.3.	Korzyści wyboru miejsca negocjacji	136
10.4.	Rozmiary stref	137
10.5.	Znaczenie gestykulacji i ułożenia ciała	138
10.6.	Znaczenie mimiki twarzy.....	139
10.7.	Kontakt wzrokowy.....	140
10.8.	Intonacja	140
10.9.	Odzwierciedlanie tonu i tempa mówienia	141
10.10.	Odzwierciedlanie tempa oddychania.....	142
10.11.	Odzwierciedlanie ruchów, gestów i mimiki.....	142
11.1.	Formularz szkoleniowy: CO PRZEKONUJE KLIENTÓW NASZEJ FIRMY? (argumentacja negocjacyjna)	158
11.2.	Korzyści klientów – argumenty sprzedażowe STALEX	159
11.3.	Technika negocjacyjna: nagroda w raju	162
11.4.	Technika negocjacyjna: mój błąd	162
11.5.	Technika negocjacyjna: na inspektora Columbo	163
11.6.	Technika negocjacyjna: taka procedura	163
11.7.	Technika negocjacyjna: salami	163
11.8.	Technika negocjacyjna: ultimatum.....	164
11.9.	Technika negocjacyjna: imadło	164
11.10.	Technika negocjacyjna: pusty portfel.....	164
11.11.	Technika negocjacyjna: rosyjski front.....	165
11.12.	Technika negocjacyjna: stopa w drzwi	165
11.13.	Sposoby rozwijania kompetencji negocjacyjnych	166
A.1.	Ocena zainteresowań partnera negocjacyjnego	168
A.2.	Określanie i wypracowywanie lepszego rozwiązania alternatywnego BATNA	169
A.3.	Ocenianie zakresu kompetencji Twoich oraz Twojego partnera w negocjacjach.....	170
A.4.	Określanie Twojej ceny granicznej	171
A.5.	Formularz planowania negocjacji dotyczących sprzedaży	172
B.1.	Aby uniknąć pomyłki w negocjacjach, staraj się wyjaśnić:.....	173
B.2.	„Poznaj swoich rozmówców” – staraj się dowiedzieć:	174
B.3.	Dowiedz się, co jest ważne (poszukiwane cele)	175
B.4.	Siła w negocjacjach – wykorzystaj alternatywy.....	176
B.5.	Zanim złożysz ofertę lub propozycję, upewnij się, że:.....	177
B.6.	Zbuduj relacje ze swoimi rozmówcami:	178
B.7.	Podsumowanie procesu negocjacji.....	179